

مبادئ علم العقاب

دكتور

طه السيد أحمد الرشيد

أستاذ القانون الجنائي

ووكيل كلية الشريعة والقانون فرع البحيرة

جامعة الأزهر

العام الجامعي

١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٤ م

حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف

ولا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب، أو تخزينه، أو تسجيله بأي

وسيلة، أو تصويره أو ترجمته، دون موافقة خطية مسبقة من المؤلف

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا

[سورة فصلت آية: ٤٦]

وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾

وقال تعالى: ﴿وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ

الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ﴾

[سورة الأنعام آية: ١٢٠]

صدق الله العظيم

مقدمة

إن دراسة علم العقاب تهدف إلى الوقوف على الكيفية التي ينبغي بها مواجهة الظاهرة الإجرامية مواجهة فعالة تكفل تحقيق أهداف المجتمع في منع الجريمة أو تقليلها بأقصى ما يمكن. سواء قبل نشأتها أو بعد نشأتها ومحاولة رد المجرم إلى حظيرة المجتمع ووصل أسباب الوثام والسلام بينه وبين النظام الاجتماعي^(١).

والدراسة بهذا المعنى تعد مكملة ضرورية لدراسات علم الإجرام التي تهدف إلى الوقوف على أسباب الإجرام، الأمر الذي يعطي اجتماع دراسات علم الإجرام والعقاب في منهج واحد معنى منطقياً، فبينما يعكف علم الإجرام على بيان معنى الظاهرة الإجرامية والمحاولات المتعددة لتفسيرها وإبراز العوامل المسببة للجريمة والعوامل المهيأة لها على مستوى المجرم ومستوى الجماعة، تقوم دراسات علم العقاب على كيفية مواجهة هذه الظاهرة بتقديم مختلف الأساليب العلمية والقانونية المناسبة لمكافحة الجريمة.

ودراسات علم العقاب بهذا المعنى لها أهمية خاصة، إذ يتوقف على كفاءة هذه الدراسات نجاح المجتمع في مواجهة الظاهرة الإجرامية. ومن هنا اتجه علماء القانون الجنائي لا سيما منذ بداية القرن الحالي إلى الاهتمام بهذا الشق من الدراسات لما له من خطر في حياة المجتمع.

ولقد كان العقاب موجوداً منذ أن وجد المجتمع لأنه رد الفعل الطبيعي على الجريمة كعدوان لكنه اتخذ على مر الأجيال أشكالاً متفاوتة بتفاوت السياسة التي يعتنقها المجتمع، إلى أن تخلصت العقوبة من أغراضها التي تعلق بها في مختلف حقب التطور وصارت لها وظيفة تؤديها في إطار سياسة عقابية محدد تستهدف منع الجريمة في المجتمع.

وقد تعددت المذاهب العقابية تعدداً كبيراً بسبب اختلاف الفلسفة التي تقوم عليها تلك المذاهب، ونالت كل منها قدراً من الإعجاب بقدر قريباها من الصواب وقدراً من النقد بقدر تجافيتها معه. لكن هذه المذاهب على اختلاف فلسفتها وحلولها تظل أبداً سبب النهضة التي لحقت بعلم العقاب والتطور الذي أصاب موضوعاته.

فلقد كانت العقوبة قديماً، كقدر من الألم، هي الصورة الوحيدة للجزاء الجنائي لكنه سرعان ما تبين أن هذه العقوبة لا تصلح دائماً لتحقيق غرض المجتمع من العقاب وهو منع الجريمة، فظهر بجوارها نوع آخر من الجزاء الجنائي هو التدابير وهي تقوم على

(١) د/ جلال ثروت، الظاهرة الإجرامية "دراسة في علم الإجرام والعقاب" طبعة مؤسسة الثقافة الجامعية، ١٩٨٣، ص ١٨٠، د/ سامح السيد جاد، الوجيز في علم العقاب، طبعة ٢٠٠٥، ص ٣.

نظام يختلف كلية عن نظام العقوبة، الأمر الذي أدى إلى تبدل في أساس تطبيق الجزاء الجنائي وإلى ثورة حقيقية في طبيعته.

ولم يكن هذا وحده هو التطور الذي أصاب مشكلة العقاب، بل أن نطاق هذه المشكلة قد اتسع ثانية بفضل تبدل وظيفة الجزاء الجنائي التي هدفت إلى إصلاح وتهذيب المجرم وتحويله إلى إنسان نافع لمجتمعه شريف في تعامله معه، فصارت معاملة المجرم أثناء تنفيذ الجزاء، أو ما يسمى بكيفية تطبيق الجزاء من أهم مشاكل علم العقاب.

فهدف المجتمع في منع الجريمة لا يمكن أن يتحقق إذا جرى تنفيذ الجزاء على المجرم على نحو أعمى يخرج المجرم بعده على نفس حالته التي دخل بها. ولم تعد مشكلة علم العقاب هي اختيار الجزاء الأنسب وإنما كذلك أسلوب المعاملة الأفضل. ونظراً لأن معاملة المجرم أو كيفية تطبيق الجزاء عليه لا تثور إلا في صدد العقوبات السالبة للحرية، فإن دراسة هذه العقوبات قد حظيت بأهمية خاصة في أبحاث علم العقاب^(١).

وعلى ذلك فموضوع علم العقاب يتمثل في بيان صور الجزاء الجنائي (العقوبة والتدابير الاحترازية) وبيان أنسب وأفضل الأساليب لتنفيذ الجزاء الجنائي. بهدف إصلاح وتهذيب المجرم وعودته إلى المجتمع.

خطة الدراسة:

تقتضي دراسة علم العقاب، التعريف بهذا العلم ودراسة موضوعه ثم دراسة نشأته وتطوره التاريخي، وعلاقته بغيره من العلوم الجنائية، وأساليب وطرق البحث فيه، وكذا دراسة أنواع وصور الجزاء الجنائي، وأساليب تنفيذ الجزاء الجنائي، وقواعد معاملة المحكوم عليهم. وذلك بهدف إصلاح وتهذيب المجرم، ومنع الظاهرة الإجرامية أو التقليل منها أو من آثارها قدر الإمكان.

وعلى ضوء ذلك فسوف أقسم هذه الدراسة إلى فصل تمهيدي، وبابين، كالتالي:

الفصل التمهيدي: المبادئ العامة في علم العقاب.

الباب الأول: الجزاء الجنائي وأغراضه.

الباب الثاني: تنفيذ الجزاء الجنائي وقواعد معاملة المحكوم عليهم.

(١) د/ محمد زكي أبو عامر، دراسة في علم الإجرام والعقاب، طبعة الفنية للطباعة والنشر ١٩٨٧، ص ٢٨١ ومابعدها.

الفصل التمهيدي المبادئ العامة في علم العقاب

تمهيد وتقسيم:

إن دراسة المبادئ العامة لعلم العقاب تقتضي دراسة: تعريف علم العقاب، وموضوعه، ونشأته وتطوره التاريخي، وعلاقته بالعلوم الجنائية الأخرى، وأساليب البحث فيه، ومصادره. وعلى ضوء ذلك فسوف نقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث كالتالي:

المبحث الأول: تعريف علم العقاب وموضوعه.

المبحث الثاني: نشأة علم العقاب وتطوره التاريخي

المبحث الثالث: العلاقة بين علم العقاب والعلوم الجنائية الأخرى

المبحث الثالث: أساليب البحث في علم العقاب ومصادره.

المبحث الأول تعريف علم العقاب وموضوعه

تقسيم:

سوف نتناول هذا المبحث من خلال المطلبين التاليين:

المطلب الأول تعريف علم العقاب

تعددت تعريفات الفقهاء لعلم العقاب تبعا لنظرة كل منهم إلي الموضوع الذي يتناوله هذا العلم بالدراسة، إلا أنها تدور في غالبيتها حول مفهوم واحد يتمثل في أن علم العقاب Le Pénologie هو العلم الذي يهتم بدراسة أغراض الجزاء الجنائي من عقوبات وتدابير ويحدد أساليب تنفيذه والإطار المادي له ويبين نوع المعاملة العقابية Le traitement pénitentiaire التي تطبق على المحكوم عليه، وأفضل الأساليب لتطبيقها التي يتم التوصل إليها من خلال دراسات وأبحاث العلماء المتخصصين فيه. أو هو العلم الذي يدرس أغراض الجزاء الجنائي والقواعد التي تحكم تنفيذ هذا الجزاء

علي النحو الذي يضمن تحقيق هذه الأغراض^(١).

وعلى ما سبق، فعلم العقاب يهتم ليس بدراسة الجزاء الجنائي من وجهة نظر المشرع الوضعي لقانون العقوبات بل يهتم بما يجب أن يكون عليه هذا الجزاء وكيفية تطبيقه. وذلك في نطاق أهداف السياسة الجنائية La politique criminelle.

المطلب الثاني

موضوع علم العقاب

من التعريف السابق لعلم العقاب، بأنه: العلم الذي يدرس أغراض الجزاء الجنائي والقواعد التي تحكم تنفيذ هذا الجزاء علي النحو الذي يضمن تحقيق هذه الأغراض. يتضح أن موضوع علم العقاب يتمثل في دراسة الجزاء الجنائي، وبيان أنسب القواعد التي تحكم تنفيذ هذا الجزاء بما يضمن تحقيق الأغراض التي سعي المشرع الجنائي لتحقيقها من وراء تطبيق هذا الجزاء.

أولاً: الجزاء الجنائي:

يقصد بالجزاء الجنائي: الأثر القانوني المترتب علي وقوع الجريمة، فإذا وقعت جريمة ما فإن القانون يرتب عليها أثراً مباشراً يتمثل في وجوب توقيع الجزاء الجنائي علي مرتكب هذه الجريمة.

وهذا الجزاء الجنائي لا يتمثل فقط في العقوبات السالبة للحرية أو السالبة للحياة، وإنما يشمل أيضاً التدابير الاحترازية.

والعقوبات Peines تمثل الصورة التقليدية لرد فعل المجتمع تجاه الجريمة. فالمجرم يقوم بنشاطه الإجرامي ويعتدي من خلاله علي المجتمع بالاعتداء علي مصلحة ذات أهمية اجتماعية يسبغ عليها هذا المجتمع حماية خاصة، فيرد المجتمع بدوره علي فعل الجاني عن طريق توقيع العقوبة السالبة للحياة أو السالبة للحرية عليه، وتتفاوت جسامة تلك العقوبة بحسب جسامة الاعتداء الواقع من الجاني علي المصلحة المحمية اجتماعياً وقانونياً وبحسب أهمية تلك المصلحة المحمية، والمجتمع بذلك يعيد التوازن

(١) د/ محمود نجيب حسني، علم العقاب، ١٩٧٣ ص ١، د/ حسنين عبيد، الوجيز في علم الإجرام وعلم العقاب، ١٩٧٨ ص ٧؛ د/ محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات القسم العام ١٩٧٤ ص ٢٥؛ إدوارد غالي الذهبي، مبادئ علم العقاب ١٩٧٥ ص ٩، د بكري يوسف بكري مرجع سابق ص ٢ وفي الفقه الفرنسي: انظر:

Boulouc B. Pénologie, 2 édition, Dalloz, Paris 1998, P. 1 et 2 ; Merle R. et Vitu A. Traité de droit criminel, Paris 1984, P 111 et 112 ; Stefani G. Levasseur G. Jambu -Merlin R. op.cit., p3.

بين المصالح المتعارضة (مصلحة الجاني في ارتكاب الفعل المجرم قانونا ومصلحة المجتمع في منع هذا الجاني من الاعتداء عليه بارتكاب الجريمة) ذلك التوازن الذي فقد عن طريق الجريمة^(١).

وهذه العقوبات علي الرغم من قدمها لا زالت تمثل محورا لاهتمام كثير من الباحثين في علم العقاب لما لها من تأثير قوي ومباشر في ردع الجاني وتخويله من العودة إلي ارتكاب جريمته مرة أخرى، ولما لها من تأثير فعال في نفس غير الجاني من بقية أفراد المجتمع، ذلك التأثير الناتج عن تطبيق العقوبة بصرامة وشدة مما يؤدي إلي ردع هؤلاء الأفراد وإبعادهم عن سلوك سبيل الجريمة وتقليد المجرم.

والصورة الأخرى للجزاء الجنائي فهي التدابير الاحترازية mesures de sûreté والتي ظهرت بفضل أفكار المدرسة الوضعية الإيطالية ومبادئها بوجوب توقيع تدابير وقائية علي بعض الأفراد تلافيا لخطورتهم الإجرامية، كما كان لأفكار مدرسة الدفاع الاجتماعي أكبر الأثر في الأخذ بفكرة التدابير الاحترازية في كثير من التشريعات الجنائية والاهتمام بها وتعاضم شأنها. وعلى ذلك فالجزاء الجنائي يشمل العقوبات والتدابير الاحترازية^(٢).

ثانيا: أساليب وقواعد تنفيذ العقوبات:

بالإضافة إلى أن علم العقاب يهتم بدراسة صور الجزاء الجنائي، فإنه يهتم أيضاً بالدراسة والبحث عن أنسب القواعد والأساليب التي يمكن إتباعها لتنفيذ الجزاء الجنائي بصورتيه . العقوبة والتدبير. علي النحو الذي يؤدي إلي تحقيق الغرض المقصود منه. وهو ما يسمى بقواعد تنفيذ الجزاء الجنائي أو قواعد المعاملة العقابية وذلك لأن معاملة المجرم عقابيا تقتضي تحديد قواعد تنفيذ الجزاء الجنائي، وهذه القواعد تتمثل في المؤسسات العقابية (مراكز الإصلاح والتأهيل)^(٣). وما يجب أن تكون عليه من ناحية

(١) د/ علي عبد القادر القهوجي، علم العقاب، طبعة دار المطبوعات الجامعية ١٩٩٩، ص٣.

(٢) د/ بكري يوسف، مبادئ علم الإجرام والعقاب، طبعة دار الأزهر للطباعة ٢٠٠٩، ص٦.

(٣) تم تغيير مسمى المؤسسات العقابية من السجون إلى مراكز الإصلاح والتأهيل بنص المادة رقم ١ من قانون تنظيم السجون (تنظيم مراكز الإصلاح) المستبدلة بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٢ الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦). والتي تنص على أنه: "تنفذ العقوبات المقيدة للحرية في مراكز الإصلاح والتأهيل طبقاً لأحكام القانون، وتخضع للإشراف القضائي، وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعياً وثقافياً، وهي ثلاثة أنواع:

(أ) مراكز إصلاح وتأهيل عمومية .

(ب) مراكز إصلاح جغرافية .

البنيان والتقسيم المعماري والهندسي والأجهزة التي يجب أن تتوفر فيها حيث تنقسم مراكز الإصلاح والتأهيل إلى:

(أ) مراكز إصلاح وتأهيل عمومية. (ب) مراكز إصلاح جغرافية. (ج) مراكز إصلاح وتأهيل خاصة، تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، ويحدد فيه فئات النزلاء الذين يودعون بها، وكيفية معاملتهم، وشروط الإفراج عنهم (م ١ من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل^(١)) - تنظيم السجون سابقا- مستبدلة بالقانون ١٤ لسنة ٢٠٢٢^(٢). مع مراعاة ما يمكن أن يستتبعه هذا التقسيم من تصنيف للمجرمين وفقا للنظام الفردي أو الجمعي أو المختلط أو التدريجي. كما تشمل قواعد المعاملة العقابية إعداد القائمين والمشرفين علي تنفيذ الجزاء الجنائي عن طريق تأهيلهم التأهيل العلمي المناسب لوظائفهم.

ومن ناحية أخرى فإن علم العقاب يدرس المعاملة العقابية التي يجب أن يتلقاها المحكوم عليه ذاته داخل المؤسسات العقابية (مراكز الإصلاح والتأهيل) وخارجها. ومن أمثلة المعاملة العقابية داخل المؤسسات العقابية (مراكز الإصلاح والتأهيل)، الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليم والعمل العقابي والتأهيل الديني والأخلاقي الذي يتلقاه المحكوم عليه داخل المؤسسات العقابية بمختلف أنواعها، ومن أمثلة المعاملة العقابية خارج المؤسسات العقابية (مراكز الإصلاح والتأهيل) نظم الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم كنظام الإفراج الشرطي ونظام إيقاف التنفيذ ونظام الوضع تحت المراقبة ونظام الاختبار القضائي إلي غير ذلك من الأنظمة الأخرى والتي تهدف في مجملها إلي مساعدة المفرج عنه وإعادة تأهيله والعمل علي تكيفه مع المجتمع^(٣).

= (ج) مراكز إصلاح وتأهيل خاصة، تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، ويحدد فيه فئات النزلاء الذين يودعون بها، وكيفية معاملتهم، وشروط الإفراج عنهم.

ويصدر وزير الداخلية قرارًا بتحديد الجهات التي تنشأ فيها مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية ومراكز الإصلاح الجغرافية. كما تنظم اللائحة الداخلية ضوابط وإجراءات إيداع المحكوم عليهم بالمراكز المشار إليها بالفقرة السابقة من هذه المادة.

(١) تم تغيير مصطلح قانون تنظيم السجون إلى قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي. بموجب المادة ٢ من القانون ١٤ لسنة ٢٠٢٢.

(٢) والمؤسسات العقابية كانت تقسم قبل ذلك إلي مؤسسات مغلقة - وتشمل الليمانات والسجون المركزية والسجون العمومية والسجون الخاصة- ومؤسسات مفتوحة ومؤسسات شبه مفتوحة.

(٣) د/ محمد أبو العلا عقيدة، أصول علم العقاب، دار الفكر العربي، الطبعة الخامسة، ١٤١٦- ١٩٩٥ ص ٩، د/ بكري يوسف، مرجع سابق، ص ٧.

المبحث الثاني

نشأة علم العقاب وتطوره التاريخي

إذا كان علم العقاب هو العلم الذي يهتم بدراسة أغراض الجزاء الجنائي من عقوبات وتدابير ويحدد أساليب تنفيذه والإطار المادي له ويبين نوع المعاملة العقابية التي تطبق على المحكوم عليه، وأفضل الأساليب لتطبيقها. وأن موضوعه يتعلق بدراسة الجزاء الجنائي بشقيه العقوبة والتدابير الاحترازية، واختيار أفضل وأنسب الوسائل لتنفيذ العقوبة، وحسن معاملة المحكوم عليه؛ فإننا نتفق مع البعض^(١) في أن جذور ونشأة علم العقاب ترجع إلى بداية التاريخ الإسلام؛ إذ أنه بالرجوع إلى الفكر الإسلامي والسياسة الشرعية في نهاية القرن الأول الهجري، نجد أن الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز قد أصدر نظاماً للسجون وجهه إلى الولاة بالأقاليم المختلفة للدولة الإسلامية يدعوهم فيها إلى الاهتمام بالمحبوسين وحسن معاملتهم، وضرورة تفقد أحوالهم. وفي عهد الخليفة هارون الرشيد، وضع القاضي أبو يوسف في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري نظاماً للسجون بناء على طلب الخليفة الذي أوصى بتطبيقه^(٢).

(١) لمزيد من التفصيل عن نشأة علم العقاب وتطوره في الفكر الإسلامي انظر: د/ محمد أبو العلا عقيدة، مرجع سابق ص ٢٢ إلى ٧٩، إلا أن البعض يرى غياب هذا العلم في نطاق الفكر الجنائي الإسلامي نظراً لعدم أخذ الشريعة الإسلامية - في رأي هذا البعض - بالعقوبات السالبة للحرية، أنظر في هذا الرأي د/ أبو المعاطي حافظ أبو الفتوح، النظام العقابي الإسلامي، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة ١٩٧٦ ص ٦٤، ٦٥.

(٢) فقد أصدر الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز - أحد خلفاء بني أمية تولى الخلافة سنة ٩٩ هـ، وتوفي سنة ١٠١ هـ (٧١٩ ميلادية) المشتهر خلال مدة خلافته - رغم قصرها - بعدله وشدة زهده وورعه، وشعوره بعبء مسئولية الخلافة - نظاماً للسجون أرسله إلى ولاته بأقاليم الدولة الإسلامية وأمرهم أن يعملوا به. ومما جاء بهذا النظام: "وأُنظر من في السجون ممن قام عليه الحق فلا تحبسه حتى نقيمه عليه، ومن أشكل أمره فاكتب إلى به، واستوثق من أهل الدعارات فإن الحبس لهم نكال، ولا تعدو في العقوبة، ويعاهد مريضهم ممن = لا أحد له ولا مال، وإذا حبست قوماً في دين فلا تجمع بينهم وبين أهل الدعارات في بيت واحد ولا حبس واحد، وأجعل للنساء حبساً على حده. وأنظر من تجعل على حبسك ممن تثق بهم وممن لا يرتشي، فإن من ارتشى فعل ما أمر به، وكتب أيضاً: "لا تدعن في سجونكم أحداً من المسلمين في وثاق لا يستطيع أن يصلي قائماً، ولا تبيتن في قيد إلا رجلاً مطلوباً بدم، وأجروا عليهم من الصدقة ما يصلحهم في طعامهم وأدمهم". وكتب أيضاً لأحد الولاة: "أما بعد، فاستوص بمن في سجونك وأرضك خيراً لا تصيبهم ضيعة، وأقم لهم ما يصلحهم من الطعام والإدام". انظر: ابن كثير، البداية والنهاية: ج ٩، ص ١٩٨. مشار إليه لدى د/ محمد أبو العلا عقيدة، مرجع سابق، ص ٤٥ وما بعدها.

كما وضع القاضي أبو يوسف - هو أبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم، القاضي الحنفي المعروف بصاحب إبي حنيفة، والمتوفي سنة ١٨٣ هـ (٨٠٩ م) - نظاماً للسجون أكثر تفصيلاً، بناء على طلب الخليفة هارون الرشيد الذي وافق عليه وأوصى بتطبيقه في إرجاء الدولة الإسلامية، ونورد فيما يلي نص هذا النظام كما ورد بكتاب الخراج. قال أبو يوسف: وأما ما سألت عنه يا أمير المؤمنين من أمر أهل الدعارة والفسق والتلصص إذا أخذوا

فعلي الرغم من تضمن النظام العقابي الإسلامي والفكر الإسلامي بصفة عامة للأسس التي يقوم عليها النظام العقابي الحديث بشأن معاملة النزلاء، إلا أن الرأي السائد في الفقه العربي والفقه الغربي يري أن علم العقاب هو علم حديث النشأة، وأنه لم يبدأ في الظهور إلا في القرن الثامن عشر مع ظهور العقوبات السالبة للحرية لتحل محل العقوبات البدنية ومع ظهور فكرة إصلاح المجرم وتأهيله كغرض للعقوبة إلى جانب فكرة التكفير عن الجريمة والردع العام أو الخاص.

فعندما كانت العقوبات البدنية هي السائدة لم يكن هناك محل لعلم العقاب، إذ أن تنفيذها لا يثير أي مشكلات تستحق أن تكون مجالاً للدراسات المتعمقة التي يقوم عليها علم العقاب، حيث أنه لا يستغرق وقتاً طويلاً يسمح بتفجير المشاكل التي يمكن أن يثيرها التنفيذ العقابي، فمثلاً عقوبة الضرب أو الجلد أو بتر أحد أعضاء جسم الجاني أو تشويهه أو القصاص لا يثير تنفيذ أي منها مشكلات تستحق البحث والدراسة لأنه لا يستغرق غير وقت قصير تنقضي بانقضائه جميع المشكلات المتعلقة بالتنفيذ العقابي، ولذلك لم يكن هناك مجالاً للعناية بالسجون في ذلك الوقت إلا باعتبارها مكاناً لانتظار تنفيذ العقوبات البدنية، وهذا الدور الثانوي للسجون كان في ظل القانون الروماني والقانون الفرنسي القديم^(١).

وقد بدأت النشأة الأولى لعلم العقاب عندما عرفت العقوبات السالبة للحرية طريقها إلى التشريعات الجنائية ذلك أن تنفيذ هذه العقوبات يستغرق وقتاً من الزمن قد يطول بل قد يستغرق حياة المحكوم عليه، وخلال تلك الفترة الزمنية تنشأ بين الدولة والمحكوم

في شيء من الجنايات وحبسوا هل يجري عليهم ما يقوتهم في الحبس؟ والذي يجري عليهم من الصدقة أو من غير الصدقة؟ وما ينبغي أن يعمل به فيهم.

يقول أبو يوسف: (لا بد لمن كان في مثل حالهم إذا لم يكن له شيء يأكل منه لا مال ولا شيء يقيم به بدنه أن يجري عليه من الصدقة أو من بيت المال، من أي الوجهين فعلت فذلك موسع عليك، وأحب إلى أن تجري من بيت المال على كل واحد منهم ما يقوته فإنه لا يحل ولا يسع إلا ذلك).

انظر تفصيل ذلك: الخراج لأبي يوسف، المطبعة السلفية، الطبعة الثانية، ١٣٥٢ هـ، ص ١٥٠، طبقات ابن سعد، ج ٥، ص ٣٧٧. مشار إليه لدى د/ محمد أبو العلا عقيدة، مرجع سابق، ص ٤٥ وما بعدها.

ومن خلال نظامي السجون السابقين يتضح لنا أن النظام الإسلامي قد عرف وطبق الأسس التي تقوم عليها معاملة المسجونين قبل أن يفكر فيها الأوروبيون بأكثر من ألف عام، سواء تعلقت بالشروط الواجب توافرها في العاملين بالسجون أو بتصنيف المسجونين، أو بوجوب الإنفاق عليهم من بيت المال، أو بالرعاية الصحية لهم، أو بالقيود الحديدي وضوابط استعماله، أو بعدم التعسف في تطبيق العقوبة، أو يحل مشكلة ازدحام السجون، وأخيراً حسن معاملة جميع المسجونين. لمزيد من التفصيل انظر: د/ محمد أبو العلا عقيدة، مرجع سابق، ص ٤٤ وما بعدها.

(١) د/ فوزية عبد الستار، مبادئ علم العقاب، دار النهضة العربية، ١٩٩٢ ص ٦، ٧.

عليهم علاقات يتعين تحديد القواعد التي تنظمها وهذه القواعد هي موضوع الأبحاث التي يقوم عليها علم العقاب^(١).

إلا أن التقدم الحقيقي لعلم العقاب يرجع إلى تطور الأغراض التي استهدفتها العقوبات السالبة للحرية والتي التطور في النظرة إلى المحكوم عليه، فعندما بدأت فكرة إصلاح المجرم وتأهيله كغرض للعقوبات السالبة للحرية تلوح في الأفق جنباً إلى جنب مع فكرة عقابه وتأنيبه علي فعلته الإجرامية وعندما أصبحت النظرة إلى المحكوم عليه أكثر إنسانية باعتباره شخص عادي خضع لتأثير مجموعة من العوامل المفسدة جعلته يسلك طريق الإجرام بدلاً من اعتباره شخص منبوذ وعضو ضار في المجتمع يجب عليه بتره واستئصاله، بدأت الدراسات الإجرامية تهتم بهذين الأمرين وتجعلهما محلاً لدراسات متعمقة وبدأت المنادة بإصلاح السجون من حيث مبانيها والقائمين علي إدارتها وبتصنيف المحكوم عليهم وحسن معاملتهم خلال فترة تنفيذ العقوبة داخل تلك السجون بما يتحقق معه من الناحية الفعلية إصلاحهم وتأهيلهم.

وعلى ذلك فإن نشأة علم العقاب في الفكر الحديث ارتبطت في آن واحد بظهور السجن كعقوبة، وبظهور الإصلاح كغرض للعقوبة وكلاهما ارتبط في ظهوره بتغير النظرة إلى المجرم من شخص معاد للمجتمع يجب التخلص منه، إلى إنسان ضل الطريق، يجب على المجتمع أن يعيده بالإصلاح إلى الطريق السوي.

وبدأ هذا العلم يتطور شيئاً فشيئاً حتى وصل إلى الشكل الحالي. إلا أن هذا الشكل المتطور لعلم العقاب لم يتبلور إلا نتيجة كفاح وصبر طويلين من جانب كثير من المفكرين والفلاسفة ورجال الدين وحركات الإصلاح الذين تبنا منذ زمن بعيد فكرة الدفاع عن حقوق الإنسان والبعد به عن كل ما يؤدي إلى إهدار كرامته وحرمة الإنسانية^(٢).

فقد حذر "سقراط" Socrate من سيطرة الغضب والقسوة في معاملة المجرمين ونادي بأنه يجب علينا أن نعلمهم علي الأخص كيف لا يرتكبوا الجرائم مرة أخرى بمنحهم التدريب والتكوين الذي فقد منهم في السابق. كما قدر بلاتون Platon أهمية "أنه عندما يرتكب شخص ما جريمة أن يعلمه القانون ألا يعود إليها مرة أخرى" Si quelqu'un à commis un crime, la loi lui enseignerait à ne plus le répéter^(٣).

(١) د/ نور الدين هنداوي، مبادئ علم العقاب دراسة مقارنة للنظم العقابية، طبعة ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨، ص ١٥، د/ بكري يوسف، مرجع سابق، ص ١٤.

(٢) د/ محمد أبو العلا عقيدة، مرجع سابق، ص ٢٣، ٢٤، د/ بكري يوسف، مرجع سابق، ص ١٥.

Bouloc B. Pénologie, 1998. op. cit. No. 16.p. 10.

(٣)

كما يعد الراهب مابيون Mabillon (١٦٣٢ - ١٧٠٧) والذي نشأ في ظل الفكر الديني المسيحي والذي كان ينظر إلى الجريمة علي أنها خطيئة يجب التكفير عنها والتوبة منها عن طريق عزل مرتكبها عن المجتمع وتركه وحده لكي يراجع نفسه ويتوب إلي ربه، من أوائل الباحثين في علم العقاب حيث يعد مؤلفه والذي نشره بعنوان "Réflexions sur les prisons des ordres religieux" والذي نشر سنة ١٦٩٠ كأول مظهر من مظاهر علم العقاب، وقد تناول الراهب بالدراسة فكرة العزل المطلق "نظام الحبس الانفرادي" وأبدي عداؤه الشديد لتلك الفكرة واقترح مجموعة من الإصلاحات المختلفة تخص العمل والرعاية الصحية والتهوية ونظام الزيارات وما إلي ذلك من الأنظمة المطبقة داخل السجون إلي حد أنه اقترح نظام حبس نموذجي Régime d'une prison modèle كما أنه لفت الأنظار إلي وجود اختلاف بين المحكوم عليهم وأوصي بإتباع أسلوب التقريد الموجه Individualisation poussée والذي يتناسب مع القوي البدنية والذهنية للمحكوم عليه وذلك سواء عند تحديد العقوبة أو عند تنفيذها^(١).

كما كان للدراسات التي قام بها العالم الإنجليزي جون هوارد John Howard (١٧٢٦-١٧٩٠) أثرا كبيرا في ازدهار الدراسات والأبحاث العقابية في مختلف البلدان الأوروبية حيث قام برحلات عديدة لمعظم الدول الأوروبية زار خلالها السجون وتكشف عيوبها ودون ملاحظاته عن هذه السجون وضمنها في كتابه "حالة السجون في إنجلترا وويلز وملاحظات أولية عن بعض السجون الأجنبية"^(٢).

وقد قبل جون هوارد فكرة الحبس الانفرادي ولكن دون أن يصل إلي حد العزل المطلق، كما دعا إلي تنظيم العمل داخل المؤسسات العقابية والي ضرورة الاهتمام بالحالة الصحية للمحكوم عليهم ووجوب الاختيار السليم للعاملين بالسجون والاعتناء

(١) د/ بكري يوسف، مرجع سابق، ص ١٤. وقد أشار إلي:

Boulou B. Pénologie, 1998.op. cit. No. 18.p. 11&12 ; Riviere V., " les institutions pénitentiaire" Rev. Pénit. 1985, p.1139 ; Sellin T. L'Eglise et Dom Jean Mabillon, a prison reforme of the XVII th. century, Ann.intern crim.1967, p.123.

John Howard, State of prisons in England and Wales, 2 éd. London, (٢) Cadell and conant, 1780, p. 13.

مشار إليه في المرجع السابق نفس الموضع.

ببتمية القيم الروحية لدى النزلاء (السجناء سابقاً^(١)) وله في مجال الدعوة إلي الإصلاح كلمات مشهورة "دع النزلاء يعملون وسوف يتحولون بذلك إلي رجال شرفاء" ولم يقتصر التأثير الذي أحدثه فكر هوارد علي القارة الأوروبية وإنما تعداه إلي الولايات المتحدة الأمريكية عقب استقلالها مباشرة، حيث قامت العديد من المؤسسات والجمعيات التي انصب اهتمامها علي الدراسات العقابية التي قام عليها علم العقاب.

ولقد كان الدور الذي قام به هوارد في مجال الدراسات العقابية يضاهي الدور الذي قام به الفقيه الإيطالي بيكاريا Beccaria والذي تزامن وجوده معه في نفس الحقبة، حيث نادي هذا الأخير بوضع حد للعقوبات القاسية وإلغاء عقوبة الإعدام واقترح أن يحل محلها عقوبة السجن مدي الحياة، وكان ذلك نتاج مقابلاته اليومية مع صديقه الإيطالي اليكسندر فيري Verri . مفتش سجون ميلانو . والذي كتب مؤلفه الشهير "دراسة الجرائم والعقوبات Traité des délits et des peines" والذي نشر في عام ١٧٦٤، والذي أظهر فيه عداؤه الشديد لعقوبة الإعدام وللعقوبات البدنية القاسية وأوصي بوجوب التوازن بين العقوبات والمتطلبات الحتمية لحماية المجتمع.

كما يعد الفيلسوف الإنجليزي جيرمي بنتام Jeremie Bentham . وهو أحد تلاميذ جون هوارد . واحدا من أهم الفلاسفة في تاريخ علم العقاب، وقد نشر آراءه في مؤلفه: "دراسة للعقوبات والتعويضات" Traité des peines et des récompenses الأمر الذي تأثر به واضعو القانون الجنائي الفرنسي الصادر سنة ١٨١٠، ولقد بلغ من عنايته بدراسة المشكلات العقابية أن وضع تصميمًا لمؤسسة عقابية نموذجية بحيث يستطيع مديرها والمشرفين عليها أن يلاحظوا كل ما يجري فيها. كما كان له الفضل في لفت الأنظار إلي أهمية الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم ووجوب تنظيم العمل والعناية بالتعليم والتهذيب الديني والأخلاقي داخل المؤسسات العقابية.

كما يعد العالم الفرنسي شارل لوكا Charles Lucas من أهم رواد الفكر العقابي ولقد نشر مؤلفه عن النظام العقابي في أوروبا وأمريكا سنة ١٨٢٨، كما نشر مؤلفاً آخر سنة ١٨٣٦ في نظرية الحبس ولقد بدت الأهمية العلمية لهذه المؤلفات في تناولها للمرة الأولى المشكلات العقابية بالدراسة والتحليل في صورة شاملة ومنهج علمي دقيق ومتعمق.

(١) تم تغيير مصطلح السجناء والمسجونين إلى: مصطلح النزلاء بموجب نص المادة ٢ من قانون ١٤ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تعديل قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي.

كما كان لأفكار المدرسة الوضعية L'école positiviste في القرن التاسع عشر أثرا كبيرا في تطور علم العقاب عندما ربطت بين الحالة الخطرة للمجرم وبين التدبير الذي يجب أن تواجه به تلك الحالة سواء كان تدبيرا علاجيا أو عقابيا عند استحالة العلاج. ولقد تأثرت كثير من التشريعات الحديثة بأفكار المدرسة الوضعية فيما يخص الاهتمام بشخصية المجرم وتفريد الجزاء الجنائي والنظر إلى الاختلافات الفردية بين المجرمين الناتج عن اختلافاتهم في الشخصية وأهمية وجود التدابير الاحترازية بجانب العقوبات إما لمواجهة الحالات الخاصة التي لا يمكن فيها تطبيق العقوبات التقليدية كما هو الحال بالنسبة لغير المسؤولين جنائيا أو لتدعيم العقوبات في الحالات التي لا تجدي معها العقوبة وحدها، كما لفتت هذه المدرسة الأنظار بشدة إلى بدائل العقوبات السالبة للحرية مثل نظام الإفراج الشرطي ونظام وقف التنفيذ وذلك للقضاء على مساوئ هذه العقوبات^(١).

ولقد كان لنشأة الاتحاد الدولي لقانون العقوبات L'union internationale du droit pénal سنة ١٨٨٩ والذي حل محله بعد الحرب العالمية الأولى "الجمعية الدولية لقانون العقوبات L'Association internationale du droit pénal". والتي مازالت قائمة حتى يومنا هذا. أثرا كبيرا في الاهتمام بالدراسات العقابية. ويمكن جمع الأفكار التي نادي بها هذا الاتحاد في مبدئين: الأول الأخذ بنظام مزدوج للجزاء الجنائي يقوم على العقوبة التدبير الاحترازي في ذات الوقت، والثاني يتمثل في التفريد التنفيذي للعقوبات ولقد كان من نتائج ذلك تقسيم المحكوم عليهم إلى طائفتين المجرمون بالطبيعة أو الاعتياد والمجرمون بالصدفة. وتهدف العقوبة إلى تحقيق الإنذار أو الإصلاح أو الاستبعاد علي حسب الطائفة التي ينتمي إليها المجرم^(٢).

وعندما ظهرت حركة الدفاع الاجتماعي الحديث La défense sociale nouvelle عقب الحرب العالمية الثانية بريادة الفقيه الإيطالي الشهير جراماتيكا Gramatica حاولت تقادي الانتقادات التي وجهت إلى المدرسة الوضعية فيما يخص مواجهة حالات الخطورة لدى الأفراد بتدابير قد يترتب عليها الاعتداء على حريات الأفراد و ومن هنا جاءت دعوة جراماتيكا إلى حماية الكرامة الإنسانية لدى المجرمين لدرجة

Stefani G. Levasseur G. Jambu –Merlin R. Criminologie et science pénitentiaire, op cit.p.282.

(١)

مشار إليه لدى د/ بكري يوسف، مرجع سابق ص ١٥.

(٢) د/ أحمد عوض بلال، النظرية العامة للجزاء الجنائي، ١٩٩٥، جامعة القاهرة، ص ١٦٨ وما بعدها، د/ بكري يوسف، مرجع سابق، ص ١٢ وما بعدها.

أثارت انتقادات كثير من المفكرين مما حدا بالفقيه الفرنسي مارك أنسل إلي إعادة صياغة فكرة الدفاع الاجتماعي الحديث بما يحقق التوازن بين ضرورة الدفاع عن المجتمع في مواجهة الجريمة وبين حماية حقوق وكرامة الإنسان.

ولقد تأثرت كثير من التشريعات المعاصرة بأفكار مدرسة الدفاع الاجتماعي الحديث خاصة فيما يتعلق بتفريد التنفيذ العقابي والأخذ بالنظام التدريجي الذي يبدأ بالحبس الانفرادي وينتهي بنظام شبه الحرية، ومراعاة الاعتبارات الإنسانية أثناء تنفيذ العقوبات السالبة للحرية.

وتجدر الإشارة إلي أن المؤتمرات الدولية المعنية بمنع الجريمة ومعاملة المجرمين سواء في نطاق الأمم المتحدة أو المؤتمرات الدولية الأخرى التي تعقد في مجال الدراسات العقابية كان لها دور بارز في تطوير علم العقاب الحديث حتى غدت هذه المؤتمرات من أهم المصادر التي يعتمد عليها علم العقاب في تطوير أبحاثه ودراساته^(١).

(١) انظر في تفصيل ذلك د/ رمسيس بهنام، علم مكافحة الإجرام، منشأة المعارف، الإسكندرية ١٩٩١، ص ١٧٣ وما بعدها، د/ بكري يوسف، مرجع سابق، ص ١٨.

المبحث الثالث

العلاقة بين علم العقاب والعلوم الجنائية الأخرى

علم العقاب فرع من العلوم الجنائية ومن الطبيعي أن توجد علاقات مشتركة بينه وبين غيره من فروع العلوم الجنائية الأخرى والتي تشترك معه في الغاية التي يهدف كل منها إلى تحقيقها وهي مكافحة الظاهرة الإجرامية سواء علي المستوى الفردي أم علي المستوى الجماعي. وسوف نبين الصلة بين علم العقاب وبين كل من قانون العقوبات وعلم الإجرام، وعلم السياسة الجنائية، وقانون الإجراءات الجنائية. وذلك من خلال المطالب التالية:

المطلب الأول

العلاقة بين علم العقاب وقانون العقوبات

يقصد بقانون العقوبات Droit pénal مجموعة القواعد القانونية التي تحدد في دولة معينة ما يعد من الأفعال ماسا بمصلحة جوهرية للمجتمع وبالتالي يندرج ضمن الجرائم وتبين أركان تلك الجرائم وشروط اعتبارها كذلك وتحدد الجزاءات المقررة لها والمتمثلة في العقوبة أو التدبير الاحترازي، في حين أن علم العقاب لا يبحث في نص بعينه ولا يضع قواعد خاصة بدولة معينة وإنما هو يبحث في صور الجزاء الجنائي وأهدافه ويرسم أفضل الأساليب التي يخضع لها تنفيذ عقوبة أو تدبير ما وصولاً إلى تحقيق الغرض الذي فرض من أجله هذا الجزاء. وبذلك يتضح استقلال كل منهما عن الآخر.

أما فيما يخص الصلات المتبادلة بين علم العقاب وقانون العقوبات ؛ فالقانون الجنائي أو قانون العقوبات يحدد ما ينبغي أن يكون عليه نشاط الأفراد كي يكونوا في منأى من عقوباته، وعلم العقاب يحدد المعايير التي ينبغي أن ينظم وفقاً لها نشاط السلطات العامة في معاملة المحكوم عليهم كي يحقق تنفيذ العقوبات والتدابير الاحترازية الأهداف المرجوة منه^(١).

كما تبدو هذه الصلة الوثيقة في أن قانون العقوبات هو الذي يحدد أنواع العقوبات والتدابير الاحترازية التي يطبقها علم العقاب ومن هنا يرجع علم العقاب إلي قانون العقوبات ليتعرف علي النماذج المطبقة واقعياً للعقوبات والتدابير الاحترازية ويتخذها مادة لبحثه محاولاً تطوير هذه النماذج في ضوء ما ثبت من خلال التطبيق العملي لها. وفي المقابل فإنه عن طريق الأبحاث التي يقدمها علم العقاب يستطيع قانون العقوبات أن

(١) د/ محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص ٧، د/ سامح السيد جاد، مرجع سابق، ص ٦.

يكشف أوجه القصور والعيوب التي تعترى التشريعات القائمة ويقوم برسم سبل إصلاحها، أي أن علم العقاب يرسم لقانون العقوبات معالم طريق التطور الذي ينبغي أن يسلكه^(١)

المطلب الثاني

العلاقة بين علم العقاب وعلم الإجرام

لا شك أن هناك صلة وثيقة بين علم العقاب وعلم الإجرام تتمثل في المقام الأول في وحدة الهدف والغاية. إذ أن الغاية النهائية واحدة لكل منهما، وهي مكافحة الجريمة ؛ فعلم الإجرام Criminologie يهدف من دراسة أسباب الظاهرة الإجرامية Causes des phénomènes criminelle سواء منها الأسباب الداخلية والتي تتعلق بالجاني نفسه من الناحية (العضوية أو النفسية) أو الأسباب الخارجية والتي تتعلق بالبيئة المحيطة بالجاني من الناحية (الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية أو الثقافية) إلى مكافحة الجريمة، ببيان أسبابها، أو على الأقل التقليل من آثارها.

كما أن علم العقاب يهدف من دراسة الجزاء الجنائي وكيفية تنفيذه بما يحقق الغرض منه، إنما يهدف من وراء ذلك إلى وصف العلاج اللازم لمنع عودة الجاني أو غيره من باقي أفراد المجتمع إلى سلوك سبيل الجريمة، وبالتالي فهو أيضا يكافح الظاهرة الإجرامية تمهيدا للقضاء عليها.

فكل من علم الإجرام وعلم العقاب يشترك مع الآخر في الغاية النهائية وهي مكافحة الجريمة ومحاولة الحد منها.

وكذلك فإن تنفيذ الجزاء الجنائي بشقيه . العقوبات والتدابير الاحترازية، علي النحو الذي يحقق الغرض منه في إصلاح المجرم وتأهيله يتطلب إماما بالأسباب والعوامل التي دفعت هذا المجرم إلى الإجرام حتى يتسنى مكافحة هذه الأسباب في شخصه، ومن هنا تبدو الحاجة الماسة لعلم العقاب في أن يلجأ إلى علم الإجرام لمعرفة هذه الأسباب والعوامل لكي يتخذ ذلك أساسا لوضع انصب النظم للتنفيذ العقابي الذي يهدف إلى التأثير علي هذه الأسباب سواء بالإلغاء أو بالحد منها، كما تبدو الحاجة الماسة لعلم الإجرام في أن يلجأ إلى علم العقاب لكي يضع النتائج التي توصل إليها من معرفة لأسباب الإجرام والعوامل الدافعة إليه موضع التنفيذ للتعرف علي مدي صحة ما توصل إليه من أسباب وعوامل دافعة للإجرام.

(١) د/ هدى قشقوش، مرجع سابق، ص ٢٥٤، د/ بكري يوسف، مرجع سابق، ص ١١.

وعلى ما سبق فالصلة وثيقة بين العلمين ولا غني لأي منهما عن الآخر، وأن كل منهما يكمل الآخر فعلم العقاب يبدأ حيث ينتهي علم الإجرام وبعبارة أخرى فإن علم العقاب هو المنفذ الذي تتحقق من خلاله نتائج علم الإجرام أو هو علم الإجرام حال تطبيقه^(١) كما أن علم الإجرام هو المقدمة المنطقية لتطبيق علم العقاب التطبيق السليم.

وهذه الصلة الوثيقة لا تؤثر على استقلال علم العقاب عن علم الإجرام وتميزه عن غيره من العلوم الجنائية الأخرى بصورة تبدو واضحة لدى غالبية الفقه المعاصر^(٢). إذ أن موضوع علم الإجرام هو الجريمة والمجرم، كما يتسع موضوع بحثه ليشمل ليس فقط ظاهرة الإجرام *Phénomène criminel – Phénomène de délinquance* والتي تتمثل في ارتكاب فعل يعد جريمة ويفرض له المشرع جزاء جنائيا وإنما أيضا ظاهرة الانحراف *Phénomène de déviance* والتي تتمثل في كل مظاهر عدم التكيف الاجتماعي *Inadaptation sociale* والتي يبقى العديد منها . لأسباب مختلفة . خارج دائرة التجريم، في حين أن موضوع علم العقاب هو الجزاء الجنائي وكيفية تنفيذه بما يحقق أهدافه، وهذا الجزاء وهذه الكيفية لتنفيذه لا يطبقان إلا علي شخص ثبت ارتكابه فعلا إجراميا وذلك بصدر حكم نهائي عليه.

كما أنه علي الرغم من اتفاق كل من العلمين في الغاية النهائية التي يهدف إليها وهي مكافحة الظاهرة الإجرامية إلا أن الأسلوب الذي ينتهجه كل منهما يختلف عن الآخر، فبينما ينتهج علم الإجرام لبلوغ هذه الغاية أسلوب الوقاية السابقة علي الجريمة عن طريق العمل علي منع الظروف المهيئة والمشجعة علي ارتكاب الجريمة بمحاولة الاهتمام بتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المحيطة بالمجرم، نجد أن علم العقاب ينتهج أسلوب التدخل

اللاحق علي ارتكاب الجريمة وذلك عن طريق تنفيذ الجزاء الجنائي علي المحكوم عليه بما يستهدف إصلاحه وتأهيله ومنعه من العودة إلي طريق الجريمة مرة أخرى. وبالإضافة لذلك فإن الدراسات الإجرامية محلية أو إقليمية أكثر منها دراسات عالمية، حيث تعتمد تلك الدراسات علي البحث عن أسباب الظاهرة الإجرامية في مجتمع معين

Gassin R., Criminologie, op.cit.no 699.

(١)

(٢) د/ محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص ٨، د/ سامح السيد جاد، مرجع سابق، ص ٨، ٩، د/ فوزية عبد الستار، مرجع سابق، ص ٥٦، د/ أحمد عوض بلال، علم العقاب، الطبعة الأولى، دار الثقافة العربية، القاهرة ١٩٨٣. ١٩٨٤ ص ١٨؛ د/ يسر أنور علي ود/ آمال عثمان، علم الإجرام والعقاب، دار النهضة العربية، القاهرة ١٩٨٠، ص ١١؛ د/ محمد أبو العلا عقيدة، مرجع سابق، ص ١٣. ١٤؛ د/ عبد العظيم وزير، مذكرات في علم الإجرام وعلم العقاب، ١٩٨١. ١٩٨٢ ص ٢٢٩. ٢٢٨.

أو في بيئة معينة بحيث لو اختلف هذا المجتمع أو تغيرت تلك البيئة لاختلنت النتائج التي يمكن التوصل إليها، في حين أن الأبحاث العقابية وبصفة خاصة تلك التي تتعلق بالمعاملة العقابية للمحكوم عليهم تتجاوز ذلك الطابع الإقليمي أو المحلي إلى المستوى العالمي حيث تعتمد علي مقارنة الأنظمة العقابية السائدة في الدول المختلفة بعضها ببعض الآخر وصولاً إلي أفضل وانسب الطرق والأساليب في معاملة المحكوم عليهم^(١).

المطلب الثالث

العلاقة بين علم العقاب وعلم السياسة الجنائية

السياسة الجنائية *la Politique criminelle* هي مجموع الوسائل التي تضعها الدولة لمكافحة الجريمة سواء بالتجريم أو العقاب أو المنع.

ويتسع مضمون السياسة الجنائية بالمعني السابق ليشمل كافة الوسائل الجنائية التي يمكن اقتراحها علي المشرع أو التي يستخدمها هذا الأخير فعلاً لمكافحة الظاهرة الإجرامية. فهي التي توجه المشرع لما يجب أن تكون عليه نصوص التجريم والعقاب والتدابير اللازم اتخاذها للوقاية من الجريمة.

وتهدف السياسة الجنائية إلي مكافحة الظاهرة الإجرامية في مجتمع ما من المجتمعات خلال حقبة ما بتحديد ما ينبغي اعتباره من الأفعال جديراً بالدخول تحت دائرة التجريم والعقاب لمنافاته لقيم ومصالح المجتمع وما ينبغي إخراجها من تلك الدائرة لصيرورته غير مناف لتلك القيم والمصالح، وبتحديد صور الجزاء الجنائي الأكثر فاعلية والكفيلة بالحد من الظاهرة الإجرامية^(٢).

ويقوم علم السياسة الجنائية علي مجموعة من السياسات:

سياسة التجريم: ويقصد بها سلطة الدولة في تجريم الأفعال المنافية لقيم ومصالح المجتمع.

سياسة العقاب: ويقصد بها سلطة الدولة في تحديد العقوبات التي تطبق علي مرتكبي الجرائم وأسلوب تطبيقها من قبل القاضي وكيفية تنفيذها من قبل الإدارة العقابية.

(١) Leaute J., Criminologie et science pénitentiaire, op.cit.P. 18

، وانظر ذلك تفصيلاً: د/ بكري يوسف، مرجع سابق، ص ١٠.

(٢) د/ احمد فتحي سرور، أصول السياسة الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة ١٩٧٢ ص ٧ وما بعدها.

سياسة المنع: ويقصد بها تحديد التدابير الواجب إتباعها للقضاء علي خطورة الأفراد الاجتماعية بهدف منعهم من ارتكاب الجرائم في المستقبل^(١).

ولقد عبر الفقيه الفرنسي الشهير مارك انسل Marc Ancel عن هذا الدور الكبير للسياسة الجنائية بقوله إن السياسة الجنائية تهدف في غايتها إلي الوصول إلي أفضل الصيغ لقواعد القانون الوضعي وتوجيه كل من المشرع الذي يضع القانون والقاضي الذي يتولى تطبيقه والإدارة العقابية المكلفة بتنفيذ حكم القاضي الجنائي ولم يقتصر موضوع السياسة الجنائية علي سياسة التجريم أو العقاب أو المنع وإنما امتد ليشمل محاولات التوفيق والوساطة بين الجاني والمجني عليه^(٢).

وعلى ضوء ما سبق. يتضح أن هناك اختلاف بين علم العقاب وعلم السياسة الجنائية؛ فبينما علم السياسة الجنائية يشمل كافة الوسائل اللازمة لمكافحة الجريمة سواء تمثلت في قواعد موضوعية محلها قانون العقوبات أم تمثلت في قواعد إجرائية محلها قانون الإجراءات الجنائية، نجد أن علم العقاب يقتصر في موضوعه علي بعض هذه الوسائل فقط (العقوبة التدبير الاحترازي) كذلك فإنه بينما نجد السياسة الجنائية تبحث فيما هو مقترح علي المشرع أو مستخدم فعلا من قبل هذا الأخير لمكافحة الظاهرة الإجرامية، نجد أن علم العقاب يبحث فيما يجب أن يكون عليه الجزاء الجنائي حتى ولو لم يكن مقترحا علي الشرع أو مستخدما فعلا، وأخيرا، وكما أشرنا من قبل، فإن علم العقاب لا يرتبط بمجتمع معين وإنما تتجاوز أبحاثه المستوي الإقليمي إلي المستوي العالمي وذلك خلافا للسياسة الجنائية التي ترتبط بزمان ومكان معين وتتحدد وفقا للظروف الاجتماعية السياسية والاقتصادية السائدة في مجتمع معين.

إلا أنه ورغم هذا الاختلاف والتميز الواضح بين علم العقاب والسياسة الجنائية نلاحظ وجود صلة وثيقة بين كلا العلمين حيث يبحث علم العقاب في جزء هام من اهتمامات السياسة الجنائية وهو الجزء المتعلق بسياسة العقاب أو سياسة الجزاء الجنائي وهو ما يمثل فرعا أساسيا من فروع السياسة الجنائية، كما أن علم العقاب بما يقدمه من مقترحات لكيفية تنفيذ الجزاءات الجنائية يقدم فائدة كبيرة لعلم السياسة الجنائية عند قيامه بوضع سياسة جنائية معينة، ويترتب علي ذلك أن علم السياسة الجنائية يعتمد في رسم وتحديد إستراتيجيته في مكافحة الظاهرة الإجرامية علي ما تخلص إليه دراسات علم

(١) د/ فوزية عيد الستار، مرجع سابق، ص ٤، ٥.

(٢) د/ بكري يوسف، مرجع سابق، ص ١١.

الإجرام ويستلهم نتائج هذه الدراسات ويتولى صياغتها في شكل قواعد للسياسة الجنائية، مما يمكن معه القول بأن علم العقاب يمثل قسماً أساسياً من علم السياسة الجنائية^(١).

المطلب الرابع

العلاقة بين علم العقاب وقانون الإجراءات الجنائية

يقصد بقانون الإجراءات الجنائية *Droit de procédure pénale* مجموعة القواعد الإجرائية التي تتعلق بالكشف عن الجرائم وضبط مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة لتطبيق الجزاء الجنائي عليهم. وهكذا فإن نظام الإجراءات الجنائية يشمل كافة القواعد الخاصة بجمع الأدلة وتعقب الجناة والتحقيق معهم ومحاكمتهم وتنفيذ الجزاء الجنائي المحكوم به في مواجعتهم.

وعلى ذلك يتضح مدى الاختلاف بين موضوعات قانون الإجراءات الجنائية وموضوعات علم العقاب، فبينما يهتم الأول بتحديد القواعد الإجرائية التي ينبغي إتباعها في جميع مراحل الدعوى الجنائية بدءاً من لحظة وقوع الجريمة ومروراً بمرحلة التحقيق والمحاكمة وانتهاء بمرحلة التنفيذ العقابي، نجد أن علم العقاب يعني بمرحلة واحدة فقط وهي مرحلة التنفيذ العقابي عن طريق تحديد انسب الطرق لتنفيذ الجزاء الجنائي. إلا أن هذا لا يعني انعدام الصلة بين العلمين فعلم العقاب من خلال أبحاثه ودراساته يحدد ما يجب أن تكون عليه الإجراءات خلال مرحلة التنفيذ العقابي بما يحقق الأهداف المرجوة من هذا التنفيذ، وفي المقابل فإن قانون الإجراءات الجنائية يستعين بأبحاث علم العقاب في تطوير القواعد المنظمة لمرحلة التنفيذ العقابي، ولقد تأثرت الإجراءات الجنائية من الناحية الفعلية بأبحاث علم العقاب وبدا هذا التأثير في صورة التفريد القضائي للعقوبة الذي استلزم اللجوء إلى بعض الأنظمة الحديثة في نطاق الإجراءات الجنائية بهدف تحقيق فكرة التفريد العقابي على الوجه الأكمل، ومن صور هذه الأنظمة نظام الفحص الطبي والنفسي والاجتماعي للمتهمين بما يفيد في اختيار الجزاء الذي يتناسب معهم وتنفيذه بأفضل الوسائل^(٢).

Cuche P. Traité de science et de législation pénitentiaire, Paris 1905.

(١)

No. 21.p.59.

، د/ سامح السيد جاد، مرجع سابق، ص ٧، د/ بكري يوسف، مرجع سابق، ص ١٣

(٢) د/ محمد أبو العلا عقيدة، مرجع سابق، ص ٣١، د/ بكري يوسف، مرجع سابق، ص ١٢.

المبحث الرابع أساليب البحث في علم العقاب ومصادره

تقسيم: سوف نتناول هذا المبحث من خلال المطلبين التاليين:

المطلب الأول أساليب البحث في علم العقاب

علم العقاب علم تجريبي يعتمد في الوصول إلى غاياته على دراسة أثر الوسائل العقابية المقررة، وكيفية تنفيذ هذه الوسائل على السلوك اللاحق للمحكوم عليه، الذي كان محلاً لتطبيق هذه الوسائل والكيفيات. فهو يعتمد على ملاحظة الجزاء، وكيفية تطبيقه من جهة، وتأثيرهما على السلوك اللاحق للمحكوم عليه من جهة أخرى. محاولاً استقراء النتائج التي توصل إليها بالملاحظة، والصعود من جزئيات النتائج، إلى استخلاص قانون علمي عام.

وعلى ذلك فأساليب البحث في علم العقاب تقوم على إتباع المنهج العلمي القائم على الملاحظة والتجربة^(١).

والملاحظة التي تقوم عليها أساليب البحث في هذا العلم تقوم على أساسين وهما ملاحظة كيفية التنفيذ العقابي والسلوك اللاحق للمحكوم عليهم (الذين نفذ فيهم الجزاء الجنائي)^(٢). وتؤدي الملاحظة دورها في الربط بين الأساسين السابقين برباط السبب بالمسبب، وذلك للخلوص إلى قرار معين يوضح مدى صلاحية الأسلوب الذي اتخذ مع المحكوم عليهم أثناء فترة التنفيذ للجزاء الجنائي، وذلك بملاحظة سلوكهم اللاحق على التنفيذ (أي بعد خروجهم) فإن كان سلوكهم حسناً كان ذلك دليلاً على نجاح الأسلوب الذي استخدم لتنفيذ الجزاء الجنائي عليهم داخل المؤسسات العقابية، وإذا كان سلوكهم غير ذلك، كان هذا دليلاً على عدم جدوى أسلوب التنفيذ للجزاء الجنائي ومن ثم يلزم البحث عن أسلوب آخر.

ويتخذ في شأن هذه الملاحظة وسائل كثيرة منها استخدام أساليب الإحصاء مع ضرورة تحري الدقة حتى تؤدي الأساليب الإحصائية إلى نتائج سليمة، ودراسة الحالة، والمقابلة والاستبيان، كما يلزم امتداد الملاحظة إلى نظم عقابية أجنبية بجانب النظم العقابية الوطنية والمقارنة بينها حتى نصل إلى أفضل أساليب المعاملة العقابية^(٣).

(١) د/ محمد زكي أبو عامر، مرجع سابق، ص ٣١٤.

(٢) د/ محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص ١١، ١٢.

(٣) د/ سامح السيد جاد، مرجع سابق، ص ١٠.

المطلب الثاني

مصادر علم العقاب

القواعد المتعلقة بعلم العقاب ما زالت متفرقة بين عدة مصادر دون أن يضمها تشريع عقابي واحد، فبعض هذه القواعد متضمنة في قانون العقوبات المصري كالمواد ١٤، ١٥، ١٦، ١٨، ١٩، ٢١، ٢٢، ٢٣. والبعض الآخر يتضمنه قانون الإجراءات الجنائية كالمواد ٤٧٠ وما بعدها. كما يحتوي القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ في شأن تنظيم مراكز الاصلاح والتأهيل المجتمعي (تنظيم السجون سابقاً)^(١). واللائحة الداخلية له الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم ٧٩ لسنة ١٩٦١ جانب كبير من قواعد علم العقاب خاصة ما يتعلق منها بالتنفيذ العقابي.

ومن المهم أن يجمع المشرع هذه القواعد المتناثرة في تشريع عقابي واحد يطبق عليه قانون المعاملة العقابية أو قانون التنفيذ العقابي وذلك تدعيماً لمبدأ الشرعية وضماناً لحقوق المحكوم عليهم خلال فترة التنفيذ العقابي^(٢).

(١) تم استبدال مصطلح تنظيم السجون بمصطلح: "تنظيم مراكز الاصلاح والتأهيل المجتمعي" بموجب نص المادة (٢) من القانون ١٤ لسنة ٢٠٢٢

(٢) د/ محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص ٢٤، د/ هدى قشقوش، مرجع سابق، ص ٢٤٤، د/ بكري يوسف، مرجع سابق، ص ١٩، عبد الله بن علي الخنعمي، بدائل العقوبة السالبة للحرية بين الواقع والمأمول، دراسة مقدمة للحصول على درجة الماجستير من جامعة نايف للعلوم الأمنية، ص ١٠٤ وما بعدها. منشور على موقع: <http://repository.nauss.edu.sa>

الباب الأول الجزاء الجنائي وأغراضه

تمهيد وتقسيم:

الجزاء الجنائي يمثل رد الفعل الجنائي تجاه الشخص مرتكب الفعل الإجرامي. وعندما كان الغرض المستهدف من الجزاء الجنائي هو الانتقام أو الردع العام أو الردع الخاص كانت العقوبة هي الصورة الوحيدة المعروفة لهذا الجزاء. ولكن عندما استهدف الجزاء الجنائي بالإضافة إلي الأغراض السابقة غرض علاج المجرم وإعادة تأهيله لكي يسهل إعادة اندماجه مع المجتمع مرة أخرى بوصفه فرد صالح من أفرادهم ظهر ما يعرف بالتدابير الاحترازية *Mesure de sûreté*.

وهذا يقتضي منا دراسة أنواع أو صور الجزاء الجنائي وأغراضه. ولذا فسوف نتناول هذا الباب في فصلين كالتالي:

الفصل الأول: أنواع أو صور الجزاء الجنائي.

الفصل الثاني: أغراض الجزاء الجنائي.

الفصل الأول أنواع أو صور الجزاء الجنائي

تمهيد وتقسيم:

يمثل الجزاء الجنائي رد فعل المجتمع تجاه الفعل الإجرامي الذي قام به الجاني، يتمثل في معاقبة الجاني علي فعله الإجرامي، وتوقعه الدولة قسرا علي المجرم من خلال إجراءات معينة، بهدف مكافحة الظاهرة الإجرامية.

ولقد ظلت العقوبة . بما تستهدفه من إيلاء مقصود للجاني . لفترة طويلة من الزمن هي الصورة الوحيدة لرد الفعل الاجتماعي تجاه الجريمة والمجرم، وارتبط ظهورها بظهور الإنسان علي وجه الأرض وقبل ظهور فكرة الدولة، وما زالت حتى وقتنا هذا تمثل الصورة الرئيسية للجزاء الجنائي^(١).

إلا أن قصور العقوبة عن مواجهة بعض حالات المسؤولية الجنائية بالنسبة لبعض طوائف المجرمين كالمجرمين معتادي الإجرام والمجرمين المجانين والأحداث، وعجزها عن تحقيق الغرض منها في مثل تلك الحالات أدى إلي البحث عن بدائل أخرى لمواجهة الجريمة والمجرم خاصة في الحالات التي لا تجدي فيها العقوبة أو في الحالات التي لا

(١) د/ محمد أبو العلا عقيدة، مرجع سابق، ص ٩٣.

تكفي فيها العقوبة وحدها، ولقد أدّى تطور الدراسات العقابية إلى ظهور فكرة "التدابير الاحترازية أو التدابير الوقائية" والتي أصبحت تهدف إلى علاج المجرم وإصلاحه وتأهيله اجتماعياً عن طريق مواجهة حالة الخطورة الإجرامية لديه والقضاء عليها بدلاً من زجره وإيلامه. ومن ثم فالجزاء الجنائي الذي يواجهه المجرم يأخذ صورتين: العقوبة والتدبير الاحترازي.

وعلى ضوء ذلك فسوف نتحدث عن كل صورة منهما في بحث مستقل كالتالي:

المبحث الأول

العقوبة

تقسيم:

دراسة العقوبة تقتضي منا أن نتناول تعريفها، وتطورها التاريخي، ثم نتناول خصائصها، وأنواعها المختلفة في الفقه الإسلامي، وفي التشريعات الوضعية، والمشاكل التي تثار بسبب تطبيق بعض العقوبات. وسوف نتناول هذه الموضوعات من خلال المطالب التالية:

المطلب الأول

تعريف العقوبة وتطورها التاريخي

تقسيم:

سوف نتناول هذا المطلب من خلال فرعين كالتالي:

الفرع الأول: تعريف العقوبة.

الفرع الثاني: نشأة العقوبة وتطورها التاريخي.

الفرع الأول

تعريف العقوبة وعناصرها

تعريف العقوبة:

العقوبة تمثل رد فعل المجتمع تجاه الجريمة والمجرم والذي يهدف من خلال اتخاذه إلى تحقيق غرض معين - قد يتمثل في إيلام الجاني أو تحقيق العدالة أو جبر الضرر الناشئ عن الجريمة أو غير ذلك من الأغراض - يعيد من خلاله التوازن المفقود في المجتمع بسبب الجريمة بين مصلحة الجاني في ارتكاب الجريمة لتحقيق هدف معين ومصلحة المجتمع في منعه من الاعتداء عليه بارتكاب الجريمة.

وتُعرف العقوبة بأنها: "إيلام مقصود يوقع من أجل الجريمة ويتناسب معها"^(١).
أو هي: إيلام مقصود، يوقع قسرا من قبل السلطات العامة باسم المجتمع، بناء على قانون، وبحكم قضائي، علي من تثبت مسئوليته عن الجريمة، بالقدر الذي يتناسب معها ويستهدف أغراضا محددة^(٢).

كما تُعرف بأنها "جزاء جنائي يقرره المشرع لمن تثبت مسئوليته عن الجريمة ويصدر به حكم قضائي"^(٣).

وبالنظر للتعريفات السابقة نجد أنه بالرغم من اختلافها لفظا إلا أنها تتفق في معظمها علي جوهر العقوبة وهو "الألم" الذي تسببه لمن توقع عليه، والذي لا يمكن فصله عن فكرة العقوبة في ذاتها بل أن الألم أو الإيلام الناتج عن توقيع العقوبة الجنائية هو ما يميزها عن غيرها الجزاءات التأديبية الأخرى.

عناصر العقوبة:

ومن خلال التعريفات السابقة يتبين لنا عناصر العقوبة. وهي أن تشتمل العقوبة على الإيلام الذي هو جوهر العقوبة، وأن يكون الإيلام مقصودا، وأن يرتبط الإيلام بالجريمة، وأن يكون هناك تناسب بين الإيلام والجريمة، وأن توقع العقوبة باسم المجتمع^(٤).

أولاً: أن تشتمل العقوبة على الإيلام:

يقصد بالإيلام La souffrance الشعور بالألم نتيجة الحرمان من حق من الحقوق اللصيقة بشخص الجاني سواء بصورة كلية أو جزئية أو فرض قيود علي استعمال هذا الحق، وتحدد جسامة الإيلام ونوعه حسب أهمية الحق المعتدي عليه بالجريمة ودرجة المساس به.

ويتحقق معني الإيلام في صورتين: صورة الإيلام الجسدي أو المادي كما هو الحال بالنسبة للعقوبات البدنية المختلفة، فمن المعلوم أن لكل إنسان حق في سلامة جسده وبالتالي فإن كل صور المساس بهذه السلامة تنطوي علي إيلام مادي، فمثلا الحق في الحياة تمس به عقوبة الإعدام والحق في سلامة الجسد أو الحق في الحرية تنتقص منه

(١) د/ محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص ٣٣.

(٢) د/ بكري يوسف، مرجع سابق، ص ٢٣.

(٣) د/ فوزية عبد الستار، مرجع سابق، ص ١٣.

(٤) د/ هدى قشقوش، مرجع سابق، ص ٢٥٤.

عقوبة السجن، والصورة الأخرى هي صورة الإيلام المعنوي والمتمثل في الشعور بالمهانة لهبوط مركز الفرد في المجتمع.

وتتطوي العقوبة بطبيعتها علي معاني القسر والإجبار ذلك أنه ليس من المعتاد أن يرضي أي شخص بتحمل الإيلام وإنما يكره علي تحمله، ويأتي الإكراه من السلطات العامة باعتبارها ممثلة المجتمع في توقيع العقوبة لمصلحته^(١).

ثانيا: أن يكون الإيلام مقصودا:

الإيلام في العقوبة لا يتحقق بصورة عرضية غير مقصودة بل إن المجتمع عند إنزاله العقوبة بالجاني إنما يقصد إشعاره بالألم الذي تتطوي عليه العقوبة، وكون الإيلام مقصودا يبرز معني الجزاء في العقوبة، فقوم الجزاء مقابلة الشر بالشر فما أنزله الجاني من شر بالمجتمع والمجني عليه ينبغي مقابلته بشر مثله في صورة الإيلام الذي تتطوي عليه العقوبة وهذا الشر يتعين أن يكون مقصودا وإلا لما تحقق معني الجزاء.

والقول بأن الإيلام في العقوبة مقصود لا ينبغي أن يفهم علي أنه مقصود لذاته أي أنه يمثل الغاية النهائية من العقوبة وإنما هو مقصود لأنه من خلاله وعن طريقه تتحقق أغراض أخرى مثل الردع العام والردع الخاص. ومع ذلك فإن الإيلام كان مقصودا لذاته في العصور البدائية لرد الفعل الاجتماعي تجاه الجريمة الذي تمثل في الانتقام من الجاني والنظر إليه علي أنه شخص منبوذ من المجتمع، حيث كان الانتقام مقابلا للجريمة ولم يكن للعقوبة غرض آخر^(٢).

وكون الإيلام مقصودا في العقوبة هو الذي يميزها عن الأنظمة الأخرى التي لا يقصد منها الإيلام وإن كان يحدث منها عرضا لارتباطه بها ارتباطا لازما، مثل إجراءات التحقيق والمحاكمة حتى ولو اتخذت صورة الحبس الاحتياطي، كما أن هذا القصد للإيلام هو الذي يميز العقوبة عن التدبير الاحترازي^(٣) علي الرغم من أن هذا الأخير قد ينطوي علي إيلام لمن يوقع عليه إلا أن هذا الإيلام ليس مقصودا كما هو الشأن بالنسبة للعقوبة.

كذلك فإن عنصر القصد في الإيلام هو الذي يميز العقوبة عن التعويض المدني، فالتعويض المدني وإن كان يتساوى مع الغرامة كعقوبة من حيث كونه حرمان من حق

(١) د/ محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص ٣٤.

(٢) Stefani G. Levasseur G. droit pénal général, Paris. 1978.p.27.

(٣) د/ محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص ٣٤.

مالي قسرا عن المحكوم عليه إلا أن الإيلاام فيه غير مقصود لأن الغرض من التعويض هو جبر الضرر الذي لحق بالمجني عليه وليس إشعاره بالألم^(١).

ثالثاً: الارتباط السببي بين إيلاام العقوبة والجريمة:

ويقصد بذلك أن الإيلاام لا يوقع علي الفرد إلا بعد ارتكاب الجريمة وكأثر لها، فهناك نوع من الارتباط السببي بين الإيلاام والجريمة، فلا عقوبة إلا بناءً علي جريمة، ولا إيلاام إلا بسبب الجريمة، فالجريمة سبب للإيلاام والإيلاام أثر لها. وبهذه الجهة من الارتباط تتميز العقوبة عن الإجراءات المانعة التي تتخذ قبل وقوع الجريمة والتي تهدف إلي الوقاية منها حتى ولو تضمنت نوعاً من القسر والإجبار واشتملت بذلك علي نوع من الإيلاام^(٢).

رابعاً: التناسب بين الإيلاام والجريمة:

ويعني ذلك وجوب أن يكون هناك نوع من التناسب بين الإيلاام والجريمة يتحدد بالنظر إلي جميع عناصر الجريمة المادية والمعنوية. وبهذه الجهة من الارتباط تتميز العقوبة عن التدبير الاحترازي في كون العقوبة تتأثر في نوعها وجسامتها بجميع العناصر المكونة للجريمة المادية منها والمعنوية في حين أن التدبير الاحترازي لا يأخذ في الاعتبار سوي عنصر أو عامل الخطورة الإجرامية دون غيره من العوامل الأخرى المتعلقة بالجريمة إلا بالقدر الذي يدل به علي هذه الخطورة^(٣).

خامساً: أن العقوبة توقع باسم المجتمع:

ويقصد بذلك أن السلطات العامة عندما تقوم بإنزال العقوبة علي الجاني إنما تفعل ذلك باسم المجتمع ونياية عنه، ذلك أن الجريمة إنما وقعت اعتداءً علي مصلحة أساسية من مصالح هذا المجتمع والتي قرر حمايتها عن طريق العقوبة. وفي هذا الشأن تختلف العقوبة باعتبارها جزاء يوقع من قبل المجتمع ممثلاً في سلطاته العامة عن رد الفعل الشخصي الذي قد يصدر من المجني عليه أو من ذويه تجاه الجاني ويوصف بأنه رد فعل غريزي أو انفعالي يهدف إلي إشباع رغبة الانتقام لديهم، والذي قد ينطوي

(١) د/ محمود كبيش، مبادئ علم العقاب، دار الثقافة العربية، الطبعة الثالثة ٢٠٠١ ص ١٢٩.

(٢) Bouzat et Pinatel. Traité de droit pénal et de criminologie, op.cit. T. I. No.315. P. 293.

، د/ محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص ٣٥

(٣) د/ محمود كبيش، مبادئ علم العقاب، مرجع سابق ص ١٣١، ١٣٢.

علي الإيلام المقصود الذي هو جوهر العقوبة إلا أنه لا يمكن أن يصدق عليه وصف العقوبة لأنه لم يوقع باسم المجتمع ولا من قبل سلطاته العامة.

الفرع الثاني التطور التاريخي للعقوبة

تمهيد وتقسيم:

مما لا شك فيه أن الدراسة التاريخية لتطور العقوبة لها أهميتها؛ فمن خلال هذه الدراسة يمكن لنا أن نتعرف علي صور العقوبات وأغراضها وسماتها الأساسية والتي كانت سائدة في المجتمعات القديمة . مرحلة ما قبل ظهور النظام القانوني المتمثل في الدولة . ومقارنتها بما هو سائد في ظل المجتمعات الحديثة وذلك حتى يتسنى لنا الفهم الجيد لنظام العقوبة لأنه لا يمكن فهم أي نظام فهما جيدا إلا من خلال دراسة تاريخه، كما أن هذا الأمر ييسر لنا التعرف علي ما طرأ علي النظام العقابي في جملته من تطور حتى نتمكن من تطويره علي نحو أفضل.

وقد تطورت العقوبة تطوراً ملحوظاً بداية من مرورها بالمجتمعات القديمة إلى المجتمعات الحديثة. وقد عرفت العقوبة منذ وجود الإنسان على الأرض^(١). وقبل ظهور الأنظمة الجنائية أو وجود قانون العقوبات والإنسان خلق به الخير والشر معاً فهو يستطيع بفطرته أن يميز بين الخير والشر وبالتالي أن يعتبر الجريمة كشر يلحق المجني عليه من جانب الجاني إنما تستحق توقيع عقوبة تمثل رد الفعل الاجتماعي لهذا الشر وقد تطور مفهوم العقوبة على مراحل متعددة.

وعلى ضوء ما سبق فسوف نتناول العقوبة في المجتمعات القديمة، ثم العقوبة في المجتمعات الحديثة فيما يلي:

أولاً: العقوبة في المجتمعات القديمة:

لا يمكن لنا أن نحدد تاريخاً لنشأة العقوبة وإنما يمكن لنا القول بأن نشأتها ترجع إلي نشأة الحياة علي الأرض فهي قديمة قدم الإنسان، وظهرت مع ظهوره لأنها نوع من رد الفعل الغريزي والتلقائي ضد الجريمة والمجرم^(٢).

إلا أنه إذا كان من الصعب تحديد لحظة نورخ بها نشأة العقوبة ونعلم منها الوقت الذي ظهرت فيه العقوبة لأول مرة، فإنه يمكن لنا القول بأن ظهور العقوبة ارتبط بظهور

(١) د/ مأمون سلامة، علم الإجرام والعقاب، دار الفكر العربي، ص ٢٩٠ وما بعدها.

(٢) د/ محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص ٣٨.

التجمعات البشرية الصغيرة التي اتخذت في بدايتها صورة العائلة ثم تحولت إلى صورة العشيرة ثم إلى صورة القبيلة . التي أصبحت نواة تكون منها نظام الدولة. من ذلك يتضح لنا أن تطور العقوبة في ظل المجتمعات القديمة قد مر بمرحلتين الأولى مرحلة ما قبل ظهور الدولة كنظام سياسي والثانية مرحلة ما بعد ظهور الدولة.

أ- العقوبة في مرحلة ما قبل ظهور الدولة:

هذه المرحلة تشمل صورة العقوبة في ظل نظام العائلة ثم العشيرة ثم القبيلة، وهي كالتالي:

العقوبة في مجتمع العائلة (الانتقام الفردي):

في ظل نظام العائلة كانت العقوبة تتخذ صورة الانتقام الفردي كما كان لها طابع تأديبي واضح.

قد تقع الجريمة في نطاق عائلة واحدة بمعنى أن يكون الجاني والمجني عليه على حد سواء من عائلة واحدة فهنا يمارس رب العائلة بسلطته التأديبية بأن يقوم بتأديب الجاني وقد تتمثل العقوبة هنا في طرد الجاني من العائلة أو حتى قتله. أما إذا كان الجاني من عائلة أخرى غير عائلة المجني عليه فإن العقوبة في هذه الحالة تتخذ صورة الانتقام الفردي، حيث ينتقم المجني عليه وعائلته من الجاني وعائلته وقد يصل الأمر إلى أن تنشب نزاعات وحروب صغيرة من جراء ارتكاب الجريمة^(١).

العقوبة في مجتمع العشيرة(الانتقام الجماعي):

العشيرة هي مجموعة من العائلات التي اتحدت معاً لدفاع عن مصالحها التي تجمع في الواقع مصالح العائلات المنضمة إليها.

ولوقت طويل ظلت العقوبة جزاء يوقعه رئيس العشيرة ضمن سلطاته، وبدلاً من أن تظل العقوبة - كما كانت في ظل مجتمع العائلة - مجرد انتقام فردي أصبحت في ظل نظام العشيرة تمثل انتقاماً اجتماعياً. ففي داخل العشيرة الواحدة ظل الطابع التأديبي للعقوبة مستمرا، وإن حدث تغيير في النظرة إلى الأفعال الماسة بالجماعة حيث أصبحت العقوبة في تلك الحالة تنسم بطابع الانتقام الجماعي من الجاني، وفي حالة انتماء الجاني والمجني عليه إلى عشيرتين مختلفتين كانت العقوبة تتخذ صورة أخرى للانتقام الجماعي وهي صورة "النار" بالحرب ضد عشيرة الجاني مما قد يدفع هذه الأخيرة

(١) د/ بكري يوسف، مرجع سابق، ص ٢٧.

بدورها إلي رد الاعتداء، مما قد يولد بدورة سلسلة قد لا تنتهي من الحروب والأخذ بالثأر بين العشائر^(١).

أي بدلاً من كونها مجرد رد فعل غريزي فردي متمثلاً في الانتقام أصبحت رد فعل اجتماعي متمثلاً في الثأر الجماعي^(٢).

العقوبة في مجتمع القبيلة (الانتقام الديني):

عندما تكون نظام القبيلة من مجموعة من العشائر المتحدة بعضها مع البعض الآخر بسبب المصالح المشتركة أو بسبب ما قد يجمعهم من وحدة العقيدة، طرأ علي العقوبة نوع من التطور تمثل في ظهور نظام "الدية" كفكرة بديلة لفكرة الثأر بين العشائر المختلفة داخل القبيلة الواحدة وذلك حفاظاً علي مصالح تلك الأخيرة بعدم إضعافها بالحروب أمام القبائل الأخرى، ولقد كانت الدية في بدايتها نظام اختياري ثم اكتست بالصيغة الإلزامية عندما قويت سلطة القبيلة واستطاعت أن تفرض سيادتها علي العشائر المندمجة فيها. ثم بدأ نظام الدية الذي لجأت إليه القبائل لتصفية حروبها الداخلية يظهر في علاقاتها مع القبائل الأخرى عند نشوء الحرب بينها.

وهكذا تميزت هذه المرحلة بظهور فكرة "الدية" لتحل محل "الثأر"، تلك الفكرة التي ارتبطت بظهور فكرة "التكفير" عن الذنب لتحل محل الانتقام كغرض للعقوبة، وذلك عندما سادت في القبيلة عقيدة الإيمان بالأرواح والأسلاف والتي تحولت إلي عقيدة الإيمان بالآلهة وأصبح رئيس القبيلة هو الرئيس الديني والسياسي لها وأصبح يستمد سلطانه من الآلهة ويعمل علي إرضائها. ولقد انعكست تلك الصيغة الدينية علي فكرة العقوبة وأصبح لزاماً علي الجاني أن يعمل علي إرضاء الآلهة عن طريق التكفير عن ذنبه الذي ارتكبه باقتراف الجريمة وذلك عن طريق طرد الأرواح الشريرة من جسده بقبوله بتوقيع العقاب عليه^(٣).

والدية في الواقع ينظر إليها علي أنها تعويض عن الأذى الذي لحق بالمجني عليه وتزايد قيمة الدية المالية كلما تزايد الأذى الواقع علي المجني عليه. ثم بعد ذلك بدأ سلطة القبيلة تقتطع جزءاً من الدية تخصص به نفسها نظراً لما تقوم به من جهد لإجبار الجاني علي دفع مبلغ الدية وسمي هذا الجزء *redus* ثم تزايد هذا الجزء إلى أن أصبح للقبيلة الحصول عليه كاملاً مع الاحتفاظ بحق المجني عليه في الحصول علي مبلغ

(١) د/ محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص ٤٠؛ د/ محمد أبو العلا عقيدة، مرجع سابق، ص ١٣٤، ١٣٥.

(٢) د/ هدى قشقوش، مرجع سابق، ص ٢٥٨.

(٣) د/ محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص ٤١؛ د/ محمد أبو العلا عقيدة، مرجع سابق، ص ١٣٦، ١٣٧،

د/ بكري يوسف، مرجع سابق، ص ٢٨.

تعويض من الجاني وعشيرته. وقد تطور نظام الدية وأصبح - فيما بعد - يمثل نظام الغرامة التي تدفع للدولة كأحد العقوبات المالية التي عرفت في التشريعات الجنائية الحديثة^(١).

ب- العقوبة في مرحلة ما بعد ظهور الدولة (القسوة في العقوبة):

تطورت القبائل وتجمعت لتشكّل معاً نظاماً جديداً تحكمه أسس وقواعد وعلى رأسه شيخ أكبر القبائل وأقواها نفوذاً وبدأ تظهر المفاهيم السياسية للدولة والحفاظ على مصالحها المشتركة ووضع نظام اقتصادي واجتماعي وعقابي لها وتعددت صور الجرائم وعقوباتها وإن كانت تنسم بالقسوة والتعذيب وسيطرة الحكم وتعسفة في بداية الأمر إلى أن تبلورت فكرة حقوق الإنسان.

العقوبة في العصور الوسطى ودور الكنيسة:

ثم حدث تطور هام للعقوبة في العصور الوسطى تحت تأثير الديان المسيحية؛ فقد اهتمت الشريعة المسيحية بالعقوبة باعتبارها تكفير عن الخطيئة Le Pêché، وإنزال العقوبة بالجاني هو تطهير للذات ومحاولة لتجهيز طريق التوبة^(٢). فالعقوبة هي الجزاء العادل للجريمة التي اقترفها المجرم وهو في حاجة إلى تطهير نفسه من الدنس والجزاء هو وسيلة للتأهيل الديني مع ضرورة مراعاة عدم قسوتها نظراً لسماحة الأديان واتفاقها مع العدل والرحمة كسمات أساسية يجب أن يتصف بها الجزاء الجنائي. ولكن على الرغم من تعاليم المسيحية إلا أن العقوبة اتسمت في العصور الوسطى بالقسوة والعنف.

العقوبة في النظام الإسلامي:

الدين الإسلامي دين ودولة، عبادات ومعاملات، نظام متكامل وقد نص دستور جمهورية مصر العربية على أن "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"^(٣). وللشريعة الإسلامية صيغ خاصة بالتجريم والعقاب فهي تجمع بين الصيغة النصية في القرآن والأحاديث النبوية وصيغة التعازير وهي صيغة تفويضية ترك تقديرها لولي الأمر بما يتفق مع الصالح العام وفي ضوء قواعد الإسلام الحنيف وحرصت الشريعة الإسلامية على تنظيم حق العقاب لحماية حقوق الفرد والجماعة وللحفاظ على

(١) د/ هدى قشقوش، مرجع سابق، ص ٢٥٨.

(٢) د/ محمود نجيب حسني، القسم العام لقانون العقوبات، مرجع سابق، ص ٤٣ وما بعدها.

(٣) دستوري جمهورية مصر العربية لعام ١٩٧١، عام ٢٠١٤.

الضرورات الخمس وهي المحافظة على الدين والمحافظة على النفس، والمحافظة على العقل. والمحافظة على المال، والمحافظة على النسل^(١).

والعقوبات في الشريعة الإسلامية نوعان: عقوبات نصية وهي العقوبات المحددة في القرآن والسنة وعقوبات تعزيرية تفويضية يترك تحديدها لولي الأمر في ضوء مبادئ الإسلام، والجرائم أنواع ثلاث: حدود وقصاص وتعازير^(٢).

وقد اتبع الإسلام المنهج الوقائي من الجريمة حيث أمر بالمعروف ونهي عن المنكر باعتباره فرض كفاية على كل مسلم ومسلمة وهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما يساعد على البعد عن سبل الجريمة يمنع الفرد من ارتكاب المعاصي قبل وقوعها ويساهم في نشر الفضيلة.

وقد قامت الشريعة على مبادئ سمحة أهمها المساواة بين الأفراد وكذلك المساواة في الجزاء لقوله صلى الله عليه وسلم الناس سواسية كأسنان المشط الواحد لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. كذلك قام الإسلام على مبدأ العدالة بمعنى إعطاء كل ذي حق حقه والبعد عنا لظلم الذي يتمثل في الاعتداء على حقوق الآخرين وأكد ذلك في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ .. ﴾^(٣) وقوله تعالى ﴿ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾^(٤) وقوله تعالى ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾^(٥) ﴿

ويعتمد المنهج الإسلامي في الجزاء على عدة ضوابط أهمها:
أولاً: الردع: لقوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَأُولَىٰ أَلْبَابٍ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾^(٦). فمن يعلم أنه سينال منه قصاصاً لما ارتكب سوف يبتعد عن ارتكاب الجريمة.

(١) الشيخ محمد أبو زهرة: الجريمة والعقاب في الفقه الإسلامي، القسم العام، الجزء الأول ص ٢٠، د/ عبد الأحد جمال الدين: مبدأ الشرعية، دار الثقافة الجماعية ١٩٩٦، ص ١٠٢ وما بعدها.

(٢) عبد القادر عودة: التشريع الجنائي الإسلامي مقارنة بالقانون الوضعي، ج ١، ص ٦٣٣ وما بعدها.

(٣) سورة النحل الآية رقم ٩٠.

(٤) سورة النساء الآية رقم ٥٨.

(٥) سورة المائدة الآية رقم ٨.

(٦) سورة البقرة الآية رقم ١٧٩.

ثانياً: التهذيب والإصلاح: يهتم المنهج الإسلامي بإصلاح وتهذيب الجاني نفسه والإصلاح بين الجاني والمجني عليه ويتضح ذلك في نظام الدية الذي نشأ في الإسلام والذي يقتضي إصلاح ما أفسده الجاني وتعويض المجني عليه^(١).

ثالثاً: فتح باب التوبة: أن أهم أهداف المنهج الإسلامي في النظام الجزائي هو فتح باب التوبة^(٢): لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهْلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾^(٣) وقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا﴾^(٤) وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾^(٥) وقوله تعالى: ﴿.. كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهْلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾^(٦)

ثانياً: العقوبة في العصر الحديث:

لم تستطع تعاليم الدين المسيحي أن تغير كثيراً من قسوة النظم العقابية التي سادت حتى أواخر القرن الثامن عشر علي الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلها بعض رجاله للتخفيف من قسوة العقوبات وذلك بسبب ما قامت به الكنيسة من الجمع بين السلطتين الدينية والمدنية.

إلا أنه بحلول أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر وخاصة مع قيام الثورة الفرنسية شهدت العقوبة تطوراً كبيراً اختلفت فيه معالمها عما كان سائداً في العهد السابق.

وبداً في الغرب الاهتمام بتطبيق مبادئ الثورة الفرنسية منذ ظهور أول تشريع جنائي فرنسي بعد قيام الثورة في القرن الثامن عشر وتحديداً في عام ١٧٩١ وبدأت التشريعات تليه في الاهتمام بمبادئ المساواة والعدالة والشخصية في تطبيق العقوبة تلك الخصائص

(١) الشيخ محمد أبو زهرة - الجريمة والعقاب في الفقه الإسلامي - ج ٢، العقوبة، دار الفكر العربي، ص ٢٤٠ وما بعدها.

(٢) د/ يوسف قاسم، نظام التوبة وأثره في العقاب، مجلة القانون والاقتصاد، س ٤٣، عام ١٩٧٤.

(٣) سورة النساء: الآية ١٧.

(٤) سورة مريم: الآية ٦٠.

(٥) سورة المائدة: الآية ٣٩.

(٦) سورة الأنعام: الآية ٥٤.

التي اهتم بها التشريع الإسلامي وبدأت العقوبات تبتعد عن القسوة والعنف والتحكم والجمود الذي كان يسيطر عليها حيث كانت تنسم بعدم التناسب بين العقوبة والجريمة ولم يكن للعقوبة حدين أدنى وأقصى، وكانت عقوبة الإعدام تطبق بلا تمييز من جانب القضاة الذين اتسموا بالتعسف والمبالغة في قسوة الأحكام.

ثم ظهرت تدريجياً معالم التطور التي أدت إلى الحد من قسوة العقوبات والحد من تطبيق عقوبة الإعدام، وتطورت أساليب تنفيذ العقوبة وأصبحت العقوبة تميل ليس إلى التعذيب ولكن إلى الإصلاح والتأهيل^(١).

أسباب تطور علم العقاب:

يمكن ارجاع التطور الذي طرأ على العقوبة لأسباب ثلاثة^(٢):

الأول: الاعتراف بقسوة العقوبات البدنية التي تقوم على بتر الأعضاء أو استئصالها أو الجلد أو الضرب وكذا العقوبات المهينة كوضع علامات على جسد الجاني غير قابلة للزوال تدل على ما يفيد ارتكابه نوعاً معيناً من الجرائم. وهذه العقوبات قد اختفت من التشريعات الحديثة وتم استحداث العقوبات السالبة للحرية كبديل عام لها في أغلب التشريعات، فعلى سبيل المثال الغي التشريع الفرنسي الصادر بعد الثورة الفرنسية سنة ١٨١٠ كثيراً من العقوبات القاسية التي كانت موجودة من قبل مما كان له أثره الإيجابية في هذا المجال على التشريعات الحديثة^(٣).

الثاني: التضيق إلى حد كبير من مجال تطبيق عقوبة الإعدام سواء عن طريق تقليل عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام واستبعاد ما هو قليل الخطورة في ذاته، أو بالتوسع في حالات استبدالها بعقوبات أخرى عن طريق إعمال الظروف المخففة أو باستعمال رئيس الدولة سلطته في مجال العفو عنها^(٤).

الثالث: التطور الذي طرأ على أساليب تنفيذ العقوبات حيث زال عنها طابع التعذيب والتكيل الذي اكتسبت به فيما مضى وغلب عليها الطابع الإنساني، ولم يعد مقصوداً منها الانتقام من الجاني والتشفي فيه بتعذيبه وإنما أصبحت تهدف إلى إعادة اندماجه مع

(١) د/ بكري يوسف، مرجع سابق، ص ٢٩.

(٢) د/ هدى قشقوش، مرجع سابق، ص ٢٦٣.

(٣) Stéfani G. Levasseur G. Jambu –Merlin R. Criminologie et science pénitentiaire, op. cit.p.277.

(٤) د/ محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص ٤٤.

المجتمع بعد إصلاحه وتأهيله، ومن هنا ظهرت العقوبات المخففة وتطور دور المؤسسات العقابية وتزايد الاهتمام بمرحلة التنفيذ العقابي بوجه عام.

العوامل التي ساعدت على تطور علم العقاب^(١):

تعددت العوامل التي ساهمت في تطور العقوبة من حيث الشكل والمضمون وأواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، ويمكن لنا القول بأن هذه العوامل هي نتاج للتقدم الفكري والسياسي والاقتصادي الذي شهدته هذه الحقبة التاريخية. ويمكن إرجاع عوامل التطور إلى ثلاث عوامل: العامل الفكري والعامل السياسي والعامل الاقتصادي:

العامل الفكري: كان للأفكار التي نتجت عن قيام الثورة الفرنسية أثر كبير في تغيير معالم النظام العقابي واختلافه عما كان في العصور السابقة سواء من ناحية المبادئ التي كانت تحكمه أو من ناحية أنواع العقوبات المطبقة.

ومن أهم العوامل التي ساهمت في إحداث هذا التطور في مجال العقوبة ما قام به المفكرون والفلاسفة من حملات فكرية هاجمت العقوبات القاسية وصور التعذيب والتكيل التي يتعرض لها المحكوم عليهم ودعت إلى إلغائها، كما أبرزت قيمة حرية الفرد وضرورة احترام حقوقه وعدم المساس بها إلا في أضيق الحدود وبما يكون ضروريا لحسن سير الحياة في المجتمع.

ويأتي في مقدمة هؤلاء المفكرين والفلاسفة الفرنسيين "مونتيسكيو" و"فولتير" و"جان جاك روسو" والإنجليزي "بنثام" والإيطالي "بكاريا"^(٢).

ومن أهم الأفكار التي نادي بها هؤلاء المفكرين والفلاسفة إلغاء كل صور العقوبات التي تتضمن امتهان للكرامة الإنسانية، وضرورة تناسب العقوبة مع ذنب الجاني ودوافعه إلى الإجرام، وجوب تطبيق مبادئ المساواة والشرعية والشخصية عند توقيع العقوبة على الفرد مع وجوب احترام الفرد في ذاته و ضرورة إعلاء قيمته من الناحية الاجتماعية وعدم استخدام العقوبة كأداة في يد السلطة والحكام للبطش والإرهاب. ولقد تضمن التشريع الفرنسي الصادر بعد الثورة الفرنسية سنة ١٨١٠ كثيرا من هذه الأفكار مما كان

(١) د/ هدى قشقوش، مرجع سابق، ص ٢٦٣، د/ بكري يوسف، مرجع سابق، ص ٣٠ وما بعدها.

(٢) Bouzet P. et Pinatel J., op.cit. p.31 ; Sue Titus Reid, Crime and Criminology, p.513

; Dannedieu de Vabres H., Traité de droit criminel et de droit pénal comparé, Paris

Sirey.1947.n°20. p. 31 et s.

له أثاره الايجابية في هذا المجال علي التشريعات الحديثة في داخل القارة الأوروبية وخارجها^(١).

العامل السياسي: كانت العقوبة حتى القرن الثامن عشر يغلب عليها الطابع السياسي إذ كانت وسيلة في يد الحاكم للانتقام من خصومه وممن يشاركونهم في تهديد دعائم سلطانه، وأصبحت دليلا علي قوة نظامه ورسوخ دعائم حكمه. ولكن مع استقرار النظم السياسية وبناء الدولة الحديثة وقيامها علي الأفكار الديمقراطية أصبحت العقوبة توقع باسم المجتمع ولتحقيق مصالحه وتنفيذ بالطريقة التي تحقق هذه المصالح ولم تعد تستخدم لتحقيق مطامع الحاكم السياسية ومصالحه الشخصية.

ومن هنا تغيرت النظرة إلي المحكوم عليه فلم يعد جديرا بالاحتقار أو الامتهان أو القسوة المفرطة في العقوبة أو الحاجة إلي التخلص منه وإنما أصبح يكفي إيلاؤه بالقدر الذي يتناسب مع حماية مصالح المجتمع.

كما أن النظرة إلي الحاكم قد تغيرت فأصبح ينظر إليه كفرد من شعبه لا يتميز عنهم إلا بالثقة التي منحها الشعب إياه، وأصبح من واجبه أن يسهر علي حماية مصالح شعبه بجميع طوائفه بما فيهم من صالحين ومجرمين، وأصبحت مهمة الحاكم هي محاولة إصلاح المجرمين وتأهيلهم وإعادة تأقلمهم واندماجهم مع المجتمع، وبالتالي فلم تعد هناك حاجة للقضاء عليهم أو أن توقع عليهم عقوبات قاسية^(٢).

العامل الاقتصادي: كان لتغير الأوضاع الاقتصادية وتحول أغلب المجتمعات من مجتمعات زراعية إلي مجتمعات صناعية أثره الواضح علي العقوبة. فقد أدي انتشار التجارة وتطور أساليب الملاحة والاعتماد علي الصناعة إلي الحاجة إلي أيد عاملة كثيرة وغير مشوهة، مما أدي إلي اختفاء العقوبات البدنية التي تعتمد علي تشويه أعضاء الإنسان أو بتر بعضها لأن مثل هذه العقوبات تزيد من عدد المعوقين وتجعل الفرد غير قادر علي المساهمة في النشاط الاقتصادي للمجتمع.

ومن ناحية أخرى، فقد ترتب علي انتشار الآلات التي استحدثتها الثورة الصناعية وركون الإنسان إلي نوع من الراحة بعد فترة المعاناة الطويلة التي ارتبطت بالعمل اليدوي في العصور السابقة علي عصر الثورة الصناعية، غلبة طابع الرقة علي الشعور العام

(١) Stefani G. Levasseur G. Jambu –Merlin R. Criminologie et science pénitentiaire, op. cit.p.277

، د/ محمد أبو العلا عقيدة، مرجع سابق، ص ١٤٣ وما بعدها.

(٢) د/ محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص ٤٦ وما بعدها.

فأصبح أرق مما كان عليه فيما مضى وأصبح يستهجن التعذيب والتكيل ولا يتقبل ذلك بسهولة مما جعل الشارع حريصا علي اتساق العقوبة مع الشعور العام، وتوجه بها إلي أن تكون اقل شدة مما كانت عليه في السابق.

وأخيرا فإن التشريعات القديمة كانت تلجأ إلي العقوبات البدنية وتفضلها علي العقوبات السالبة للحرية لرغبتها في توقيع الجزاء في أسرع وقت وبأقل تكلفة، وقد كان لهذا الاعتبار أهميته في وقت قلت فيه موارد الدولة، فلما تغيرت الأوضاع وزادت موارد الدولة نتيجة للتطور الصناعي وازدياد الدخل القومي توسعت الدولة في العقوبات السالبة للحرية وأنشأت السجون وفقدت العقوبات البدنية مبررات وجودها^(١).

(١) د/ أحمد عوض بلال، النظرية العامة للجزاء الجنائي، مرجع سابق ص ١١٨، ١١٩.

المطلب الثاني خصائص العقوبة

تميزت العقوبة في ظل التشريعات الجنائية الحديثة بعدة خصائص تميزها عن غيرها من الجزاءات الأخرى، وتهدف في النهاية إلى تحقيق الغرض المقصود منها، وتتمثل هذه الخصائص في مجموعة من المبادئ التي تراعيها التشريعات العقابية المختلفة عند وضعها للعقوبة أو عند تنفيذها. وهذه الخصائص تتمثل في: شرعية العقوبة، وشخصية العقوبة، وقضائية العقوبة، والمساواة في العقوبة، وعدالة العقوبة^(١). وسنتحدث عن كل خاصية من هذه الخصائص بشي من التفصيل وذلك علي النحو الآتي:

أولاً: شرعية العقوبة *Légalité de la peine* :

تخضع العقوبة كالجريمة تماماً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات *Principe de la légalité des délits et des peines*، والذي يقضي بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص أياً ما كان موضع ذلك النص في السلم التشريعي (الدستور . التشريع العادي . اللوائح) وسواء كان النص علي العقوبة في ذات القاعدة التجريبية أم في قاعدة أخرى يحيل إليها نص التجريم.

ويعتبر الفقيه الإيطالي بيكاريا *Beccaria* والذي يعتبر بمثابة الأب الروحي للمدرسة التقليدية هو أول من دعا إلي هذا المبدأ في كتابه "المطول في الجرائم والعقوبات" سنة ١٧٦٤^(٢) ثم سري هذا المبدأ في التشريعات العقابية المختلفة وأصبح يعتبر حجر الزاوية في كل تشريع عقابي معاصر.

ولقد جاء هذا المبدأ حماية لحقوق الأفراد من تعسف القضاء إذا ترك له أمر تحديد العقوبة. فالقانون وحده هو المنوط به تحديد العقوبة المناسبة لكل جريمة، وهذه السلطة لا يملكها إلا المشرع وحده باعتباره الممثل لكل المجتمع، ولا يجوز أن يترك تقديرها لهوي القاضي أو تحكمه لأنها تمس حقاً للمحكوم عليه لا يجوز المساس به إلا بناءً علي قانون يحدد هذه العقوبة سلفاً بحيث يدرك المخاطبون بأحكامه المصير الذي سوف يسوقون أنفسهم إليه عند مخالفتهم لأحكامه، وبذلك يمكن وضع حدود فاصلة بين حقوق

(١) د/ نور الدين هندواي مبادئ علم العقاب، ص ٨٨ وما بعدها، د/ هدى قشقوش، مرجع سابق، ص ٢٦٤ وما بعدها، د/ بكري يوسف، مرجع سابق، ص ٣٢ وما بعدها.

(٢) Beccaria, Traité des délits et des peines, Traduction française, Paris. (٢)
Cujas, 1966. Chap.III. p.67.

الأفراد وواجباتهم وتتبعث الطمأنينة في نفوس الأفراد في أنه لن يعبث بالعقاب في حال ما طبق عليهم أحد سواء كان القاضي أو جهة الإدارة القائمة علي تنفيذه.

ويترتب علي مبدأ شرعية العقوبة عدد من النتائج الهامة، أهمها ما يلي:

١- أنه لا يجوز للقاضي أن يقضي بعقوبة غير منصوص عليها، أو أن يزيد في مقدار العقوبة عن الحد الأقصى المقرر لها قانوناً، أو أن ينقص في مقدارها عما هو منصوص عليه قانوناً وذلك مهما بدا له من قصور تشريعي أو ظهر له من ثغرات في نظام العقوبة^(١).

٢- أنه لا يجوز للقاضي أن يغير من طريقة تنفيذ الأحكام الصادرة بالإدانة مخالفاً بذلك نص القانون. فلا يستطيع مثلاً أن يأمر بوقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان النص القانوني يخوله هذه السلطة^(٢).

٣- أنه يجب علي المشرع أن يلتزم بتحديد العقوبات علي نحو دقيق وواضح يحول دون أي تعسف قضائي محتمل ويحمي حريات الأفراد في مواجهة النظام الجنائي برمته^(٣).

ولقد كرس هذا المبدأ العديد من الاتفاقات الدولية والداستير الحديثة:

فالمادة ٢/١١ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة سنة ١٩٤٨ تنص علي أنه "لا يدان أي شخص من جراء فعل أو ترك إلا إذا كان ذلك يعتبر جريمة وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت ارتكابه، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي يجب توقيعها وقت ارتكابه الجريمة"، كما تنص المادة ١٥ من الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة سنة ١٩٧٦ علي أنه "لا يجوز إدانة أحد بجريمة جنائية، نتيجة فعل أو امتناع عن فعل ما لم يشكل وقت ارتكابه جريمة جنائية بموجب القانون الوطني أو الدولي. كما لا يجوز توقيع عقوبة أشد من العقوبة الواجبة التطبيق في وقت ارتكابه الجريمة ويستفيد المتهم من أي نص قانوني

(١) انظر قضاء محكمة النقض الفرنسية في هذا الشأن

Cass. crim. 20 mars, 1973. Bull. crim. n° 139 ; Cass. crim. 19 décembre 1983, Bull.

crim. n° 343; Cass. crim. 3 avrel 1973, Bull. crim. n° 168.

Cass. crim. 10 juin, 1970. D. 1970.p.532; Cass. crim. 8 février 1978, Bull. crim. n° 50. (٢)

(٣) د/ أحمد عوض بلال، النظرية العامة للجزاء الجنائي مرجع سابق ص ٢٤، ٢٣.

يصدر بعد ارتكاب الجريمة إذا جاء متضمنا لعقوبة أخف". ولقد تضمنت نفس المبدأ الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الصادرة سنة ١٩٥٠ في المادة السابعة منها.

كما نصت المادة الثامنة من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر في فرنسا سنة ١٧٨٩ علي أنه "لا عقاب إلا بناءً علي قانون قائم وسابق في صدوره علي الجريمة ومطبق قانوناً". وهذا ما كرسه قانون العقوبات الصادر سنة ١٨١٠ كما أكدّه قانون العقوبات الصادر سنة ١٩٩٤ حيث نص في المادة ١١١-٣ منه علي أنه "لا عقاب علي جنائية أو جريمة ما لم تكن عناصرها محددة قانوناً كما لا عقاب علي مخالفة ما لم تكن عناصرها محددة بواسطة اللوائح"^(١).

كما نصت المادة ٩٥ من الدستور المصري الحالي الصادر سنة ٢٠١٤ علي أنه: العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً علي قانون". وأكدت هذا النص المادة الخامسة من قانون العقوبات الحالي والصادر سنة ١٩٣٧ بقولها "يعاقب علي الجرائم بمقتضي القانون المعمول به وقت ارتكابها"^(٢).

ثانياً: شخصية العقوبة : **Personnalité de la peine**

وهذه الخاصية للعقوبة تعني أن الإيلاء المقصود التي تنطوي عليه هذه العقوبة يجب أن تقتصر أثاره المباشرة علي شخص المحكوم عليه ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تمتد هذه الآثار لتشمل أي شخص آخر مهما كانت علاقة ذلك الآخر به، أي حتى ولو كان مسئولاً عن أفعاله وفقاً لأحكام القانون المدني والتي تقر مبدأ "المسئولية عن فعل الغير *La responsabilité de fait d'autrui*"^(٣).

ولم يكن مبدأ شخصية العقوبة مطبقاً في بعض الشرائع القديمة، حيث كانت تعرف أحوالاً توقع فيها العقوبة علي الجاني وأسرته، ففي القانون الفرنسي القديم كانت جريمة التآمر علي الملك أو علي الدولة تعد جنائية من الدرجة الأولى وكان معاقباً عليها بإعدام الجاني ومصادرة أموال أسرته ونفي أفرادها من البلاد، كما كانت عقوبة المصادرة العامة

(١) Stefani G. Levasseur G. Bouloc B., droit pénal général, Précis Dalloz, Paris .2000.p.101&102.

(٢) أنظر في تكريس هذا المبدأ العديد من الاتفاقات الدولية والداستاتير الحديثة: د/ عبد العزيز سرحان، ضمانات حقوق الإنسان في القانون الدولي، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية سنة ٢٣، عدد ١، ٢ ص ٩٢ وما بعدها، د/ أحمد فتحي سرور، الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية ١٩٩٥ ص ٣٠٣ وما بعدها.

(٣) حيث يقر القانون المدني المسئولية المدنية عن بعض أخطاء الغير أو عن بعض أفعاله العمدية كما هو الشأن فيما يخص مسئولية المتبوع عن فعل التابع... وذلك طبقاً لنص المادة "١٧٤" من القانون المدني.

لأموال الجاني بعد وفاته تطبق كثيرا في القانون الفرنسي القديم علي نحو يضر بصورة مباشرة بورثة المجني عليه^(١)

إلا أن هذا المبدأ أصبح الآن من المبادئ المستقرة في كافة التشريعات الجنائية المعاصرة، ولقد بلغ هذا المبدأ حدا من الأهمية جعل الدستور المصري الصادر سنة ٢٠١٤ ينص عليه صراحة في الفقرة الأولى من المادة ٩٥ منه بقوله: "العقوبة شخصية".

ولقد أكدت محكمة النقض مبدأ شخصية العقوبة في أكثر من مناسبة حيث قضت في حكمها الصادر في ٢٠ / ١١ / ١٩٣٠ والذي أكدته بعد ذلك مرارا بأن "من المبادئ الأساسية في العلم الجنائي ألا تزر وزارة وزر أخري، فالجرائم لا يؤخذ بجريرتها غير جناتها، والعقوبات شخصية محضة لا تنفذ إلا في نفس من أوقعها القضاء عليه. وحكم هذا المبدأ أن الإجمام لا يحتمل الاستتابة في المحاكمة وأن العقاب لا يحتمل الاستتابة في التنفيذ"^(٢). كما قضت بأنه "لا يحكم بعقوبة أيا كان نوعها إلا علي من ارتكب الجريمة أو شارك فيها"^(٣).

ملاحظات على مبدأ شخصية العقوبة:

نتفق مع البعض^(٤) في ابداء بعض الملاحظات على هذا المبدأ. وهي كالتالي:

- ١- أنه إذا كان المقصود من هذا المبدأ ألا تتصرف آثار العقوبة إلي غير المحكوم عليه من أقارب أو محيطين به، إلا أنه يتعذر تحقيق ذلك من الناحية العملية، فمن الملاحظ عملا أن أضرار العقوبة قد تمتد بطريق غير مباشر إلي أسرة المحكوم عليه، وهذه الأضرار قد تكون مادية كالانتقاص من أموال الأسرة أو فقد مورد العيش الوحيد لهم، وقد تكون معنوية كالحزن أو نظرة المجتمع إليهم باحتقار، فهذه الأضرار أو تلك يتعذر تجنبها في كثير من الأحيان.
- ٢- يترتب علي مبدأ شخصية العقوبة أنها لا تورث، وبالتالي فإذا توفي المتهم أثناء نظر الدعوى الجنائية انقضت الدعوى وسقطت العقوبة، وإذا توفي المحكوم

(١) Garçon, Code pénal annoté, 2e éd. 1959, T. I. n° 41. p. 56.

(٢) نقض ٢٠ نوفمبر ١٩٣٠، مجموعة القواعد القانونية، ج٢ رقم ١٠٤ ص ١٠٦؛ نقض ١٤ مايو ١٩٧٢، مجموعة أحكام النقض، س ٢٣، رقم ١٥٦، ص ٦٩٥.

(٣) نقض ٦ يناير ١٩٨٠، مجموعة أحكام النقض، س ٣١ رقم ١٠٤ ص ١٠٦.

(٤) د/ بكري يوسف، مرجع سابق، ص ٣٠.

عليه انقضت العقوبة بالوفاة وامتنع تنفيذها أو ما تبقى منها واستحال المطالبة بتنفيذها في مواجهة الورثة.

٣- تعتبر شخصية العقوبة من النظام العام فلا يجوز للأفراد الاتفاق علي مخالفتها، ومن ثم لا يجوز لشخص أن يحل محل من تقررت العقوبة لإدانته لكي يتحملها نيابة عنه وذلك مهما كانت قوة العلاقة التي تربطهما معاً، وهذا ما عبرت عنه محكمة النقض بقولها السابق "أن العقاب لا يحتمل الاستتابة في التنفيذ".

٤- يقتضي مبدأ شخصية العقوبة أن تكون العقوبة قابلة للإلغاء والرجوع فيها متى تبين أنها نفذت علي الشخص الخطأ ولو كان ذلك بعد الحكم النهائي.

٥- من الملاحظ أن ثمة خروجاً علي مبدأ شخصية العقوبة عند تنفيذ العقوبات المالية بصفة خاصة كالغرامة والمصروفات المقضي بها للحكومة. فإذا كان هذا المبدأ يقضي بعدم جواز إشراك الغير في تنفيذ العقوبة المقضي بها إلا أن هناك بعض النصوص تسمح بتحمل غير المحكوم عليه للعقوبة. ومن أمثلة تلك النصوص نص المادة ٥٣٥ من قانون الإجراءات الجنائية والذي ينص علي أنه "إذا توفي المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائياً تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركته" وكما هو الشأن عند الحكم علي جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فإن الغرامات التي يحكم بها علي كل منهم علي انفراد يتضامنون في الالتزام بها ما لم ينص الحكم علي خلاف ذلك^(١) وكما هو الشأن . في نظر البعض . بالنسبة لعقوبة المصادرة وإغلاق المنشآت المخالفة وحظر ممارسة أنشطة معينة حيث يمكن أن تمتد آثار العقوبة إلي مالك الشيء المصادر والي الدائنين والي العاملين في تلك المنشآت^(٢). فهذه الصور وما علي شاكلتها يمثل خرقاً لمبدأ شخصية العقوبة بما يقتضيه من قصر الآثار المباشرة للعقوبة علي شخص المحكوم عليه دون أن تمتد إلي غير من الأفراد مهما كانت درجة القرابة أو الصلة التي تجمع بينهما. ومما يخفف حدة هذه الخروق أنها وإن كانت تعد خروجاً علي مبدأ شخصية العقوبة إلا أنها لا تشكل انتهاكاً لمبدأ شخصية المسؤولية الجنائية فالذي يساهم في تنفيذ العقوبة في مثل تلك الصور السابقة لا يعد مسئولاً جنائياً عن جريمة خاصة به، ولا يمثل أمام محكمة جنائية،

(١) انظر نص المادة ٤٤ من قانون العقوبات المصري، ولمزيد من الأمثلة انظر د/ محمود أحمد طه، مبدأ شخصية العقوبات، دار النهضة العربية ١٩٩٢ وبصفة خاصة ص ٢٩١ وما بعدها وص ٣٥٧ وما بعدها.

(٢) Level P. De quelques atteintes au principe de la personnalité des peines, JCP, 1960, I, 1583.

ولا يدون الحكم في صحيفة سوابقه، وإنما يعتبره القانون "ضامناً" فحسب لتنفيذ العقوبة^(١).

ثالثاً: قضائية العقوبة : La caract re judiciaire de la peine

من أهم ما تتميز به العقوبة هو طابعها القضائي، فهي لا توقع إلا بموجب حكم صادر من القضاء يثبت مسئولية مرتكب الجريمة عنها ويحدد قدر العقاب المقرر بشأنها ويكون سنداً قانونياً لتنفيذ العقوبة. وهذا الطابع القضائي للعقوبة يمثل في ذات الوقت إلى جانب كونه خاصية من خصائصها ضماناً هامة لها، إذ يوجب مثول المتهم (حتى ولو ضبط متلبساً بالجريمة أو كان معترفاً بها) أمام الجهات القضائية ومروره بمراحل إجرائية معينة يتحدد في نهايتها بحكم قضائي إدانته أو براءته، ولا شك في أن ذلك يحميه في مواجهة العقوبة لما تنطوي عليه من مساس خطير بحرياته وحقوقه ويضمن له توقيعها من قبل سلطات مختصة تتسم بالخبرة والنزاهة والحيدة، وبواسطة إجراءات يراقب القانون سلامتها^(٢).

وإظهاراً لأهمية الطابع القضائي للعقوبة نصت المادة ٩٥ من الدستور المصري الصادر سنة ٢٠١٤ عليه بقولها "...ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي"، وهو ما أكدته المادة ٤٥٩ من قانون الإجراءات الجنائية بقولها "لا يجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لأية جريمة إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك".

ويلاحظ على هذا المبدأ ما يلي:

- ١- أن الحكم القضائي هو الشكل الوحيد الذي يمكن قبوله لتوقيع العقوبة، فلا يكفي اللجوء إلى جهة أخرى غير قضائية لتوقيع العقوبة أياً ما كان مدي الثقة التي يمكن أن تتوافر فيها، كما لا يجوز من باب أولى إسناد توقيع العقوبة إلى الأفراد حتى ولو كان المجني عليه ذاته ومهما بلغ مدي الغدر الذي لحق به من الجاني^(٣).
- ٢- أن هناك خروجاً على مبدأ قضائية العقوبة في كثير من التشريعات الجنائية، ومن مظاهر هذا الخروج تفويض السلطة التنفيذية في تحديد العقوبة عقب

(١) د/ أحمد عوض بلال، النظرية العامة للجزاء الجنائي، مرجع سابق، ص ٢٩، ٣٠.

(٢) د/ أحمد عوض بلال، الإجراءات الجنائية المقارنة والنظام الإجرائي في المملكة العربية السعودية، دار النهضة العربية، القاهرة ١٩٩١ رقم ٦٦.

(٣) د/ محمد أحمد تليمه، الحماية القضائية للحرية الشخصية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة ١٩٩٠ ص ٧١ وما بعدها.

تقرير إدانة المتهم بواسطة إحدى الجهات القضائية، وتخويل بعض الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي سلطة النطق بعقوبة جنائية، ولجوء السلطات الإدارية إلى الاعتقال الإداري وإغلاق المحال العامة والمصادرة . خاصة في ظل قانون الطوارئ والمقرر العمل به في فترات الحروب والاضطرابات . وذلك دون اللجوء إلى أي جهة قضائية. ولا شك أن مثل تلك الخروقات لمبدأ قضائية العقوبة ينطوي على مساس خطير بحريات الأفراد ويفوت عليهم التمتع بضمانة ضمانة قررها لهم الدستور وأكدتها القوانين المختلفة^(١).

رابعاً: المساواة في العقوبة L'égalité de la peine :

تتميز العقوبة بأن الناس أمامها سواء، فهي تطبق على جميع الأفراد بصورة عامة ومجردة. فالناس أمام القانون سواء والعقوبة مقررة وفقاً لنص قانوني إذن فالناس في تطبيق العقوبة التي توافرت شروط إنزالها عليهم سواء، وذلك دون النظر إلى شخصياتهم أو مراكزهم الاجتماعية^(٢).

والمقصود هنا هو المساواة أمام القانون فحسب، بمعنى المساواة في الخضوع للعقوبة والمساواة في إمكانية توقيع العقوبة على الكافة. وليس المقصود هو فرض عقوبة موحدة لكل جريمة بحيث تقع بنفس القدر على مرتكبي الجريمة الواحدة دون تفرقة بينهم بشكل أو بآخر، وإنما ليس هناك ما يمنع من النظر إلى كل مجرم نظرة خاصة تراعي من خلالها شخصيته وظروفه والعوامل التي دفعت به إلى الجريمة وذلك في إطار قواعد قانونية معينة، وهذا ما أدّى إلى ظهور نظام قانوني هام، ألا وهو نظام "تفريد العقوبة L'individualisation de la peine".

ونظام تفريد العقوبة: يعني تنوعها وتدرجها بحيث تتلاءم ليس فقط مع جسامة الفعل المرتكب أو الضرر الناشئ عن الجريمة وإنما أيضاً مع خطورة المجرم والظروف التي

(١) د/ بكري يوسف، مرجع سابق، ص ٣٤.

(٢) د/ سليمان عبد المنعم، أصول الجزاء الجنائي، الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية ١٩٩٤، ص ٦٩.

دفعته للجريمة. وبدأ التفريد تشريعيا ثم أخذ نطاقه يتسع شيئا فشيئا فظهر التفريد القضائي ثم التفريد الإداري^(١).

خامساً: عدالة العقوبة La justice :

ويقصد بعدالة العقوبة أن يكون هناك نوع من التناسب بين العقوبة وجسامة الجريمة يتحدد بالنظر إلي جميع عناصر الجريمة المادية والمعنوية. فلا يجوز معاقبة الجاني

(١) التفريد التشريعي: هو ما يراعيه المشرع عند وضعه للنص العقابي ويقرر من خلاله تدرجا في العقوبات بحسب ظروف الجرائم والجناة فيفرض علي القاضي تطبيق عقوبة معينة بطريقة وجوبية لا خيار له فيها سواء كانت عقوبة اشد أم اخف من العقوبة المقررة لنفس الفعل إذا وقعت في ظروف أخرى أو من جناة آخرين. ومن مظاهر التفريد التشريعي في القانون المصري:

- ١- النص علي تشديد العقوبة إذا اقترنت بظرف شديد يتصل بماديات الجريمة كالإكراه في السرقة، أو يتصل بشخص الجاني كصفة الطبيب أو الجراح أو القابلة في إجهاض الحوامل.
 - ٢- وجوب تطبيق النصوص الخاصة بالأحداث (والتي تنطوي علي التخفيف) وترك النصوص الجنائية العادية إذا وقعت الجريمة من حدث في المرحلة العمرية من ٧ إلي ١٥ سنة أو من ١٥ إلي ١٨ سنة.
- والتفريد القضائي: وهو ما يراعيه القاضي عند تقدير العقوبة بناءً علي تقويض من الشارع وبطريقة اختيارية وغير ملزمة له.

ومن مظاهر التفريد القضائي في القانون المصري:

- ١- تراوح العقوبة بين حدين، حد أقصى وحد أدنى، وذلك حتي يمكن للقاضي أن يراعي ظروف الجاني فيهيئ بالعقوبة إلي حدها الأدنى، أو ينظر إلي جسامة الجريمة فيصعد بالعقوبة إلي حدها الأقصى.
 - ٢- ترك الخيار للقاضي في أغلب الجرائم بين عقوبتين كالإعدام والسجن المؤبد في بعض الجنائيات، والحبس والغرامة في بعض الجناح، فضلا عن إمكانية الجمع بينهما في بعض الجناح الأخرى .
 - ٣- نظام الأعدار القانونية عندما تكون جوازية للقاضي، كما هو الحال في عذر تجاوز حدود الدفاع الشرعي بنية سليمة.
 - ٤- نظام الظروف القضائية المخففة والذي نصت عليه المادة ١٧ من قانون العقوبات والذي يسمح للقاضي بالنزول درجة أو درجتين عن العقوبة الأصلية في الجنائيات.
 - ٥- نظام وقف تنفيذ العقوبة متي رأي القاضي من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو غير ذلك ما يبعث علي الاعتقاد بأنه لن يعود إلي مخالفة القانون مرة أخرى.
- والتفريد الإداري: وهو ما تقوم به السلطات الإدارية القائمة علي تنفيذ العقوبة دون أن ترجع فيه إلي أي سلطة قضائية ودون أن يكون له صلة بالحكم الصادر علي المتهم.

ومن أهم مظاهر التفريد الإداري في القانون المصري:

- ١- نظام الإفراج الشرطي، والذي يجيز للإدارة القائمة علي تنفيذ العقوبة الإفراج عن المحكوم عليه الذي استوفي مدة معينة من العقوبة المحكوم بها عليه (ثلاث أرباع المدة) متي كان سلوكه أثناء قضاء مدة العقوبة يدعو إلي الثقة في تقويمه (مادة ٥٢ من قانون السجون) وهو أمر متروك لتقدير السلطات الإدارية وحدها.
- ٢- نظام العفو عن العقوبة، وهو ما يعطي للسلطات الإدارية الحق في العفو عن العقوبة كلها أو بعضها بأمر يصدر من رئيس الدولة. د/ رعوف عبيد، مرجع سابق ص ٥٥٥ وما بعدها، د/ بكرى يوسف، مرجع سابق، ص ٣٧ وما بعدها.

بعقوبة أشد بأساً من الجريمة التي ارتكبها. وهذا التناسب هو الذي يبرر عدالتها في نفوس العامة، والمحكوم عليه، فلا تنسم بالعنف والقسوة، ولا باللين والتساهل^(١).

المطلب الثالث **أقسام العقوبة وأهم مشاكلها**

تمهيد وتقسيم:

تنقسم العقوبات إلى تقسيمات متعددة بحسب الأساس الذي يستند إليه هذا التقسيم. فتنقسم العقوبات تبعاً لجسامة الجريمة، في التشريع الإسلامي إلى قصاص وحدود وتعزير وفي التشريعات الوضعية إلى عقوبات الجنایات، وعقوبات الجرح، وعقوبات المخالفات.

كما تنقسم العقوبات تبعاً لاستقلالها ومدى ارتباطها بغيرها، ونطق القاضي بها، إلى عقوبات أصلية وعقوبات تكميلية وعقوبات تبعية.

كما تنقسم العقوبات تبعاً لموضوعها أو محلها، إلى عقوبات بدنية وعقوبات سالبة للحرية وعقوبات مقيدة للحرية وعقوبات مالية وعقوبات سالبة للحقوق وعقوبات تشهيرية أو ماسة بالاعتبار. كما تنقسم العقوبات تبعاً لمدتها إلى عقوبات مؤبدة وعقوبات مؤقتة. وسوف نتحدث بالتفصيل عن أقسام العقوبة في التشريع الوضعي وفي التشريع الإسلامي، وعن أهم مشاكل العقوبات وذلك في الفروع التالية:

الفرع الأول **أقسام العقوبة في التشريعات الوضعية**

تمهيد وتقسيم:

تنقسم العقوبة في التشريعات الوضعية إلى تقسيمات متعددة بحسب الأساس الذي يستند إليه كل تقسيم.

فتنقسم العقوبات تبعاً لجسامة الجريمة، إلى عقوبات الجنایات، وعقوبات الجرح، وعقوبات المخالفات.

كما تنقسم العقوبات تبعاً لاستقلالها ومدى ارتباطها بغيرها، ونطق القاضي بها، إلى عقوبات أصلية وعقوبات تكميلية وعقوبات تبعية.

(١) د/ محمود كبّيش، مبادئ علم العقاب، مرجع سابق ص ١٣١، ١٣٢.

كما تنقسم العقوبات تبعاً لموضوعها أو محلها، إلى عقوبات بدنية وعقوبات سالبة للحرية وعقوبات مقيدة للحرية وعقوبات مالية وعقوبات سالبة للحقوق وعقوبات تشهيرية أو ماسة بالاعتبار. كما تنقسم العقوبات تبعاً لمدتها إلى عقوبات مؤبدة وعقوبات مؤقتة. وسوف نتحدث بالتفصيل عن هذه الأقسام فيما يلي:

أولاً: أقسام العقوبة تبعاً لجسامة الجريمة:

تتخذ أغلب التشريعات من جسامة الجريمة المرتكبة معياراً لتقسيم العقوبات إلى عقوبات للجنايات، وعقوبات للجنح، وعقوبات للمخالفات.

وأساس هذا التقسيم أن الجرائم ذاتها تنقسم بحسب جسامتها إلى جنائيات و جنح ومخالفات. ويتدرج هذا التقسيم للجرائم من الأشد إلى الأخف، فأخطر الجرائم وأشدّها علي الإطلاق هي الجنائيات يليها الجنح ثم تأتي المخالفات باعتبارها أقل هذه الجرائم خطورة. ويحدد المشرع جسامة الجريمة تبعاً لاعتبارات متعددة يتعلق بعضها بماديات الجريمة (نوع المصلحة التي يحميها القانون والتي وقعت الجريمة مساساً بها . درجة المساس بها . الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة) والبعض الآخر يتعلق بمعنويات الجريمة (الإرادة الآثمة . درجة القصد . مدى توافر العلم والإدراك لدي الجاني وقت ارتكاب الفعل) وقد تتحدد جسامة الجريمة بالنظر لماديات الجريمة ومعنوياتها معاً.

ويمكن الاستدلال علي نوع الجريمة بنوع العقوبة المقررة لها: فالجنائيات هي تلك الجرائم المعاقب عليها بإحدى العقوبات المقررة للجنايات، والجنح هي تلك الجرائم المعاقب عليها بإحدى عقوبات الجنح، والمخالفات هي تلك الجرائم المعاقب عليها بإحدى عقوبات المخالفات.

ومن هنا جاء التقسيم الثلاثي للعقوبات إلى عقوبات للجنايات وعقوبات للجنح وعقوبات للمخالفات، ويتدرج هذا التقسيم كما هو الشأن في الجرائم، من الأشد إلى الأخف.

فعقوبات الجنائيات: هي تلك العقوبات المقررة للجرائم المعتبرة من قبيل الجنائيات وتشمل كما هو مقرر في التشريع المصري: الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد والسجن (م ١٠ عقوبات) وهي عقوبات مقررة للجرائم الأكثر خطورة كالقتل العمد والسرقة بالإكراه والاعتصاب وهتك العرض بالقوة والحريق العمد والتزوير والجرائم المخلة بأمن الدولة.

وعقوبات الجنح: هي تلك العقوبات المقررة للجرائم المعتبرة من قبيل الجنح، وتشمل الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (م ١١ عقوبات) وهي عقوبات

مقررة للجرائم المتوسطة الخطورة مثل السرقة البسيطة والضرب البسيط والنصب وخيانة الأمانة.

وعقوبات المخالفات: هي تلك العقوبات المقررة للجرائم المعتبرة من قبيل المخالفات، وتشمل الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على مائة جنيه. (م ١٢ عقوبات) وهي عقوبات مقررة للجرائم البسيطة مثل بعض مخالفات المرور وإشغال الطرق العمومية والمخالفات المتعلقة بالأمن العام أو بالراحة العمومية أو بالآداب.

والعبرة في هذا التقسيم: هي بالعقوبات الأصلية المقررة لكل جريمة دون النظر إلى ما قد يكون منصوباً عليه من عقوبات تبعية أو تكميلية، لأن كل من العقوبات التبعية والعقوبات التكميلية هي عقوبات مشتركة بين الجرائم وليست مخصصة لطائفة معينة من الجرائم دون أخرى كما سنرى في حينه. كما يلاحظ أيضاً أن العبرة في هذا التقسيم هي بالعقوبة المنصوص عليها للجريمة وليس بالعقوبة التي ينطق بها القاضي وذلك في الحالات التي يوجب عليه أو يجيز له القانون فيها تخفيف العقوبة أو تشديدها مما قد يترتب عليه تغيير في وصف الجريمة من جنحة أي جناية أو العكس^(١).

ثانياً: أقسام العقوبات تبعا لموضوعها أو محلها

العقوبات تنقسم تبعا لموضوعها أو لمحلها الذي تطبق عليه، إلى عقوبات بدنية وعقوبات سالبة للحرية وعقوبات مقيدة للحرية وعقوبات مالية وعقوبات سالبة للحقوق، وعقوبات تشهيرية أو ماسة بالاعتبار.

العقوبات البدنية Les peines corporelles:

يقصد بها العقوبات التي تصيب المحكوم عليه في حياته فتؤدي إلى إزهاق روحه أو تصيبه في جسده دون أن يصل ذلك إلى حد إزهاق روحه. وهي تشمل الإعدام وكل أنواع الإيذاء البدني كالضرب والجلد والتشويه وبتن الأعضاء. ولقد أصبحت عقوبة الإعدام هي العقوبة البدنية الوحيدة المطبقة في التشريعات الجنائية الحديثة، وأما باقي العقوبات البدنية فقد اختفت تقريبا من هذه التشريعات ولم يبق منها سوى تطبيقات محدودة كما هو الشأن في بعض الدول التي تستمد تشريعاتها

(١) د/ بكري يوسف، مرجع سابق، ص ٤٣.

من أحكام الشريعة الإسلامية حيث تطبق عقوبة قطع اليد في السرقة وعقوبة الجلد في زنا غير المحصن وفي شرب الخمر^(١).

ورغم اختفاء معظم العقوبات البدنية فإن التساؤل بشأن جدواها لا يزال مطروحا علي الساحة التشريعية والفقهية نظرا لما لها من فوائد عديدة، أهمها قلة تكلفتها، ومنعها انتقال عدوي الإجرام التي ترتبط بعقوبة السجن، وقيمتها الواضحة في الردع العام، الأمر الذي يدعونا إلي إعادة النظر في قيمتها العقابية، وعدم الالتفات كثيرا لما وجه لهذا النوع من العقوبات من انتقادات والتي أهمها أنها غير أخلاقية لمساسها بجسم المحكوم عليه وأن تنفيذها يرتبط بإشباع رغبات مرضية سادية Sadism (أي الرغبة في إيذاء الآخرين، تلك الرغبة التي توجد لدي الجمهور الذي يحضر التنفيذ) أو ماسوشية Masochism (أي الرغبة في الاستمتاع بالألم الذي تحدثه بالمحكوم عليه) نظرا لأن هذه الانتقادات قليلة الأهمية لأنها غير حاسمة، ويكفي في هذا الشأن الإشارة إلي أن كثير من التدابير الاحترازية (والتي تمثل الصورة المتطورة للجزاء الجنائي) تتطوي في كثير من الأحيان علي المساس بسلامة جسد المجرم كتعقيم مدمني الخمر أو المريض مرضا وراثيا حتى لا ينجب ذرية مريضة مثله، وكخصي من يخشى إقدامهم علي ارتكاب جرائم جنسية من المصابين بأمراض عقلية أو نفسية وكعلاج هؤلاء المصابين بالصدمات الكهربائية، إلي غير ذلك من صور الإيذاء البدني الذي قد يتعرض له المحكوم عليه^(٢).

العقوبات السالبة للحرية Les peines privatives de la liberté:

وتتمثل هذه العقوبات في عزل المحكوم عليه في مكان معد لذلك (السجن) ويسمى الآن: مركز الاصلاح والتأهيل. تشرف عليه الدولة وذلك للفترة التي يقضي فيها مدة العقوبة^(٣).

وهذا النوع من العقوبات يرتبط بفكرة السجن والذي يعني أحد معنيين: الأول السجن (بالفتح) ويسمى الآن: مركز الاصلاح والتأهيل، ويعني المكان التي يتم فيه تنفيذ هذه العقوبات، الثاني السجن (بالكسر) ويعني العقوبة السالبة للحرية ذاتها.

(١) أنظر في تفصيل ذلك وفي النظام الجنائي الإسلامي بصفة عامة : عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، الجزء الأول ص ٦٣٢ وما بعدها ؛ الشيخ محمد أبو زهرة، العقوبة في الفقه الإسلامي، دار الفكر العربي، ص ٦٤ وما بعدها ؛ د/ محمد سليم العوا، في أصول النظام الجنائي الإسلامي ١٩٧٩، ص ١١٥ وما بعدها ؛ د/ أبو المعاطي حافظ أبو الفتوح، النظام العقابي الإسلامي، دراسة مقارنة، ١٩٧٦ ص ٢٣١ وما بعدها.

(٢) د/ بكري يوسف، مرجع سابق، ص ٤٧.

(٣) د/ أحمد عوض بلال، علم العقاب مرجع سابق ص ١٦٢ وما بعدها.

والعقوبات السالبة للحرية في مفهومها العام تعني عزل الفرد داخل نطاق مكاني معين وإبعاده عن وسطه الأسري والاجتماعي والوظيفي الذي اعتاد التواجد فيه والمساس بحريته في التنقل والحركة وممارسة حياته بالشكل الذي يراه مناسباً له والتزامه بنظام حياه معين خلال مدة العقوبة^(١).

وهذا النوع من العقوبات يشمل السجن الذي قد يكون مؤبداً أو مشدداً، كما يشمل الحبس الذي قد يكون بسيطاً أم مع الشغل.

العقوبات المقيدة للحرية Les peines restrictives de liberté:

وهي تتمثل في وضع قيود علي حرية المحكوم عليه تحد من ممارسته لنشاطه علي النحو المعتاد دون أن تصل إلي سلب الحرية، وتتميز هذه العقوبات بأن تنفيذها لا يقضي وضع المحكوم عليه داخل المؤسسات العقابية، وتسمى الآن: مراكز الإصلاح والتأهيل. ولكن يظل خارج أسوار هذه المؤسسات مع وضع قيود علي حريته في الحركة والتنقل.

ومن صور هذه العقوبات عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة، وحظر ارتياد أماكن معينة، والالتزام بالإقامة في مكان معين.

العقوبات المالية Les peines pécuniaires:

هي تلك العقوبات التي تنزل مساساً بالحقوق المالية للمحكوم عليه أي التي تؤثر علي ذمته المالية بالنقصان.

وهذا النوع من العقوبات يتخذ إحدى صورتين: الأولى وتتمثل في خلق دين في ذمة المحكوم عليه قبل الدول، وتسمى العقوبة في هذه الحالة باسم "الغرامة" وهي الصورة الأكثر شيوعاً والتي تحتل مكاناً بارزاً بين العقوبات المالية في التشريعات الجنائية الحديثة، والثانية تتمثل في الحرمان الكلي أو الجزئي من ملكية المحكوم عليه لمال معين، وتسمى العقوبة في هذه الحالة باسم "المصادرة"^(٢).

العقوبات السالبة للحقوق Les peines privatives de droits:

هي تلك العقوبات التي تهدف إلي حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه كلها أو بعضها عن طريق إفقاده لأهليته القانونية أو الانتقاص منها.

(١) stefani G. Levasseur G. Boulloc B., droit pénal général, 2000. op. cit. p.449.

(٢) د/ أحمد عوض بلال، النظرية العامة للجزاء الجنائي، مرجع سابق، ص ٢٤٩.

وهذه العقوبات كانت معروفة في التشريعات الجنائية القديمة، ففي القانون الروماني عرفت عقوبة "الموت المدني Le mort civile" حيث كان المحكوم عليه بعقوبة مؤبدة يحرم من ممارسة أي علاقة قانونية داخل المجتمع، ثم انتقلت تلك العقوبة إلى القانون الفرنسي القديم الصادر سنة ١٨١٠ وأصبح المحكوم عليهم بعقوبة مؤبدة يعتبرون في حالة "موت قانوني Mort juridique" فلا يمكنهم التصرف في ناتج أعمالهم، كما كانت تورث أموالهم وتنتهي علاقاتهم الزوجية^(١).

وقد تنوعت هذه العقوبات في التشريعات الجنائية المعاصرة وتطورت الأغراض التي أصبحت تهدف إليها بحيث لم تعد تستهدف الحرمان العام أو الكامل من ممارسة الحقوق خاصة الوطنية منها، لما لا يتسم به ذلك من عدالة ولأنه يعتبر وصمة في جبين المحكوم عليه باعتباره انتقاصا من أهليته

ومن أهم تطبيقات العقوبات الماسة بالحقوق، الحرمان من ممارسة بعض الحقوق المدنية والسياسية والحقوق المتعلقة بالأسرة، كالحرمان من الوظيفة العامة أو من ممارسة نشاط أو مهنة معينة، وكالحرمان من الحق في الانتخاب أو الترشيح للانتخابات، وكالحرمان من حق القيام بالوصاية على الصغير^(٢).

عقوبات التشهير أو الماسة بالاعتبار "العقوبات المعنوية" Les peines morales:

ويقصد بها العقوبات التي تهدف إلى وصم المحكوم عليه بعار الجريمة والخط من كرامته أمام أهله وذويه.

وإذا كانت جميع العقوبات تتطوي على تلك الوصمة وذلك الانتقاص من المنزل في المجتمع إلا أن هذه العقوبات تبرز تلك الوصمة وذلك الانتقاص من المنزل في أوضح صورة لهما بحيث يبدوان للكافة علي أنهما الهدف الأساسي للعقوبة.

ومن أمثلة تلك العقوبات تعليق المحكوم عليه موثوقا على هيكل خشبي وعرضه على الناس كافة بوصفه مجرما للتشهير به أو "تجريبه"، تلك العقوبة التي ظل العمل بها في إنجلترا حتى عام ١٨٣٧^(٣) ومن أمثلتها أيضا إجبار المحكوم عليه بحمل سبب الحكم عليه على رأسه والمرور به أمام الكافة مثل أن يحمل الخباز غير الأمين "المعجن" على رأسه ويمر به أمام الكافة.

(١) Merle R. et Vitu A. Traité de droit criminel, 1984, op. cit. p. 904.

(٢) د/ بكري يوسف، مرجع سابق، ص ٤٨.

(٣) Sue Titus Reid, Crime and Criminology, op. cit. p.470.

ونظرا لاحتواء هذه العقوبات علي قدر كبير من الانتقاص من كرامة المحكوم عليه فقد اختفت تقريبا من التشريعات الجنائية الحديثة، وإن بقي منها بعض الصور المخففة والتي تتمثل في نشر الحكم ولصقه.

ويقصد بنشر الحكم: نشر الحكم الصادر بالإدانة في الصحف أو في أماكن عامة لمدة معينة (كيومين) علي نفقة المحكوم عليه كعقوبة تكميلية وجوبية أو جوازية حسب الأحوال، ويحدث ذلك علي الأخص في الجرائم الاقتصادية، والإعلانات الكاذبة عن البضائع، والغش التجاري، والمنافسة غير المشروعة^(١).

ويقصد بلصق الحكم: تعليقه في مكان معين لمدة معينة علي نفقة المحكوم عليه بحيث يتاح للكافة الإطلاع عليه والتعرف علي الجريمة التي ارتكبها المحكوم عليه. وقد يكون مكان لصق الحكم هو قاعة المحكمة التي أصدرت الحكم أو محل إقامة المحكوم عليه، كما قد تختلف مدة لصق الحكم من جريمة لأخرى فقد تصل إلي شهر في الجنايات والي خمسة عشر يوما في الجنح^(٢).

ثالثاً: أقسام العقوبات تبعاً لاستقلالها ومدى ارتباطها بغيرها:

تتقسم العقوبات من حيث استقلالها كجزاء جنائي ومدى ارتباطها بغيرها، ومدى جواز أو وجوب نطق القاضي بها لتطبق علي من ثبتت مسؤوليته عن الجريمة، إلي عقوبات أصلية وعقوبات تبعية وعقوبات تكميلية.

العقوبات الأصلية: هي العقوبات التي تطبق باعتبارها العقاب الأصلي أو الأساسي أو المباشر للجريمة والتي توقع منفردة بغير أن يكون القضاء بها معلقا علي الحكم بعقوبة أخرى^(٣).

والعقوبات الأصلية هي التي نص عليها المشرع المصري في المواد ٢٣.١٣ من قانون العقوبات وهي الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة (المستبدلة بالسجن المؤبد)

(١) د/ محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة ١٩٨٩ ص ٧٥٧. وانظر المادة ٨ من قانون قمع الغش والتدليس رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ المعدل بالقانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ والتي تنص علي أن "تقضي المحكمة في حالة الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة بنشر الحكم في جريدتين يوميتين علي نفقة المحكوم عليه".

(٢) د/ بكري يوسف، مرجع سابق، ص ٥٠.

(٣) نقض ١٧ مارس ١٩٥٩، مجموعة أحكام محكمة النقض، س ١٠، رقم ٧٣ ص ٣٢٨.

والأشغال الشاقة المؤقتة(المستبدلة بالسجن المشدد) والسجن والحبس والغرامة^(١) والعقوبات المنصوص عليها في تشريعات خاصة بما يفيد كونها عقوبة أصلية كعقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة والتي يحكم بها كعقوبة أصلية في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المواد ٢، ٦ من المرسوم بقانون ٩٨ لسنة ١٩٤٥ بشأن المتشردين والمشتبه فيهم.

العقوبات التبعية والتكميلية: هي عقوبات إضافية يجوز أو يجب أن يحكم بها إلى جانب عقوبة أصلية أخرى.

فهذا النوع من العقوبات لا يوجد استقلالا وإنما إلى جوار عقوبة أصلية منصوص عليها و محكوم بها.

وإذا كانت العقوبات التبعية والتكميلية تشتركان في وصف "التبعية أو الإضافة" للعقوبات الأصلية، إلا أن لكل نوع منهما ما يميزه:

فالعقوبات التبعية تلحق بالعقوبة الأصلية وتطبق على المحكوم عليه بقوة القانون بمجرد النطق بعقوبة أصلية معينة ودون حاجة إلى النص عليها في الحكم الصادر من القضاء بتوقيع العقوبة.

ومن أهم تطبيقات هذا النوع من العقوبات الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة ٢٥ من قانون العقوبات والوضع تحت مراقبة الشرطة في بعض الحالات المنصوص عليها في المادة ٢٨ و ٧٥ من قانون العقوبات والمادة ١٥ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ بشأن مكافحة الدعارة.

(١) صدر القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ بإلغاء القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ بإنشاء محاكم أمن الدولة وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية ونصت المادة الثانية منه على " تلغي عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي آخر، ويستعاض عنها بعقوبة(السجن المؤبد) وعقوبة(السجن المشدد) إذا كانت مؤقتة. واعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون يكون تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيتها في السجون المخصصة لذلك على النحو المقرر بمقتضاه لعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد بحسب الأحوال "، كما نصت المادة الثالثة على " يستبدل بنص المادتين ١٤ و ٣٤ من قانون العقوبات النصوص الآتية: مادة ١٤- السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في احد السجون المخصصة لذلك قانونا، وتشغله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونا". مادة ٣٤- إذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها على الترتيب الآتي: أولا: السجن المؤبد/ ثانيا: السجن المشدد. ثالثا: السجن. رابعا: الحبس مع الشغل. خامسا: الحبس البسيط". الجريدة الرسمية، العدد ٢٥ تابع، ١٩ يونيو ٢٠٠٣.

أما العقوبات التكميلية فلا تطبق علي المحكوم عليه بقوة القانون وإنما يلزم لذلك النطق بها في الحكم الصادر بها من القضاء باعتبارها جزاء إضافي إلي جانب العقوبة الأصلية المقررة.

والعقوبات التكميلية نوعان: جوازية ووجوبية.

العقوبات التكميلية الجوازية: هي التي يترك أمر النطق بها إلي السلطة التقديرية للقاضي إن شاء ذكرها في الحكم وإن شاء أغفلها حسب ما يترأى له وفقا لظروف كل قضية علي حدة، فإن ذكرها وجب تنفيذها وإن أغفلها فلا يعيب ذلك حكمه. ومن أهم تطبيقات هذا النوع عقوبة المصادرة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ٣٠ من قانون العقوبات والوضع تحت مراقبة الشرطة المنصوص عليه في المواد ٣٢٠، ٣٣٥، ٣٣٦، ٣٣٧ من قانون العقوبات ونشر الحكم الصادر بالعقوبة وفقا لنص المادة ٤٦ - ٣ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ بشأن مكافحة المخدرات.

العقوبات التكميلية الوجوبية: هي التي يقع علي القاضي التزام بالنطق بها، فإن نطق بها وجب تنفيذها وإن أغفل النطق بها فلا يمكن تنفيذها احتراماً للطابع القضائي للعقوبة. ولكن يجب النظر هل إغفالها كان بسبب عدم توافر شروط تطبيقها وبالتالي فلا يعيب الحكم إغفالها، أم أن إغفالها كان علي الرغم من توافر شروطها، فإن تنفيذها بالتالي يكون مشروطاً بالطعن عليها وتصحيح الحكم الأول من قبل المحكمة الأعلى والنطق بها. ومن تطبيقات هذا النوع من العقوبات التكميلية الوجوبية عقوبة المصادرة المنصوص عليها في المادة ٣٠ - ٢ من قانون العقوبات والعزل من الوظائف الأميرية المنصوص عليها في المادة ٢٧ من قانون العقوبات^(١).

رابعاً: أقسام العقوبات بالنظر إلي مدتها:

تنقسم العقوبات بالنظر إلي المدة التي تستغرقها في التنفيذ إلي عقوبات مؤبدة وعقوبات مؤقتة. ويقوم هذا التقسيم على معيار الزمن الذي يستغرقه تنفيذ العقوبة هل هو محدد بفترة معينة كسنة أو ثلاث سنوات أو خمس عشرة سنة أم هو مؤبد يستغرق حياة المحكوم عليه.

والعقوبات سواء كانت مؤبدة أم مؤقتة إما أن تكون سالبة للحرية أو مقيدة لها وإما أن تكون سالبة للحقوق.

(١) د/ بكري يوسف، مرجع سابق، ص ٤٥.

والعقوبات المؤقتة هي الصورة الأغلب للعقوبات التي تطبقها التشريعات الجنائية المختلفة، في حين أن **العقوبات المؤبدة** يقتصر تطبيقها في التشريعات التي تأخذ بها . علي طائفة معينة من الجناة الذين لا تجدي العقوبات المؤقتة في إصلاحهم لشدة خطورتهم مما يستوجب استبعادهم واستئصالهم من المجتمع بسلب حريتهم مدي الحياة^(١).

• أنواع العقوبات في التشريع المصري

تبني المشرع المصري صراحة تقسيم العقوبات إلي عقوبات أصلية وعقوبات تبعية، وقد ورد هذا التقسيم في الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون العقوبات. ويعتمد هذا التقسيم علي معيار كون العقوبات الأصلية تكفي وحدها كجزاء جنائي للجريمة توقع دون أن يكون الحكم بها معلقا علي الحكم بعقوبة أخرى، في حين اعتبر العقوبات التبعية والتكميلية هي عقوبات إضافية يتوقف الحكم بها علي الحكم بعقوبة أصلية.

العقوبات الأصلية في التشريع المصري:

تتدرج العقوبات الأصلية المنصوص عليها في التشريع المصري تحت ثلاث طوائف من التقسيمات العامة للعقوبة.

الطائفة الأولى: وتشمل العقوبات البدنية والتي تتمثل في عقوبة "الإعدام".

الطائفة الثانية: وتشمل العقوبات السالبة للحرية والتي تتمثل في عقوبات "السجن بأنواعه والحبس".

(١) وقد تعرضت العقوبات المؤبدة سواء كانت سالبة للحرية أم كانت سالبة للحقوق للعديد من الانتقادات. وتتمثل هذه الانتقادات في أن فكرة التأبيد التي تقوم عليها تلك العقوبات تعني العجز بصفة نهائية عن إصلاح المحكوم عليه وتأهيله بما يعني فشل العقوبة في تحقيق الأغراض الحديثة لها وهذا أمر لا يمكن التسليم به خاصة في ظل التطور التي شهدته الأساليب المختلفة للمعاملة العقابية والتي أدت إلي تأهيل وإصلاح كثير من المحكوم عليهم. وأن مدة العقوبة المؤبدة تختلف من شخص لأخر تبعا للحالة الصحية والنفسية للمحكوم عليه، وهو أمر لا شأن له بالجريمة التي يجب أن ينظر لها عند تحديد مدة العقوبة. لا سيما أن الوسائل الطبية الحديثة أدت بطريق أو بآخر إلي إطالة متوسط عمر الإنسان مما يترتب عليه إطالة أمد العقوبة مما يزيد من عدم عدالتها. وبالإضافة لذلك فإن هذه العقوبات تتحول في الواقع إلي عقوبة مؤقتة سواء عن طريق الإفراج الصحي عن المحكوم عليه عند تأخر حالته الصحية وتقدم السن به، أو قبل ذلك بالإفراج عنه تحت شرط إذا قضى فترة معينة من العقوبة وحسن سلوكه داخل المؤسسة العقابية، فإذا كان الأمر كذلك فلما الإصرار علي النطق بعقوبة لا يتم تنفيذها في العمل كما نطق بها، وعليه فمن الأفضل إلغاؤها والبحث عن بديل لها. د/ أحمد عوض بلال، النظرية العامة للجزاء الجنائي، مرجع سابق، ص ٢٤٣، ٢٤٤، د/ بكرى يوسف، مرجع سابق، ص ٥١.

الطائفة الثالثة: وتشمل العقوبات المالية والتي تتمثل في عقوبة "الغرامة". وسوف نتحدث عن هذه العقوبات تفصيلاً فيما يلي:

١ - عقوبة الإعدام **La peine de mort**

الإعدام هو إزهاق روح المحكوم عليه بطريق الشنق^(١) والإعدام كعقوبة جنائية يعد أشد العقوبات الماسة بشخص المحكوم عليه إذ تعني حرمانه من أهم حق لديه وهو حقه في الحياة.

ونظراً لجسامة عقوبة الإعدام، فقد ثار حولها ومنذ زمن بعيد جدلاً واسعاً لم ينته بعد حول قيمتها العقابية ومدى فاعليتها في تحقيق الغرض منها. وسوف نتعرض لذلك الخلاف عند الحديث عن مشكلات العقوبة انشاء الله تعالى.

٢ - عقوبة السجن المؤبد أو المشدد^(٢):

وعقوبة السجن المؤبد réclusion criminelle à perpétuité أو المشدد réclusion criminelle à temps هي من العقوبات السالبة للحرية المقررة للجنايات. **والسجن المؤبد والسجن المشدد:** هما وضع المحكوم عليه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد علي خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً^(٣).

وعقوبة السجن المؤبد تستغرق بحسب الأصل حياة المحكوم عليه إلا أنها قد تحولت من الناحية العملية إلى عقوبة مؤقتة وذلك تطبيقاً لنظام الإفراج الشرطي الذي يجيز الإفراج عن المحكوم عليه بهذه العقوبة بعد مضي عشرين سنة علي الأقل من بدء

(١) تنص المادة ١٣ من قانون العقوبات علي أن "كل محكوم عليه بالإعدام يشنق".

(٢) صدر القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ بإلغاء القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ بإنشاء محاكم أمن الدولة وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية ونصت المادة الثانية منه علي "تلغي عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي آخر، ويستعاض عنها بعقوبة(السجن المؤبد) وبالعقوبة(السجن المشدد) إذا كانت مؤقتة. واعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون يكرن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيتها في السجون المخصصة لذلك علي النحو المقرر بمقتضاه لعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد بحسب الأحوال".

(٣) انظر المادة ١٤ من القانون السابق الإشارة إليه.

تنفيذ العقوبة إذا كان سلوكه أثناء وجوده في مركز الإصلاح والتأهيل (السجن سابقاً)^(١). يدعو إلى الثقة في تقويمه ولم يكن في الإفراج عنه خطورة علي الأمن العام^(٢).

٣- عقوبة السجن *La réclusion criminelle*:

وهذه العقوبة هي من العقوبات السالبة للحرية المقررة أيضاً للجنايات ولكنها تلي السجن المؤبد والسجن المشدد في سلم تدرج العقوبات، وقد عرفت المادة ١٦ من قانون العقوبات بقولها: "عقوبة السجن هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون العمومية - تم تغيير مسمى السجون إلى مراكز الإصلاح والتأهيل م ٢ من قانون ١٤ لسنة ٢٠٢٢ - وتشغيله داخل السجن - مركز الإصلاح والتأهيل - أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه".

وهذه العقوبة مؤقتة دائماً ولا يجوز أن تنقص عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المبينة قانوناً^(٣). وتتخذ عقوبة السجن في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية الموجودة في معظم عواصم المحافظات.

٤- عقوبة الحبس *L'emprisonnement*:

الحبس هو العقوبة السالبة للحرية الوحيدة والأصلية المقررة للجناح. وقد عرفت المادة ١٨ من قانون العقوبات الحبس وحددت مدته بقولها: "عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية (تم تغيير مسمى السجون المركزية إلى مراكز الإصلاح الجغرافية م ٢ من قانون ١٤ لسنة ٢٠٢٢) أو العمومية (أي مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية) المدة المحكوم بها. ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد علي ثلاث سنوات إلا في أحوال خاصة منصوص عليها قانوناً".

وتتخذ عقوبة الحبس في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية بالنسبة للمحكوم عليهم بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة اشهر، إلا إذا كانت المدة الباقية وقت صدور الحكم أقل من ذلك (بعد استئصال مدة الحبس الاحتياطي مثلاً) ولم يكن المحكوم عليه مودعاً من قبل في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية، أو إذا كانت المدة المحكوم بها أقل

(١) تم تغيير مسمى السجن إلى مركز الإصلاح والتأهيل م ٢ من قانون ١٤ لسنة ٢٠٢٢

(٢) انظر المادة ٥٢ من قانون السجون.

(٣) انظر المادة ٢ من قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي مستبدلة بالقانون ١٤ لسنة ٢٠٢٢ م

من ثلاثة أشهر فإن تنفيذ الحبس يتم في أحد السجون المركزية (مراكز الإصلاح الجغرافية)

والحبس نوعان: حبس بسيط وحبس مع الشغل:

والحبس البسيط الأصل فيه ألا يكلف المحكوم عليه بالقيام بأي عمل داخل السجن (مركز الإصلاح) إلا إذا ابدى هو رغبته في ذلك (المادة ٢٤ من قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي). أما في حالة الحبس مع الشغل فيكلف المحكوم عليه داخل السجن (مركز الإصلاح) بالقيام بالأعمال التي تعينها الحكومة (المادة ١٩ من قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي). وتعين تلك الأعمال بقرار يصدر من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير العدل ويكون الحد الأدنى لساعات العمل ست ساعات والحد الأقصى ثمان ساعات في اليوم الواحد (المادة ٢١ و ٢٢ من قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي).

وقد حددت المادة ٢٠ من قانون العقوبات الحالات التي يجب علي القاضي أن يحكم فيها بالحبس مع الشغل في حالتين:

الأولي: إذا كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر.

الثانية: في الأحوال الأخرى المعينة قانونا بنص خاص حتى ولو كانت مدة العقوبة المحكوم بها أقل من سنة. ومن ذلك ما هو منصوص عليه بخصوص السرقات والشروع فيها (المادة ٣١٧ و ٣١٨ و ٣١٩ من قانون العقوبات) وقتل المواشي أو الأضرار بها ضررا كبيرا أو الشروع في ذلك (المادة ٣٥٥ من قانون العقوبات).

وفيما عدا تلك الحالات التي يجب فيها الحبس مع الشغل يجوز للقاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل أو بالحبس البسيط بحسب ما يترأى له (فنطاق الحبس البسيط يتحدد بالحالات التي لا يجب فيها الحكم بالحبس مع الشغل).

وللتفرقة بين نوعي الحبس أهمية قانونية تتمثل في:

١- أنه في حالة الحبس البسيط لا يجبر المحكوم عليه بالعمل داخل السجن (مركز الإصلاح) إلا عند الرغبة منه في ذلك في حين أنه في حالة الحبس مع الشغل يجب عليه القيام بالأعمال التي تفرضها عليه الحكومة ويتعرض للمجازاة التأديبية في حالة امتناعه بخلاف الحبس البسيط.

٢- في حالة الحبس البسيط يجوز لمدير عام مركز الإصلاح والتأهيل (السجون سابقا) بعد موافقة النائب العام أن يمنح المحكوم عليهم كل أو بعض مزايا

المحبوسين احتياطياً(المادة ١٧ من قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي). ومن أهم تلك المزايا الإقامة في غرف مؤنثة مقابل مبلغ زهيد يومياً(المادة ١٤ من قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي) وارتداء ملابسه الخاصة(المادة ١٥ من قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي) واستحضار ما يلزمه من الغذاء من خارج السجن (مركز الإصلاح) أو شراؤه بالثمن المحدد له(المادة ١٦ من قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي).

٣- لكل محكوم عليه بالحبس البسيط مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس تشغيله خارج السجن (مركز الإصلاح) وفقا لما هو مقرر في المادة ٥٢٠ وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لم ينص الحكم علي حرمانه من هذا الخيار.

ومما هو جدير بالذكر أن تنفيذ عقوبتي الحبس والسجن قد يتم في ذات الأماكن وهي مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية، كما أن وسائل تنفيذهما تتقارب من الناحية العملية.

٥- عقوبة الغرامة L'amende:

تناول المشرع عقوبة الغرامة في المادة ٢٢ من قانون العقوبات فنص على أن "العقوبة بالغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلي خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم، ولا يجوز أن تقل الغرامة عن مائة قرش ولا أن يزيد حدها الأقصى في الجنب علي خمسمائة جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بالحدود التي بينها القانون لكل جريمة"(مستبدلة بالقانون ٢٩ لسنة ١٩٨٢م)

وتعد الغرامة العقوبة المالية الأصلية المقررة في مواد الجنب والمخالفات، والعقوبة المالية التكميلية في مواد الجنائيات. كما تعد الغرامة العقوبة الأصلية الوحيدة في مواد المخالفات وذلك بعد إلغاء الحبس في المخالفات بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ١٩٨١^(١). والحد الأدنى للغرامة واحد في مواد المخالفات والجنب فلا يجوز أن يقل عن مائة قرش، أما الحد الأقصى: ففي المخالفات لا يزيد عن مائة جنيه وفي الجنب لا يزيد عن خمسمائة جنيه.

(١) نصت المادة ٣٧٦ من قانون العقوبات علي أن "تلغي عقوبة الحبس الذي لا يزيد أقصي مدته علي أسبوع في كل نص ورد في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، وفي هذه الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المقررة بكل من هذه النصوص بحد ادني مقداره عشر جنيهات وبحد أقصي مقداره مائة جنيه".

أما في مواد الجنايات فلا يقل الحد الأدنى للغرامة. كعقوبة تكميلية تنقرر بجانب العقوبة الأصلية^(١). عن مائة جنيه ويتوقف حدّها الأقصى علي كل حالة علي حدّه.

وتختلف الغرامة عن التعويض المدني من عدة نواح^(٢):

- ١- يهدف التعويض إلي جبر الضرر المترتب علي الجريمة دون أن يستهدف في الأصل إيلاّم المحكوم عليه به. في حين أن الغرامة توقع علي المحكوم عليه بها كجزاء جنائي يستهدف إيلاّمه.
- ٢- يدفع مبلغ التعويض إلي المضرور من الجريمة، وقد يكون في صورة إصلاح الضرر المترتب علي الجريمة دون أن يتمثل في مبلغ من النقود. بينما يسدّد مبلغ الغرامة إلي الخزنة العامة للدولة وفي صورة نقدية دائماً.
- ٣- أن التعويض يتناسب مع مقدار الضرر الشخصي المترتب علي الجريمة. في حين تتناسب الغرامة في مقدارها مع جسامة الجريمة المرتكبة.

العقوبات التبعية والتكميلية في التشريع المصري:

بين المشرع في المادة ٢٤ من قانون العقوبات المصري أنواع العقوبات التبعية والتكميلية، وهذه العقوبات منها ما هو سالب للحقوق كالحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة ٢٥ من ذات القانون وكالعزل من الوظيفة العامة، ومنها ما هو مقيد للحرية كالوضع تحت مراقبة الشرطة، ومنها ما هو ماس بالذمة المالية وهي المصادرة. وسوف نتناول كل نوع من أنواع هذه العقوبات بشي من التفصيل فيما يلي^(٣):

(١) قد تنقرر الغرامة إلي جانب عقوبة الإعدام، كما هو الحال في جنايات المخدرات، أنظر في هذا الشأن المواد ٣٣ وما بعدها من قانون المخدرات المعدلة بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩. كما قد تنقرر الغرامة كعقوبة تكميلية وجوبية في مواد الجنايات إلي جانب عقوبة السجن ، ومن هذا القبيل ما قرّره المادة ٤ من قانون قمع الغش والتدليس رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ معدلة بالقانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ من توقيع عقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تتجاوز أربعين ألف جنيه أم ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إلي جانب عقوبة السجن إذا تخلف عن الجريمة عاهة مستديمة، فإذا أدت الجريمة إلي وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة السجن المؤبد(الأشغال الشاقة المؤبدة) وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.

(٢) د/ بكري يوسف، مرجع سابق، ص ٥٦.

(٣) انظر ذلك تفصيلاً لدى د/ عوض محمد عوض، مرجع سابق، ص ٥٦٠ وما بعدها، د/ سامح السيد جاد، مرجع سابق، ص ١٧، ١٨، د/ بكري يوسف، مرجع سابق، ص ٥٦ وما بعدها.

١ - العقوبات التبعية والتكميلية السالبة للحقوق:

حددت المادة ٢٤ من قانون العقوبات هذه العقوبات في عقوبتين:
الأولي: الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة ٢٥ من قانون العقوبات:

والحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة ٢٥ من قانون العقوبات هي عقوبات تبعية تطبق دون الحاجة إلي النص عليها في الحكم الصادر بتوقيع العقوبة، وهي عقوبات خاصة بمواد الجنايات، وأخيرا هي عقوبات تمثل موحدة واحدة لا تقبل التجزئة فلا يجوز الحكم بالحرمان من بعضها دون البعض الآخر.

وهذه الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة ٢٥ من قانون العقوبات هي:

- القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفة ملتزم أو متعهد أيا كانت أهمية الخدمة.
- التحلي برتبة أو نشان.
- الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا علي سبيل الاستدلال.
- إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله.
- بقاء المحكوم عليه من يوم الحكم عليه نهائيا عضوا في احد المجالس الحسبية أو مجالس المديریات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية.
- صلاحيته أبدا لأن يكون عضوا في إحدى الهيئات المبينة بالفقرة السابقة أو أن يكون خبيرا أو شاهدا في العقود إذا حكم عليه نهائيا بعقوبة السجن.

الثانية: العزل من الوظيفة العامة:

تحدث المشرع عن عقوبة العزل من الوظيفة العامة في المادة ٢٦ من قانون العقوبات بقوله: "الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها".
وعقوبة العزل من الوظيفة العامة قد تكون عقوبة تبعية وقد تكون عقوبة تكميلية: فهي عقوبة تبعية . مؤبدة دائما . تطبق علي المحكوم عليه بعقوبة جنائية وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة ٢٥ من قانون العقوبات، وهي عقوبة تكميلية . وتكون مؤقتة دائما . وذلك في حالة الحكم الحبس في بعض الجنايات وفي بعض الجناح المحددة قانونا علي سبيل الحصر كما هو منصوص عليه في المواد (٢٧ و ١٢٣ و ١٣٠ و ١٣١ و ١٣٢ و ٢٢٠) من قانون العقوبات.

٢ - العقوبات التبعية والتكميلية المقيدة للحرية:

وهذه العقوبات تتمثل في القانون المصري في عقوبة واحدة وهي: الوضع تحت مراقبة الشرطة:

والوضع تحت مراقبة الشرطة تعني: إخضاع المحكوم عليه المفرج عنه حديثاً من السجن (تم تغيير مسمى السجن إلى مركز الإصلاح والتأهيل م ٢ مستبدلة بالقانون ١٤ لسنة ٢٠٢٢) أو المشتبه فيه لإشراف الشرطة وتقييد حريته في التنقل والحركة بحيث تكون كل تصرفاته تحت سمع وبصر الشرطة.

والوضع تحت مراقبة الشرطة أعتبره قانون العقوبات المصري عقوبة علي الرغم من أن طبيعته تميل به إلي التدبير الاحترازي لأنه يهدف إلي مواجهة الخطورة الإجرامية للخاضعين له ومنعهم من العودة إلي ارتكاب الجريمة مرة أخرى والوضع تحت مراقبة الشرطة كعقوبة يطبق علي جميع الأشخاص باستثناء الأحداث، وهي عقوبة مقررة للجنايات والجنح دون المخالفات، وفي كل الأحوال لا يجوز أن تزيد مدتها عن خمس سنين ولو تعددت (المادة ٣٨ من قانون العقوبات).

والوضع تحت مراقبة الشرطة قد يكون عقوبة أصلية في جرائم النشر والاشتباه، وقد يكون عقوبة تبعية في حالتين منصوص عليهما في المادتين ٢٨ و ٧٥ من قانون العقوبات، كما قد يكون عقوبة تكميلية جوازية في بعض الجنح كما هو منصوص عليه في المادة ٣٢٠ و ٣٣٦ من قانون العقوبات.

٣ - العقوبات التبعية والتكميلية الماسة بالذمة المالية:

وتتمثل هذه العقوبة في القانون المصري في عقوبة واحدة وهي: المصادرة: **وتتمثل المصادرة في نزع ملكية كل أموال المحكوم عليه أو بعضها جبراً وبلا مقابل وإضافتها إلي خزانة الدولة.**

والمصادرة قد تكون عامة وترد علي جملة أموال المحكوم عليه، وهذا النوع من المصادرة ممنوع بنص الدستور المصري حيث تنص المادة ٣٦ منه علي أن "المصادرة العامة للأموال محظورة" لأنها لا تتماشى مع قاعدة التناسب بين العقوبة والجريمة المرتكبة لما تتضمنه من قسوة مفرطة، كما أنها تخالف مبدأ شخصية العقوبة لأنها تمس أهل المحكوم عيه وذويه.

وقد تكون خاصة وهي التي ترد علي شيء أو أشياء محددة بالذات وهذا هو ما عنته محكمة النقض عند تعريفها للمصادرة بأنها "إجراء الغرض منه تملك الدولة أشياء

مضبوطة ذات صلة بجريمة . قهرا عن صاحبها وبغير مقابل^(١) . ويشترط لتطبيق عقوبة المصادرة الخاصة أن تقع جريمة، وان يكون الشيء المصادر مضبوطا، وذو صلة بالجريمة، وأن يصدر بها حكم قضائي.

والمصادرة كعقوبة لا تكون إلا تكميلية، والأصل فيها أن تكون تكميلية جوازية في الجنايات والجنح عندما يكون محلها أشياء تعد حيازتها مشروعة ولكنها ذات صلة بالجريمة المرتكبة كسيارة المستخدمة في التهريب فحيازتها مشروعة في ذاتها إلا أنه مع ذلك يجوز مصادرتها. إلا أنها قد تكون عقوبة تكميلية وجوبية في حالات محدودة كما في حالة مصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط علي سبيل الرشوة(المادة ١١٠ من قانون العقوبات) ومصادرة النقود والأمتعة في محلات ألعاب القمار وما شابه ذلك (المادتين ٣٥٢، ٣٥٣ من قانون العقوبات).

كما قد تكون المصادرة تدبيرا احترازيا وذلك حينما ترد علي أشياء خطرة تعد حيازتها غير مشروعة وذلك لمنع استخدامها في ارتكاب جرائم في المستقبل كمصادرة سلاح غير مرخص ومصادرة المواد المخدرة. وقد وصفت محكمة النقض المصادرة في هذه الحالة بقولها "مصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعة عن دائرة التعامل وهي علي هذا الاعتبار إجراء بولييسي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة"^(٢). كما قضت ذات المحكمة بخصوص مصادرة سلاح بدون ترخيص بأنه "من المقرر أن مصادرة ما لا يجوز إحرازه أو حيازته من الأشياء التي تخرج بذاتها عن دائرة التعامل إنما هو تدبير عيني وقائي ينصب علي الشيء ذاته لإخراجه من تلك الدائرة"^(٣).

وأخيرا قد تكون المصادرة شكلا من أشكال التعويض المدني، كما هو مقرر في بعض القوانين الخاصة^(٤) وهذا ما أكدته محكمة النقض بقولها "قد تكون المصادرة في

(١) نقض ١٧ مايو ١٩٦٦، مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٧ رقم ١١٥ ص ٦٣٩ ؛ ونقض ١٠ يونيو ١٩٨١، مجموعة أحكام محكمة النقض، س ٣٢ رقم ١٠٩ ص ١٧٦ ؛ ونقض ١٦ مارس ١٩٨٣، مجموعة أحكام محكمة النقض، س ٣٤ رقم ٧٧ ص ٨٤.

(٢) نقض ٢٠ مارس ١٩٥٦، مجموعة أحكام محكمة النقض، س ٧ رقم ١٢٢ ص ٤٢٢.

(٣) نقض ١١ أكتوبر ١٩٩٢، رقم ٢٨١ س ٦١ قضائية، مجلة المحاماة، الجزء الأول، إبريل ١٩٩٤ ص ٢٠ وما بعدها.

(٤) انظر في ذلك المادة ٣٦ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ الخاص بالعلامات والبيانات لتجارية، والمادة ٤٧ من القانون الصادر سنة ١٩٩٤ الخاص بحماية حق المؤلف.

بعض القوانين الخاصة من قبيل التعويضات المدنية إذا نص علي أن تؤول الأشياء المصادرة إلي المجني عليه أو خزانة الدولة كتعويض عما سببته الجريمة من أضرار^(١).

الفرع الثاني

أقسام العقوبة في التشريع الإسلامي

تمهيد:

كما سبق أن ذكرنا عند الحديث عن تطور العقوبة أن الشريعة الإسلامية لها فضل سبق في بيان أنسب القواعد المتعلقة بحسن معاملة المحكوم عليه، وذلك راجعا إلى تميز الشريعة بأن لها نظاما جنائيا متكاملًا يحتوي علي الأسس التي يقوم عليها النظام العقابي الحديث بشأن معاملة المسجونين (النزلاء).

وقد تبلور هذا النظام في التحديد الواضح للمبادئ العامة التي تقوم عليها التشريعات الجنائية الحديثة، كمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المأخوذ من العديد من الآيات القرآنية كقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾^(٢) وقوله تعالى: ﴿... وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا﴾^(٣). ومبدأ شخصية العقوبة المأخوذ من قوله تعالى: ﴿... وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾^(٤). ومبدأ المساواة أمام العقوبة المأخوذ من قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾^(٥). هذا بجانب كثير من الأحاديث النبوية والقواعد الفقهية التي أكدت هذه المبادئ^(٦).

كما تبلور هذا النظام في قيام نظام متكامل لمنع الجريمة والعقاب عليها وتنظيم معاملة المسجونين (النزلاء حالياً) داخل السجون (مراكز الإصلاح والتأهيل حالياً) كما حدث في عهد الخلفاء الراشدين واستمر كذلك في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز وهارون الرشيد^(٧).

(١) د/ بكرى يوسف، مرجع سابق، ص ٥٩.

(٢) سورة الإسراء الآية رقم ١٥.

(٣) سورة القصص الآية رقم ٥٩.

(٤) سورة الإسراء الآية رقم ١٥.

(٥) سورة الحجرات آية رقم ١٣.

(٦) كقوله صلي الله عليه وسلم فيما يخص مبدأ المساواة "وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها". وكقاعدة الأصل في الأشياء والأفعال الإباحة: انظر عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، مرجع سابق، الجزء الأول ص ١١٥.

(٧) د/ محمد يوسف موسى، تاريخ الفقه الإسلامي، القاهرة ١٩٥٤ ؛ د/ سليمان عبد المنعم ' أصول الجزاء الجنائي، مرجع سابق ص ١٠٤.

والعقوبات التي عرفها التشريع الجنائي الإسلامي تنقسم إلى أقسام عدة وفقاً لاعتبارات مختلفة^(١):

أولاً: تنقسم العقوبات بحسب استقلالها ومدى ارتباطها بغيرها إلى: عقوبات أصلية
وعقوبات بديلة وعقوبات تبعية وعقوبات تكميلية:
فالعقوبات الأصلية: هي العقوبات المقررة أصلاً للجريمة كالقصاص للقتل والقطع للسرقة والرجم للزنا.

والعقوبات البديلة: هي العقوبات التي تحل محل العقوبات الأصلية إذا امتنع تطبيقها لسبب شرعي كالدية إذا درئ القصاص.
والعقوبات التبعية: هي العقوبات التي تصيب الجاني بناءً على الحكم بالعقوبة الأصلية ودون حاجة إلى النص عليها في الحكم كحرمان القاتل من الميراث.
والعقوبات التكميلية: هي العقوبات التي تصيب الجاني بناءً على الحكم بالعقوبات الأصلية بشرط النص عليها في الحكم كتعليق يد السارق في رقبته بعد قطعها.

ثانياً: تنقسم العقوبات من حيث المحل الذي ترد عليه إلى: عقوبات بدنية وعقوبات
نفسية وعقوبات مالية:
فالعقوبات البدنية: هي العقوبات التي تقع على جسم الإنسان كالجلد والقتل والحبس.

والعقوبات النفسية: هي العقوبات التي لا تقع على جسم الإنسان وإنما تؤثر على نفسيته ومعنوياته كالنصح والتوبيخ.
والعقوبات المالية: هي العقوبات التي تصيب الشخص في ماله كالدية والغرامة والمصادرة.

ثالثاً: تنقسم العقوبات من حيث سلطة القاضي في تقديرها إلى: عقوبات ذات حد
واحد وعقوبات ذات حدين:
فالعقوبات ذات الحد الواحد: هي العقوبات التي لا يجوز للقاضي أن يزيد أو ينقص في مقدارها كحد الجلد.

(١) عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، مرجع سابق الجزء الأول ص ٦٣٢ وما بعدها ؛ الشيخ محمد أبو زهرة، العقوبة في الفقه الإسلامي، ص ٦٤ وما بعدها ؛ د/ محمد سليم العوا، في أصول النظام الجنائي الإسلامي، مرجع سابق ص ١١٥ وما بعدها ؛ د/ أبو المعاطي حافظ أبو الفتوح، النظام العقابي الإسلامي، مرجع سابق ص ٢٣١ وما بعدها.

والعقوبات ذات الحدين: هي العقوبات التي لها حد أدنى وآخر أقصى بحيث يستطيع القاضي أن يختار بينهما كالحبس والجلد في التعازير .

رابعاً: تنقسم العقوبات من حيث وجوب الحكم بها إلي: عقوبات مقدرة وعقوبات غير مقدرة:

فالعقوبات المقدرة: هي العقوبات التي حدد الشارع نوعها ومقدارها علي سبيل الحصر وأوجب علي القاضي تطبيقها كما هي دون أن يكون له أية سلطة تقديرية بشأنها كحد القصاص وحد السرقة.

والعقوبات غير المقدرة: هي العقوبات التي يترك للقاضي اختيار نوعها ومقدارها وفق سلطته التقديرية وعلي ضوء ما يتضح من ظروف كل جريمة علي حدة كالعقوبات التعزيرية.

خامساً: تنقسم العقوبات من حيث جسامتها إلي: عقوبات الحدود وعقوبات القصاص والدية وعقوبات التعازير .
ونظراً لأهمية هذا التقسيم ؛ لأنه تقسيم شامل لكل ما عداه من التقسيمات الأخرى . فسوف نتناوله بشي من التفصيل فيما يلي:

أولاً: عقوبات الحدود:

وهي تلك العقوبات المقررة لجرائم الحدود، وهي عقوبات ورد النص عليها في نصوص شرعية من الكتاب والسنة النبوية حيث حددت تلك النصوص نوع هذه العقوبات ومقدارها ولم تترك أي سلطة لولي الأمر في إبدالها أو تخفيفها أو العفو عنها، وتسمي هذه العقوبات "بالعقوبات المقدرة".

وعقوبات الحدود في الشريعة الإسلامية هي عقوبات مقررة لحماية المصالح الأساسية في المجتمع^(١) . وجرائم الحدود المقرر لها عقوبات الحدود سبع هي الزنا والقتل والشرب والسرقة والحراقة والردة والبغي.

(١) الشيخ محمد أبو زهرة، العقوبة في الفقه الإسلامي، ص ٧١ وما بعدها ؛ د/ أبو المعاطي حافظ أبو الفتوح، النظام العقابي الإسلامي، مرجع سابق ص ٢٣٧ وما بعدها ؛ د/ عبد العظيم شرف الدين، العقوبة المقررة لمصلحة المجتمع الإسلامي، مكتبة الكليات الأزهرية ١٩٧٣ .

١ - عقوبة السرقة:

السرقه هـى أأذ مال الغير آففة أى على سبيل الاستخفاء؁ ويشترط لقيامها توافر شرطين: الأول أأذ المال دون علم المجنى عليه؁ والثانى أن يتم أأذ المال دون رضاه^(١).

وعقوبة السرقه هـى "القطع" لقوله تعالى ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾^(٢).

وقد اتفق الفقهاء على أن لفظ "أيديهما" يدخل فيه اليد والرجل؁ فالسارق لأول مرة تقطع يده اليمنى؁ وإذا عاد إلى السرقه مرة أخرى قطعت رجله اليسرى وتقطع اليد من مفصل الكف وتقطع الرجل من مفصل الكعب.

ولقد اعترض بعض علماء الفكر العقابى الحديث على عقوبة القطع بأنها عقوبة تتسم بالقسوة الشديدة وتتنافى مع ما وصلت إليه الإنسانية من تقدم ومدنية فى عصرنا الحاضر.

إلا أن ذلك مردود عليه بأن العقوبة لابد أن تتسم ببعض القسوة لأنها مشتقة من العقاب وهو لا يسمى كذلك إذا كان موصوفا بالرخاوة والضعف؁ كما أن هناك عقوبات كثيرة تتمهن بها كرامة الإنسان كتقييد المحكوم عليه وحبسه انفرادياً ومنعه حتى من زيارة أهله وذويه؁ فأيهما أكرم قطع يد السارق وتركه وسط مجتمعه يتمتع بحريته أم حبسه أو سجنه وسلب حريته وكرامته.

كما أن تطبيق هذه العقوبة هو قليل من الناحية العملية نظرا للشروط الصعبة التى وضعتها الشريعة الإسلامية لتطبيقها ولوجود مبدأ "درء الحدود بالشبهات"؁ فسوتها المزعومة هـى سبب فى تحقيقها للردع العام بمنع أفراد المجتمع من السرقه خوفا من وقوعهم تحت وطأتها؁ فيه عقوبة وضعت للردع أكثر منها للتطبيق الفعلى.

بل أن هذه العقوبة إذا أمعنا النظر فيها نجدها تتسم بالرحمة وتهدف إلى إصلاح الجانى؁ فإفساد الجزء واجب لإصلاح الكل؁ فإذا كانت عقوبة القطع قد أفسدت جزءا من بدن السارق إلا أنها ستصلح نفسه؁ وصلاح النفس خير من صلاح البدن؁ كما أنها ستصلح نفوس الآخرين الذين قد تسول لهم أنفسهم سلوك طريق السرقه وتجعلهم يبحثون عن وسيلة أخرى لكسب المال غير طريق السرقه^(٣).

(١) مواهب الجليل؁ ج٦ ص ٣٠٥ ؛ بدائع الصنائع ج٧ ص ٦٥ ؛ أسنى المطالب؁ ج١٤ ص ١٣٧ ؛ المغنى؁ ج١٠ ص ٢٣٩.

(٢) سورة المائدة الآية رقم ٣٨.

(٣) عبد القادر عودة؁ التشريع الجنائى الإسلامى؁ مرجع سابق الجزء الأول ص ٦٥٢ وما بعدها.

٢- عقوبة الحرابة:

الحرابة هي قطع الطريق أو هي السرقة الكبرى، ويكون ذلك بالخروج علي المارة للاستيلاء عنوة علي أموالهم وعلي وجه يمنعهم من المرور سواء حدث ذلك من فرد أم من جماعة بسلاح أم بغير سلاح^(١).

وإطلاق لفظ السرقة علي قطع الطريق مجازاً لا حقيقة لأن السرقة هي أخذ المال خفية أما قطع الطريق فهو أخذ المال مجاهرة، وفي قطع الطريق نوع من الخفية حيث يختفي قاطع الطريق عن الإمام وعن السلطات، فلا بد لإطلاق لفظ السرقة عليها من تقييدها بلفظ "الكبرى" فيقال "السرقة الكبرى"^(٢).

والحرابة لها في الشريعة الإسلامية عقوبات أربع مصدرها قوله تعالى ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾^(٣).

وهذه العقوبات هي القتل والقتل مع الصلب والقطع والنفي:

فالقتل عقوبة تجب علي قاطع الطريق عندما يقتل أحد من المارة، والقتل مع الصلب عندما يقتل ويأخذ المال علي خلاف في الترتيب الذي تنفذ به العقوبة القتل ثم الصلب أم العكس، والقطع وحده يجب إذا أخذ المال ولم يقتل، والنفي إذا أخاف المارة دون أن يقتل أو يأخذ مالا، ويقصد بالنفي إبعاد الجاني من بلد الحرابة إلي بلد آخر داخل حدود الإسلام علي ألا تقل المسافة بين البلدين عن مسافة القصر^(٤).

٣- عقوبات الزنا:

يعرف الزنا عند الحنفية بأنه "وطء الرجل المرأة في القبل في غير الملك وشبهة الملك"^(٥). ويعرفه المالكية بأنه "وطء مكلف فرج أدمي لا ملك له فيه باتفاق تعمداً"^(٦)..

(١) الشيخ محمد أبو زهرة، العقوبة في الفقه الإسلامي، مرجع سابق ص ١٥٦.

(٢) شرح فتح القدير ج٤ ص ٢٦٨.

(٣) سورة المائدة الآية رقم ٣٣.

(٤) ومسافة القصر عند الجمهور هي مسيرة يوم بالسير المتوسط، ومسيرة ثلاثة أيام عند أبي حنيفة؛ انظر عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، مرجع سابق الجزء الأول ص ٦٥٦ وما بعدها.

(٥) شرح فتح القدير لابن الهمام، الطبعة الأولى، المطبعة الأميرية، ج٤ ص ١٣٨؛ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني، الطبعة الأولى، مطبعة الجمالية ج٧ ص ٣٣.

(٦) مواهب الجليل للحطاب، الطبعة الأولى، مطبعة السعادة، ج٦ ص ٢٩٠؛ حاشية الدسوقي علي الشرح الكبير للدسوقي، المطبعة الأميرية، ج٤ ص ٣١٣.

ويعرفه الشافعية بأنه "إيلاج الذكر بفرج محرم لعينه خال من الشبهة مشتبه طبعاً"^(١). ويعرفه الحنابلة بأنه "فعل الفاحش في قبل أو دبر"^(٢).

والقدر المتفق عليه بين الفقهاء في تعريف الزنا هو الوطء المحرم المتعمد. وتعاقب الشريعة الإسلامية على الزنا بثلاث عقوبات: الرجم والجلد والتغريب:

أ- عقوبة الرجم:

ويقصد بها قتل الزاني رمياً بالحجارة، وهي عقوبة مقررة للزاني المحصن رجلاً أو امرأة لما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بها وأجمع أصحابه من بعدها عليها، ومن الأحاديث المشهورة في هذه العقوبة قوله صلى الله عليه وسلم "لا يحل دم امرئ إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان وزنا بعد إحصان وقتل نفس بغير نفس" وقوله صلى الله عليه وسلم "والثيب بالثيب جلد مائة والرجم" وما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم "ماعرز" و"الغامدية" فالرجم سنة قولية وفعلية في وقت واحد^(٣). ويرى جمهور الفقهاء عدم الجمع بين الرجم والجلد بالنسبة للمحصن لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم "ماعرزا" ولم يجلده ولأن الزنا جريمة واحدة فلا يستوجب عقوبتين.

ب- عقوبة الجلد:

ويعاقب بها الزاني غير المحصن "غير المتزوج" وهي عقوبة ذات حد واحد، وهي مقدرة بمائة جلدة لقوله تعالى ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾^(٤).

ويعارض الاتجاه الغالب لدى فقهاء القانون الوضعي عقوبة الجلد لما تحتوي عليه من إيلاام بدني ولأنها تتعارض مع الاحترام الواجب نحو شخص الإنسان في نظرهم. وفي الحقيقة هذا فهم غير سديد لأن العقوبات السالبة للحرية ليست أقل قسوة أو إهانة لكرامة الإنسان من عقوبة الجلد. هذا بالإضافة إلى أن العقوبات السالبة للحرية

(١) نهاية المحتاج لأبي العباس الرملي، الطبعة الأولى، مطبعة البابي الحلبي، ج٧ ص ٤٠٢؛ أسنى المطالب لأبي يحيى الأنصاري، ج٤ ص ١٢٥.

(٢) الإقناع لشرف الدين موسى الحجاوي، الطبعة الأولى، المطبعة المصرية، ج٤ ص ٢٥٠، المغني لابن قدامة، الطبعة الأولى، مطبعة المنار، ج١٠ ص ١٥١.

(٣) د/ أبو المعاطي حافظ أبو الفتوح، النظام العقابي الإسلامي، مرجع سابق ص ٢٣٩؛ عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، مرجع سابق الجزء الأول ص ٦٤١.

(٤) سورة النور الآية رقم ٢.

قد ثبت فشلها في الحد من الظاهرة الإجرامية في حين أن عقوبة الجلد لها أثرها التهديدي الفاعل والقوي في التأثير في نفس المجرم وبالتالي الحد من تلك الظاهرة^(١).

ب- عقوبة التغريب:

ويقصد بها تغريب (أي نفي) الزاني من بلده الذي زنا فيه إلى بلد آخر داخل حدود دار الإسلام علي مسافة لا تقل عن مسافة القصر في الصلاة. وهي عقوبة تكميلية مقررة للزاني غير المحصن بعد جلده لقوله صلى الله عليه وسلم: "البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام".

ونظرا لأن هذا الحديث غير متفق عليه بين الفقهاء فقد اختلف الفقهاء في مدى وجوب عقوبة التغريب علي الزاني غير المحصن، فقال بهذه العقوبة جمهور الفقهاء، في حين أن الحنفية لم تأخذ بهذه العقوبة باعتبار أن هذا الحديث من أحاديث الآحاد^(٢).

٤- عقوبات القذف:

والقذف المقصود هنا هو رمي المحصن بالزنا أو نفي نسبه. ولقد قررت الشريعة الإسلامية للقذف عقوبتين:

الأولى: عقوبة أصلية: وتهدف إلى ردع الجاني وإيلامه بدنيا علي جريمته وهي الجلد ثمانون جلدة، وهي عقوبة ذات واحد.

والثانية: عقوبة تبعية: وهي عدم قبول شهادة القاذف وهي عقوبة معنوية تهدف إلى إيلام نفسيا بحرمانه من قبول الشهادة.

والأصل في عقوبتي القذف قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (٣).

(١) د/ بكرى يوسف، مرجع سابق، ص ٧٦.

(٢) د/ أبو المعاطي حافظ أبو الفتوح، النظام العقابي الإسلامي، مرجع سابق ص ٢٣٨ و ٢٣٩ ؛ عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، مرجع سابق الجزء الأول ص ٦٤٠.

(٣) سورة النور الآية رقم ٤٠.

٥ - عقوبة الشرب:

والمقصود بالشرب عند جمهور الفقهاء شرب المسكر سواء سمي خمرا أم لم يسمى خمرا وسواء كان عصيرا للعنب أو لأي مادة أخرى كالبلح والزبيب والقمح والشعير والأرز وسواء أسكر قليله أم كثيره^(١).

أما أبو حنيفة فالشرب عنده قاصر علي شرب الخمر فقط سواء كان ما شرب قليلا أو كثيرا، والخمر عنده أسم لماء العنب ونقيع البلح والزبيب إذا صار بهيئة معينة^(٢). ولقد قررت الشريعة الإسلامية لشرب الخمر عقوبة واحدة هي عقوبة الجلد وذلك لقوله صلي الله عليه وسلم: "من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه".

واختلف الفقهاء في قدر عقوبة الجلد في شرب الخمر فذهب الجمهور إلي أنه ثمانين جلدة بينما ذهب الشافعي إلي أنه أربعين جلدة مستندا إلي أنه لم يثبت عنه صلي الله عليه وسلم أنه ضرب في الخمر أكثر من أربعين جلدة وأما الأربعين الأخرى فما هي إلا من قبيل التعزير^(٣).

٦ - عقوبة البغي:

اختلف الفقهاء في تعريف البغي: فعرفه المالكية بأنه الامتناع عن طاعة من ثبتت إمامته في غير معصية بمغالبتها ولو تأويلا^(٤). وعرفه الحنفية بأنه الخروج عن طاعة إمام الحق بغير حق^(٥). وعرف الشافعية والحنابلة البغي من خلال تعريفهم للبغاة بأنهم هم المسلمون مخالفو الإمام بخروج عليه وترك الانقياد له أو منع حق توجه عليهم بشرط شوكة لهم وتأويل ومطاع فيهم، فالبغي إذا عندهم هو خروج جماعة ذات شوكة ومنعة ورئيس مطاع عن طاعة الإمام بتأويل فاسد^(٦).

ووضعت الشريعة الإسلامية للبغي عقوبة القتل ومصدر هذه العقوبة هو قوله تعالى ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ

(١) شرح الزرقاني، مطبعة محمد أفندي مصطفى، ج ٨ ص ١١٢؛ أسنى المطالب، د ٤ ص ١٥٨؛ المغني لابن قدامة، ج ١٠ ص ٣٢٦.

(٢) بدائع الصنائع ج ٥ ص ١١٢.

(٣) د/ أبو المعاطي حافظ أبو الفتوح، النظام العقابي الإسلامي، مرجع سابق ص ٢٤٠؛ عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، مرجع سابق الجزء الأول ص ٦٤٩.

(٤) شرح الزرقاني وحاشية الشيباني ص ٦٠.

(٥) شرح فتح القدير ج ٤ ص ٤٨.

(٦) نهاية المحتاج ج ٨ ص ٣٨٢؛ أسنى المطالب، د ٤ ص ١١١.

إِحْدَيْهِمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِئَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ۚ .. ﴿١﴾

٧- عقوبة الردة:

الردة هي الرجوع عن الإسلام أو قطع الإسلام، والمرتد هو من خرج علي الإسلام بعد أن كان فيه. والردة لها ركنان الخروج أو الرجوع عن الإسلام والقصد أي كون الخروج عن الإسلام عمدا.

والردة لها عقوبتان: الأولى أصلية: وهي القتل لقوله تعالى ﴿ ۞ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنِ دِينِهِ ۖ فِيمَتَّ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ (١) وقوله صلي الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه". وذلك بعد الاستتابة ومناقشته في أمر دينه.

والثانية تبعية وهي مصادرة أموال المرتد علي خلاف بين الفقهاء في نطاق هذه العقوبة فمالك الشافعي والراجح عند أحمد أنها مصادرة عامة تشمل كل أموال المرتد، أما أبو حنيفة ومذهب عند أحمد أن المصادرة قاصرة علي المال الذي اكتسبه المرتد بعد الردة (٣).

ثانياً: عقوبات القصاص والدية:

من العقوبات المقدرة شرعا، القصاص والدية، فليس لولي الأمر أو القاضي أي مجال لإعمال سلطته التقديرية فيها فليس له إبدالها أو إسقاطها. وتختلف هذه العقوبات عن عقوبات الحدود في أنها تقبل التنازل عنها أو إبدالها بالدية من قبل المجني عليه لأنها تقرررت حقا له ومن ثم جاز له أن يتنازل عنها أو يبدلها بالدية.

وعقوبات القصاص والدية: هي تلك العقوبات المقررة لجرائم القصاص والدية وهذه الجرائم هي: القتل العمد والقتل شبه العمد والقتل الخطأ والجرح العمد والجرح الخطأ. والعقوبات المقررة لتلك الجرائم هي: القصاص والدية والكفارة والحرمان من الميراث والحرمان من الوصية، وسوف نتحدث عن كل عقوبة من تلك العقوبات بشيء من التفصيل كالتالي:

(١) سورة الحجرات الآية رقم ٩.

(٢) سورة البقرة الآية رقم ٢١٧.

(٣) عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، مرجع سابق الجزء الأول ص ٦٦١ و ٦٦٢.

١ - عقوبة القصاص:

يقصد بالقصاص في الشريعة الإسلامية المساواة بين الجريمة والعقوبة، بمعنى أن يفعل بالجاني مثلما فعل هو بالمجني عليه، فيقتل إن قتل ويجرح إن جرح^(١) والقصاص هو عقوبة القتل العمد والجرح العمد، ومصدرها الكتاب والسنة، قال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدي بعد ذلك فله عذاب اليم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون"^(٢) وقال تعالى أيضا: "وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون"^(٣) وقال صلي الله عليه وسلم: "من اعتبط مؤمنا بقتل فهو قود به، إلا أن يرضي ولي المقتول"، وقال صلي الله عليه وسلم أيضا: "من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، إن أحبوا فالقود، وإن أحبوا فالعقل . أي الدية"^(٤).

والشريعة الإسلامية تعطي وتمنح للمجني عليه حق العفو عن القصاص، كما يثبت هذا الحق أيضا لولي المجني عليه، وهذا العفو قد يكون مجانا دون مقابل وقد يكون مقابل الدية، وإذا عفي صاحب الشأن فإن عفوه هذا لا يمنع ولي الأمر من معاقبة الجاني بعقوبة تعزيرية.

وعقوبة القصاص لها أهميتها في تحقيق أغراض الردع العام والعدالة وجبر الضرر المعنوي الناشئ عن الجريمة، فمن ناحية هي تحقق الردع العام حيث أن تيقن الأفراد من توقيع القصاص عليهم إذا قتلوا أو جرحوا عمدا يمنعهم من ارتكاب هذه الجرائم، ومن ناحية ثانية هي تحقق العدالة لأنها تنزل بالجاني نفس القدر من الإيلام الذي أنزله هو بالمجني عليه، وأخيرا هي تحقق جبرا للضرر المعنوي الناشئ عن الجريمة إذ ترضي الشعور الثائر لدي المجني عليه أو ذويه وتحقق حماية المجتمع من مزيد من سفك الدماء حيث أن فيها حياة المجتمع بأسره.

(١) د/ أبو المعاطي حافظ أبو الفتوح، النظام العقابي الإسلامي، مرجع سابق ص ٣١٩.

(٢) سورة البقرة الآية رقم ١٧٨، ١٧٩.

(٣) سورة المائدة الآية رقم ٤٥.

(٤) هذين الحديثين مشار إليهما عند: عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، مرجع سابق الجزء الأول ص ٦٦٤.

ولقد وردت النصوص فيما يتعلق بجزء فقط من مجال القصاص وهو الخاص بالقتل وقطع الأطراف والجروح التي يمكن تحديد مقدارها، أما ما عدا ذلك فهو متروك لتقدير ولي الأمر.

٢- عقوبة الدية:

الدية هي العقوبة المقررة لجرائم القتل الخطأ والقتل شبه العمد والجرح غير العمدي، وعندما يعفو المجني عليه أو أهله عن القصاص إلى الدية.

وهي مبلغ من المال يدفع إلى المجني عليه أو أهله من قبل الجاني أو عاقلته^(١) وهي تتضمن معني العقوبة والتعويض معا: فهي عقوبة لأن الحكم بها لا يتوقف علي طلب الأفراد بها، كما أنها مقررة جزاء للجريمة، كما أن العفو عنها لا يمنع أن يوقع علي الجاني عقوبة تعزيرية، وهي تعويض لأنها تدخل في مال المجني عليه وليس في خزانة الدولة، كما أنها قابلة للتنازل عنها بصورة كلية أو جزئية.

والدية مصدرها قوله تعالى ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ..﴾^(٢) وقوله تعالى ﴿فَمَنْ عَفَى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعْتَدَى بِعَدَاةٍ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾^(٣) وقوله عليه الصلاة والسلام: "وَأَنْ فِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبْلِ".

والدية هي من العقوبات المقدرة فلا يجوز العفو عنها من قبل ولي الأمر وليس للقاضي أي سلطة تقديرية بشأن تقديرها إذ أن مقدارها ثابت لكل جريمة ولكل حالة علي حدة علي تفصيل في ذلك موضعه كتب الفقه^(٤).

٣- عقوبة الكفارة

الكفارة عقوبة أصلية لجرائم القتل الخطأ، ومصدرها قوله تعالى ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ..﴾^(٥) وهي علي الترتيب

(١) وعاقلة الشخص هم عصابته (أي العصابة) فيدخل فيهما سائر العصابات، ولا يدخل فيها الإخوة لام ولا الزوج ولا سائر ذوي الأرحام، عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، مرجع سابق الجزء الأول ص ٦٧٣.

(٢) سورة النساء آية: ٩٢

(٣) سورة البقرة الآية رقم ١٧٨.

(٤) عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، مرجع سابق ص ٦٦٩.

(٥) سورة النساء آية: ٩٢

عتق رقبة مؤمنة، أو صيام شهرين متتابعين عند عدم القدرة علي العتق سواء لعدم وجود من يعتق أو لعدم وجود قيمتها للتصدق بها^(١).

٤ - عقوبة الحرمان من الميراث:

والحرمان من الميراث هو عقوبة تبعية تصيب القاتل الذي حكم عليه بعقوبة القتل، والأصل فيها قوله صلي الله عليه وسلم: "ليس للقاتل ميراث بعد صاحب البقرة" وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: "ليس للقاتل شيء من الميراث".

وقد اختلف الفقهاء حول نوع القتل الذي يستوجب تلك العقوبة: فذهب البعض (مالك والراجح عند الشافعية) إلي أنه القتل العمد العدوان^(٢) بينما ذهب آخرون (أبو حنيفة) إلي أنه مطلق القتل أيا كان نوعه بشرط أن يكون مباشرة لا تسببا وأن يكون عدوانا وأن لا يكون من صبي ولا مجنون^(٣) بينما ذهب فريق ثالث (أحمد بن حنبل) إلي أن القتل المانع من الإرث هو القتل الذي لا يستند إلي سبب شرعي.

٥ - عقوبة الحرمان من الوصية:

والحرمان من الوصية كالحرمان من الميراث عقوبة تبعية تصيب القاتل الذي حكم عليه بعقوبة القتل، والأصل فيها قوله صلي الله عليه وسلم: "لا وصية لقاتل" وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: "ليس لقاتل شيء".

واختلف الفقهاء في تفسير هذين النصين وتطبيقاتهما: فالمالكية يرون أن القتل الخطأ لا يصلح سببا للحرمان من الوصية، بينما اختلفوا في القتل العمد فمنهم من قال

(١) الكفارة بصفة عامة هي العقوبة المقررة شرعا علي المعصية بقصد التكفير عن إتيانها، وهي في الأصل نوع من العبادة وليست عقوبة لأنها عبارة عن عتق أو إطعام مساكين أو صوم، فإذا فرضت علي عمل لا يمثل معصية فهي عبادة محضة كالإطعام بديلا عن الصوم لمن لا يطيق الصوم، وإذا فرضت علي عمل يمثل معصية فهي عقوبة جنائية محضة كالكفارة في القتل الخطأ، فالكفارة هي "عقوبة تعبدية" لأنها تدور بين المعنيين. وقد حددت الشريعة الإسلامية عقوبة الكفارة لجرائم معينة، ١- إفساد الإحرام ٢- الحنث في اليمين ٣- الوطء في الحيض ٤- الوطء في الظهر ٥- القتل.

والكفارات المقررة كعقوبة جنائية هي: ١- العتق: وهو تحرير رقبة أو التصديق بقيمتها ٢- الإطعام: وهو إطعام مساكين وهو يختلف باختلاف الجرائم فقد يكون إطعام عشرة مساكين كما في كفارة اليمين، وقد يكون إطعام ستين مسكينا كما في كفارة الفطر في نهار رمضان ٣- والكسوة: هي كسوة عشر مساكين ولا تكون إلا في كفارة اليمين لقوله تعالى: "فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم" سورة المائدة الآية رقم ٨٩. ٤- والصيام: أي صيام مرتكب الجريمة عند العجز عن أداء الكفارات الأخرى ثلاثة أيام في كفارة اليمين وشهرين في القتل الخطأ. عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، مرجع سابق ج ١ ص ٦٨٤.

(٢) مواهب الجليل ج ٦ ص ٤٤٢، المذهب للشيرازي، الطبعة الأولى، البابي الحلبي، ج ٢ ص ٢٦.

(٣) البحر الرائق لابن نجيم، الطبعة الأولى، ج ٨ ص ٤٨٨، ٥٠٠.

بجواز الوصية للقاتل عمدا مطلقا، ومنهم من علق جوازها علي علم الموصي بان الموصي له قاتله وأوصي له بعد الجنابة فتصح في المال دون الدية^(١). ويرى أبو حنيفة حرمان القاتل من الوصية أيا كان نوع القتل بشرط أن يكون مباشرة لا تسببا وأن يكون عدوانا وأن لا يكون من صبي ولا مجنون إلا إذا أجازها الورثة^(٢). وعند الشافعية والحنابلة قولان: قول يرى أن الوصية لا تصح لقاتل مطلقا ولو أجازها الورثة، والقول الثاني يرى أنها تصح مطلقا دون توقف علي إجازة الورثة^(٣).

ثالثاً: عقوبة التعزير:

التعزير عقوبة غير مقدرة شرعاً أي أنها تكون علي جرائم لم تضع لها الشريعة عقوبة مقدرة، والتعزير يهدف إلي التأديب علي الأفعال التي لم يشرع بشأنها حد أو قصاص أو دية، وقد ترك الشارع تقدير هذه العقوبات لولي الأمر أو للقاضي المجتهد وفقا لما يترأى له من مقتضيات المصلحة العامة وظروف الحالة المعروضة عليه^(٤). ومن جرائم التعزير: الرشوة، والتعامل بالربا، والشهادة الزور، والامتناع عن أداء الشهادة والغش في الكيل والميزان، والسرقه التي لا يجب فيها الحد، والتخلف عن الجهاد، ومنع الزكاة^(٥).

والتعزير قد يكون عقوبة بديلة أو تكميلية في جرائم الحدود أو القصاص أو الدية إذا لم تتوافر الشروط اللازمة لتوقيع هذه العقوبات.

وقد عرفت الشريعة الإسلامية مجموعة من العقوبات التعزيرية تبدأ من النصح والإنذار، وتتم بالجلد والحبس والإبعاد أو التغريب والهجر والتشهير وتنتهي بالقتل في حالات خاصة كما في حالة فساد الشخص وعدم إمكان إصلاحه مطلقا^(٦).

(١) مواهب الجليل ج٦ ص ٣٨٦.

(٢) بدائع الصنائع ج٧ ص ٣٣٩، ٤٠٠.

(٣) المهذب ج١ ص ٤٥٧؛ الإقناع ج٣ ص ٥٩؛ الشرح الكبير للإمام الدردير، المطبعة الأميرية، ج٩ ص ٤٢٤، ٤٢٥.

(٤) الشيخ محمد أبو زهرة، العقوبة في الفقه الإسلامي، ص ٨٤ وما بعدها.

(٥) د/ محمد سليم العوا، في أصول النظام الجنائي الإسلامي، مرجع سابق ص ٢٦٤ وما بعدها.

(٦) عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، مرجع سابق الجزء الأول ص ٦٨٥ وما بعدها.

الفرع الثالث أهم مشاكل العقوبات

تمهيد وتقسيم:

ثار الجدل من الفقهاء حول بعض العقوبات، فيما يتعلق بجدوى الإبقاء عليها والتمسك بها أو حول قيمتها العقابية. ومدى تحقيقها للغرض من وجودها، والعقوبات التي ثار الخلاف حولها: عقوبة الإعدام والعقوبات السالبة للحرية. وذلك فيما يتعلق بتوحيد العقوبات السالبة للحرية، وإلغاء العقوبات السالبة قصيرة المدة. وسوف نتناول مشكلة عقوبة الإعدام. ومشكلة توحيد العقوبات السالبة للحرية. ومشكلة العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة. فيما يلي:

أولاً: مشكلة عقوبة الإعدام:

عقوبة الإعدام يقصد بها إزهاق روح المحكوم عليه بطريق الشنق^(١) والإعدام كعقوبة جنائية يعد أشد العقوبات الماسة بشخص المحكوم عليه إذ تعني حرمانه من أهم حق لدية وهو حقه في الحياة. وهي أقسى وأشد العقوبات الجنائية، وأقدمها في التشريعات الجنائية. وهي في التشريع الجنائي المصري محصورة في نطاق عدد قليل من الجرائم، وهي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد م ٢٣٠ ع، والقتل العمد بالسهم م ٢٣٣ ع، والقتل المقترن بجناية أو المرتبط بجنحة م ٢٣٤ ع، والحريق العمد إذا نشأ عنه موت شخص كان موجوداً في الأماكن المحروقة م ٢٥٧ ع، وشهادة الزور إذا حكم على المتهم بناءً عليها بالإعدام ونفذ الحكم م ٢٩٥ ع، وبعض الجرائم الواقعة على أمن الدولة من جهة الداخل م ٨٦ مكرر (أ) أو من جهة الخارج م ٧٧ ع. كما أن عقوبة الإعدام (القصاص) عقوبة أصلية مقررة في الشريعة الإسلامية، لجرائم القتل العمد العدوان، ولبعض الحدود، وفي بعض التعازير^(٢) ونظراً لجسامة عقوبة الإعدام، فقد ثار حولها ومنذ زمن بعيد جدلاً واسعاً لم ينته بعد حول قيمتها العقابية ومدى فاعليتها في تحقيق الغرض منها. وانقسم الرأي حولها ما بين مؤيد ومعارض ولكل منهم حججه وأسانيده.

(١) تنص المادة ١٣ من قانون العقوبات علي أن " كل محكوم عليه بالإعدام يشنق".

(٢) د/ أحمد حسني طه، علم العقاب، ص ٦٩.

١ - المعارضون لعقوبة الإعدام:

بدأ الاتجاه المعارض لعقوبة الإعدام والمطالب بإلغائها يتزايد يوما بعد يوم خاصة مع بداية القرن الثامن عشر عندما بدأ الفلاسفة والمفكرون حملتهم ضد العقوبات القاسية ومن بينها عقوبة الإعدام التي كان يصاحب تنفيذها في أوروبا صور مختلفة من التعذيب، فتعالت الأصوات بإلغائها، وكان علي رأس من نادي بإلغائها الفقيه الإيطالي "بيكاريا Beccaria"، كما تقود حركة الدفاع الاجتماعي ومنظمة العفو الدولية الفريق المعارض لعقوبة الإعدام في مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين لفرض هذا الاتجاه علي دول العالم الثالث^(١).

ومن أهم الحجج^(٢) التي قال بها المعارضون لعقوبة الإعدام ما يلي:

أ - أن الدولة باعتبارها ممثلة المجتمع ليس لها الحق في سلب حياة المحكوم عليه بالإعدام، لأنها لم تهب له هذا الحياة حتى يحق لها أن تسلبها منه، كما أنه ليس من المنطقي أن تنهي الدولة الأفراد عن القتل ثم تبيحه هي لنفسها بالأخذ بهذه العقوبة.

ب- أنها عقوبة قاسية ووحشية ولا تتفق مع ما وصل إليه الإنسان من تقدم وتطور ورقة في الشعور العام الذي أصبح يفرز من العقوبات القاسية والإيلام المبالغ فيه، كما أنها . نظرا لقسوتها . عقوبة ينعدم فيها التناسب بين الإيلام الذي تسببه للمحكوم عليه وبين الجريمة المرتكبة.

(١) فقد حاولت بعض الدول الغربية الحصول علي موافقة دول العالم الثالث علي مشروع قرارا تقدمت به هذه الدول في المؤتمر السادس للأمم المتحدة المنعقد في كراكاس سنة ١٩٨٠ لإلغاء عقوبة الإعدام، وقد أجهض الوفد المصري هذه المحاولة بعد التصدي لها بقوة، وتكرر هذا الأمر في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والذي عقد في هافانا سنة ١٩٩٠ ونجح أعضاء المؤتمر في اتخاذ قرار بإلغاء عقوبة الإعدام، إلا أن الجمعية العامة للأمم المتحدة لم تقره عندما قد للتصويت عليه فيها. انظر في ذلك د/ رمسيس بهنام، علم الوقاية والتقويم، ١٩٨٥ ص ٢٤٠ وما بعدها ؛ د/ محمد محيي الدين عوض، الساسة العقابية للمجرمين والمنحرفين ومدي انعكاساتها في السياسات العقابية في العالم العربي، تقرير مقدم إلي مؤتمر الأمم المتحدة التاسع المنعقد في القاهرة من الفترة من ٢٩ ابريل إلي ٨ مايو سنة ١٩٩٥.

(٢) انظر في عرض هذه الحجج والرد عليها بالتفصيل: د/ فوزية عيد الستار، مرجع سابق، ص ٢٤ وما بعدها ؛ د/ أحمد عوض بلال، النظرية العامة للجزاء الجنائي، مرجع سابق ص ٢٦٥ وما بعدها؛ د/ محمد أبو العلا عقيدة، مرجع سابق، ص ١٥٦ وما بعدها، د/ أحمد حسني، مرجع سابق، ص ٦٩ وما بعدها، د/ بكري يوسف، مرجع سابق، ص ٦١ وما بعدها.

ج - أنها عقوبة غير مجدية، حيث ثبت أن الجرائم لم تقل في البلاد التي أقرت هذه العقوبة، كما أن الجرائم لم تزد في البلاد التي ألغتها، فإلغاؤها كبقائها فلما الإبقاء علي عقوبة قاسية وغير مجدية في نفس الوقت.

د - أن الأخذ بهذه العقوبة يعني العجز بصفة نهائية عن إصلاح المحكوم عليه وتأهيله بما يعني الفشل في تحقيق أنبل غرض للعقوبة وهو "الإصلاح"، وهذا أمر لا يمكن التسليم به خاصة في ظل التطور التي تشهده الأساليب المختلفة للمعاملة العقابية والتي أدت إلي تأهيل وإصلاح كثير من المحكوم عليهم.

هـ - أنها عقوبة غير قابلة لتدارك الخطأ الذي قد يقع في تطبيقها، فإذا تبين بعد تنفيذها أن المحكوم عليه كان بريئاً أو أنه كان جديراً بعقوبة أخف فإن هذا الخطأ لا يمكن إصلاحه وذلك بخلاف غيرها من العقوبات التي يمكن تدارك الأخطاء التي تقع في تطبيقها بإيقاف تنفيذها فوراً وإطلاق سراح المحكوم عليه.

و - أن هذه العقوبة غير فعالة في تحقيق الردع العام ومنع الجريمة، فمن ناحية يحتاج تحقيق هذا الغرض، أي "الردع العام"، إلي مشاهدة هذه العقوبة حال تنفيذها وهو أمر لا يتيح الواقع أو القانون، ومن ناحية ثانية أثبتت الدراسات أن هذه العقوبة ليس من شأنها تحقيق الردع بالنسبة لجميع لطوائف المجرمين: فبالنسبة للمجرمين بالصدفة يكفي التلويح لهم بتوقيع عقوبة سالبة للحرية لردعهم عن طريق الجريمة، وبالنسبة للمجرمين بالعاطفة فلن يجدي معهم التلويح بعقوبة الإعدام لردعهم عن الجريمة لأنهم يقدمون علي الجريمة بدافع العاطفة فأشبه الانتحار، وبالنسبة للمجرمين بالعادة فهم كالمقامرين يقدمون علي الجريمة علي أمل الإفلات كلياً من العقاب^(١)

٢- المؤيدون لعقوبة الإعدام:

وهناك اتجاه آخر مؤيد للإبقاء علي عقوبة الإعدام كجزاء جنائي، ورد أصحاب هذا الاتجاه علي الحجج التي ساقها أصحاب الاتجاه المعارض للإبقاء علي هذه العقوبة، كما أوردوا حججا خاصة بهم لتأييد وجهة نظرهم.

أولاً: حجج المؤيدين لعقوبة الإعدام:

أ - أن عقوبة الإعدام عقوبة رادعة لعتاة المجرمين الذين لا تجدي معهم أي عقوبة أخرى، فهي بمثابة الحل النهائي أمام المجتمع في مواجهة هؤلاء المجرمين العتاة.

Leaute J., Criminologie et science pénitentiaire, op. cit. P. 74.

(١)

- ب - أنها عقوبة غير مكلفة، فهي لا تحمل الدولة أعباء كثيرة في تنفيذها وذلك علي خلاف العقوبات الأخرى التي تتطلب لتنفيذها كثير من النفقات لبناء السجون والإدارة وإطعام النزلاء وكسوتهم وتشغيلهم.
- ج - أنها عقوبة تحقق العدالة في المجتمع وترضي الشعور العام الذي يري أن من يُقتل يجب أن يُقتل تحقيقاً للتوازن الاجتماعي.
- د - أن الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان المدنية والسياسية لسنة ١٩٦٦ أجازت عقوبة الإعدام ولو كان المجتمع الدولي يري فيها عقوبة غير إنسانية ويجب إلغاؤها لما أجازها.

ثانياً: الرد علي حجج الفريق المعارض لعقوبة الإعدام:

رد الفريق المؤيد لعقوبة الإعدام علي حجج الفريق المعارض بما يلي:

- أ- إذا كانت الدولة لم تمنح الأفراد الحق في الحياة وبالتالي لا يحق لها أن تسلبهم هذا الحق، فإن الدولة لم تمنح الأفراد أيضاً الحق في الحرية ومع ذلك يحق لها سلب هذه الحرية عن طريق فرض العقوبات السالبة للحرية أو المقيدة لها ومع ذلك فإن أحداً لم ينكر علي الدولة هذا الحق أو ينكر شرعية العقوبات الماسة بالحرية^(١). وإذا كانت الدولة تنهي الأفراد عن القتل فإن المقصود من هذا النهي هو قتل النفس البريئة، أما قتل النفس القاتلة فهو بمثابة دفاع شرعي من جانب المجتمع ضد فعل الجاني الذي سلب به حياة المجني عليه، فمن قتل يقتل دفاعاً عن حياة الأفراد وصيانة لكيان المجتمع.
- ب- أما كون عقوبة الإعدام تتسم بالوحشية وينعدم فيها التناسب بين العقوبة والجريمة، فيمكن الرد عليه بأن فعل المجرم القاتل يوصف بأنه أشد قسوة وأكثر وحشية لأنه قتل نفس بريئة لا ذنب لها، في حين أن الإعدام يقتل نفساً قاتلة، كما أن الإعدام يقتصر في تطبيقه علي الجرائم الخطيرة فقط مثل جرائم الاعتداء علي الحياة فهي عقوبة متناسبة تماماً مع الجريمة.
- ج - أما كون عقوبة الإعدام غير مجدية وأنها لم تؤد إلي انخفاض الجرائم عند تطبيقها، فيرد عليه بأن الإحصاءات الجنائية المأخوذة في بعض الدول مثل فرنسا في الفترة ما بين ١٩٠٦ إلي الفترة ما بين ١٩٠٩ وهي الفترة التي أوقف فيها العمل بعقوبة الإعدام أكدت ارتفاع معدل الجريمة، كما أكدت هذه الدراسات انخفاض

(١) د/ محمد أبو العلا عقيدة، النظرية العامة للعقوبة والتدبير الاحترازي، الطبعة الثانية، ٢٠٠٤، ص ٦٤ وما بعدها.

معدل جرائم السرقة عندما طبقت عقوبة الإعدام علي السارق الذي يسرق حاملا سلاحاً^(١).

د - إذا كانت الأخذ بعقوبة الإعدام يعني العجز عن تحقيق غرض الإصلاح فإنها تحقق غرض الردع العام والعدالة لأنها ترضي الشعور العام الذي تأذي من الجريمة.

هـ - إذا كانت عقوبة الإعدام غير قابلة لتدارك الخطأ في تنفيذها فإن هذه الأخطاء واردة أيضا بالنسبة لجميع العقوبات الأخرى، وتدارك الخطأ فيها مستحيل أيضا إذ لا يمكن تدارك ما نفذ من العقوبة السالبة للحرية، كما تحرص كافة التشريعات الجنائية علي أن تحيط بتنفيذ عقوبة الإعدام بكثير من الضمانات تقاديا لاحتمال الخطأ في تطبيقها وحصره في أضيق نطاق وجعله من الأمور النادرة، ومما لا شك فيه أنه لا يجوز إلغاء عقوبة مؤثرة لمجرد وجود احتمال نادر.

و - أما كونها غير فعالة في تحقيق الردع العام ومنع الجريمة، فهو قول لا يمكن التسليم به لأنه لا يشترط لتحقيق الردع العام مشاهدة تنفيذها حيث يكفي العلم بتوقيعها علي مرتكب الجريمة لتحقيقها لهذا الغرض ومنع غيره من أفراد المجتمع من سلوك سبيل الجريمة.

الرأي الراجح

نظرا لقوة الحجج التي ساقها المؤيدون لعقوبة الإعدام ولردهم على حجج المعارضين فإن الاتجاه المؤيد للإبقاء على عقوبة الإعدام هو الراجح في نظري^(٢). وذلك لأن عقوبة الإعدام هي عقوبة قد ورد النص عليها في كافة الشرائع السماوية ومنها الشريعة الإسلامية الغراء.

وقد وردت نصوص صريحة وقاطعة في القرآن الكريم في شأن هذه العقوبة ومنها قوله تعالى ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَتَأُولَىٰ آلَآبِيبٍ لَّعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾^(٣) وقوله تعالى ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ

Leaute J., Criminologie et science pénitentiaire, op. cit. P. 737.

(٢)

(٢) وهذا ترجيح د/ بكري يوسف أيضاً، مرجع سابق، ص ٦٥.

(٣) سورة البقرة آية رقم ١٧٩.

هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١﴾ ومعلوم أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يكن هناك ناسخ له.

وإذا ثبت لنا أن الله تعالى قد أوجب علينا أمراً معيناً في قضية معينة فيجب علينا السمع والطاعة بلا نقاش بعد ذلك في هل يجب الإبقاء على حكم الله في هذا الأمر أم أنه يمكن إلغاؤه، قال تعالى ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ ﴿٢﴾. وذلك مهما كانت الحجج والمبررات التي يصورها عقل الإنسان القاصر.

كما أن الأصل هو وجود عقوبة الإعدام فهي قديمة قدم الإنسانية، والاستثناء هو الإلغاء، ولا مبرر للعدول عن الأصل إلى الاستثناء إلا إذا كان له من المبررات ما لا يمكن رده أو تفنيده وهو ما لم يتحقق بشأن حجج المعارضين لعقوبة الإعدام حيث سبق الرد عليها وتفنيدها.

وإن هذه العقوبة وبعد الأحداث الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية (أحداث الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١) وبعد التهديدات التي تلقتها العديد من الدول الأوروبية بالتفجيرات والتي وقع البعض منها فعلاً في كل من إنجلترا وأسبانيا، فإننا نرى أن الاتجاه الذي كان يسير نحو إلغاء عقوبة الإعدام انعكس مساره نحو الإبقاء على هذه العقوبة لمواجهة مثل تلك الأحداث.

وبالإضافة لما سبق فإن التشريعات الجنائية الحديثة قد أحاطت بتنفيذ هذه العقوبة بالعديد من الضمانات التي تنفي عنها احتمال الخطأ والشكل غير الإنساني المزعوم لها^(٣).

فعلى سبيل المثال يحيط المشرع المصري هذه العقوبة بالعديد من الضمانات والإجراءات اللازمة لصحة الحكم بها، حيث يوجب أن يصدر الحكم بها بإجماع أراء أعضاء المحكمة^(٤) كما يوجب أخذ رأي مفتي الجمهورية بشأنها^(٥) ويوجب أيضاً عرض القضية التي صدر فيها الحكم بالإعدام على محكمة النقض، وأخيراً يوجب عرض الحكم

(١) سورة المائدة الآية رقم ٤٥.

(٢) سورة الأحزاب الآية رقم ٣٦.

(٣) د/ بكري يوسف، مرجع سابق، ص ٦٥.

(٤) المادة ٣٨١ من قانون الإجراءات الجنائية المصري.

(٥) المادة ٢/٣٨٢ من قانون الإجراءات الجنائية المصري.

بالإعدام علي رئيس الجمهورية ليستخدم حقه في العفو أو إبدال عقوبة الإعدام بعقوبة أخرى، فإذا لم يستخدم هذا الحق خلال مدم معينة نفذت العقوبة^(١).

ثانياً: مشاكل العقوبات السالبة للحرية:

تعني العقوبات السالبة للحرية تلك التي يترتب من جراء تطبيقها على المحكوم عليه أن يقيد حقه في الحرية في خلال فترة خضوعه لتنفيذها في الأماكن المحددة لها، مثل السجن المؤبد والمشدد والسجن والحبس.

وقد وجدت عدة مشاكل بشأن العقوبات السالبة للحرية لعل من أهمها، مشكلة توحيد العقوبات السالبة للحرية، وإلغاء العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة.

١ - مشكلة توحيد العقوبات السالبة للحرية:

يرجع السبب في إثارة هذه المشكلة إلي فكر فلسفي مؤداه: أنه طالما أن السجن (مركز الإصلاح) مجرد مكان يلتقي فيه المجرمين فلماذا تنتوع العقوبات التي تطبق عليهم، فيطبق علي البعض منهم السجن المؤبد أو المشدد وعلي البعض الآخر الحبس مع الشغل أو الحبس البسيط، وإنما يجب أن يخضع كل مرتكبي الجرائم لمعاملة عقابية واحدة فلا يكون هناك سجن مشدد ولا يكون هناك حبس بسيط وإنما يجب أن يكون هناك نوع واحد من العقوبات السالبة للحرية أيا ما كان مسمي هذا النوع "سجن" أو "حبس" أو "أي مسمي آخر" كما يجب أن تزول جميع الفوارق بين الأنواع المختلفة للعقوبات السالبة للحرية.

وترتبط هذه المشكلة في المقام الأول بالأصول الكلية لسياسة التجريم والعقاب في الدول الحديثة: فمن ناحية فالبحث في هذه المشكلة يقتضي إعادة النظر في تقسيم الجرائم بحسب عقوباتها (جنايات . جنح . مخالفات) بحيث يتم تقسيم الجرائم بالنظر إلي مدة العقوبة وليس بالنظر إلي نوعها، ومن ناحية أخرى فإن البحث في هذه المشكلة يتطلب إعادة النظر في الأسس التي يقوم عليها نظام التفريد العقابي والذي يقوم علي أساس جسامه الجريمة المرتكبة بحيث يلزم وجود نظام جديد للتفريد يقوم علي أساس شخصية الجاني دون أن يراعي جسامه الجريمة المرتكبة.

هذه هي مشكلة العقوبات السالبة للحرية والتي انقسمت الآراء بصدها بين مؤيد لتوحيد هذه العقوبات وبين معارض لتلك الفكرة.

(١) المادة ٤٧٠ من قانون الإجراءات الجنائية المصري.

فقد بدأت العقوبات البدنية قديماً في صورة إعدام وجلد وبتراً لأحد الأعضاء وكان المحكوم عليه بأحد هذه العقوبات يوضع بالسجن (مركز الإصلاح) انتظاراً لتنفيذ العقوبة فيه وظل الأمر على ذلك حتى القرن الثامن عشر عندما ظهرت آراء المفكرين التي تتدد بقسوة العقوبات وتطالب بتخفيفها ومراعاة الاعتبارات الإنسانية، وقد تبنت الثورة الفرنسية هذه الأفكار فألغت كافة العقوبات البدنية ولم تبق منها سوى الإعدام وأوجدت عقوبات سالبة بجانبها مختلفة المدد وأساليب التنفيذ ومقدار قسوة العقوبة التي تطبق على المحكوم عليه. وقد كان هذا التنوع منطقياً في ظل الفلسفة التي كانت سائدة في هذه الفترة والتي كانت موجهة ناحية الجريمة وإهمال شخص المجرم، حيث كان الهدف من العقوبة منصباً على الردع العام، بيد أنه بعد أن تغير الهدف من العقوبة فأصبح منصباً أساساً ليس على التكفير والإيلام وإنما على ضرورة إصلاح المجرم وتأهيله والقضاء على الخطورة الإجرامية الكامنة في نفسه فقد بات من الضروري أن تتخلص العقوبات السالبة للحرية من القسوة التي تتسم بها، وأن تقتصر فحسب على سلب الحرية المجردة من تلك القسوة التي كانت سمة بعض أنواع هذه العقوبات كالاشتغال بأشق الأعمال المقررة لعقوبة السجن المؤبد والمشدد، فإذا تحقق ذلك فإن العقوبات السالبة للحرية تصبح واحدة من حيث مدى جسامتها، بيد أنه مما يجدر ملاحظته أن التوحيد للعقوبات السالبة للحرية لا يعني بحال من الأحوال المساواة التامة في العقوبة بين المجرمين مهما اختلفت جرائمهم وإنما تبقى المدة هي معيار التمييز في طولها أو قصرها، وأن تصنف كل مجموعة متشابهة الظروف وإمكانات الإصلاح لهم بأسلوب واحد مع بعضهم وهذا ما يطلق عليه التفريد التنفيذي للعقوبة^(١).

وعلى ذلك فإن فكرة توحيد العقوبات السالبة للحرية إنما تعني صيرورة العقوبة واحدة ولكنها تختلف من حيث مدتها من محكوم عليه إلى آخر.

ومما لا شك فيه أن توحيد العقوبات السالبة للحرية أمر يفرضه منطق المعاملة العقابية الحديثة التي تهدف إلى إصلاح المجرم وتهذيبه وأن تعدد العقوبات السالبة للحرية إنما يعرقل هذا الإصلاح والتأهيل، وذلك لأن الإيلام في العقوبة إنما يتحقق بمجرد سلب الحرية، وأن العمل يجب أن يكون وسيلة للتقويم والإصلاح وليس التعذيب والإيلام، حتى يخرج بعد قضاء فترة العقوبة إلى حظيرة المجتمع إنساناً صالحاً، وليس مملوءاً بالحقد والضغينة على المجتمع من جراء ما لاقاه من صنوف التعذيب والإيلام داخل المؤسسة العقابية، هذا بالإضافة إلى أن استخدام طاقة هؤلاء المحكوم عليهم في

(١) د/ فوزية عبد الستار، مرجع سابق، ص ١٨٤.

العمل الجاد والمنتج أثناء فترة تنفيذ العقوبة يعود على المحكوم عليه وعلى المجتمع وعلى الاقتصاد القومي بالفائدة.

ولقد اتجهت بعض التشريعات إلى توحيد العقوبات السالبة للحرية. ومن هذه التشريعات التي وحدت العقوبات السالبة للحرية التشريع الإنجليزي والسويدي والهولندي والمجري والتشييكوسلوفاكي والبلغاري^(١).

وفي التشريع المصري: فإننا نجد أنه قد خطا خطوات كبيرة في هذا السبيل، وذلك بالقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ الذي ألغى عقوبة الأشغال الشاقة بنوعيتها وأبدلها بالسجن المؤبد والمشدد^(٢)، وكذلك عدم إخضاع الرجال الذين تجاوزوا الستين عاماً والعاجزين صحياً والمحكوم عليهم بالسجن المؤبد أو المشدد، وكذلك النساء المحكوم عليهن بالسجن المؤبد أو المشدد، لهذه الأشغال، ومن يقضي في مركز الإصلاح والتأهيل العمومي (الليمان سابقاً^(٣)) نصف المدة أو ثلاث سنوات أيهما أقل وكان حسن السير طوال هذه الفترة فإنهم ينقلون إلى مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية (أي التي بالمحافظات) وترتيباً على ذلك فإن التشريع المصري بعد القانون ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ قد قرر التوحيد الفعلي للعقوبات السالبة للحرية^(٤).

٢ - مشكلة العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة:

تمثل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة النسبة الأعلى من الأحكام القضائية في أغلب الدول إلى الحد الذي جعل هذه النسبة تبلغ في جمهورية مصر العربية حوالي ٨٢٪ من جملة الأحكام القضائية الصادرة بعقوبات سالبة للحرية^(٥). وهذه الكثرة في الأحكام القضائية الصادرة بعقوبات سالبة للحرية قصيرة المدة أظهرت العيوب والمساوئ التي ينطوي عليها هذا النوع من العقوبات مما أدى إلى إثارة الشكوك حول مدى فاعليتها في تحقيق وظيفة الردع العام أو الخاص كغرضين للعقوبة والمناداة بإلغاء تلك العقوبات والبحث عن بدائل لها تكون خالية من عيوبها.

(١) د/ رؤوف عبيد، مرجع سابق، ص ٥١٤ - ٥١٩.

(٢) راجع القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ الذي عدل الأشغال الشاقة بنوعيتها إلى السجن المؤبد والمشدد.

(٣) تم تغيير مصطلح الليمان إلى مركز الإصلاح والتأهيل العمومي م ٢ من قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي مستبدلة بالقانون ١٤ لسنة ٢٠٢٢م.

(٤) د/ سامح السيد جاد، مرجع سابق، ص ٣٤، ٣٥. وانظر آراء المعارضين لفكرة توحيد العقوبة السالبة للحرية لدى: د/ رؤوف عبيد، مرجع سابق ص ٦٠٠ وما بعدها؛ د/ سليمان عبد المنعم، أصول الجزاء الجنائي، مرجع سابق فقرة ٩٦ ص ١٢٨؛ د/ محمد أبو العلا عقيدة، مرجع سابق، ص ١٦٨ وما بعدها.

(٥) د/ فوزية عبد الستار، مرجع سابق، ص ٣٤.

ولقد فطن العلماء أخيراً للمساوئ الناجمة عن العقوبات قصيرة المدة والتي تعاني الإدارات العقابية في بلاد كثيرة من جرائها. وقد أثارت هذه المشكلة في العديد من المؤتمرات الدولية.

ولا يوجد تعريف للحبس القصير المدة وهذا ما أدى إلى اختلاف الآراء في شأن مدته فالبعض حدده بخمس عشر يوماً والبعض حدده بشهر وآخرين حدده بستة أشهر وغيرهم حدده بتسعة أشهر، والبعض حدده بسنة^(١).

ونحن نرجح مع البعض^(٢). القول بأن الحبس القصير المدة، هو ما يقل عن سنة، وهذا هو اتجاه المشرع المصري حيث يتضح من خلال بعض النصوص كنص المادة ٢٠ ع التي قضت بوجوب الحبس مع الشغل إذا كانت العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر وأيضاً المادة ٥٥ ع التي قضت بجواز إيقاف التنفيذ إذا كانت العقوبة المحكوم بها الحبس الذي لا تزيد مدته على سنة.

وتبدو مساوئ الحبس قصير المدة من ناحيتين: إحداها إيجابية والأخرى سلبية^(٣).

١ - الناحية الإيجابية:

نجد أن الحبس القصير المدة تتمثل فيه الآثار السيئة على المحكوم عليه وعلى النظام العقابي وعلى المجتمع.

وتتمثل الآثار السيئة على المحكوم عليه في الوصمة التي تلحق به من جراء دخوله مركز الإصلاح والتأهيل، وفقدانه لعمله وأثر ذلك على حياته الاجتماعية وهذا قد يمهد له طريق الاستمرار في الانحراف، هذا بالإضافة إلى أن المحكوم عليه يقضي معظم هذه الفترة دون عمل جاد لأن قصر المدة لا يسمح بتكليفه بهذا العمل الجاد، وينتج من جراء هذه البطالة الاختلاط بغيره من النزلاء الذين سبق لهم دخوله أكثر من مرة وهذا يهيئ له فرصة الانحراف بعد خروجه من مركز الإصلاح (السجن سابقاً م ٢ من قانون ١٤ لسنة ٢٠٢٢).

وأما عن ضرر هذه العقوبات القصيرة بالعملية العقابية فيتمثل في أن كثرة الحكم بهذه العقوبات يؤدي إلى تكدس المحكوم عليهم وانشغال الإدارة العقابية في إيداعهم والإفراج عنهم وهذا يعرقل عملية التأهيل الاجتماعي للمحكوم عليهم بمدد طويلة.

(١) د/ حسنين عبيد، مرجع سابق، ص ٢١٣.

(٢) د/ سامح السيد جاد، مرجع سابق، ص ٣٧.

(٣) د/ سمير الجنزوري، الغرامة الجنائية، رسالة دكتوراة سنة ١٩٦٧، ص ٥٠٣ وما بعدها، د/ أحمد عبد العزيز الألفي، الحبس القصير المدة، المجلة الجنائية القومية عدد مارس، سنة ١٩٦٦.

وأما من ناحية المجتمع فإن هذه العقوبات تؤدي إلى الإضرار بالناحية الاقتصادية من حيث كثرة النفقات التي يتكلفتها إيداع المحكوم عليهم وإعالتهم وحراستهم، وعدم انتفاع المجتمع بهذه الأيدي في الإنتاج القومي.

٢ - الناحية السلبية:

فتتمثل مساوئ الحبس القصير المدة من الزاوية السلبية في عدم تحقيق أهداف العقوبة، فلا يتحقق الردع العام وإنما هذا الردع يتحقق من خلال عمليات القبض والتحقيق والمحاكمة وإصدار الحكم وليس تنفيذ العقوبة وحده هو الذي يحقق الردع العام. هذا علاوة على أن قيمة العقوبة إنما تتمثل في التهديد بها حيث يكون لها قيمة في الابتعاد عن الجريمة، بيد أنها تفقد هذه الأهمية وتلك القيمة عند تطبيقها فهي تخوف من لم يسبق له دخول مركز الإصلاح أما من دخله فلا يكون لها أي أثر في تخويفه، بالإضافة إلى أن قصر المدة لا يسمح بتأهيل المحكوم عليه وإصلاحه.

ولذا فإن العقوبات السالبة للحرية يترتب من جرائمها مساوئ كثيرة ومن ثم فإن هذه العقوبات يلزم أن تحل محلها بعض البدائل الأخرى مثل الغرامة التي تتناسب مع دخل المحكوم عليه وظروفه المعيشية وإيقاف تنفيذ العقوبة والاختبار القضائي، أو الحكم بعقوبة تبعية أو تكميلية أو بتدبير احترازي بدلا من الحبس^(١).

(١) د/ سامح السيد جاد، مرجع سابق، ص ٣٨.

المبحث الثاني التدابير الاحترازية Mesures de sûreté

تمهيد ونقسيـم:

انتهينا فيما سبق من الصورة الأولى للجزاء الجنائي، وهي العقوبة، ونتحدث الآن عن الصورة الثانية للجزاء الجنائي وهي التدابير الاحترازية، والتي تستمد أهميتها من القصور الذي أصاب العقوبة في القيام بأداء وظيفتها الاجتماعية في مكافحة الظاهرة الإجرامية مما اقتضي البحث عن وسائل أخرى تحل محلها عند عدم إمكان تطبيقها أو تساندها لتفادي أوجه القصور الذي يصيبها حال تطبيقها.

فالتدابير الاحترازية تحل محل العقوبة في الحالات التي يستحيل فيها تطبيق هذه الأخيرة كما هو الحال بالنسبة للأشخاص غير المسؤولين جنائياً عن أفعالهم كالمجنون وصغير السن، كما أنها تساند العقوبة وتكملها في الحالات التي تبدو فيها العقوبة غير كافية وحدها لمواجهة الخطورة الإجرامية كما هو الشأن بالنسبة للمجرمين الشواذ كالمجرمين معتادي الإجرام والمجرم المجنون ومدمني الخمر^(١). بما يعني أن التدابير الاحترازية تهدف إلى تحقيق أغراض تغاير الأغراض التي تهدف العقوبة إلى تحقيقها وتتميز بخصائص تبرز سماتها الذاتية، ولها صور متنوعة ومتعددة تظهر عليها، وتتطلب في تطبيقها توافر شروط معينة بعضها موضوعي يتعلق بالجريمة المرتكبة أو التي سترتكب في المستقبل وبعضها شخصي يتعلق بشخص الجاني ومدى توافر الخطورة الإجرامية لديه.

وعلى ذلك فدراسة التدابير الاحترازية، تقتضي منا أن نتناول: تعريفها وخصائصها، وشروط تطبيقها، وكذا بيان أنواعها أو أقسامها وصورها، والفرق بينها وبين العقوبة. وذلك على النحو التالي:

المطلب الأول: تعريف التدابير الاحترازية وخصائصها.

المطلب الثاني: شروط تطبيق التدابير الاحترازية.

المطلب الثالث: أنواع التدابير الاحترازية وصورها.

المطلب الرابع: الفرق بين العقوبة والتدابير الاحترازية.

(١) د/ حسين كامل عارف، النظرية العامة للتدابير الاحترازية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة ١٩٧٦ ؛ د/ عبد الله سليمان سليمان، النظرية العامة للتدابير الاحترازية، دراسة مقارنة، جامعة القاهرة ١٩٨٢؛ المجلة الجنائية القومية، عدد خاص ١٩٦٨ .

المطلب الأول

تعريف التدابير الاحترازية وخصائصها

تقسيم:

سوف نتناول تعريف التدابير الاحترازية، وخصائصها، من خلال الفرعين التاليين:

الفرع الأول

تعريف التدابير الاحترازية

التدابير الاحترازية هي: مجموعة الإجراءات الفردية، القسرية، التي يحكم بها القاضي على من لديه خطورة إجرامية. فهي تفرض على الأشخاص الخطرين على النظام الاجتماعي بهدف منع الجرائم التي تنبئ خطورتهم عن احتمال وقوعها^(١) كما تُعرف بأنها: نوع من الإجراءات التي يصدر بها حكم قضائي لتجنيب المجتمع خطورة تكمن في شخصية مرتكب فعل غير مشروع^(٢).

ويرجع الفضل إلى المدرسة الوضعية في نشأة التدابير الاحترازية وصياغة نظرية كاملة لهذه التدابير وإسباغ الطابع الجنائي عليها. فقد أرست هذه المدرسة أسس النظرية العامة للتدابير الاحترازية ورسمت معالمها وحددت عناصرها، ولقد بلغ من اهتمام هذه المدرسة بنظرية التدابير الاحترازية أن دعت إلى إلغاء العقوبة بصورة كلية وإحلال هذه التدابير محلها. وليس معني ذلك أن التدابير الاحترازية لم تعرف إلا في تعاليم المدرسة الوضعية فقد عرفت قبل ظهور هذه المدرسة كتدابير إدارية أو عقوبات تبعية أو تكميلية، إلا أن الفضل يرجع إلى المدرسة الوضعية في صياغة نظرية متكاملة لهذه التدابير وأصبغ الطابع الجنائي عليها^(٣).

ولكن أفكار المدرسة الوضعية حول التدابير الاحترازية لم تلق صدي لدى التشريعات الجنائية إلا عندما بدا لها عجز العقوبة عن مواجهة كل صور الخطورة الإجرامية، وحينئذ فقط بدأت فكرة التدابير الاحترازية تأخذ وضعها بين صور الجزاء الجنائي التي كانت قاصرة على العقوبة فقط لفترة طويلة من الزمن.

(١) Stéfani G. Levasseur G. Boulloc B., droit pénal général, 2000. op. cit. p.397.

(٢) د/ فوزية عيد الستار، مرجع سابق، ص ٣٦.

(٣) د/ محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص ١٢٢، د/ بكري يوسف، مرجع سابق، ص ٧٤.

الفرع الثاني

خصائص التدابير الاحترازية

بالنظر للتعريفين السابقين، يتضح لنا أن التدابير الاحترازية تختلف وتتميز عن العقوبة وعن غيرها من التدابير الأخرى المقررة لمواجهة الظاهرة الإجرامية؛ بعدة خصائص. وأهم خصائصها كالتالي^(١):

١ - شرعية التدابير الاحترازية:

يقصد بشرعية التدابير الاحترازية الخضوع لمبدأ الشرعية، وهي بذلك تتفق مع العقوبة، فكما يجب أن يحدد القانون العقوبة بنص يبين فيه نوعها ومقدارها يجب عليه كذلك أن يحدد وبدقة التدابير الاحترازية، فمثلما لا عقوبة إلا بنص فلا تدبير احترازي إلا بنص يقرره ويحدد أنواع الجرائم أو الأفعال غير المشروعة (حالة الخطورة الإجرامية) التي تبرر تطبيقه.

ومبدأ شرعية التدابير يمثل ضماناً هامة لحماية حريات الأفراد من الاعتداء عليها بدعوى مواجهة الخطورة الإجرامية الكامنة لدى الأشخاص، وبالتالي فلا يجوز أن يوقع علي أي شخص أي تدبير إلا إذا كان منصوصاً عليه في القانون وذلك مهما كانت شخصيته تدل علي خطورة إجرامية.

وعلى ذلك. فلا يستطيع القاضي أن يطبق تدبير غير منصوص عليه قانوناً حتى ولو تبين له ملائمة ذلك التدبير للحالة المعروضة عليه، كما لا يجوز للإدارة أن تنفذ غير التدبير الذي نص عليه المشرع وحكم به القاضي.

غير أنه تجدر الإشارة إلى أن طبيعة التدبير الاحترازي تقتضي تطبيق مبدأ الشرعية علي نحو أكثر مرونة: ومن مظاهر المرونة في تطبيق مبدأ الشرعية علي التدبير الاحترازي تمتع القاضي في تطبيق التدبير أو اختياره بسلطة تقديرية أوسع بكثير مما هو مقرر بالنسبة للعقوبة، وتتضح هذه السلطة التقديرية بصفة خاصة فيما يخص التدابير المقررة للأحداث حيث يترك للقاضي سلطة الاختيار بين قائمة من التدابير دون الربط علي نحو محدد بين كل تدبير وبين الجريمة التي يفرض التدبير بمناسبتها، ومن مظاهر تلك المرونة كذلك، ما جري عليه القضاء الفرنسي من عدم تطبيق قاعدة "عدم رجعية قانون العقوبات" علي التدابير حيث طبق بأثر رجعي التدابير الصادرة حديثاً بشأن

(١) د/ فوزية عبد الستار، مرجع سابق، ص ٣٨ وما بعدها، د/ سامح السيد جاد، مرجع سابق، ص ٣٩ وما بعدها، د/ محمد أبو العلا عقيدة، مرجع سابق، ص ١٩١ وما بعدها، د/ بكري يوسف، مرجع سابق، ص ٧٩ وما بعدها.

الأحداث وذلك تحقيقاً لمصلحة الحدث^(١). ومن مظاهر تلك المرونة أيضاً التساهل في تحديد مدة التدبير الاحترازي نظراً لتوقفها على مدي الخطورة الإجرامية للشخص والتي من الصعب تحديد المدة الواجبة للقضاء عليها على نحو دقيق.

٢ - قضائية التدابير الاحترازية:

ويقصد بمبدأ قضائية التدابير الاحترازية أنه لا تدبير احترازي إلا بحكم قضائي، فهي بذلك تتفق مع العقوبة في هذا المبدأ. فالتدابير الاحترازية وكذا العقوبة لا يمكن توقعها إلا من جهات قضائية، فالقضاء وحده هو المنوط به الحكم بهذه التدابير إذا توافرت شروط تطبيقها، ومن ثم لا يجوز أن يتولى هذه المهمة أي جهة غير قضائية مهما كانت صفتها أو سلطتها.

ومبدأ قضائية التدابير الاحترازية يمثل ضماناً هاماً لحرية الأفراد لأن طبيعة تلك التدابير ماسة بحريات الأفراد نظراً لما تنطوي عليه من إجراءات قسرية مقيدة لهذه الحريات، والقاعدة أن كل ما من شأنه إحداث ذلك الأثر لا يجب أن يفلت من الإشراف القضائي. وفضلاً عن ذلك فإن توقيع التدبير مرتبط بتوافر حالة الخطورة الإجرامية التي يجب أن يعهد إلى القضاء بالفصل في تحقق توافرها من عدمه. يضاف إلى ذلك أيضاً أن النطق بالتدبير الاحترازي يشترط له "سبق ارتكاب جريمة" وهو أمر يتعين الفصل فيه بواسطة القضاء.

ولقد حرصت غالبية التشريعات على تقرير هذا الطابع للتدابير، كما أكدته المؤتمرات الدولية. إلا أنه رغم هذا التأكيد التشريعي والدولي على هذا المبدأ نلاحظ أن بعض التشريعات تخول جهة الإدارة سلطة توقيع التدابير الاحترازية على الخطرين، بعيداً عن الإشراف القضائي، ومن أمثلة ذلك حق السلطة التنفيذية في إيداع المجنون الخطر في إحدى المصحات العقلية، ومن أمثلة ذلك أيضاً إبعاد الأجنبي عن إقليم الدولة، وسحب تراخيص قيادة السيارات في كثير من الحالات.

ويأمل بعض الفقه^(٢) - بحق - في الأخذ بنظام قاضي التنفيذ للإشراف على تنفيذ كل من العقوبة والتدبير الاحترازي على الوجه التي أراده القانون، مع عدم إفلات تنفيذ أي تدبير من هذا الإشراف.

(١) Stéfani G. Levasseur G. Boulouc B., droit pénal général, 2000. op. cit. p. 141 et s.

(٢) د/ محمد أبو العلا عقيدة، مرجع سابق، ص ١٩٨.

وقد اخذ المشرع المصري بهذا النظام بصورة جزئية عندما عهد إلي قاضي محكمة الأحداث بالإشراف علي تنفيذ التدابير الخاصة بهم^(١).

٣- التدابير الاحترازية غير محددة المدة:

وظيفة التدابير الاحترازية هي مواجهة الخطورة الإجرامية الكامنة في نفوس الأشخاص، وهذه الخطورة لا يمكن تحديد موعد زوالها؛ ولذلك وجب عدم تحديد مدة معينة للتدابير، لأن تحديد هذه المدة يتوقف علي طبيعة ودرجة الخطورة الإجرامية من ناحية وعلي استجابة الخاضع للتدبير الاحترازي للعلاج من ناحية أخرى، وهو أمر يختلف من شخص لآخر، إذ ربما أن تتقضي الخطورة الإجرامية لدي شخص قبل مضي المدة المحددة سلفا فيصبح التدبير في باقي المدة بلا فائدة محققة فينقلب عباً علي المحكوم عليه، أو ربما تتقضي المدة دون القضاء علي الخطورة الإجرامية فيصبح التدبير قاصراً عن بلوغ الهدف المرجو له وهو القضاء علي الخطورة الإجرامية لدي المحكوم عليه. وهي بذلك تختلف عن العقوبة؛ فهي دائماً محددة بين حدين أدنى وأقصى^(٢).

لكن إذا كانت طبيعة التدبير الاحترازي تتنافي مع تحديد مدة له بصورة مسبقة، فإن حماية حريات الأفراد تقتضي وضع بعض الحدود لهذه المدة خاصة بالنسبة للتدابير التي تتضمن إيلاماً واضحاً.

ومن هنا جاءت فكرة التحديد النسبي لمدة التدبير، بمعنى أن تحدد مدة التدبير مسبقاً حماية لحريات الأفراد إلا أن هذا التحديد يتسم بالمرونة أكثر مما هو متبع بالنسبة للعقوبات وذلك تحقيقاً للهدف من التدبير وهو القضاء علي الخطورة الإجرامية. ومن أمثلة هذا التحديد النسبي لمدة التدبير أن يضع المشرع حد أقصى (للاسترشاد) به كبلوغ الصغير سن الرشد مثلاً (٢١ عاماً كحد أقصى) أو أن يضع حد أدنى للتدبير (بناءً علي أن التجربة قد أثبتت أن مدته لا يمكن أن تقل عن حد أدنى معين)^(٣).

(١) د/ بكري يوسف، مرجع سابق، ص ٩١، انظر المادتين ٤٢ و ٤٣ من القانون ٣١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الأحداث.

(٢) د/ علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص ٣٠٩.

(٢) د/ بكري يوسف، مرجع سابق، ص ٧٧.

٤ - شخصية التدابير الاحترازية:

فهي إجراءات فردية تتخذ قبل شخص معين وهي بذلك تختلف عن تدابير الوقاية الاجتماعية العامة Mesures prophylaxie sociale والتي تهدف إلى القضاء على العوامل الدافعة إلى الإجرام.

٥ - التدابير الاحترازية تطبق جبراً:

تتميز التدابير الاحترازية بأنها إجراءات قسرية إذ توقع علي من توافرت فيه شروط إنزالها رغماً عنه لأنها تهدف إلى حماية المجتمع بالقضاء على الخطورة الإجرامية الكامنة فيه وهي بذلك تختلف عن إجراءات المساعدة الاجتماعية Mesures sociale d'assistance والتي تقدم للأفراد من جانب الدولة وتتوقف على رضاهم بها^(١).

٦ - التدابير الاحترازية لاحقة على ارتكاب الجريمة:

ومعنى ذلك أنه لا يجوز تطبيق تدبير احترازي إلا بعد أن يرتكب الشخص الجريمة فارتكابه للجريمة دليل على توافر الخطورة الإجرامية في حقه، واشتراط ارتكاب الجريمة ضمان للأفراد ولحرياتهم وذلك لأن إخضاع شخص لتدبير احترازي دون ارتكابه لجريمة وذلك للتكهن باحتمال إقدامه على ارتكاب جريمة إنما يعصف بالحريات الفردية ويهدر مبدأ الشرعية الجنائية. والتدابير الاحترازية بهذا المعنى تختلف عن التدابير المانعة (الوقائية) والتي تتخذ في مواجهة بعض الأشخاص لمنعهم من ارتكاب جريمة محتملة الوقوع (مثل ما يتخذ في مواجهة المجنون). وهذا النوع الأخير من التدابير المانعة أطلق عليها مشروع قانون العقوبات المصري لسنة ١٩٦٦ تدابير الدفاع الاجتماعي وذلك تمييزاً لها عن التدابير التي يشترط لها سبق ارتكاب جريمة والتي أطلق عليها اسم التدابير الجنائية.

وقد اشترطت التشريعات الجنائية لتطبيق التدابير الاحترازية ضرورة أن يكون قد ارتكب الشخص جريمة ولم تخرج عن ذلك إلا في أحوال استثنائية^(٢).

(٣) . Stefani G. Levasseur G. Bouloc B., droit pénal général, 2000. opcit. p.397, 398.

(٢) د/ سامح السيد جاد، مرجع سابق، ص ٤٠، ٤١.

المطلب الثاني

شروط تطبيق التدابير الاحترازية

يشترط لتطبيق التدابير الاحترازية بجميع أنواعها توافر أمرين أن يسبق التدبير ارتكاب جريمة وتوافر الخطورة الإجرامية لدي الجاني^(١).

الشرط الأول: أن يسبق التدبير ارتكاب جريمة:

يشترط لإنزال أي تدبير احترازي علي شخص ما أن يكون قد سبق وأن ارتكب فعلا يعد جريمة، وتتضح أهمية هذه الشرط في أنه يمثل ضمانا هامة لاحترام وحماية حريات الأفراد، إذ أن السماح بتوقيع التدبير الاحترازي بما يترتب عليه من سلب حرية الشخص دون أن يكون قد ارتكب جريمة فعلا ولمجرد احتمال أنه قد يرتكب جريمة في المستقبل يمثل عدونا خطيرا علي حريات الأفراد.

كما أن اشتراط وقوع جريمة سابقة لتوقيع تدبير احترازي يساعد في الكشف عن توافر الخطورة الإجرامية التي يوقع هذا التدبير للقضاء عليها.

ويقصد بالجريمة هنا الفعل المجرم من الناحية الموضوعية بصرف النظر عن مدي مسئولية فاعله فهو ينطبق علي عديم المسئولية . كالمجنون . ويخضع بالتالي للتدبير متي ارتكب فعلا يعد جريمة رغم كونه غير مسئول جنائيا عنه.

وعلي الرغم من أن التشريعات الجنائية المختلفة تشترط ضرورة ارتكاب جريمة سابقة كمبدأ عام، إلا أنها لا تلتزم دائما بهذا الشرط وتقرر التدابير في حق بعض الأشخاص الذين لم يسبق لهم ارتكاب جريمة.

وقد يخرج المشرع صراحة علي هذا الشرط ويقرر التدبير دون ارتكاب جريمة مسبقة، ومثال ذلك: ما هو مقرر بالنسبة للتدابير العلاجية التي يخضع لها المجنون أو مدمن المخدرات دون أن يكون قد سبق لهما ارتكاب جريمة، وقد يلجأ إلي التحايل للوصول إلي تطبيق التدبير الاحترازي دون سبق ارتكاب جريمة ذات أهمية تتم حقيقة عن توافر خطورة إجرامية، ومثال ذلك ما هو مقرر بالنسبة للقيادة في حالة سكر أو حالات التشرد حيث أسبغ المشرع ذاته وصف الجريمة علي تلك الأفعال وأخضعها للتدابير الاحترازية، وما هو مقرر بالنسبة للأطفال بالقانون الفرنسي الصادر في ٢٠ فبراير ١٩٤٥ حيث اكتفي بارتكاب الصغير إحدى المخالفات البسيطة واعتمد عليها لتبرير توقيع التدابير الاحترازية^(٢).

(١) د/ هدى قشقوش، مرجع سابق، ص ٣١١ وما بعدها، د/ بكري يوسف، مرجع سابق، ص ٩٣ وما بعدها.

(٢) Merle R. et Vitu A. Traité de droit criminel, 1984, op. cit. p. 775.

؛ د/ محمود كبيش، مبادئ علم العقاب، مرجع سابق ص ٢٣٦، د/ بكري يوسف، المرجع السابق، ص ٩٤.

الشرط الثاني: توافر الخطورة الإجرامية:

يشترط لتوقيع التدبير الاحترازي توافر الخطورة الإجرامية *Dangerosité criminelle*، وبمعني آخر توافر حالة خطرة *Etat dangereux*. والخطورة الإجرامية: حالة نفسية لدى المجرم تتجه إلى تأكيد احتمال ارتكابه لجريمة في المستقبل. وهي غير مرتبطة بماديات الجريمة، ولكنها تتعلق بعناصر شخصية لصيقة بالمجرم^(١). وعرفها البعض بأنها "احتمال ارتكاب المجرم جريمة تالية"^(٢). وعرفها البعض الآخر بأنها "أهلية الشخص لأن يصبح مصدرا محتملا لارتكاب الجرائم مستقبلا"^(٣).

• عناصر الخطورة الإجرامية:

بالنظر للتعريفات السابقة للخطورة الإجرامية يتضح لنا أنها تقوم علي عنصرين: الاحتمال والتوقع، واتجاه هذا الاحتمال لارتكاب جريمة في المستقبل.

الاحتمال أو التوقع:

يقصد بالاحتمال أو التوقع: التصور الذهني لحدوث جريمة علي الوجه الغالب، أو بمعنى آخر الحكم علي علاقة السببية بين العوامل الدافعة للجريمة وبين ارتكابها ومعرفة ما إذا كانت الجريمة معها محتملة أم لا. فهذا الاحتمال يقوم علي دراسة شخصية الفرد . محل الاحتمال . وتحديد العوامل والأسباب التي قد تدفعه إلي الإجرام ثم تصور أن هذه العوامل والأسباب ستدفعه . غالبا . إلي ارتكاب الجريمة (المحتملة) وبذلك يصبح هذا الشخص شخص ذو خطورة إجرامية. وهذا الاحتمال يحتل منزلة وسطا بين الحتمية والإمكان: فهو لا يتطابق مع الحتمية لأنه في منزلة أقل من منزلة الحتمية في عملية التصور الذهني، فالحتمية تعني أن توافر عوامل معينة يجعل من وقوع الجريمة في المستقبل أمرا محتما ولازما لزوما لا مفر منه، في حين أن الاحتمال يعني أن توافر ذات العوامل سيؤدي . غالبا - إلي وقوع الجريمة في المستقبل.

كما أن الاحتمال لا يتطابق مع الإمكان لأن الإمكان في منزلة أقل من منزلة الاحتمال في عملية التصور الذهني، فالإمكان يعني أن توافر عوامل معينة يجعل من وقوع الجريمة في المستقبل أمرا نادر الحدوث وليس أمرا يحدث في الغالب الأعم وفقا

(١) د/ هدى قشقوش، مرجع سابق، ص ٣١٢.

(٢) د/ محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص ١٢٨، د/ رعوف عبيد، مرجع سابق ص ٥٦٢، د/ فوزية عيد السنار، مرجع سابق، ص ٤٢، د/ أحمد فتحي سرور، الخطورة الإجرامية، مقال بمجلة القانون والاقتصاد ١٩٦٤ ص ٤٩٥.

(٤) Levasseur G. Cours de droit pénal complémentaire, Paris 1960. p. 496 et s

للمجرى العادي للأمر، لذا فإن الاحتمال هو الإمكان الذي بلغ درجة كبيرة من الأهمية أو هو أعلى درجات الإمكان.

ويجب ألا يقوم الاحتمال علي مجرد الظن بأن المجرم سيرتكب جريمة في المستقبل، دون أن يرتكن هذا الظن علي أسس علمية، فالاحتمال يتميز بطابعه العلمي الذي يقوم علي دراسة القاضي للعوامل الإجرامية وتحديد قوتها ومنزلتها بين الحتمية والاحتمال والإمكان والحكم عليها وفقا لذلك وليس علي أساس من التحكم ومجرد الظن.

وتجدر الإشارة إلى أن القول باحتمال ارتكاب الجريمة في المستقبل ليس متوقفا بالضرورة علي سبق ارتكاب جريمة، كما أن درجة الاحتمال لا ترتبط بنوع أو جسامة الجريمة السابقة، وإن كان ذلك يعد دليلا علي توافر الخطورة، وليس معني توقف توقيع التدبير الاحترازي علي سبق ارتكاب جريمة أن الخطورة الإجرامية تفترض حتما سبق ارتكاب جريمة فقد تستخلص الخطورة من أوضاع سابقة لا توصف بأنها جريمة جنائية وتكون الخطورة فيها علي درجة كبيرة من الجسامة^(١).

اتجاه الاحتمال إلي ارتكاب جريمة في المستقبل:

ويعني ذلك وجوب أن ينصرف الاحتمال إلي ارتكاب فعل يعد جريمة حتى يتسنى لنا القول بتوافر الخطورة الإجرامية وبالتالي تطبيق التدابير الاحترازية لحماية المجتمع من خطر الإجرام في المستقبل.

فلا يتصور أن يكون هناك احتمال مجرد - غير منصب علي فعل بعينه - كما لا يكفي أن ينصب هذا الاحتمال علي فعل لا يعد جريمة. وإنما لابد من أن يكون هناك احتمال منصب علي فعل يعد جريمة، ويجب أن تكون الجريمة هي جريمة بحسب القانون فلا يكفي للقول بتوافر الخطورة الإجرامية أن ينصب الاحتمال علي فعل يعد جريمة دينية أو أخلاقية دون أن يعد مع ذلك جريمة قانونية.

وإذا وجد الاحتمال المنصرف إلي ارتكاب جريمة قانونية فإن هذه يعني توافر الخطورة الإجرامية، إلا أن القول بتوافر تلك الخطورة من عدمه هي مسألة واقع يقدرها القاضي. أو الباحث. في ضوء كل حالة علي حدة وفقا لما يتوافر له من معطيات تنصب علي استخلاص عناصرها.

ويسترشد القاضي في استخلاص تلك الخطورة بظروف الجريمة وبواعثها وأحوال المتهم وماضيه (م ٥٢ من قانون العقوبات) كما قد يسترشد القاضي في استخلاصه لتلك

(١) د/ محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص ١٣٣ وما بعدها.

الخطورة بقربنة قاطعة لا يمكن إثبات عكسها وهي ارتكاب المجرم لجريمة سابقة بحيث إذا توافر ذلك وجب علي القاضي القول بتوافر الخطورة الإجرامية^(١).

المطلب الثالث أنواع التدابير الاحترازية وصورها

تقسيم:

سوف نتحدث عن هذا المطلب من خلال الفرعين التاليين:

الفرع الأول أنواع التدابير الاحترازية

تنقسم التدابير الاحترازية بحسب الأساس الذي يتخذ معيارا لهذا التقسيم إلى الأنواع الآتية^(٢):

أولاً: تنقسم التدابير الاحترازية من حيث موضوعها أو المحل الذي تقع عليه إلي:

تدابير شخصية وتدابير عينية:

١- التدابير الشخصية: يكون محلها شخص المجرم مثل إيداعه في مكان معين ومن أمثلة هذا النوع: إيداع المجنون مصحة عقلية وإيداع الأحداث دور الرعاية وإيداع معتادي الإجرام إحدى مؤسسات العمل والوضع تحت مراقبة الشرطة.

٢- التدابير العينية: هي التي يكون محلها شيء مادي ومن أمثلتها: المصادرة وإغلاق المحال العامة وإغلاق بيوت الدعارة.

ثانياً: تنقسم التدابير الاحترازية من حيث أساسها بالحريات الفردية إلي:

١- تدابير بدنية: كإخضاع المدمن لبرنامج علاجي.

٢- تدابير ماسة بالحرية: سواء كانت ماسة بالحرية كإيداع الأحداث دور الرعاية أم مقيدة للحرية كحظر الإقامة في مكان معين أو تحديد الإقامة في جهة معينة.

٣- تدابير ماسة بالذمة المالية كمصادرة وإغلاق المحال.

ثالثاً: تنقسم التدابير الاحترازية من حيث سلطة القاضي إزاءها إلي: تدابير

وجوبية وتدابير جوازية:

١- التدابير الوجوبية هي التي يلتزم القاضي بتوقيعها.

(١) د/ بكري يوسف، مرجع سابق، ص ٩٦ وما بعدها.

(٢) د/ محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص ١٢٤، د/ فوزية عبد الستار، مرجع سابق، ص ٣٩ وما بعدها.

- ٢-التدابير الجوازية: هي التدابير التي يكون للقاضي سلطة تقديرية في تقريرها فيقررها أو يمتنع عن ذلك.
- رابعاً: تنقسم التدابير الاحترازية من حيث ارتباطها أو علاقتها بالعقوبة إلى:
- تدابير تطبق مع العقوبة وتدابير تحل محل العقوبة:
١. التدابير التي توقع مع العقوبة: هي التدابير التي توقع علي المجرم الذي توافرت فيه أهلية المسؤولية الجنائية كاعتقال المجرم معتاد الإجرام.
 ٢. التدابير التي تحل محل العقوبة: فهي التدابير التي توقع علي المجرم غير المسئول جنائياً كاعتقال المجرم المجنون لأن الجنون مانع من موانع المسؤولية الجنائية فلا يجوز توقيع عقوبة عليه.
- خامساً: تنقسم التدابير الاحترازية من حيث هدفها أو الغرض من تطبيقها إلى:
- ١ - تدابير علاجية: تهدف إلى علاج المجرم كإيداع المجنون مصحة عقلية.
 - ٢ - تدابير تهييية: تهدف إلى تربية المجرم كإيداع الأحداث دور الرعاية
 - ٣ - تدابير وقائية: تهدف إلى الحيلولة بين المجرم وبين العودة إلى الإجرام كاعتقال معتاد الإجرام.

الفرع الثاني

صور التدابير الاحترازية

التدابير الاحترازية لها صور وأشكال متعددة، ومن أهمها^(١):

- ١ - الإيداع في احدي مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وهذه الصورة تخص الأحداث والمتشردين.
- ٢ - الإيداع في احدي المصحات العقلية أو المؤسسات العلاجية، وهذه الصورة خاصة بالمجرم المجنون والمصاب بعاة عقلية والمضي النفسيين والمدمنين.
- ٣ - المصادرة وإغلاق المحال وإغلاق بيوت الدعارة ودفع كفالة كضمان لحسن السلوك.
- ٤ - الإيداع في منشآت حرفية ومهنية، وهذه الصورة تخص معتادي الإجرام وطائفة من المتشردين.
- ٥ - الوضع تحت مراقبة الشرطة، وحظر الإقامة في مكان معين أو تحديد الإقامة في جهة معينة.

(١) د/ رعوف عبيد، مرجع سابق ص ٥٦٧ وما بعدها؛ د/ رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، منشأة دار المعارف، الإسكندرية ١٩٩٥ ص ٩٠١ وما بعدها ؛ د/ سليمان عبد المنعم، أصول الجزاء الجنائي، مرجع سابق فقرة ١٠٥ ص ١٤٢ وما بعدها، د/ بكري يوسف، مرجع سابق، ص ٩٨.

- ٦- إبعاد الأجانب عن الإقليم الوطني.
- ٧- الحرمان من ممارسة مهنة أو وظيفة معينة.
- ٨- سحب رخصة القيادة وإيقاف العمل بها.

المطلب الرابع

الفرق بين العقوبة والتدابير الاحترازية

العقوبة والتدابير الاحترازية يمثلان صورتين للجزاء الجنائي، وهما يتفقان من عدة وجوه كما يختلفان من عدة وجوه أخرى على النحو التالي^(١):

أولاً: أوجه التشابه بين العقوبة والتدابير الاحترازية:

- ١ - أنهما يتفقان من حيث الهدف النهائي لكل منهما ألا وهو مكافحة السلوك الإجرامي.
- ٢ - أن كلاهما لا يطبق إلا بناء على نص القانون، أي أنهما يخضعان لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، ولا يطبقان إلا بناء على حكم قضائي صادر على المحكوم عليه.
- ٣ - أن كلاهما يمس حقاً للمحكوم عليه وقد يشتركان في مساسهما بحق واحد في نفس الوقت، مثل الحق في الحرية، فالعقوبة السالبة للحرية والتدابير الاحترازية يشتركان في المساس بهذا الحق في الحرية.

ثانياً: أوجه الاختلاف بين العقوبة والتدابير الاحترازية:

- ١ - بينما تهدف العقوبة إلى تحقيق الردع العام والردع الخاص وتحقيق العدالة، نجد أن التدابير الاحترازية يقتصر فحسب على أحد هذه الأهداف ألا وهو الردع الخاص فحسب المتمثل في القضاء على الخطورة الإجرامية لدى المجرم أو التقليل منها قدر الإمكان.
- ٢ - أن العقوبة تهدف في المقام الأول إلى إيقاع الألم بالجاني جزاء ما أوقعه من ضرر بالمجتمع من جراء سلوكه الإجرامي، ولذا كان العقاب هو الجزاء على ما ارتكبه مع مراعاة ضرورة التناسب بين مقدار الجرم المرتكب والعقاب المقرر جزاءً له، ولذا فلا يملك القاضي النزول عن القدر المحدد للعقاب في النص القانوني إلا في الأحوال التي يرخص فيها المشرع بذلك.

(١) د/ سامح السيد جاد، مرجع سابق، ص ١١، ١٢.

أما التدبير الاحترازي فالأصل أنه يواجه خطورة المجرم ومن ثم فإنه ليست له مدة محددة وإنما يرتبط بزوال الخطورة الإجرامية لدى الشخص.

٣ - أن العقوبة لا توقع إلا على الشخص الذي يتوافر لديه الإرادة وحرية الاختيار (أساس المسؤولية الجنائية). ولذا فإنه لا يطبق العقاب على صغير السن (أقل من سبع سنوات) أو المجنون والمكره، لانعدام الإدراك لدى الطفل غير المميز والمجنون ولانعدام حرية الاختيار لدى المكره، كما أن أساس توقيع العقاب يرتكز على ضرورة ثبوت خطأ في حق الجاني فما لم يثبت هذا الخطأ فلا عقاب.

أما التدبير الاحترازي فهو لا يتوقف على وقوع خطأ من الشخص الذي يخضع له، فيجوز تطبيقه حتى إذا لم يقدم الشخص على ارتكاب سلوك إجرامي (تدبير دفاع اجتماعي أو تدبير أمن) وذلك مرجعه إلى أن التدبير الاحترازي إنما يهدف أساساً لمواجهة الخطورة الإجرامية الكامنة لدى الشخص، فمتى وجدت هذه الخطورة طبق التدبير سواء أكان الشخص مكرهاً أو مجنوناً أو صغيراً.

الفصل الثاني أغراض الجزاء الجنائي

تمهيد وتقسيم:

يقصد بأغراض الجزاء الجنائي الأهداف والوظائف التي يجب أن يؤديها هذا الجزاء. وهناك أغراض للجزاء الجنائي في التشريع الجنائي الإسلامي، وهناك أغراض للجزاء الجنائي في التشريعات الجنائية الحديثة، قد تتفق أو تختلف مع النظام الجنائي الإسلامي. فقد اهتم الباحثون في مجال علم العقاب بأغراض الجزاء الجنائي، الذي تعدد واختلف على مر العصور وظهرت المدارس العقابية التي تبنت وجهات نظر متباينة وحددت أغراض مختلفة لهذا الجزاء.

وعلى ضوء ما سبق فسوف نتناول أغراض الجزاء الجنائي في النظام الجنائي الإسلامي، في مبحث أول. ثم نتناول دراسة أغراض الجزاء الجنائي في التشريعات الجنائية الحديثة في إطار المدارس العقابية المختلفة، وفي التشريع الوضعي في مبحث ثان:

المبحث الأول أغراض الجزاء الجنائي في التشريعات الجنائية الوضعية

تمهيد وتقسيم:

كما سبق أن ذكرت يقصد بأغراض الجزاء الجنائي الأهداف والوظائف التي يجب أن يؤديها هذا الجزاء. وقد تحدثنا عن أغراض للجزاء الجنائي في التشريع الجنائي الإسلامي، في المبحث الأول، وسوف نتحدث في هذا المبحث عن أغراض الجزاء الجنائي في التشريعات الجنائية الوضعية. وهذا يقتضي أن نتناول هذه الأغراض في إطار المدارس العقابية المختلفة، وفي التشريع الوضعي الحديث. وذلك في المطالبين التاليين:

المطلب الأول

أغراض الجزاء الجنائي وفقا للمدارس العقابية

تمهيد:

منذ أواخر القرن الثامن عشر ظهرت في أوروبا العديد من المدارس العقابية التي كان لكل منها نظريته الخاصة لأغراض الجزاء الجنائي، وهي علي التوالي المدرسة التقليدية، المدرسة التقليدية الحديثة، المدرسة الوضعية حركة الدفاع الاجتماعي الحديث^(١). وسنتحدث عن كل مدرسة من هذه المدارس في فرع مستقل كالتالي:

الفرع الأول

المدرسة التقليدية L'école classique

ظهرت المدرسة التقليدية الأولى في النصف الثاني من القرن الثامن عشر في ظل نظام غلب عليه طابع الظلم والاستبداد حيث كان القضاء يتمتعون بسلطات واسعة في تطبيق القوانين وكانت الاتهامات سرية والمحاكمات شكلية وكانت العقوبات البدنية والمهينة هي القاعدة^(٢).

وقد استوحت هذه المدرسة أفكارها من كتابات العديد من الفلاسفة والكتاب والذين كان علي رأسهم الفقيه الإيطالي بيكاريا Beccaria والفيلسوف الإنجليزي جيرمي بنتام Jeremie Bentham والالمانى فيورباخ Feuerbach والفرنسيين جان جاك روسو Jan Jacques Rousseau ومننيسيكو Montesquieu. وقد وحد هؤلاء جميعا جهودهم للمناداة بالتخفيف من قسوة العقوبات والقضاء علي تحكم القاضي واستبداده والمساواة أمام العقوبة. وقد أسست هذه المدرسة أفكارها علي فكرة العقد الاجتماعي الذي نادى به جان جاك روسو وعلي مبدأ حرية الإرادة الذي بلوره بيكاريا وعلي مبدأ المنفعة الذي أرسى دعائمه بنتام.

وفكرة العقد الاجتماعي Le contrat social تعني: أن هناك عقد بين الأفراد من جانب والمجتمع من جانب آخر يقوم علي الالتزامات المتبادلة، وبمقتضى هذا العقد يتنازل الفرد عن حريته بالقدر اللازم لاستقرار المجتمع مقابل قيام المجتمع بحمايته

(١) انظر هذه المدارس تفصيلاً: د/ محمد زكي أبو عامر، مرجع سابق، ص ٣٣٣ وما بعدها، د/ علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص ٩ وما بعدها، د/ محمد أبو العلا عقيدة، مرجع سابق، ص ٢٢١ وما بعدها، د/ بكري يوسف، مرجع سابق، ص ١٠٣ وما بعدها.

(٢) Merel R., La confrontation du droit pénal classique et de la défense sociale, Rev. sc. crim. 1964.p.725.; Delmas-Marty M., Les chemins de la répression, PUF., Paris 1980.

وتمكينه من ممارسة باقي حقوقه علي الوجه الأكمل ودون اعتداء من احد. ويترتب علي ذلك ألا تمارس الدولة سلطتها في العقاب إلا إذا كانت الجرائم والعقوبات محددة سلفا وبناء علي قانون وذلك حتي لا يفاجأ الأفراد عند إتيان فعل من الأفعال بأنه مجرم، لأن مقتضي العقد الاجتماعي ألا توقع العقوبات إلا علي من خالف العقد وكان علي علم مسبق بأنه إذا خالف عوقب، وكل عقوبة تتجاوز ما هو لازم لحماية المجتمع هي عقوبة غير مقبولة لأنها لا تتسم بالعدالة.

ومبدأ حرية الإرادة Liberté de la volonté يعني: نسبة السلوك الإنساني إلي الإرادة، فالإنسان يأتي من السلوك ما يريد، ولا شك في أنه سيأتي من الأفعال ما يحقق له المتعة وسيتحاشى من الأفعال ما يسبب له الألم، وبما أن العقوبة في جوهرها "ألم"، فلا بد ألا تكون مفرطة في الألم وإنما يجب أن تتناسب مع الجريمة بحيث يشعر المجرم بقدر من الألم يساوي قدر المتعة التي حصل عليها عند إقدامه علي الفعل المجرم.

ومبدأ المنفعة Principe d'utilité يعني: أن تصرفات الفرد يجب تفسيرها علي أساس المنفعة، فأني تصرف للإنسان هدفه هو تحقيق أكبر قدر من المنفعة وتجنب أكبر قدر من الضرر والأذى، والقانون (حتى يكون نافعا للأفراد) يجب أن يهدف إلي تحقيق المنفعة لهم ودفع الضرر عنهم، وبما أن العقوبة هي ضرر وأذى فيجب وضع القيود علي هذا الأذى بحيث لا يتم اللجوء إليه إلا إذا كان الهدف من ذلك دفع ضرر أشد وأذى أكبر.

وقد ترتب علي هذه الأفكار والمبادئ: أن أصبح من الضروري تحديد الغرض الذي من أجله أعطت الدولة الحق في العقاب (أساس حق الدولة في العقاب) بحيث يمارس هذا الحق فقط من أجل تحقيق هذا الغرض وبالقدر المفيد لمصلحة المجتمع، وليس من أجل الانتقام أو الثأر من الجاني أو مجرد تكفير الجاني عن فعله أو مجازاته عليه. وإنما يجب أن تهدف العقوبة إلي منع ارتكاب جرائم جديدة في المستقبل سواء من قبل الجاني أم من قبل غيره من باقي أفراد المجتمع، وهو ما يعبر عنه بغرض "الردع العام" وهو ما يعني توجيه إنذار للجاني والناس كافة بسوء عاقبة الإجرام حتى يجتنبوه^(١) ويرى بيكاريا أن غرض الردع العام لا يتحقق بقسوة العقوبة وإنما بتمييزها بطابع السرعة

(١) د/ محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص ٦٤.

واليقين) السرعة في تطبيقها وتيقن المجرم المحتمل بأنها ستوقع عليه عند ارتكابه للجريمة) ولذا رفض بيكاريا عقوبة الإعدام لما تتطوي عليه من قسوة شديدة^(١). ولقد أخذ فيورباخ بنظرية الإكراه النفسي والتي تعني أن غرض العقوبة يتمثل في أن تخلق في نفوس الأفراد بواعث مضادة للبواعث الإجرامية تتوازن معها أو ترجحها فتصرفهم عن الإجرام^(٢).

ويرجع الفضل للمدرسة التقليدية الأولى في إرساء مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات والذي يعتبر من أهم المبادئ القانونية التي تحكم العقوبة في التشريعات الجنائية الحديثة، وقد ترتب علي هذه المبدأ إقرار المساواة بين الأفراد أمام النظام الجنائي بصفة عامة، كما ترتب عليه إنهاء السلطات الاستبدادية والتحكيمية التي كانت ممنوحة للقضاء في غيبته.

كما يرجع الفضل لهذه المدرسة في التخفيف من قسوة العقوبات. وقد ظهرت هذه الآثار بصورة واضحة في إعلان حقوق الإنسان الصادر في فرنسا في ١٦ أغسطس ١٧٨٩، وفي قانون العقوبات الفرنسي الصادر سنة ١٧٩١.

إلا أنه يؤخذ علي هذه المدرسة ما يلي:

١- أنها أغفلت شخصية المجرم وبالغت في الاهتمام بالجوانب الموضوعية سواء في تحديد العقوبة أو في تنفيذها دون أن تأخذ شخصية الجاني أو ظروفه في الاعتبار.

٢- اهتمامها بغرض الردع العام وإهمال الأغراض الأخرى للعقوبة كغرض العدالة وكغرض الإصلاح.

الفرع الثاني

L'école néoclassique المدرسة التقليدية الحديثة

كان للانتقادات التي وجهت للمدرسة التقليدية الأولى صداها، حيث قام بعض أنصار الفكر التقليدي بمحاولة تفادي هذه الانتقادات مما مهد لقيام اتجاه فكري جديد عرف باسم "المدرسة التقليدية الحديثة".

وقد ذاعت أفكار هذه المدرسة في القرن التاسع عشر بأكمله وكان من أهم أنصارها روسي Rossi و هوس Haus وكرارا Carrara الذين تأثرت أفكارهم بالفلسفة

(١) Beccaria, Traité des délits et des peines, Traduction française, op. cit. p.110 & 111.

(٢) د/ محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص ٦٤.

الألمانية بزعمامة "كانت Kant" و"هيجل Hegel" تلك الفلسفة التي تري في العدالة المطلقة وحرية الإرادة أساس لتوقيع العقاب (أساس لحق الدولة في العقاب).

والعدالة المطلقة تعني: أن توقيع العقوبة لا يمكن أن يتم لتحقيق منفعة الفرد (فكرة المنفعة التي قامت عليها المدرسة التقليدية الأولى) وإنما يجب أن يتم لأن العدالة تقتضي أن يعاقب الجاني علي فعله الإجرامي بصرف النظر عن كون هذا العقاب مفيدا للأفراد أو المجتمع أم لا، فتوقيع العقاب مطلب حتمي تقتضيه العدالة.

وتأكيدا لذات الفكرة ذهب "هيجل" إلي أن وقوع الجريمة يؤدي إلي انتفاء حالة العدالة وأن توقيع العقوبة هو نفي لانتفاء العدالة (نفي للنفي) أي أن توقيع العقوبة يعود بنا إلي حالة العدالة (لأن نفي النفي إثبات) وبالتالي تعود الأمور إلي نصابها الصحيح^(١).

كما استعان بعض أنصار هذه المدرسة فكرة المنفعة الاجتماعية لتبرير العقاب وتلخصت هذه الفكرة في القول بأن العقوبة يجب "ألا تزيد علي ما هو نافع وألا تتجاوز ما هو عادل"^(٢).

وحرية الإرادة تعني: قدرة الفرد علي مقاومة البواعث الشريرة، فمن يتمتع بتلك القدرة يتمتع بحرية الإرادة ويكون أهلا للمسئولية الجنائية، ومن تنتفي لديه تلك القدرة تنتفي لديه حرية الإرادة وبالتالي تنتفي مسئوليته الجنائية.

وبناءً علي هاتين الفكرتين أصبح غرض العقوبة لدي أنصار المدرسة التقليدية الحديثة هو غرض مزدوج: "تحقيق العدالة" و"الردع العام".

ومن هنا نجد أن المدرسة التقليدية الحديثة قد اتفقت مع المدرسة التقليدية الأولى في اعتبار الردع العام غرضا للعقوبة حيث يجب أن تهدف هذه الأخيرة إلي مكافحة الإجرام ومنع وقوعه في المستقبل من خلال توجيه إنذار إلي الجاني والناس كافة بسوء عاقبة الإجرام،

كما أضافت المدرسة التقليدية الحديثة غرضا آخر للعقوبة وهو **تحقيق العدالة** باعتبارها قيمة سامية يجب احترامها ومراعاتها دائما بغض النظر عن كون العقاب مفيدا للمجتمع من الناحية الفعلية أم لا.

ويرجع الفضل لهذه المدرسة في توجيه الأنظار إلي "تحقيق العدالة" كغرض للعقوبة، مما ترتب عليه نتائج هامة من أهمها:

(١) د/ محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص ٦٧ وما بعدها.

(٢) Merle R. et Vitu A. Traité de droit criminel, p.114.

١- ضرورة وجود تناسب بين العقوبة من حيث نوعها ومقدارها وطريقة تنفيذها من ناحية وبين درجة المسؤولية المعنوية للجاني (شخصيته وبواعثه ومدى حريته في الاختيار) من ناحية أخرى.

٢- عدم معاقبة الأحداث الذين لم تتجاوز أعمارهم سبع سنوات لعدم توافر حرية الاختيار لديهم

٣- عدم توقيع العقاب أو تخفيفه على الأشخاص الذين لا تتوفر لديهم القدرة على مقاومة البواعث الشريرة الدافعة إلى الإجرام وذلك وفقا لمفهوم حرية الاختيار الذي تبنته هذه المدرسة.

وقد تأثرت بأفكار هذه المدرسة بعض التشريعات الجنائية الحديثة منها القانون الفرنسي الصادر سنة ١٨١٠ والذي وسع في سلطة القاضي التقديرية وأخذ في نطاق محدود بنظرية الظروف القضائية المخففة ووضع بعض العقوبات بين حدين أقصى وادنى.

النقد الموجه لهذه المدرسة:

يؤخذ على هذه المدرسة عدة مآخذ وهي كالتالي:

١- أنها لم تحدد مفهوم حرية الاختيار، فكيف يمكن قياس قدرة الشخص على مقاومة البواعث الشريرة.

٢- أن فكرة حرية الاختيار غير المحددة هذه قد تؤدي إلى تخفيف العقاب على المجرمين معتادي الإجرام تأسيسا على أنهم اعتادوا سلوك الجريمة وضعفت لديهم بالتالي القدرة على مقاومة البواعث الشريرة وهي نتيجة شاذة لا يمكن التسليم بها.

٣- أنها تجاهلت غرض الإصلاح والتأهيل كغرض هام بالنسبة للعقوبة.

٤- أن أفكارها لم تؤد من الناحية العملية إلى التقليل من الظاهرة الإجرامية.

وانطلاقا من المآخذ الأخير؛ فقد لاحظ فريق من أنصار هذه المدرسة وعلى رأسهم شارل لوكا Charles Lucas^(١) أن السبب في عدم انخفاض معدل الإجرام يرجع إلى فساد السجون بما فيها من الاختلاط المفسد بين النزلاء والى افتقاد العقوبة لطابع الإصلاح والتهذيب، بحيث ولو تم إصلاح هذه السجون لانخفاض معدل الجريمة، ومن

Pinatel J, La vie et l'œuvre de J. Charles Lucas, Rev. intern. dr.

(١)

pén. 1947; Rabinowicz., Charles Lucas, précurseur de l'éducation

pénitentiaire, Rev. intern. dr. pén. 1934.

Boulou B. Pénologie, 1998. op. cit. No. 24.p. 14.

هنا وجه هذه الفريق. والذي أطلق علي نفسه مسمى "المدرسة العقابية L'école pénitenciaire" جهوده لإصلاح السجون (مراكز الإصلاح حالياً) عن طريق الأخذ بنظام الحبس الانفرادي وتصنيف المحكوم عليهم وتنظيم العمل والاعتناء بالرعاية الصحية والتغذية داخل المؤسسات العقابية والرعاية اللاحقة للمفرج عنهم. وقد كان هذه الاتجاه الجديد أول من اهتم بشخصية المحكوم عليه في مرحلة التنفيذ العقابي مما مهد لنشأة المدرسة الوضعية الإيطالية.

الفرع الثالث

المدرسة الوضعية L'école positive

ارتبط ظهور هذه المدرسة بظهور الأساليب العلمية في دراسة الظاهرة الإجرامية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، تلك الأساليب التي لم تكن موجودة من قبل في ظل المدرسة التقليدية.

ولقد نشأت المدرسة الوضعية في إيطاليا علي يد ثلاثة من مشاهير الفكر الجنائي: لومبروزو Lombroso أستاذ الطب الشرعي بجامعة تورينو الذي نشر مؤلفه عن الإنسان المجرم سنة ١٨٧٦، وانريكو فيري Enrico ferri أستاذ القانون الجنائي بجامعة روما والذي نشر مؤلفه في علم الاجتماع الجنائي سنة ١٨٨١، وجاروفالو Garofalo القاضي بمحكمة استئناف نابولي والذي نشر مؤلفه عن علم الإجرام سنة ١٨٨٥. ولقد كان للأفكار التي نادي بها هؤلاء الثلاثة أعظم الأثر في ظهور نظام جنائي جديد يختلف عن سابقه في الفكر التقليدي^(١).

وقد قامت المدرسة الوضعية علي فكرتين أساسيتين: حتمية الظاهرة الإجرامية والخطورة الإجرامية.

فالمجرم مدفوع حتما إلي ارتكاب الجريمة بفعل عدة عوامل داخلية مرجعها إلي تكوينه العضوي والنفسي وعوامل خارجية مرجعها إلي البيئة والمجتمع، فهو وفقا لفكر هذه المدرسة مجبر ومسير وليس مخير في سلوك سييل الجريمة، وإذا كان الأمر كذلك فيجب ألا يسأل الجاني عن فعله الإجرامي باعتباره مخطئا ولا يجب أن يلام أخلاقيا عنه، وإنما يجب أن يسأل بوصفه مريض مرضا معديا يجب علاجه عن طريق مواجه الخطورة الإجرامية الكامنة فيه والقضاء عليها. فخلاصة هذه الفكرة: أن المجرم إذا لم يكن مخيرا في ارتكاب الجريمة ومن ثم لا يجب أن يلام عليها إلا أنه يمثل خطرا علي

(١) د/رعوف عبيد، مرجع سابق ص ٧٨ وما بعدها.

المجتمع ينبغي مواجهته بشيء آخر خلاف العقوبة ومن هذا ظهرت فكرة الاستعانة بالتدابير الاحترازية كرد فعل اجتماعي تجاه الجريمة والمجرم.

وبناءً على ما سبق: يتضح أن غرض "الجزاء الجنائي"، في فكر المدرسة الوضعية، ونظراً لظهور التدبير الاحترازي إلى جانب العقوبة، ينحصر في "الدفاع الاجتماعي La défense sociale" عن طريق منع من توافرت لديه الخطورة الإجرامية من العودة للإجرام في المستقبل، وبالتالي فإن غرض التدبير كجزاء جنائي لا يستهدف الماضي وإنما يستهدف المستقبل.

ومنع العودة إلى الجريمة في المستقبل يتطلب أن يتلاءم التدبير مع شخصية وظروف كل مجرم محتمل على حده (لكي يحقق الردع الخاص للمجرم) ومن ثم يجب أن يختلف من حالة إلى أخرى وهو ما يعرف بنظام "تفريد المعاملة العقابية".

مزايا المدرسة الوضعية:

١- يرجع الفضل لهذه المدرسة في الأخذ بالأسلوب العلمي التجريبي في دراسة الظاهرة الإجرامية بدلاً من أسلوب السرد حيث أجري أقطابها الثلاثة العديد من التجارب العلمية القائمة على الملاحظة التي خضع لها كثير من المجرمين وقاموا بتدوين النتائج التي توصلوا إليها في كتبهم السابق الإشارة إليها.

٢- لفتت هذه المدرسة الأنظار لفكرة تفريد المعاملة العقابية للمجرم في مرحلة التنفيذ العقابي.

٣- أنها أفرزت لنا فكرة التدبير الاحترازي بما لها من أهمية وأحلتها محل العقوبة خاصة في الحالات التي لا تصلح العقوبة بصورتها التقليدية في مواجهتها كما هو الحال بالنسبة للمجرمين المرضى والشواذ.

٣- نبهت المدرسة الوضعية إلى فكرة الخطورة الإجرامية وضرورة القضاء عليها ولو بسلب الحرية لمدة غير محدودة.

الانتقادات الموجهة للمدرسة الوضعية:

علي الرغم من المزايا السابقة، فقد وجه لهذه المدرسة مجموعة من الانتقادات هي:

١- أن هذه المدرسة اقتصررت على الاهتمام بشخصية المجرم دون أي اهتمام بالجريمة وأهميتها في تحديد الجزاء من حيث النوع والمقدار^(١).

Stefani G. Levasseur G. Bouloc B., droit pénal général, 2000. op. cit. (١)
p. 65 et s.

- ٢- أن فكرة الخطورة الإجرامية . علي الرغم من أهميتها . إلا أنها قد تصبح . إذا تركت بدون ضوابط محكمة . وسيلة لاستبداد كل من المشرع والقاضي والإدارة العقابية علي حد سواء، كما أن تمثل في ذاتها اعتداء خطيرا علي حريات الأفراد وهما لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات لأنها تعني توقيع التدبير علي الأشخاص دون أن يكونوا قد ارتكبوا جرائم مسبقة^(١).
- ٣- أن هذه المدرسة حصرت أغراض التدبير في القضاء علي الخطورة الإجرامية وألغت تماما غرضي "الردع العام والعدالة" علي الرغم مما يؤدي إليه ذلك من عصف بأهم القيم المستقرة في المجتمع والمتعلقة بالعدالة وقضاء علي الوظيفة التربوية للقانون فيما يخص تحقيقه للردع العام^(٢).
- ٤- أن فكرة حتمية التصرفات الإنسانية لا تستند إلي أسس علمية، كما أن ما يترتب علي هذه الفكرة من إنكار حرية الاختيار يضع الإنسان في مرتبة مساوية لمرتبة الكائنات الأخرى عديمة الوعي والإرادة وينكر بالتالي علي الإنسان أهم سماته التي تميزه عن هذه الكائنات^(٣).

الفرع الرابع

حركة الدفاع الاجتماعي الحديث

Le mouvement de défense sociale nouvelle

كانت البداية الأولى لحركة الدفاع الاجتماعي الحديث علي يد رجل القانون الإيطالي جراماتيكا Gramatica والذي نشر اقتراحاته فيما يخص السياسة الجنائية الجديدة والتي تمخضت عنها الفترة التالية للحرب العالمية الثانية، وذلك في عدة مؤلفات منها "القانون الجنائي ذو الطابع الشخصي" وكتابه "مبادئ الدفاع الاجتماعي" والذي ترجم إلي الفرنسية سنة ١٩٦٤ والذي كان يتضمن مجموعة من المقالات الهامة حول الدفاع الاجتماعي الحديث والتي منها مقاله المنشور في مجلة العلوم الجنائية في فرنسا بعنوان "سياسة الدفاع الاجتماعي أمام المعطيات الجديدة للإجرام"^(٤).

(١) د/ أحمد عوض بلال، علم العقاب مرجع سابق ص ٨٨.

(٢) د/ محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص ٧٤.

(٣) د/ محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص ٧٤.

(٤) Stefani G. Levasseur G. Bouloc B., droit pénal général, 2000. op. cit. p.69 et s.

إلا أن الأفكار التي نادي بها جرماتيك كانت توصف بأنها "مثالية" لأنها كانت ذات طبيعة إنسانية خالصة تتجاهل الطبيعة القانونية للجزاء الجنائي، حيث نادي بإلغاء الجريمة والمجرم والعدالة الجنائية والاقتصار على مجموعة من التدابير الاجتماعية التي تهدف إلى مساعدة المنحرف لإعادة تأقلمه من المجتمع (إعادة تكيفه الاجتماعي) الأمر الذي جعل تلك الأفكار عرضة للنقد لأنها لا تتسم بالواقعية. إلى أن جاء الفقيه الفرنسي مارك انسل Marc Ancel^(١) ونشر مؤلفا له سنة ١٩٤٥ حول "الدفاع الاجتماعي الحديث" حاول فيه تحقيق التوازن بين الاعتبارات الإنسانية والاعتبارات القانونية للجزاء الجنائي.

مزايا حركة الدفاع الاجتماعي الحديث: ومن أهم ما يميز حركة الدفاع الاجتماعي الحديث عن غيرها من المدارس السابقة عليها^(٢):

١- محاولة تفادي الانتقادات التي وجهت إلى كل من المدرسة التقليدية والمدرسة الوضعية حيث رأت ضرورة الاهتمام بشخصية المجرم باعتباره إنسان فحسب وضرورة استبعاد فكرة الخطورة الإجرامية لما فيها من خطورة على حريات الأفراد.

٢- كما أنها لم تتدخل في النقاش التي كان دائرا حول مشكلة التخيير و التسيير عند الإنسان كمقدمة لدراسة الجريمة والعقوبة وإنما ركزت اهتمامها حول فكرة واقعية هي "حقوق الإنسان" ووجوب الدفاع عنها داخل المجتمع.

٣- اعتبرت أن الجريمة هي نوع من عدم تكيف الفرد داخل المجتمع، وأن المجرم ما هو إلا إنسان فقد قدرته علي التعايش مع المجتمع فسلك طريق الجريمة، ومن ثم يتعين معالجة الأسباب التي أفقدته قدرته علي هذا التكيف عن طريق تدابير أطلق عليها "تدابير الدفاع الاجتماعي" وذلك لضمان عدم عودته للإجرام مرة أخرى. وهذه التدابير تعني اختفاء العقوبة والتدبير الاحترازي وإحلال تدابير الدفاع الاجتماعي (التي هي خليط بين العقوبة والتدبير معا) محلها وبمعني أوضح إلغاء القانون الجنائي بكل مؤسساته.

(١) Levasseur G. L'influence de Marc Ancel sur la législation répressive française contemporaine, Rev. sc. crim. 1991.p.13 et s.

(٢) هناك بالإضافة إلى المدارس محل الدراسة (وهي المدارس الأهم من حيث الأفكار والانتشار) مدارس واتجاهات أخرى أهمها: المدارس التوفيقية أو الوسطية والتي حاولت التوفيق والجمع بين المدارس الفكرية المختلفة، والاتحاد الدولي لقانون العقوبات الذي نشأ ١٨٨٠ وأعلن حياده تجاه النقاش حول حرية الاختيار ورغبته في تشجيع البحث العلمي في علم العقاب. انظر: د/ محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص ٧٧ وما بعدها.

ومما سبق يتضح لنا أن الغرض الوحيد للتدابير الاجتماعية (والتي حلت محل الجزاء الجنائي) هو تأهيل المجرم وإعادة تكيفه مع المجتمع وذلك دون الاهتمام بتحقيق العدالة أو الردع العام، وتحقيق هذا الهدف يقتضي تقريد التدبير الاجتماعي علي جميع المستويات (التشريعي والقضائي والتنفيذي) حتى يتناسب من شخصية كل مجرم علي حده.

الانتقادات الموجهة لحركة الدفاع الاجتماعي:

- وعلي الرغم مما حققته حركة الدفاع الاجتماعي الحديث من شيوع وتأثير في كثير من التشريعات الجنائية الحديثة لعلبه الطابع الإنساني علي الأفكار التي نادت بها، إلا أنها لم تسلم من النقد، ومن هذه الانتقادات:
- ١- أن الأفكار التي نادت بها هي أفكار متعارضة ومتناثرة بحيث يصعب اعتبارها مدرسة أو نظاما يقدم منها علميا يمكن تطبيقه والاستعانة به.
 - ٢- أنه يؤخذ عليها إغفالها لغرضي تحقيق العدالة والردع العام كأغراض للعقوبة^(١).
 - ٣- أن فكرة استبدال العقوبة والتدبير بتدابير الدفاع الاجتماعي الذي يجمع بين طبيعة كل من العقوبة والتدبير فكرة لا تتفق مع الواقع نظرا لاختلاف طبيعة كل منهما الأمر الذي يستحيل معه عمليا الجمع بينهما في تدبير واحد^(٢).

(١) Levasseur G. La défense sociale nouvelle, note bibliographique, Rev. sc. crim. 1954. p.428 et s.

(٢) د/ محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص ٩١.

المطلب الثاني أغراض الجزاء الجنائي في التشريعات الوضعية الحديثة

تمهيد ونقسيـم:

بحسب الأصل فإن العقوبة لا تهدف إلى تحقيق هدف واحد فقط بل يجب أن تتعدد أهدافها، وقد أُنْصَح من دراسة المذاهب الفقهية في قانون العقوبات أن لكل مذهب أو مدرسة وجهة نظرها التي تبديها في أغراض العقوبة، والاقتصار على وجهة نظر واحدة من الآراء التي نادت بها تلك المدارس على تعدد أغراضها وأهدافها فهي توقع من جانب الدولة ممثلة للمجتمع وبالتالي يسعى المجتمع من توقيعها إلى أهداف، وهي توقع على فرد هو مرتكب الفعل الإجرامي الذي حكم عليه بها، وبالتالي يفترض أنها تحقق في مواجهته كإنسان أغراض محددة لذا يجب أن تراعى التشريعات الجنائية الحديثة هذه الأغراض ويمكن إجمالها في الآتي: تحقيق العدالة، تحقيق الردع العام والخاص، تحقيق الإصلاح والتأهيل^(١):

كما إن الهدف أو الغرض الأساسي والجوهري للتدبير الاحترازي، والذي يمثل الصورة الثانية للجزاء الجنائي، إنما ينطوي على مواجهة الخطورة الإجرامية الكامنة في شخص المجرم وذلك بالقضاء عليها ويتحقق ذلك بإصلاح المجرم وتأهيله حتى إذا ما انتهت هذه الخطورة عاد هذا الشخص إلى المجتمع خالياً من الخطورة الإجرامية. وسوف نتناول أغراض العقوبة والتدابير الاحترازية من خلال الفرعين التاليين:

(١) د/ رمسيس بهنام، الإجرام والعقاب، منشأة المعارف، الإسكندرية ن ص ٢٧٥ وما بعدها، د/ حسن صادق المرصفاوي، الإجرام والعقاب في مصر، منشأة المعارف الإسكندرية، ص ٢٤٩ وما بعدها.

الفرع الأول أغراض العقوبة

تتمثل أغراض العقوبة في التشريعات الجنائية الحديثة، في تحقيق الردع العام والخاص، وتحقيق العدالة تحقيق الإصلاح والتأهيل^(١):

أولاً: تحقيق وظيفة الردع:

الردع هو المنع بمعنى المنع من ارتكاب الجريمة عن طريق التهديد بتوقيع عقوبة وبالتالي يمكن حماية المجتمع ووقايته عن طريق تحقيق وظيفة الردع العام. والردع يعني أيضاً تخويف المحكوم عليه نفسه منعاً لتمريره في ارتكاب الجريمة أو الجرائم المستقبلية. والردع نوعين ردع عام وردع خاص.

أ - الردع العام:

ويقصد به إنذار الكافة عن طريق التهديد بتوقيع العقوبة في حالة ارتكاب الجريمة وذلك بهدف إبعادهم عنها فهي تمثل وسيلة لمواجهة الإجرام كرد فعل مضاد له. فالدوافع الإجرامية موجودة في نفس المجرم ووجود العقوبة يمثل أحد الوسائل المضادة لها لمنع اقتراف الجريمة وهو إنذار لهذه الدوافع الإجرامية بعدم الخروج إلى المجتمع وبعد تنفيذها، فالعقوبة - مما لا شك فيه - لها أثرها في ترهيب النفوس من توقيعها كجزاء للجريمة.

ب - الردع الخاص:

ويعني التأثير في نفس المجرم عن طريق علاج الخطورة الإجرامية الكامنة فيه فهو ذو طابع فردي إذ يحاول هذا الردع التغيير من نوازع الشر في شخصية المجرم وهذا الردع الخاص مرتبط بتوافر حالة الخطورة الإجرامية فهو وسيلة للتقليل من احتمالات ارتكاب الجريمة، وإذا تم توقيع العقوبة عليه حدث ارتباط شرطي مع الإيلاء الذي تحدثه العقوبة فتبعد عن مصر الإيلاء وبالتالي عن إعادة ارتكاب الجريمة مرة أخرى والعودة من جانبه لارتكاب الجريمة مرة ثانية يمثل فشلاً للعقوبة وفشلاً لوظيفة الردع الخاص. وأيضاً فإن تطبيق نظام الإفراج الشرطي بنجاح على المحكوم عليه يعتبر دالاً على نجاح وظيفة العقوبة، فإذا التزم بمقتضيات السلوك الصحيح وخاف من عودته للسجن

(١) انظر ذلك تفصيلاً: د/ رمسيس بهنام - الإجرام والعقاب - منشأة المعارف - الإسكندرية ن ص ٢٧٥ وما بعدها، د/ حسن صادق المرصفاوي - الإجرام والعقاب في مصر - منشأة المعارف الإسكندرية، ص ٢٤٩ وما بعدها، د/ هدى قشقوش، مرجع سابق، ص ٢٨٩ وما بعدها.

مرة أخرى ولتنفيذ بقية عقوبته حفزه ذلك على تحسين سلوكه وعدم العودة للسلوك الإجرامي.

وتجدر الإشارة إلى أنه يجب عدم الإفراط في وظيفة الردع العام عن طريق تشديد العقوبة إلى حد مبالغ فيه حيث أن إحساس الأفراد بعدالة العقوبة يكون له أثر فعال في إجماعهم عن ارتكاب الجريمة، أما إذا كانت العقوبة بالغة التشديد سيؤدي ذلك إلى الشعور بظلم العقوبة. يضاف إلى ذلك أن التشديد في العقاب في بعض الظواهر الإجرامية ليس هو السبيل الأمثل إذ أن بعض الجرائم ترتبط بفساد أخلاقي أو ديني تجعلها تنفّش بانتشار البطالة مثلاً مثل ظاهرة تعاطي المخدرات حيث شدد المشرع العقوبة ولم يترتب على ذلك انخفاض معدل تلك الجرائم^(١). كذلك في ظاهرة مثل الغش التجاري فهي مرتبطة بفساد في الدين والقيم ومتغيرات اقتصادية غير محكومة^(٢).

ثانياً: تحقيق العدالة: La Justice

العدالة صفة من صفات الخالق سبحانه فهو العدل وهي صفة يجب أن تتأصل في نفس الإنسان. والجريمة هي اعتداء على العدالة التي تمثل قيمة اجتماعية، فالجاني باعتدائه على المجني عليه بجريمته يغتصب حقاً من حقوقه والجريمة تعتبر بذلك ظلم بين يقع على المجني عليه كما أنها تمثل في ذات الوقت انتهاكاً للشعور المستقر بالعدالة في المجتمع في نفوس وضمان الكافة، ونعتقد أن العقوبة تهدف إلى إزالة هذا العدوان الذي حدث بحدوث الجريمة بتحقيقها العدالة ورفع الظلم الذي وقع على المجني عليه إن أمكنها ذلك.

والعقوبة يجب أن تكون من أغراضها تحقيق العدالة لأن الجريمة قد أخلت بالتوازن القانوني وبالتالي فالإيلام الذي تحققه العقوبة يؤدي إلى نوع من التوازن مقابل الظلم الذي ألحقه الجاني بالمجني عليه فهي إذن نوع من المقاصة القانونية. بالإضافة إلى ذلك فالعقوبة ترضي الشعور العام في المجتمع بالإضافة إلى أنها توجه شعور المحكوم عليه إلى الإحساس بالمسئولية تجاه المجتمع بما قد يساهم مستقبلاً في إعادة تأهيله وتكيفه مع هذا المجتمع من جديد.

(١) د/ فوزية عبد الستار: شرح قانون مكافحة المخدرات، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٩٠.

(٢) د/ هدى قشقوش، مرجع سابق، ص ٢٩١.

ثالثاً: تحقيق وظيفة الإصلاح والتهديب:

العقوبة شر، ولكنه ضروري، فرغم ما تتطوي عليه من شر بالنسبة للمحكوم عليه إلا أنها تتضمن أيضاً في مفهومها النفع في محاولة لإصلاح الجاني وتهديبه فهي تثير لديه الإحساس بالألم وتشعره بالخطأ الذي ارتكبه وتقوم نفسه لمنعه من ارتكاب الجريمة مرة أخرى وتؤهله لإعادة تكيفه مع المجتمع مرة أخرى.

والعقوبة تمثل نوعاً من العمل التهديبي لإعادة خلق الإرادة لمقاومة النوازع الإجرامية وتنمية المهارات والقدرات المهنية وهنا تلعب إدارة السجن دوراً بارزاً في هذا المجال^(١).

الفرع الثاني

أغراض التدبير الاحترازي

إن الهدف الأساسي والجوهري للتدبير الاحترازي إنما ينطوي على مواجهة الخطورة الإجرامية الكامنة في شخص المجرم وذلك بالقضاء عليها ويتحقق ذلك بإصلاح المجرم وتأهيله حتى إذا ما انتهت هذه الخطورة عاد هذا الشخص إلى المجتمع خالياً من الخطورة الإجرامية، بيد أنه قد يتضح أن القضاء على الخطورة يحتاج إلى إجراء آخر كالإبعاد عن الوسط الذي أغرى الشخص بالإقدام على ارتكاب السلوك الإجرامي وهنا يلزم إبعاده عن هذا المكان بمنع تواجده فيه أو دخوله إليه، كما قد يحتاج إلى وسائل أخرى للقضاء على الخطورة الإجرامية مثل مصادرة الأدوات التي استخدمت في الجريمة.

وعلى ذلك فإن التدابير الاحترازية تسعى إلى تحقق هدف واحد ألا وهو الردع الخاص للمجرم أما الردع العام فلا يتحقق من خلال التدابير كما لا تتحقق العدالة، ومرجع ذلك إلى الطبيعة الفردية للتدبير والبعيدة عن تخويف الجمهور، كما لا يرضى شعور العدالة الذي اعتدت عليه الجريمة^(٢).

(١) د/ رؤوف صادق عبيد، مرجع سابق، ص ٥ وما بعدها.

(٢) د/ سامح السيد جاد، مرجع سابق، ص ٤٢.

المبحث الثاني أغراض الجزاء الجنائي في الشريعة الإسلامية

لم يوضع الجزاء الجنائي في الشريعة الإسلامية لمجرد التشفي والانتقام من المجرم وإنما يهدف إلي تحقيق مجموعة من الأغراض والأهداف من وراء الجزاء. وتتمثل أغراض الجزاء الجنائي في الشريعة الإسلامية في نوعين من الأغراض: الأغراض المعنوية أو الأخلاقية وتتمثل في: تحقيق العدالة، التكفير عن الذنب، الرحمة، والأغراض النفعية: وتتمثل في: الجبر، الردع العام، إصلاح المجرم. وسوف نتحدث عن هذه الأغراض^(١) في مطلبين كالتالي:

المطلب الأول الأغراض النفعية للعقوبة

ويقصد بالأغراض النفعية للعقوبة: الأغراض التي تهدف إلي تحقيق منفعة المجتمع والأفراد في منع وقوع الجرائم في المستقبل وإصلاح الآثار الناجمة عن الجريمة، وهذه الأغراض تتمثل في: الردع العام والخاص، وجبر الضرر، والإصلاح.

١ - الردع العام والخاص:

يمثل الردع العام بما يمثله من إنذار للكافة بوقوعهم تحت طائلة العقاب عند إقدامهم علي الجريمة، والردع الخاص بما يمثله من إنذار الجاني بتكرار الألم إذا عاد إلي الجريمة مرة أخرى أحد الأغراض الأساسية للجزاء الجنائي في الشريعة الإسلامية وذلك باتفاق الفقهاء كافة وسواء تعلق الأمر بعقوبات القصاص أو الحدود أو التعازير^(٢).

وبخصوص هذا الغرض يقول بعض الفقهاء عن العقوبة "إنها موانع قبل الفعل زواج بعده أي العلم بشرعيتها يمنع الإقدام علي الفعل وإيقاعها بعده يمنع العود إليه"^(٣).

ويقول ابن القيم في كتابه أعلام الموقعين عن استهداف العقوبة لوظيفة الردع العام "لولا عقوبة الجناة والمفسدين لأهلك الناس بعضهم بعضاً، وفسد نظام العالم، وصارت

(١) انظر أغراض الجزاء الجنائي تفصيلاً: د/ أبو المعاطي حافظ أبو الفتوح، النظام العقابي الإسلامي، مرجع سابق ص ١١١ وما بعدها، د/ علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص ٤٠ وما بعدها، د/ محمد أبو العلا عقيدة، مرجع سابق، ص ٢٣٣ وما بعدها، د/ بكري يوسف، مرجع سابق، ص ١١٣ وما بعدها.

(٢) مع مراعاة أن الردع الخاص غير متصور في بعض العقوبات كالقصاص والرجم أو القتل في الحراسة أو القتل تعزيراً.

(٣) شرح فتح القدير، مطبعة دار الفكر، ج ٥ ص ٢١٢؛ رد المحتار لابن عابدين، مطبعة دار الكتب العلمية، ج ٤ ص ٣؛ عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، مرجع سابق، الجزء الأول ص ١١٥.

حال الدواب والوحوش أحسن من حال بني آدم ومن المعلوم أن عقوبة الجناة والمفسدين لا تتم إلا بمؤلم يردعهم، ويجعل الجاني نكالا وعظة لمن يريد أن يفعل مثل فعله^(١).
كما عبر الإمام الماوردي عن وظيفة العقوبة في تحقيق الردع الخاص بقوله أن العقوبة هي "تأديب استصلاح وزجر يختلف باختلاف الذنب"^(٢).

٢ - الإصلاح والتهديب:

تكلم فقهاء الشريعة الإسلامية عن غرض الإصلاح في معرض حديثهم عن حق التأديب، فالجاني يؤدب استصلاحا لحاله، أي تحقيقا لصلاح حاله والتأديب يهدف إلي الإصلاح والتهديب ولا يقصد منه الانتقام أو التشفي.
وغرض الإصلاح متصور في كافة العقوبات ما عدا عقوبة القتل (كالقصاص والرجم والقتل حدا في الحاربة والقتل تعزيرا) فهو مرتبط أساسا بالعقوبات التعزيرية ويكتسب أهمية كبرى في نطاقها بل إنه يقفز ليحتل المكانة الأولى بين أغراض العقاب بالنسبة لها.

وتهدف العقوبات التعزيرية إلي إصلاح الجاني وتهذيبه سواء عند اختيارها بما يتناسب مع جسامة الجريمة وظروف ارتكابها، أم عند تنفيذها فلا يجوز أن تنفذها بشكل يؤدي إلي إهانة الجاني أو إذلاله أو الحط من كرامته وإنما باعتبارها وسيلة تهدف إلي إصلاح حاله وإبعاده عن المنكرات والمعاصي، أم بعد تنفيذها حيث تعود للإنسان كرامته في المجتمع ويعود فردا صالحا من أفراد لا يؤدي شعوره بسبب جرم كفر عنه بالعقوبة^(٣).

مما سبق يتضح أن العقوبات في الشريعة الإسلامية تتجانس في نظام عقابي متكامل بما يحقق الهدف منها دون تعارض خلافا لما هي عليه في الحال في القانون حيث نجد صعوبة في التنسيق بين الأنواع المختلفة للجزاء الجنائي، وليس أدل علي ذلك من صعوبة الجمع بين العقوبة والتدبير الاحترازي خاصة عند تطبيقهما علي شخص واحد، في حين نجد أنه من السهل الجمع بين العقوبات والتعزير كما أن من السهل تطبيقهما علي ذات الشخص.

(١) ابن القيم، أعلام الموقعين، مطبعة دار الكتب العلمية، ج ٢ ص ٧٨ و ٧٩.

(٢) انظر الأحكام السلطانية للماوردي، مطبعة دار الكتب العلمية، ص ٢٩٣.

(٣) انظر في هذا الغرض: د/ محمد سليم العوا، في أصول النظام الجنائي الإسلامي، مرجع سابق ص ٧١ وما بعدها؛ د/ أبو المعاطي حافظ أبو الفتوح، النظام العقابي الإسلامي، مرجع سابق ص ١٤٨ وما بعدها.

٣- الجبر (جبر الضرر الناشئ عن الجريمة):

المقصود من الجبر هو جبر الضرر الناشئ عن الجريمة بإرضاء شعور المجني عليه وأسرته، ذلك الشعور الذي تأذي بالجريمة. وقد قال ابن القيم تأكيداً لهذا الغرض "والشرعية إنما جاءت بجبر هذا وردع هذا"^(١).

وتقوم فكرة الجبر علي مراعاة شعور المجني عليه في الجرائم التي تقع مساساً بحق من حقوق الأفراد كجرام القصاص والدية، أما ما يقع مساساً بحق الله تعالى كجرائم الحدود فلا مجال فيها للجبر حيث يغلب غرض الردع العام. وتتحقق هذه الفكرة في جرائم القصاص والدية بإنزال أذى بالجاني يماثل نفس قدر الأذى الذي لحق بالمجني عليه، أما في الجرائم الأخرى فتتحقق فكرة الجبر بتعويض المجني عليه عما فقد من جراء الجريمة.

ومراعاة شعور المجني عليه أو أسرته عند تطبيق العقوبة هو من الأغراض التي تنفرد بها الشريعة الإسلامية والتي تقدمت به علي كثير من الأنظمة العلمية الحديثة، ولم تلتف إليه الأنظار إلا حديثاً عندما دعا البعض إلي ضرورة مراعاة جانب المجني عليه في العقوبة وذلك عن طريق إضفاء نظام الصلح علي الخصومة الجنائية^(٢).

المطلب الثاني

الأغراض المعنوية أو الأخلاقية للعقوبة

الأغراض المعنوية أو الأخلاقية للعقوبة هي: الأغراض التي تهدف إلي تطهير نفس الفرد وإحساسه بالتكفير عن ذنبه بالإضافة إلي إرضاء المشاعر العامة للمجتمع. وتتمثل هذه الأغراض في: تحقيق العدالة، والتكفير عن الذنب، والرحمة.

١- تحقيق العدالة:

تحقيق العدالة كغرض للعقوبة يجد مصدره في كثير الآيات القرآنية منها قوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ..﴾^(٣) وقوله تعالى ﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾^(٤) وقوله تعالى ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُوفُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ

(١) ابن القيم، أعلام الموقعين، مطبعة دار الكتب العلمية ج ٢ ص ٨٠.

(١) VERIN. Le règlement extra-judiciaire des litiges, Rev.sc.crim. 1982.p.171.

، د/ محمود كبش، مبادئ علم العقاب، مرجع سابق ص ١٠٠.

(٣) سورة النحل الآية رقم ٩٠.

(٤) سورة النساء الآية رقم ٥٨.

شُهِدَ آءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ۤأَلَّا تَعْدِلُوا ۖ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾ ﴿١﴾

وتهدف العقوبة في الشريعة الإسلامية - كجزاء عادل أو مقابل للجريمة - إلى إرضاء الشعور العام؛ بتحقيق العدالة لدى جميع أفراد المجتمع، حيث أن تيقن الأفراد من أنه إذا ما وقعت جريمة ما فإن مرتكبها سينال عنها جزاء عادلا يقابل جريمة دون تمييز بينهم لأي سبب من الأسباب بلا شك سيؤدي إلى أن يتولد لديهم شعور عام بالرضا ينزع منهم الرغبة في الانتقام أو الثأر.

وتحقيق العدالة هو أحد الأغراض الأساسية للعقوبة في الشريعة الإسلامية في جميع العقوبات وخاصة عقوبات جرائم الحدود؛ نظرا لأهمية تحقيق هذا الغرض فيها^(٢). ولقد حرص المشرع الحكيم علي تأكيد هذا المعني في آيات الحدود وذلك باستخدامه لفظ "الجزاء" الذي يدل علي كون العقوبة مقابل عادل للجريمة، ومن ذلك قوله تعالى "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله.. الآية"^(٣) وقوله تعالى "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله"^(٤).

٢- التكفير عن الذنب:

والتكفير عن الذنب كغرض معنوي وأخلاقي للعقوبة يهدف إلى إراحة الضمير الإنساني بشعوره أنه قد تخلص من وزر الجريمة بتوقيع العقاب عليه. ويبدو هذا المعني جليا في قصة "ماعر" و"الغامدية" عندما أتيا للنبي صلي الله عليه وسلم طائعين مختارين ليقرا بذنبيهما ويتخلصا من وزره، ولم يرجعا عن أقوالهم حتى أقيم عليهما الحد وتخلصا من هذا الذنب الذي كان يمثل ألما معنويا لهما.

٣- الرحمة:

لفظ الرحمة ومشتقاته من أكثر الألفاظ ورودا في القرآن الكريم، والشريعة تحت الإنسان على أن يبدأ عمله بذكر البسملة ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾^(٥)، والله سبحانه وتعالى يقول ﴿ .. كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمَلٍ مِّنْكُمْ سُوءًا بِجَهْلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنۢ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾^(٦)

(١) سورة المائدة الآية رقم ٨.

(٢) د/ محمد سليم العوا، أصول النظام الجنائي الإسلامي، مرجع سابق ص ٧٨.

(٣) سورة المائدة الآية رقم ٣٣.

(٤) سورة المائدة الآية رقم ٣٨.

(٥) سورة الفاتحة الآية رقم ١.

﴿١﴾ ويقول واصفا نبيه صلى الله عليه وسلم ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾ ﴿٢﴾ و النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "الراحمون يرحمهم الرحمن" ويقول أيضا "ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء"، فالرحمة إذا أساس الشريعة الإسلامية، وهي لا تعرف القسوة وما يعتقده البعض قسوة إنما هو القوة والحسم اللذان تمتاز بهما الشريعة الإسلامية في العقوبة وفي غيرها من العبادات والحقوق والواجبات.

وتبدو الرحمة كغرض للعقوبة إذا ما نظرنا إلي أن التلويح بتوقيع العقوبة يرحم الفرد من سلوك سبيل الجريمة، وتطبيقها يرحم الجاني من خطر اعتياده علي الإجرام، ويرحم المجتمع بأسره من خطر الجريمة والمجرمين.

فرحمة الله بالفرد تتمثل في إنذاره بتوقيع العقاب عليه في حالة ارتكابه لفعل ما يعد جريمة، وطالما يعلم الفرد أن الله تعالى إذا قال صدق خاف وابتعد عن سلوك سبيل الإجرام وطلب الحياة بعيدا عن الجريمة وفي هذا غاية الرحمة به لأنه أصبح فردا صالحا في المجتمع.

وإذا ما حدث ووقع الفرد في براثن الجريمة وأصبح مجرما فإن توقيع العقوبة عليه يمثل رحمة له لأنها ستبتعد به عن العودة إلي الجريمة مرة أخرى.

وبلا شك فإن توقيع العقوبة هو رحمة بالمجتمع بأكمله لأنه يقضي علي الجريمة والمجرم وبالتالي يوجه المجتمع جهوده إلي الأمور النافعة له ولجميع أفرادها بدلا من انشغالهم بالتفكير في الإجرام ^(٣).

يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه "الاختيارات": "العقوبات الشرعية إنما شرعت رحمة من الله تعالى بعباده فهي صادرة عن رحمة الخلق وإرادة الإحسان إليهم، ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس علي ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان إليهم والرحمة لهم كما يقصد الوالد تأديب ولده، وكما يقصد الطبيب معالجة المريض" ^(٤).

(١) سورة الأنعام الآية رقم ٥٤.

(٢) سورة الأنبياء الآية رقم ١٧.

(٣) د/ محمد أبو العلا عقيدة، مرجع سابق، ص ٢٣٤ و ٢٣٥.

(٤) الفتاوى الكبرى لابن تيمية، مطبعة دار الكتب العلمية، ج ٥ ص ٥٢١.

الباب الثاني

تنفيذ الجزاء الجنائي

وقواعد معاملة المحكوم عليهم

تمهيد ونقسيم:

انتهينا فيما سبق من الحديث عن الجزاء الجنائي، وأنواعه (عقوبة وتدابير احترازي) وبيننا أغراض الجزاء الجنائي، والتي تصب في النهاية إلى إصلاح وتأهيل المحكوم عليه. وحتى يتم تحقيق أغراض الجزاء الجنائي، فإن ذلك يتطلب من جهة اختيار نوع الجزاء الملائم لشخصية المحكوم عليه، ومن جهة أخرى ضرورة أن يتم تنفيذ هذا الجزاء قواعد تحكم تنفيذ الجزاء الجنائي وكيفيته، تتجه فعلاً نحو تحقيق هذه الأغراض.

ولا يثور الحديث عن القواعد التي تحكم تنفيذ الجزاء الجنائي إلا بصدد العقوبات السالبة للحرية، إذ أن تنفيذ هذا النوع من العقوبات يستمر فترة من الزمن قد تمتد إلى سنوات طويلة بل قد تسلب الإنسان أهم مرحلة من عمره، وخلال تلك الفترة تثور العديد من المشاكل الخاصة بتنفيذ الجزاء الجنائي، الأمر الذي يتطلب البحث في القواعد التي تحكم تنفيذ الجزاء الجنائي السالب للحرية علي الوجه الذي يحقق الغرض منه.

ونظراً لأن الجزاء الجنائي، قد يتم تنفيذه - كلياً أو جزئياً - داخل مؤسسات عقابيه معدة لهذا الغرض، كما قد يتم تنفيذها أو تنفيذ جزء منها خارج المؤسسات العقابية. فإن هذا بدوره يقتضي ضرورة التعرف علي المؤسسات العقابية التي يتم فيها تنفيذ الجزاء الجنائي، ونظمها، والأشخاص المنوط بهم تنفيذ هذا الجزاء، وأخيراً التعرف علي الأساليب المختلفة التي يتم من خلالها تنفيذ هذا الجزاء.

وسواء تم التنفيذ داخل المؤسسة العقابية أو خارجها، فإنه يتعين عدم ترك المحكوم عليه الذي أنهى مدة الجزاء الجنائي ليواجه بمفرده متطلبات الحياة الاجتماعية بعد الإفراج عنه، بل يجب الأخذ بيده ومساعدته، حتى يتم التأكد من تأهيله وعدم عودته للإجرام مرة أخرى.

وعلى ضوء ما سبق فإن دراسة تنفيذ الجزاء الجنائي تقتضي منا أن نتناول بالدراسة: المؤسسات العقابية التي يتم تنفيذ الجزاء الجنائي فيها والأنظمة المتبعة فيها. والإشراف علي تنفيذ الجزاء الجنائي. والأساليب العلمية لمعاملة المحكوم عليهم أثناء تنفيذ الجزاء الجنائي. سواء داخل أو خارج المؤسسة العقابية، والرعاية اللاحقة للمفرج عنهم. وذلك من خلال الفصول التالية:

الفصل الأول

أنواع المؤسسات العقابية

(مراكز الإصلاح والتأهيل)

تمهيد وتقسيم:

تتجه السياسات العقابية الحديثة إلى إنشاء العديد من الأنواع المختلفة للسجون (مراكز الإصلاح والتأهيل) وتقسيمها بما يتلاءم مع تعدد طوائف المحكوم عليهم واختلاف ظروفهم الشخصية ومقتضيات معاملتهم العقابية وما يقتضيه هذا التعدد من إبداع كل طائفة منهم في "مؤسسة عقابية أو مركز اصلاح" يعد خصيصا لأفرادها ويتناسب مع برامج التأهيل الخاصة بكل منهم. وتتنوع المؤسسات العقابية (مراكز الإصلاح والتأهيل) في التشريعات الجنائية^(١): من حيث علاقة النزلاء بالعالم الخارجي^(٢) ودرجة الحراسة والنقّة في النزلاء إلى المؤسسات المغلقة (مراكز الإصلاح المغلقة) والمؤسسات المفتوحة (مراكز الإصلاح المفتوحة)، والمؤسسات شبه المفتوحة (مراكز الإصلاح شبه المفتوحة). وسوف نتحدث عن هذه الأنواع ثم نبين أنواع المؤسسات العقابية (مراكز الإصلاح شبه المفتوحة) في مصر، ثم نختم ببيان أنواع السجون في التشريع الإسلامي. وذلك في المباحث التالية:

(١) وتجدر الإشارة إلى أن فقهاء الشريعة الإسلامية قد تناولوا بالذكر القواعد التي ينبغي أن تقوم عليها السجون سواء من حيث مبانيها أو من مرافقها الضرورية، ونذكر من هذا القبيل: ما ذكره الإمام الرملي الأنصاري من أنه "لا يجوز أن يقفل على المحبوس باب السجن، ولا أن يجعل في بيت مظلم، ولا يؤذى بحال". حاشية الرملي علي أسني المطالب ج ٢ ص ١٨٨.

وما ذكره الإمام الزيلعي في كتابه البحر الرائق من أن المحبوس "إن احتاج إلى الجماع لا يمنع من دخول امرأته أو جاريته عليه إن كان في السجن موضع يستتره لأن اقتضاء شهوة الفرج كإقتضاء شهوة البطن". البحر الرائق للزيلعي، دار الكتاب الإسلامي ج ٤ ص ١٨٢. وما ذكره الإمام بن حزم، حيث قال "تجب الجمعة ويصلها المسجونون ركعتين في جماعة بخطبة كسائر الناس". المحلي لابن حزم ج ٥ ص ٤٩.

(٢) وتقسّم المؤسسات العقابية أو مراكز الإصلاح على أسس أخرى : فقد يكون الأساس الجنس أو النوع، فيخصص سجن للرجال وسجن للنساء. وقد يكون الأساس السن:، فيخصص سجن للبالغين وسجن للأطفال. وقد يكون الأساس الخطورة الإجرامية، فيخصص سجن للخطيرين وسجن لغير الخطيرين. وقد يكون الأساس مدة العقوبة المحكوم بها. كما قد يكون الأساس، الحالة الصحية فيخصص سجن للمرضى والشواذ ويخصص سجن للأصحاء. د/ عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص ١١٩، هامش ٣.

المبحث الأول

مراكز الاصلاح والتأهيل المغلقة (المؤسسات المغلقة)

Les établissements fermés

المؤسسات المغلقة أو مراكز الاصلاح والتأهيل المغلقة هي: النموذج التقليدي للمؤسسات العقابية حيث تتميز بالحراسة المشددة والأسوار العالية للحيلولة دون هرب المحكوم عليهم وفصلهم عن العالم الخارجي ليزيد شعورهم بالإيلام ويخضعون قسراً لبرامج التأهيل.

والمؤسسات المغلقة تعتمد في أساسها على أن المجرم يمثل خطورة على المجتمع، وهذه الخطورة تستتبع عزله طوال فترة تنفيذه للعقوبة الصادرة عليه عن المجتمع، ولذا يراعى في السجن أو مركز الاصلاح والتأهيل المغلق أن يحاط بأسوار عالية بحيث لا يتمكن المسجون إذا فكر في الهرب أن يجتازها، كما يجب أن تكون خارج العمران وتقرض عليه الحراسة الصارمة وتتسم المعاملة العقابية في داخلها بالصرامة. وهذه السجون تخصص للخطرين والمعتادين والصادر عليهم عقوبات سالبة للحرية طويلة المدة. ولا تزال بعض الدول توجد بها هذه السجون كمصر.

تقدير نظام مراكز الاصلاح والتأهيل المغلقة: لا شك أن هذه المراكز أو المؤسسات المغلقة تصلح للمجرمين الخطرين والمعتادين حتى نقي المجتمع من خطورتهم بالإضافة إلى أن إيداع هؤلاء المجرمين في تلك المراكز يؤدي إلى ردهم مما يمنعهم من العودة للتفكير في ارتكاب الجريمة مرة تالية.

وبالرغم من هذه المميزات إلا أن المؤسسات المغلقة لها عيوب كثيرة: منها: إن عزل المتهم في هذه المراكز سوف يؤدي إلى شعوره بالوحدة والكآبة التي تسفر عن إصابته بأمراض نفسية وعقلية وتؤثر من ثم على صحته. كما أن بناء مثل هذه السجون سوف يؤدي إلى تحميل خزانة الدولة بمبالغ طائلة لهذا البناء ولكفالة العدد الضخم اللازم من الحراس المسلحين. علاوة على أن الصرامة في المعاملة داخل هذه السجون يفقد المسجون الثقة بنفسه، وأخيراً فإن النزول (السجين سابقاً^(١)) في هذه المؤسسات بعد انتهاء مدته وخروجه للمجتمع لن يستطيع التكيف مع المجتمع مما يوقعه في شراك الجريمة ومن ثم عودته مرة ثانية إلى مركز الاصلاح. وبذا فإن العقوبة التي نفذت فيه تكون قد فقدت أحد أهدافها وهو تأهيل هذا المحكوم عليه^(٢).

(١) تم تغيير مصطلح السجين والسجناء إلى: مصطلح النزول والنزلاء بموجب نص المادة ٢ من قانون ١٤ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تعديل قانون تنظيم مراكز الاصلاح والتأهيل المجتمعي.

(٢) د/ سامح السيد جاد، مرجع سابق، ص ٦٣.

المبحث الثاني مراكز الاصلاح والتأهيل المفتوحة (المؤسسات المفتوحة) Les établissements ouverts

المؤسسات العقابية أو مراكز الاصلاح والتأهيل المفتوحة: هي عبارة عن مركز اصلاح غير تقليدي يتميز بخلوه من الأسوار والحواجز والحراسة المشددة التقليدية، ويقوم علي خلق جو من الثقة بين النزلاء (المساجين سابقاً^(١)) والإدارة^(٢) وهو ما يسمى "بنظام الثقة Le régime de confiance".

وقد عرف المؤتمر الدولي لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين والذي انعقد في جنيف سنة ١٩٥٥ المؤسسات المفتوحة بالقول بأن "المؤسسات المفتوحة تتميز بغياب الاحتياطات المادية والشكلية ضد الهرب . مثل الجدران والأقفال والقضبان والحراس المسلحين وغير ذلك مما هو مقرر لحماية المؤسسة، كما يتميز بأنه مبني علي نظام رضائي وعلي الإحساس بالمسئولية لدي النزير تجاه الجماعة التي يعيش فيها. هذه النظام الذي يشجع علي استخدام الحريات التي منحت له دون أن يسيء استخدامها" وتقوم هذه المؤسسات على تبصير النزير بأن الهرب ليس في صالحه، وأن أساليب التهذيب والتأهيل التي تطبق عليهم هي من أجل مصلحتهم حتى يخرجوا إلى المجتمع بعد ذلك مواطنين صالحين. ولذا فإن من شأن ذلك إيجاد الثقة بين إدارة المؤسسة العقابية وبين النزلاء وتلك الثقة تساعد إدارة مركز الاصلاح على تحقيق الهدف المرجو وهو تأهيل النزلاء^(٣).

والمؤسسات المفتوحة عبارة عن عدة مباني صغيرة على شكل مستعمرة لها أبواب ونوافذ عادية بدون القضبان الحديدية التي توجد في المؤسسات المغلقة، وفي الغالب لا تكون لها أسوار إلا لتحديد معالمها وقد يكتفي بأسوار من السلك الشائك، وليس لها

(١) تم تغيير مصطلح السجين إلى: مصطلح النزير ومصطلح السجناء إلى مصطلح النزلاء بموجب نص المادة ٢ من قانون ١٤ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تعديل قانون تنظيم مراكز الاصلاح والتأهيل المجتمعي.

(٢) انظر للمزيد من التعريفات للمؤسسات العقابية المفتوحة: الأستاذ يسن الرفاعي، المؤسسات العقابية المفتوحة، ود/ توفيق الشاوي، المؤسسات المفتوحة، مجموعة أعمال حلقة دراسات الشرق الأوسط لمكافحة الجريمة ومعاملة المسجونين ١٩٥٣، ص ١٢١ و ص ٢٣٩ د/ السعيد مصطفى السعيد، الأحكام العامة في قانون العقوبات، مرجع سابق ص ٥ و ٦ د/ فوزية عبد الستار، مرجع سابق، ص ٩٣. وفي الفقه الفرنسي:

Bouzat Et Pinatel. Traité de droit pénal et de criminologie, op. cit. T. I. No.432.

P. 337 et s.

(٣) د/ سامح السيد جاد، مرجع سابق، ص ٦٤.

حراس وإن وجدوا فهم بدون أسلحة، ويوجد مبنى على شكل مركز اصلاح مغلق ليوضع فيه الخارج على النظام في هذه المراكز المفتوحة.

ولنجاح هذه المؤسسات المفتوحة يحسن أن تكون في المناطق الريفية لكي يقوم النزلاء بالزراعة وبعض الصناعات، حتى يدرّب النزّل على العمل الذي يتناسب مع قدراته لكي يمارسه بعد خروجه من مركز الاصلاح ويلزم أن يكون الموظفون في هذه المراكز ممن لديهم إلمام تربوي حتى يتمكنوا من الفوز بثقة النزلاء، وهذا يترتب عليه تيسير عملهم وتحقيق الهدف المرجو وهو تأهيل هؤلاء النزلاء، كما يلزم أن يكون النزلاء ممن يستحقون الخضوع لهذا النظام أي ممن تتضح جدارتهم له، وأن يكون عددهم ليس كبيراً حتى يمكن معرفة ظروفهم واستخدام الأساليب المناسبة لهم والكفيلة بتأهيلهم^(١).

معايير الإبداع في المؤسسات العقابية المفتوحة:

اختلف الفقهاء^(٢) في شأن كيفية اختيار النزلاء الذين يخضعون لهذا النظام والمعايير التي يعتمد عليها في شأن اختيارهم كالتالي:

الرأي الأول: ذهب البعض إلى الاعتماد على معيار زمني: وهذا يعني أنه ينقل إلى هذه المؤسسات المفتوحة من قضى في المؤسسات المغلقة مدة العقوبة المحكوم بها عليه وقبل أن تنتهي هذه المدة بفترة كافية لتأهيله للحياة التي سيخرج إليها في المجتمع، ولكن أخذ على ذلك أنه قد يكون من صالح المحكوم عليه والأجدي في تأهيله أن يودع من بداية الأمر في هذه المؤسسات المفتوحة لا سيما إذا كان سلوكه يوحى بثقة فيه.

الرأي الثاني: ذهب البعض الآخر إلى القول بالاعتماد على معيار مادي: أساسه مدة العقوبة فإذا كانت المدة طويلة أودع في مؤسسة مغلقة، وإذا كانت المدة قصيرة أودع في مؤسسة مفتوحة، ولكن أخذ على هذا الرأي أن طول المدة ليس قرينة على عدم أهلية المحكوم عليه بالوضع في المؤسسة المفتوحة، كما أن قصر المدة المحكوم بها ليس قرينة على أهلية المحكوم عليه بالوضع في المؤسسة المفتوحة فقد يكون العكس هو الصحيح.

الرأي الثالث: ذهب هذا الرأي إلى القول بالاعتماد على معيار شخصي: يعتمد على فحص شخصية المحكوم عليه فإن اتضح أنه جدير بأن يقضي مدة العقوبة في السجن المفتوح وضع به بصرف النظر عن طول المدة المحكوم بها عليه أو قصرها أما لو اتضح أنه غير جدير بذلك فإنه يوضع في السجن المغلق ولو كانت مدة عقوبته قصيرة.

(١) د/ محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص ٢١٢ - ٢١٣.

(٢) د/ سامح السيد جاد، مرجع سابق، ص ٦٦، د/ فوزية عبد الستار، مرجع سابق، ص ٢٠٩.

تقدير نظام المؤسسات المفتوحة:

تتسم هذه المؤسسات المفتوحة بعدها مزايا أهمها: أنها تجعل الجو الذي يعيش فيه النزير داخلها قريباً من لجو الذي سيعيشه في المجتمع بعد خروجه وبذا فلا يشعر النزير بعد خروجه باختلاف في الحياة في المجتمع عما كان فيه داخل مركز الإصلاح، كما أنه لا ينشأ من جراء تطبيق هذا النظام إصابة النزير بالأمراض العقلية والنفسية والتي تنتج من جراء وضعه في سجن مغلق علاوة على قلة تكاليفها على الدولة بالإضافة إلى أنها تعود على المجتمع بإنتاج كبير من جراء تشغيل هؤلاء النزلاء في الزراعة وبعض الصناعات وهذا لا شك يساهم في تقليل ما ينفق من الدولة على هذه المؤسسات، كما أن تطبيق هذا النظام يمنع من اختلاط الخطرين بالمبتدئين لأن نزلاء هذه المؤسسات يختارون ممن يتوسم جدارتهم به.

ولكن بالرغم من تلك المميزات التي تتسم بها هذه المؤسسات إلا أنه يؤخذ عليها: أنها تهيب للمسجون الفرصة للهروب لعدم وجود الأسوار التي تعوق ذلك وعدم وجود الحراسة الكفيلة بمنع ذلك. ولكن يرد على ذلك بأن نزلاء هذه المؤسسات المفتوحة لا يودعون بها إلا بعد فحص شخصيتهم وثبوت جدارتهم بها، كما أن معظمهم ممن صدر ضدهم عقوبات سالبة للحرية قصيرة المدة، أو ممن عاشوا في المؤسسات المغلقة فترات طويلة ويودعون في المؤسسات المفتوحة فترة قبل خروجهم للمجتمع لكي يعيشوا هذه الفترة في حرية كاملة كالتي سيعيشونها بعد خروجهم للمجتمع، ولذا فإن هروبهم لن يكون في صالحهم لأنه سوف يؤدي إلى عودتهم للسجون المغلقة لقضاء باقي المدة. كما أخذ على هذه المؤسسات إضعافها لأحد أهداف العقوبة وهو الردع. ولكن يرد على ذلك أن إيداع المحكوم عليه في هذه المؤسسات المفتوحة يسلب حريته لأنه يخضع للنظام المفروض في السجن وهذا يحقق الهدف من العقوبة وهو الردع^(١).

مدى انتشار المؤسسات المفتوحة:

نشأة فكرة المؤسسات المفتوحة في أواخر القرن التاسع عشر، بصورة محدودة؛ حيث أنشأ "كلر هالس" في سويسرا مؤسسة فترفل سنة ١٨٩١ وهي تعد أول مؤسسة مفتوحة. وذلك لكي يقرب بين حياة المحكوم عليه في السجن وبين الحياة في المجتمع وإشعار النزير بالحرية والكرامة لكي يساهم ذلك في تأهيله، ثم أنشئت هذه المؤسسات بعد ذلك في إنجلترا وألمانيا، وبعد الحرب العالمية الثانية زاد انتشارها، وقد أثبتت هذه المؤسسات

(١) د/ محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص ٢١٢، د/ سامح السيد جاد، مرجع سابق، ص ٦٧.

المفتوحة نجاحها مما جعلها واسعة الانتشار في الدول ذات الأنظمة العقابية المتقدمة كأمريكا والسويد وإنجلترا وسويسرا وإيطاليا وبلجيكا، وقد أيدتها المؤتمرات الدولية كمؤتمر لاهاي الدولي الجنائي والعقابي سنة ١٩٥٠، والمؤتمر الأول للأمم المتحدة لمكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين الذي عقد بجنيف سنة ١٩٥٥، وحلقة دراسات الشرق الأوسط لمكافحة الجريمة ومعاملة المسجونين الذي عقد بالقاهرة سنة ١٩٥٣^(١).

المبحث الثالث

مراكز الاصلاح والتأهيل شبه المفتوحة

(المؤسسات شبه المفتوحة)

Les établissements semi-ouvert

هذه المؤسسات مراكز الاصلاح والتأهيل شبه المفتوحة: تعد مرحلة وسط بين النوعين السابقين المؤسسات المغلقة والمؤسسات المفتوحة، ونزلاء هذه المؤسسات ليسوا جديرين بالثقة التي تؤهلهم للإبداع في المؤسسات المفتوحة، كما أن إيداعهم بالمؤسسات المغلقة لا يؤدي إلى إصلاحهم، فهم في مرحلة وسط بين نزلاء المؤسسات المغلقة والمؤسسات المفتوحة. وهذه المؤسسات تخضع للنظام التدريجي؛ حيث يخضع النزير في هذه المؤسسات في البداية لمعاملة قاسية إلى حد ما ثم بعد تحسن سلوكه ينقل لمرحلة أخف وهكذا حتى ينتهي إلى مرحلة قريبة مما هو متبع في المؤسسات المفتوحة. ومن يخالف أنظمة هذه المؤسسة من المسجونين يوضع في مكان مخصص لذلك ويشبه إلى كبير ما هو متبع بالنسبة للسجون المغلقة من أبنية وحراسة ومعاملة قاسية. والمؤسسات شبه المفتوحة تتكون من المزارع والورش وغير ذلك من الوسائل التي تؤدي إلى تعليمهم وتهذيبهم وتشغيلهم.

وهذه المؤسسات توجد في دول كثيرة كأمريكا وإيطاليا وإنجلترا وسويسرا ومصر^(٢).

(١) د/ محمود نجيب حسني - مرجع سابق، ص ٢٠٦.

(٢) د/ سامح السيد جاد، مرجع سابق، ص ٦٨.

المبحث الرابع

أنواع المؤسسات العقابية في مصر

توجد في مصر أنواع مختلفة من المؤسسات العقابية أو مراكز الإصلاح والتأهيل، فتوجد المؤسسات المغلقة والمؤسسات شبه المفتوحة.

أولاً: المؤسسات المغلقة: المؤسسات المغلقة أربعة أنواع وهي مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية المخصصة لعقوبة السجن المؤبد والسجن المشدد وكانت تسمى الليمانان سابقاً. ومراكز الإصلاح والتأهيل العمومية والتي كانت تسمى: السجون العمومية سابقاً. ومراكز الإصلاح والتأهيل الجغرافية والتي كانت تسمى: السجون المركزية سابقاً. ومراكز إصلاح وتأهيل خاصة والتي تنشأ بقرار جمهوري (م ١ من قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ مستبدلة بالقانون ١٤ لسنة ٢٠٢٢م).

١ - مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية المخصصة لعقوبة السجن المؤبد والسجن

المشدد: وكانت تسمى الليمانان سابقاً. ويوجد في مصر منها: مراكز الإصلاح والتأهيل العمومي بأبو زعبل. ومراكز الإصلاح والتأهيل العمومي بطرة. ويودع في هذه المراكز: المحكوم عليهم بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد (م ٢ من قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي مستبدلة بالقانون ١٤ لسنة ٢٠٢٢م).

٢ - مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية:

وتوجد هذه المراكز في كل جهة بها محكمة ابتدائية، ويودع فيها:

أولاً: طائفة المحكوم عليهم بعقوبة السجن

ثانياً: طائفة المحكوم عليهم بعقوبة الحبس الذي تزيد مدته علي ثلاثة أشهر إلا إذا كانت المدة الباقية وقت صدور الحكم عليهم أقل من ذلك (م ٢ من قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي مستبدلة بالقانون ١٤ لسنة ٢٠٢٢م).

٣ - مراكز الإصلاح والتأهيل الجغرافية:

وتوجد هذه المراكز في كل جهة بها محكمة جزئية إذا أمكن ذلك، ويودع بها المحكوم عليهم بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ومن يحكم عليهم بأكثر من ثلاثة أشهر إذا كانت المدة المتبقية وقت صدور الحكم لا تتجاوز ثلاثة أشهر ولم يكونوا مودعين من قبل في مراكز إصلاح عمومية، والمحكوم عليهم بعقوبات مالية وخضعوا للإكراه البدني لعدم تنفيذهم للأحكام المالية المحكوم بها عليهم، ومع ذلك يجوز وضعهم في مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية إذا

كانت أقرب للنيابة العامة أو ضاق بهم مركز الاصلاح والتأهيل الجغرافي (م ٢ من قانون تنظيم مراكز الاصلاح والتأهيل المجتمعي مستبدلة بالقانون ١٤ لسنة ٢٠٢٢م).

٤ - مراكز الاصلاح والتأهيل الخاصة: وهي التي تنشأ بقرار جمهوري، وذلك ليودع بها أفراد يعاملون معاملة خاصة تتناسب مع ظروفهم وتكوينهم واستعدادهم كالمجرمين الشواذ^(١). ومدمني المخدرات (م ١ من قانون تنظيم مراكز الاصلاح والتأهيل المجتمعي رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ مستبدلة بالقانون ١٤ لسنة ٢٠٢٢م) ولم ينشأ في مصر حتى الآن أي منها.

ثانياً: المؤسسات شبه المفتوحة: ويوجد في مصر مؤسستان هما مؤسسة المرج متوسط الحراسة التي أنشئت سنة ١٩٥٦ لتأهيل المحكوم عليهم للحياة التي ستقابلهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم، وأيضاً معسكر عمل المسجونين (النزلاء حالياً) بمديرية التحرير الذي أنشئ سنة ١٩٦٥ وكذلك معسكر العمل بمزرعة دمنهور ومعسكر العمل بمزرعة الاسكندرية. وليرسل إليه المحكوم عليهم بمدد قصيرة، أو إذا كانت المدة المتبقية قصيرة وثبت حسن سيرهم وسلوكهم، وصلاحياتهم للعمل في هذه المعسكرات^(٢).

ثالثاً: المؤسسات شبه المفتوحة: وبالنسبة للمؤسسات المفتوحة: فلم يتبناها المشرع المصري ولم ينص عليها ولم ينظم العمل بها، وإن كانت هناك بعض النصوص القانونية تمثل تطبيقات لها وللمبادئ التي تقوم عليها. ومن ذلك نص المادة ٢/١٨ من قانون العقوبات التي تنص على أن: " لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقاً للقيود المقررة بقانون الاجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار " (مستبدلة بالقانون ٤٩ لسنة ٢٠١٤) وتردد ذلك في المادة (٤٧٩) إجراءات جنائية مستبدلة بالقانون ٤٩ لسنة ٢٠١٤) وأيضاً المادة ٢٣ من قانون تنظيم مراكز الاصلاح والتأهيل، والتي نصت على أنه: " إذا اقتضى الأمر تشغيل النزلاء في أعمال تتعلق بالمنافع العامة وفي جهات بعيدة عن السجن جاز إيواءهم ليلاً في معسكرات أو سجون مؤقتة^(٣).

(١) المجرمون الشواذ: (أنصاف المجانين أو أشباه المجانين) فهم أشخاص أصابهم خلل عقلي جزئي لم يفقدهم الأهلية للمسؤولية ولكنه أنقص منها على نحو محسوس فأقدموا على الجريمة وهم يعانون من الآثار النفسية لهذا الخلل.

(٢) د/ هدى قشقوش، مرجع سابق، ص ٣٦٦.

(٣) د/ سامح السيد جاد، مرجع سابق، ص ٦٩.

المبحث الخامس أنواع السجون في النظام الجنائي الإسلامي

لم يُهمل النظام الجنائي الإسلامي تقسيم السجون، بل إنه اتبع في تقسيمها المعيار الحديث في تقسيم السجون، ويبدو ذلك جليا في نظام السجون الذي وضعه الخلفية العادل عمر بن عبد العزيز في نهاية القرن الأول الهجري، ونظام السجون الذي وضعه القاضي أبو يوسف في عهد هارون الرشيد.

ومن أهم ما ورد بنظام السجون في النظام الجنائي الإسلامي: ما يتعلق بالفصل بين المسجونين (وهو ما يسمي بنظام التصنيف الذي يعتبر أساس التقسيم الحديث للسجون) وتخصيص سجن للنساء، فقال الحنفية: "وينبغي أن يكون للنساء محبس على حدة تحرزا عن الفتنة"^(١) وهو ما أكدته المالكية بقولهم "حبس النساء بموضع لا رجال فيه، والأمين عليهن امرأة مأمونة"^(٢).

وما جاء بنظام السجون الذي وضعه الخلفية العادل عمر بن عبد العزيز، حيث جاء فيه "وإذا حبست قوما في دين فلا تجمع بينهم وبين أهل الدعارات في بيت واحد ولا حبس واحد"^(٣).

(١) الفتاوى الهندية، ج ٣ ص ٤١٤.

(٢) التاج والإكليل، دار الكتب العلمية، ج ٦ ص ٦١٦

(٣) انظر تفصيلا في هذا الموضوع: د/ محمد أبو العلا عقيدة، مرجع سابق، ص ٤٥ وما بعدها، د/ بكري يوسف، مرجع سابق، ص ١٢٧.

الفصل الثاني الأنظمة المتبعة داخل المؤسسات العقابية

تمهيد وتقسيم:

تتنوع الأنظمة المطبقة داخل المؤسسات العقابية على أساس علاقة النزلاء بعضهم ببعض أو ما تسمح به من اتصال بين النزلاء إلى أنواع أربعة: النظام الجمعي، والنظام الانفرادي، والنظام المختلط، والنظام التدريجي. وسوف نتحدث عن هذه الأنواع تفصيلاً في المباحث التالية:

المبحث الأول

النظام الانفرادي (نظام بنسلفانيا أو فيلادلفيا)

Le régime de l'emprisonnement cellulaire

مضمون النظام الانفرادي:

النظام الانفرادي يقوم على عزل كل سجين في زنزانة خاصة طوال مدة العقوبة بحيث يحيي فيها حياة كاملة، ليلاً ونهاراً، ويتناول فيها طعامه، ويمارس فيها العمل، ويتلقى فيها التدريب، وإذا سمح له بالخروج منها لأي سبب كان، يغطي وجهه ورأسه بغطاء يحول دون التعرف عليه من قبل الآخرين، كما لا يسمح له بالحديث معهم. ويفترض هذا النظام أن يتضمن السجن عدداً من الزنانات بقدر عدد نزلائه، كما يفترض أن تجهز كل زنزانة بما يلزم لإقامة المحكوم عليه كل يومه بها، فيستطيع أن يباشر فيها عمله وقراءته ويستطيع أن يتلقى التهذيب والتعليم ويتناول طعامه، كما يفترض أخيراً أن تكون معدة للنوم.

وأصل هذا النظام يرجع إلى النظم العقابية الكنسية وإلى نظرة رجال الكنيسة إلى الجريمة والعقوبة، حيث كانوا ينظرون إلى الجريمة على أنها خطيئة يجب أن يكفر عنها الجاني بالتوبة منها، ويتم ذلك بعزله في السجن في زنزانة خاصة به بعيداً عن المجتمع، ليقرأ ويخضع للتهذيب الديني حتى يراجع نفسه ويتوب إلى الله. ثم عرف هذا النظام وطبق في العديد من السجون المدنية في القرن السادس عشر، ثم طبق في سجن أمستردام في هولندا، وفي سجن سان ميشيل بروما في إيطاليا وفي بعض السجون في بعض المدن الإيطالية الأخرى في القرنين السابع عشر والثامن عشر. إلا أن التاريخ الحديث لهذا النظام بدأ على يد الإنجليزي "جون هوارد" John Howard حيث تبلور الشكل النموذجي لهذا النظام والذي تم تطبيقه في السجن النموذجي الذي أنشئ بمدينة

"فيلادلفيا" بولاية "بنسلفانيا" بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن هنا جاءت تسميته "بنظام فيلادلفيا Le système Philadelphia " أو "بنظام بنسلفانيا Le système Pennsylvanien"، ثم انتشر بعد ذلك في بقية أنحاء أمريكا وامتد إلي أوروبا خلال القرن التاسع عشر^(١).

تقييم النظام الانفرادي:

يتميز هذا النظام: بأنه يساعد على تنفيذ برامج التأهيل الملائمة لكل سجين بما يحقق التفريد التنفيذي للعقوبة. كما أنه يستبعد الاختلاط المفسد بين السجناء، فهو يستبدل المجتمع الفاسد الذي يحيط بالنزيل من زملائه في النظام الجمعي بمجتمع صالح يتكون من مجموعة الموظفين والمهنيين فيتيح له بذلك الظروف للتأمل في الجريمة والندم عليها. ويتميز أخيرا بقسوته وخاصة في مواجهة عتاة المجرمين الذين هم أقل الناس قدرة علي تحمل العزلة.

عيوب النظام الانفرادي:

ورغم المزايا السابقة إلا أن هذا النظام يعاب عليه: أنه باهظ التكاليف، إذ يتطلب إعداد زنزانة خاصة لكل سجين وأن تجهز هذه الزنزانة بكل ما يحتاجه النزيل للإقامة بها طوال يومه، ومما يزيد من تكلفته أنه يتطلب توفير عدد كبير من الإداريين والمراقبين والمهندسين كي يقوموا علي تهيئة كل زنزانة بما يتلاءم مع كل سجين. كما يعاب علي هذا النظام أنه لا يتفق والطبيعة البشرية التي تفترض اتصال الفرد بغيره (فالإنسان كائن اجتماعي بطبعه) وبلا شك فإن العزلة المفروضة علي النزيل تضر بصحته البدنية والنفسية والعقلية مما يعتبر معوقا كبيرا أمام برامج التأهيل^(٢). كما يعاب علي هذا النظام قسوته المفرطة في مواجهة بعض طوائف المحكوم عليهم من غير عتاة المجرمين بما يؤدي إلي تحطم إمكانياتهم النفسية والذهنية والبدنية ويعتبر معوق إضافي أمام برامج التأهيل. وأخيرا، يعاب علي هذا النظام أنه لا يسمح بالاستفادة من الأساليب الحديثة في العمل، حيث أن ذلك لا يمكن أن يتم داخل الزنزانة.

(١) د/ محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص ١٦١ وما بعدها ؛ د/ فوزية عبد الستار، مرجع سابق، ص ٨٢ وما بعدها، د/ بكري يوسف، مرجع سابق، ص ١٣٠.

(٢) فقد لوحظ لمن يخضع لهذا النظام ضعف في العضلات وفي النظر، واتجاه إلي إشباع الغريزة الجنسية ذاتيا، وميله إلي الانطواء، كما لوحظ بأن الخاضعين لهذا النظام يعانون من ضعف في الإرادة، والنزعة إلي الخروج علي القواعد ومحاولة إفراغ طاقتهم البدنية في الشغب ومعادة القائمين علي الإدارة. أنظر في ذلك د/ محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص ١٦٧.

ورغم كل تلك العيوب التي أفرزها النظام الانفرادي إلا أن الفكر العقابي لا يتجه إلى نبذه كلية وإنما يتجه إلى التضييق من مجال تطبيقه وقصرها على الحالات التي يكون اللجوء إليه فيها ضرورياً أو ملائماً كما في حالة الإصابة بمرض معد، أو عصيان أوامر الإدارة والتمرد عليها، أو إعاقة برامج التأهيل الخاصة بالآخرين^(١).

المبحث الثاني النظام الجمعي

Le régime de l'emprisonnement en commun

مضمون النظام الجمعي:

يقوم هذا النظام في جوهره على الاختلاط الدائم بين المحكوم عليهم ليلاً ونهاراً، وفي أي مكان، أثناء العمل أو أثناء تناول الطعام أو أثناء تلقي التدريب والتعليم أو أثناء النوم، والسماح لهم تبعا لذلك بتبادل الحديث والاتصال في جميع هذه الأماكن، وهو بذلك يختلف عن النظام الانفرادي.

ولا تتعارض طبيعة هذا النظام مع تقسيم النزلاء إلى طوائف أو فئات مختلفة طالما أن الاختلاط كان جائزا بين أفراد كل طائفة أو فئة علي حدة، فيتم الفصل بين الرجال والنساء كما يتم الفصل بين الصغار والكبار، كما قد يتم الفصل بين معتادي الإجرام والمبتدئين، دون أن يتعارض ذلك مع طبيعة هذا النظام إذ سيكون لإفراد كل فئة أو طائفة حياتهم المشتركة والتي تقوم على الاختلاط الذي هو جوهر النظام الجمعي^(٢). وقد ارتبط هذا النظام في نشأته بالوظيفة السلبية للسجن (مركز الإصلاح والتأهيل) والتي تمثلت في اعتباره مكاناً للتحفظ على المجرمين وإبعادهم عن المجتمع، وقد ساد هذا النظام حتى نهاية القرن الثامن عشر وكان هدفاً لانتقادات كثيرة كانت بداية لأنظمة أخرى^(٣).

تقييم النظام الجمعي:

يتميز هذا النظام: بأنه قليل التكلفة، سواء من حيث نفقات إنشاء السجن أو إدارته، كما أنه يكفل تنظيمًا جيدًا للعمل العقابي، ويتيح الفرصة للاستعانة بالأساليب الآلية

(١) د/ بكري يوسف، مرجع سابق، ص ١٣١.

(٢) د/ هدى قشقوش، مرجع سابق، ص ٣٤٥، د/ على عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص ١٢٠.

(٣) د/ أحمد عوض بلال، علم العقاب، مرجع سابق ص ٢٧٦ ؛ د/ محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص ١٦٠.

الحديثة مما يؤدي إلي استفادة مزدوجة فهو من ناحية يمكن المحكوم عليه من التدريب علي هذه الأساليب ومن ثم يستطيع أن يؤدي بعد خروجه عملاً مفيداً، ومن ناحية ثانية يضمن إنتاج وبالتالي إيراد وفير. بالإضافة إلي ذلك فإن هذا النظام يكفل تنظيم التهذيب والتعليم بشكل يتفق وما استقر عليه من أصول في هذا المجال مما يحقق الغرض منهما. وأخيراً، فإنه لا يخفي ما في هذا النظام من حفاظ علي الصحة البدنية والعقلية والنفسية للنزيل، مما يساهم في سرعة التأهيل وتقليل أضرار سلب الحرية.

عيوب النظام الجمعي:

وعلي الرغم من هذه المزايا العديدة، إلا أن هذا النظام يعيبه بصورة أساسية: أنه يتيح فرصة للاختلاط المفسد بين النزلاء "مدرسة الجريمة"، ذلك الاختلاط الذي لا يمكن تجنبه رغم تشديد الحراسة والمراقبة والملاحظة من قبل القائمين علي إدارة المؤسسة العقابية لأن الاتصال بين المحبوسين يكون قوياً في ظل هذا النظام، ومن ثم تكون هناك فرصة قوية لتأسيس عصابات داخل السجن لمقاومة نظام الإدارة والثورة عليه في الداخل أو للترتيب للهرب وارتكاب جرائم مشتركة بعد الخروج. حتى بالنسبة لمن يندم علي فعلته من النزلاء ويرغب في الاستقامة فإن ذلك سيكون أمراً صعباً في ظل هذا الاختلاط مع النزلاء المفسدين بل قد يتوعد المفسدون المصلحون بالانتقام إذا أوردوا التوبة ورفضوا مشاركتهم الأعمال الإجرامية التي تم التخطيط لها أثناء فترة السجن^(١).

ويري بعض الفقه^(٢) أن هذه العيوب مبالغ فيها، وذهب للقول بأن الجانب الأساسي من عيوب هذا النظام يرجع إلي خلوه من أساليب التأهيل، وأن من المبالغة القول بأن كل اتصال بين اثنين هو مصدر خطر علي أحدهما أو عليهما معاً، فليس لخشية الخطر محل حين يتقارب مستوي إجرامهما، وإذا كنا نخشى تأثير الفاسد علي من هو أقل منه فساداً فإن سوء الظن بالطبيعة البشرية لا يجوز أن يجعلنا نياس من احتمال التأثير الصالح للثاني علي الأول.

أما أساليب الحد من عيوب النظام الجمعي فأظهرها: تصنيف المحكوم عليهم بحيث يقتصر الاختلاط علي أفراد كل طائفة الذين يتقاربون في مدي خطورتهم الإجرامية، وهو بعد ذلك تدعيم أساليب التأهيل بحيث يغلب تأثيرها علي تأثير العناصر الفاسدة،

BOULOC B. Pénologie, 1998. op. cit. p. 124.

(١)

د/ محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص ١٦١ وما بعدها، د/ بكري يوسف، مرجع سابق، ص ١٢٩.

(٢) د/ علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص ١٢١.

ومحاولة الاستفادة من العناصر الصالحة بين النزلاء بمنحها بعض الثقة والمسئولية علي نحو يتسع به نطاق تأثيرها علي سائر النزلاء.

المبحث الثالث

النظام المختلط (نظام أوبرن) Le régime mixte

مضمون النظام المختلط:

يقوم هذا النظام علي المزج بين النظامين السابقين: فيتفق مع النظام الانفرادي في فرض العزلة علي النزيل ليلا بحيث يكون لكل نزيل زنزانته الخاصة به، ولا يسمح له بالاتصال بزملائه طوال فترة الليل. ويتفق مع النظام الجمعي في أنه يسمح بالاجتماع مع النزلاء نهارا فيتصل بهم في أماكن العمل وعند تناول الوجبات وأثناء ممارسة الأنشطة الرياضية أو أثناء تلقي برامج التدريب والتدريب. إلي غير ذلك، إلا أنه يفارق النظام الجمعي في أنه يفرض علي النزلاء أثناء النهار ورغم الحياة المشتركة "الصمت الكامل" وذلك حتى يمكن تجنبهم مضار الاتصال الذي يعيب النظام الجمعي، ولذلك أطلق علي هذا النظام في العرف الإنجليزي تعبير "النظام الصامت Silence system" وهو ما يقابل بالفرنسية Le système de silence ou le système silencieux. وقد طبق هذا النظام لأول مرة في مدينة أوبرن Auburn "بولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك يطلق عليه "النظام الأوبرني Le système Auburnien"، ثم انتشر بعد ذلك في باقي الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنه لم يلاقي في أوروبا ذات الرواج الذي لاقاه في الولايات المتحدة الأمريكية حيث انصرف اهتمام الأوروبيين إلي نظام بنسلفانيا (النظام الانفرادي) مما صرفهم عن مزايا النظام المختلط .

تقييم النظام المختلط:

يتميز النظام المختلط: بأنه يتفادى عيوب النظام الانفرادي، فهو أقل تكلفة منه، لأن نفقات إنشاء الزنزانة في النظام المختلط أقل من نفقات إنشائها في النظام الانفرادي لأنها لن تتخذ إلا للمبيت فقط فلا يلزم أن تكون مجهزة إلا لهذا الغرض فقط دون غيره. كما أنه يجنب النزلاء أضرار العزلة الدائمة التي يفرضها عليهم النظام الانفرادي والتي تؤثر علي صحتهم البدنية والنفسية والعقلية، فهو لا يحرم المحكوم عليه من الاجتماع نهارا وبالتالي لا تتأثر قدرة النزيل علي التكيف الاجتماعي بعد خروجه، كما أن العزلة ليلا لا تتعارض مع الطبيعة البشرية بل أنها تتفق معها حيث يركن الإنسان ليلا إلي الراحة مما يتطلب الوحدة. كما أن هذا النظام يكفل تنظيم العمل وفقا للأساليب الفنية الحديثة لأنه

يسمح للنزير بمباشرة العمل في ظروف مماثلة تماما للظروف التي يمارس فيها ذات العمل في الوسط الحر مما يدعم في النهاية التأهيل ويحقق وفرة الإنتاج. كما يتميز بأنه يتفادى عيوب النظام الجمعي، لأنه يجنب النزلاء مضار الاختلاط المفسد بينهم وما يترتب عليه من نشوء مدرسة للجريمة داخل السجن، حيث يفرض هذا النظام قاعدة الصمت التام نهارا مما يضعف كل فرص هذا الاختلاط الضار أثناء النهار، ويقوم بعزل النزلاء ليلا باعتبار أن الليل هو انسب الأوقات للأحاديث الخفية وحبك الخطط والمؤامرات.

عيوب النظام المختلط:

ولعل أهم ما يعيب النظام المختلط: هو صعوبة إعمال قاعدة الصمت أثناء النهار وبالتالي فهو لا يستبعد كل اتصال مفسد بين النزلاء، وذلك لأن اجتماع الناس في مكان واحد يغريهم بالحديث معا ويصعب علي النفس البشرية مقاومة ذلك الإغراء، حتى قيل أنه بهذه القاعدة يعتبر اشد قسوة من النظام الانفرادي. وفي الحقيقة فإن هذا النظام بدأ يفقد استقلاله بعد أن أصبح مرحلة من مراحل النظام التدريجي الذي أصبح سائدا في اغلب أنظمة السجون في العالم^(١).

المبحث الرابع

النظام التدريجي (النظام الأيرلندي)

Le régime progressif

مضمون النظام التدريجي:

يقوم هذا النظام على فكرة أساسية تتمثل في أن سلب الحرية لا يعتبر هدفا في ذاته وإنما هو وسيلة للتأهيل التدريجي للمحكوم عليه. كما أن مواجهة الحياة بعد الإفراج تتطلب تدرجا إذ لا يجوز أن ينتقل المحكوم عليه فجأة من سلب الحرية التام إلى الحرية الكاملة لأن هذا قد يفقده القدرة علي التكيف مع المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا النظام يعد بمثابة مكافأة للمحكوم عليه حسن السلوك وتشجيعا له علي الاستمرار فيه أو الاستزادة منه، وهذه المكافأة تتخذ صورة تخفيف نظام السجن عنه وعلى ذلك فهو يفترض وجود برنامج جدي لتأهيل المحكوم عليه، يقسم إلى مراحل بحسب مدة العقوبة بحيث تبدأ المرحلة الأولى منه بنظام صارم يستغرق الفترة الأولى من

(١) د/ على عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص ١٢٥، د/ هدى قشقوش، مرجع سابق، ص ٣٥٠، د/ بكري يوسف، مرجع سابق، ص ١٣٣.

العقوبة، ثم يبدأ في التدرج بحيث تخف وطأته في الفترة التالية حتى نصل إلى المرحلة الأخيرة منه والتي تستغرق من العقوبة فترة ما قبل الإفراج بحيث تكون أقل المراحل قسوة وأخفها مشقة^(١).

وقد طبق هذا النظام لأول مرة في إنجلترا ثم تم تطبيقه بنجاح في أيرلندا ومن هنا جاءت تسمية "النظام الأيرلندي Le système Irlandais"^(٢) ثم أنتشر في العديد من الدول الأوروبية مثل الدانمرك والنرويج وفنلندا وإيطاليا والمجر.

تقييم النظام التدريجي:

يحقق هذا النظام مجموعة من المزايا الهامة التي لا تتوفر في الأنظمة الأخرى: أولاً: أنه يتضمن في ذاته برنامجاً تهذيبياً يطبق تدريجياً من الأشد إلى الأخف وذلك علي خلاف الأنظمة الأخرى التي لا تعدو أن تكون إطاراً تمارس في داخله برامج التهذيب، وبالتالي يعد هذا النظام هو أكثر الأنظمة تحقيقاً للغرض الاسمي للعقوبة وهو إصلاح الجاني.

ثانياً: أنه يشجع المحكوم عليه على حسن السلوك وعلي بذل المزيد من الجهد حتى يتمكن من الوصول إلى مرحلة أفضل من المرحلة التي هو فيها تتسم بالتيسير والتخفيف من القيود السالبة للحرية.

ثالثاً: أنه يجنب النزول مخاطر الانتقال المفاجئ من سلب الحرية التام إلى الحرية الكاملة.

رابعا : أنه يجمع بين مزايا الأنظمة الأخرى ويحصر ضررها في أضيق نطاق عن طريق تأقيتها عن طريق تطبيق كل منها في مرحلة واحدة دون باقي المراحل.

عيوب النظام التدريجي:

انتقد هذا النظام لسببين:

أولهما: أنه يتسم بالتناقض باعتبار أن المزايا التي تحققها إحدى مراحلها يمكن أن يمحوها النظام المطبق في المرحلة التي تليها، فمثلاً ما يحدثه النظام الانفرادي من

(١) د/ محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص ١٧١ وما بعدها ؛ د/ فوزية عبد الستار، مرجع سابق، ص ٨٠ وما بعدها.

(٢) Bouloc B. Pénologie, 1998. op. cit. p. 137. Stefani G. Levasseur G. Jambu -Merlin R. Criminologie et science pénitentiaire, précis, 1982, op. cit. p. No.366 et s.

فرض عزلة علي النزول لتجنب الاختلاط الضار مع غيره من النزلاء، ومن دفع المحكوم عليه إلي التأمل والندم، قد يحورها تطبيق النظام الجمعي أو المختلط في مرحلة تالية.

ثانيهما: أن هناك مجموعة من المزايا (كالسماح بالمراسلات والزيارات) لها قيمة تهييبية باعتبارها مفيدة في البرنامج التأهيلي للمحكوم عليه إلا أنها لا تمنح له إلا في مرحلة متأخرة وكان ينبغي بما لها من هذه القيمة أن تمنح له من البداية.

إلا أن بعض الفقه قد اعتبر - وبحق - أن هذين النقيدين مبالغ فيهما ويمكن الرد عليهما: فالنقد الأول يهدمه أن الانتقال من مرحلة إلي أخرى لا يكون إلا بعد التأكد من صلاحية المحكوم عليه لأن يطبق عليه نظامها. والنقد الثاني يمكن تفاديه بسهولة وذلك بمنح المحكوم عليه جميع المزايا التي تتطوي علي قيم تهييبية منذ البداية.

وعلي كل حال فإن الصورة الحديثة للنظام التدريجي لا محل فيها للنقد الثاني لأنه يعطي المحكوم عليه جميع هذه المزايا السابقة منذ البداية^(١).

وأخيرا فإن المتأمل لخطة المشرع المصري فيما يخص أنظمة مراكز الإصلاح (السجون سابقاً) يجد أنه يأخذ في الظاهر بالنظام التدريجي، ووجد أن النظام المطبق من الناحية الفعلية هو النظام الجمعي بكل ما وجه إليه من عيوب وانتقادات، مما يدل علي التناقض في خطة الشارع وعدم وضوح مسلكه^(٢).

(١) د/ محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص ١٧٥.

(٢) د/ بكري يوسف، مرجع سابق، ص ١٣٥، انظر في ذلك المادة ١٣، ١٨ من قانون تنظيم السجون (مراكز الإصلاح)، والمادة ٤٦ من اللائحة الداخلية للسجون (مراكز الإصلاح).

الفصل الثالث

الإشراف على تنفيذ الجزاء الجنائي

تمهيد وتقسيم:

كان الإشراف على تنفيذ العقوبات السالبة للحرية - حتى وقت قريب - للإدارة العقابية L'administration pénitentiaire وحدها، وكان دور القضاء ينتهي بمجرد صدور الحكم والنطق بالعقوبة دون أن يكون له أي دور في المشاركة في تنفيذ هذه الأحكام بطريقة أو بأخرى. إلا أنه مع التطور الحديث الذي طرأ على السياسات العقابية واهتمامها بالدور المنوط بالقضاء باعتباره حارسا للحقوق والحريات تعالت الأصوات منادية باستمرار العلاقة بين القضاء وبين تنفيذ العقوبات السالبة للحرية وعدم انقطاعها بمجرد النطق بالحكم حفاظا على حقوق المحكوم عليهم في مرحلة التنفيذ العقابي، ولقيت هذه الأصوات صدى كبير في التشريعات الجنائية المختلفة، فأنيط بالقضاء دور الإشراف على مرحلة التنفيذ العقابي بالإضافة إلى الإبقاء على دور الإدارة الأساسي في هذه المرحلة.

وعلى ضوء ما سبق، سوف نتناول الإشراف الإداري في مبحث أول ثم نتناول الإشراف القضائي في مبحث ثان كالتالي:

المبحث الأول

الإشراف الإداري

تمهيد وتقسيم:

الإدارة العقابية هي الجهة الإدارية المنوط بها تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، وهي الجهة القائمة على شئون المؤسسات العقابية. ولقد اختلف الدور المنوط بهذه الإدارة تبعا لاختلاف الغرض الذي يهدف إليه تنفيذ العقوبة، فلما كان هذا الغرض يقتصر على التكفير عن الذنب وعزل الجاني عن المجتمع كان دور الإدارة العقابية قاصرا على مجرد حراسة النزلاء ومنعهم من الهرب، وعندما تطور الغرض من تنفيذ العقوبات وأصبح تأهيل المحكوم عليه وإعادة تكييفه مع المجتمع تطور معه أيضا شكل ودور الإدارة العقابية وأصبح شكل ودور فني وعلمي يقتضي وجوب إعداد كوادر خاصة من العاملين والأخصائيين والفنيين اللازمين لبرامج التأهيل. وعلى ما سبق فسوف نتناول تشكيل الإدارة العقابية، والشروط الواجب توافرها في العاملين بتلك المؤسسات، وذلك في المطلبين التاليين:

المطلب الأول

تشكيل الإدارة العقابية

الإدارة العقابية أما أن تكون إدارة مركزية تشرف علي مجموع الإدارات التي تتولي الإشراف المباشر علي المؤسسات العقابية، وإما أن تكون إدارة فرعية تابعة للإدارة المركزية تتولي الإشراف المباشر علي المؤسسة العقابية^(١).

أولاً: الإدارة المركزية:

الإدارة العقابية المركزية هي الجهة التي تعلو السلم الهرمي لإدارة المؤسسات العقابية، فهي الإدارة العامة التي تقوم برسم السياسة العقابية العامة علي مستوى الدولة في ضوء النظريات العلمية الحديثة ووفقا لظروف المجتمع، وتتولي الإشراف علي الإدارات والمؤسسات العقابية التابعة لها وتراقب تنفيذ السياسة العامة التي قامت برسمها^(٢).

فالإدارة العقابية المركزية تتولي القيام بمجموعة من المهام الفنية والإدارية: فهي من ناحية تقوم بوضع السياسة العقابية العامة مستعينة في ذلك بالبحوث التطبيقية التي يجربها الخبراء التابعين لها، كما تتولي متابعة تطبيق تلك السياسات التي قامت برسمها، وهي من ناحية أخرى تتولي الإشراف علي المؤسسات العقابية الفرعية والإشراف علي العاملين بها وتدريبهم، كما تتولي، من ناحية ثالثة، توزيع المحكوم عليهم علي المؤسسات العقابية ورعايتهم بعد الإفراج عنهم، كما تتولي، من ناحية أخيرة، تنظيم العمل داخل المؤسسات العقابية وتصريف منتجاته. وبصورة عامة فإن الإدارة العقابية المركزية هي بمثابة المرجع العام للمؤسسات العقابية في جميع النواحي الفنية والإدارية، فهي التي تتولي التخطيط والإشراف والتوجيه والتدريب وحل المشكلات التي قد يثيرها التنفيذ العقابي في أي مؤسسة من المؤسسات العقابية التابعة لها. وتقوم الإدارة العقابية المركزية بأداء مهامها السابقة بواسطة مجموعة من الأجهزة التي تكفل أدائها لتلك المهام علي الوجه الأكمل، وهذه الأجهزة تختلف باختلاف الشكل التنظيمي للإدارة السائد في الدولة:

(١) د/ هدى قشقوش، مرجع سابق، ص ٣٨٦ وما بعدها، د/ بكرى يوسف، مرجع سابق، ص ١٤١ وما بعدها.

(٢) د/ محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص ٢٤٧.

ففي مصر: يطلق علي الإدارة العقابية المركزية تعبير قطاع الحماية المجتمعية (مصلحة السجون" سابقاً^(١)) وقد حدد تشكيلها القرار الصادر من وزير الداخلية في ٢٤ نوفمبر ١٩٦٣، بحيث يتولى إدارة قطاع الحماية المجتمعية (مصلحة السجون سابقاً) مدير يعاونه ثلاث وكلاء لشئون الإصلاح والتقويم والإنتاج والتخطيط والتفتيش والإشراف علي إدارات المصلحة. كما يضم قطاع الحماية المجتمعية (مصلحة السجون سابقاً) عدداً من الإدارات والأقسام والوحدات ومن أهم هذه الإدارات إدارة البحوث (وتضم قسمين: الأول قسم التخطيط والمتابعة والذي يتولى رسم السياسة العامة للمصلحة ومتابعة تنفيذها، والثاني قسم البحوث الفنية والقانونية والذي يتولى إعداد البحوث الفنية الخاصة بتطوير المصلحة بالإضافة إلي مجموعة أخرى من المهام الإدارية) وإدارة التفتيش (وتختص بالتفتيش علي أعمال المصلحة وفروعها وإبداء المقترحات التي تساعد علي حسن سير العمل)^(٢).

ويرتبط بهذا القطاع في مصر المجلس الأعلى لمراكز الإصلاح والتأهيل. والذي يختص بدراسة المشروعات التي تهدف إلي تحسين حالة المراكز، وضع السياسة العامة الخاصة بالصحة والرياضة والناحية الاجتماعية والناحية التأهيلية المتعلقة بالنزلاء، كما يختص بدراسة الأنظمة التشريعية والعقابية القائمة ومقارنها بمثيلاتها في الخارج^(٣).

(١) تم تغيير هذا المصطلح بالمادة ٢ من قانون ١٤ لسنة ٢٠٢٢م. الصادر بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦

(٢) انظر في تفصيل ذلك عابدين قطب، التنظيم الإداري لإدارة السجون بالجمهورية العربية المتحدة وطريقة اختيار وتدريب العاملين بها، بحث مقدم إلي مؤتمر خبراء الشؤون الاجتماعية العرب، الدورة الثامنة سنة ١٩٦٤ ص ١١؛ د/ محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص ٢٤٩ و ٢٥٠.

(٣) د/ محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص ٢٥٣. وفي فرنسا: يرأس الإدارة العقابية المركزية مدير الإدارة العقابية، والذي يكون في الغالب احد كبار القضاة، ويعاونه أربعة نواب واثنين من المراجعين، وعدد كاف من الإداريين ينم اختيارهم من القضاة ورجال الشرطة.

وتتضمن الإدارة المركزية العقابية خمس إدارات: الأولى: إدارة تنفيذ الأحكام: وتتضمن ثلاث مكاتب: مكتب التفريد ونظم الحبس (ويختص بتصنيف المحكوم عليهم وتوزيعهم علي المؤسسات العقابية المختلفة، كما يختص بالإشراف علي تنفيذ العقوبات ويحدد الأنظمة المتبعة داخل المؤسسات العقابية) ومكتب بدائل سلب الحرية (وتختص بتقرير بدائل العقوبات السالبة للحرية مقل الإفراج الشرطي والوضع تحت مراقبة الشرطة) ومكتب التنظيم وأساليب البحث (ويختص بتقرير اللوائح الخاصة بتطبيق القوانين المتعلقة بالعقوبات السالبة والمقيدة للحرية) والثانية: إدارة إعادة الاندماج أو التأهيل: وتتضمن ثلاث مكاتب: مكتب التأهيل الاجتماعي، ومكتب التأهيل الصحي، ومكتب شئون التوظيف، والثالثة: إدارة الموارد البشرية: وتتضمن ثلاث مكاتب: مكتب إعداد وتوظيف الموارد البشرية، ومكتب العلاقات الاجتماعية، ومكتب إدارة العاملين واختيارهم، والرابعة: إدارة الشؤون الإدارية: وتتضمن ثلاث مكاتب: مكتب الشؤون المالية والاقتصادية والمنازعات، ومكتب الأجهزة والوسائل الفنية، ومكتب المعلومات والتنظيم، والخامسة: إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية.

ثانيا: الإدارات الفرعية (المؤسسات العقابية):

تترأس الإدارة المركزية مجموعة من الإدارات الفرعية يطلق عليها المؤسسات العقابية Les établissements pénitentiaires والتي يعهد إليها بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية.

ويعهد بالإشراف علي إدارة المؤسسة العقابية إلي مدير ومساعدين وعدد كاف من الموظفين فضلا عن الفنيين والحراس، وذلك كالآتي:

مدير المؤسسة العقابية:

ويأتي مدير المؤسسة العقابية علي قمة السلم الإداري في المؤسسة العقابية إذ يرأس جميع العاملين بها، ويتولى مهمة الإشراف علي تنفيذ العقوبات ومراقبة سير العمل وحفظ النظام داخل المؤسسة، هذا فضلا عن الإشراف علي النواحي الاقتصادية للمؤسسة، ويقوم بإبلاغ الجهات المختصة بالمواليد والوفيات والجرائم التي تقع داخل المؤسسة.

مساعدو المدير:

لا يوجد نص في قانون تنظيم السجون (مراكز الإصلاح) يشير إلي مساعدي المدير، إلا أن ذلك لا يمنع من تعيين مساعد أو أكثر لمعاونته المدير في إدارة المؤسسة العقابية وتولي الإشراف الفني والإداري علي العاملين بالمؤسسة العقابية.

الفنيون:

من الضروري حتى يحقق الجزاء الجنائي أغراضه أن يتوافر عدد من الفنيين المتخصصين في فن المعاملة العقابية والذين تلقوا إعدادا علميا خاصا مثل الأخصائيون النفسيون والاجتماعيون والمهذبون والمعلمون ورجال الدين والأطباء والصيادلة والممرضون.

وقد تضمن قانون تنظيم مراكز الإصلاح (تنظيم السجون سابقا) ولائحته الداخلية نصوصا تحدد هؤلاء الفنيين ودورهم في المعاملة العقابية: فنصت المادة ٣٢ منه علي أنه: "يكون لكل مركز اصلاح وتأهيل عمومي واعظ أو أكثر لترغيب النزلاء في الفضيلة وحثهم علي أداء الفرائض الدينية. كما يكون له أخصائي أو أكثر في العلوم الاجتماعية

= ويرتبط بالإدارة العقابية المركزية في فرنسا مجموعة من المجالس المعاونة وهي المجلس الأعلى للإدارة العقابية واللجنة الاستشارية للإفراج الشرطي، واللجنة الوزارية للتنسيق في المسائل الصحية. BOULOC B. Pénologie, 1998. op. cit. p. 78 et s. د/ بكري يوسف، مرجع سابق، ص ١٤٣.

والنفسية علي الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية". كما نصت المادة ٣٣ من ذات القانون علي أن "يكون في كل مركز اصلاح وتأهيل عمومي طبيب أو أكثر أحدهم مقيم تناط به الأعمال الصحية وفقا لمل تحدده اللائحة الداخلية". كما تستلزم المادة ٤٠ من اللائحة الداخلية للسجون ووجود صيدلي بالسجن. كما حددت المادة ٢٠ من اللائحة الداخلية للسجون اختصاصات الأخصائي النفسي في "١- دراسة شخصية المسجون دراسة كاملة. ٢- قياس ذكائه وقدراته المختلفة. ٣- معرفة ميوله واتجاهاته، والكشف عن النواحي الانفعالية والمزاجية عنده. ٤- رسم سياسة لخطة العاملة والعلاج والتوجيه بما فيها التوجيه للناحية المهنية التي يصلح لها المسجون."

المفتشون:

يختص المفتشون بمراقبة سير العمل داخل المؤسسة العقابية، مدي تطبيق القانون عند تنفيذ الوسائل العقابية وذلك رعاية لحقوق المحكوم عليه وحفظها من الاعتداء عليها من قبل موظفي السجن، كما يختص المفتشون بمراقبة الأغذية والنظافة حفاظا علي صحة المحكوم عليهم. ويتبع هؤلاء المفتشين في الغالب الإدارة العقابية المركزية (م ٨٣ من قانون تنظيم السجون أي مراكز الاصلاح).

الحراس:

وهم مجموعة من الموظفين يعهد إليهم بحراسة المؤسسة العقابية، والمحافظة علي النظام فيها، ومنع المحكوم عليهم من الهرب. ويقوم الحراس . علي ضوء التطور الذي أصاب دورهم في ظل السياسات العقابية الحديثة . بالمشاركة في تهذيب المحكوم عليهم ومراقبة سير العمل العقابي داخل المؤسسة.

الإدارة النسائية في مؤسسات النساء:

يشترط في تلك المؤسسات أن يكون القائمين بالنشاط الإداري والإشراف عليها من النساء، وكذلك الحراس، ويقوم بدور المدير المسئول سيدة تشرف على الإدارة الداخلية للمؤسسة، وان لم يتوفر العدد الكافي من الفنيين من النساء، وكان من اللازم الاستعانة ببعض الفنيين من أطباء أو مهنيين من الرجال، فإن ذلك يكون تحت إشراف مديرة السجن، ولا يسمح بدخول رجال إلى مؤسسة النساء إلا بمرافقة إحدى الحراس.

وهذا ما أكدته أحكام الشريعة الإسلامية، وتوصيات مؤتمر جنيف، وقواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين^(١).

المطلب الثاني

الشروط الواجب توافرها في

العاملين بالمؤسسات العقابية

من الضروري حتى يؤدي تنفيذ العقوبات السالبة للحرية دورة في إصلاح المحكوم عليه وتهذيبه، أن يقوم علي هذا التنفيذ مجموعة من العاملين المتخصصين، والمتفرغين لهذه المهمة الشاقة التي تتطلب وقتا وجهدا كبيرين، من غير العسكريين.

١ - التخصص:

يشترط في العاملين بالمؤسسات العقابية حتى يقوموا بعملهم علي الوجه الأكمل أن يتحقق فيهم وصف المتخصصين، ويتحقق هذا الوصف عن طريق إعداد هؤلاء العاملين وتدريبهم علي هذا النوع من العمل، بالإضافة إلي توافر الخبرة العملية التي تكتسب عن طريق التدرج الوظيفي في المؤسسة العقابية من الوظائف الأدنى إلي الوظائف العليا، وبحيث لا يستعان لشغل الوظائف العليا بغير العاملين في المؤسسات العقابية إلا إذا توافر فيه مزايا استثنائية تبرر الخروج علي مبدأ التخصص.

٢ - التفرغ:

ويعني التفرغ عدم الجمع بين العمل في المؤسسات العقابية وأي عمل آخر خارج المؤسسة، وذلك نظرا لما يتطلبه العمل داخل المؤسسات العقابية من وقت طويل وجهد شاق نظرا لما يتسم به من تعقيد وتنوع. ولا يجوز الخروج علي هذا الشرط إلا في أحوال الضرورة وفي أضيق نطاق كما هو الشأن بالنسبة لبعض الفنيين الذي تضطر المؤسسات العقابية إلي الاستعانة بهم في أكثر من مكان، وبعض المتطوعين الذين يعملون لبعض الوقت (القاعدتان ٢/٤٩ و ٢/٥٠ من قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين).

٣ - الصفة المدنية:

ظل العاملون في المؤسسات العقابية لفترة طويلة من الزمن يختارون من رجال الشرطة والعسكريين وذلك عندما كانت وظيفة السجن تتمثل في التحفظ علي المحكوم

(١) د / هدى قشقوش، مرجع سابق، ص ٣٨٩.

عليهم ومنعهم من الهرب وبالتالي كان ينظر للعسكريين ورجال الشرطة علي أنهم هم الأقدر علي القيام بمثل تلك المهام. إلا أنه مع تطور الفكر العقابي وتغير النظرة إلي وظيفة السجن بحيث أصبحت تتمثل في إصلاح المحكوم عليه وتأهيله تغيرت النظرة إلي العاملين بالسجون وأصبح من الضروري أن يكون هناك استعانة بالكوادر المدنية المتخصصة. وهذا يساعد على خلق جو من الثقة بين النزلاء والقائمين على الإشراف الإداري (القاعدة ٤٦ / ٣ من قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين^(١)).

(١) انظر في الشروط الواجب توافرها في العاملين بالمؤسسات العقابية: د/ محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص ٢٧٠ وما بعدها، د/ هدى قشقوش، ص ٣٨٨، د/ بكري يوسف، مرجع سابق، ص ١٤٦.

المبحث الثاني الإشراف القضائي

تمهيد وتقسيم:

الذي كان سائدا في الفكر التقليدي هو انتهاء دور القضاء بالنسبة للعقوبات السالبة للحرية بمجرد النطق بها واستقلال الإدارة بتنفيذها، بينما أصبح دور القضاء في الفكر العقابي الحديث يمتد بالإشراف ليشمل مرحلة التنفيذ العقابي جنبا إلى جنب مع دور الإدارة العقابية في التنفيذ العقابي وذلك ضمانا لحقوق المحكوم عليهم خلال تلك المرحلة وتحقيقا للغرض الأساسي المستهدف من العقوبة وهو إصلاح المحكوم عليه وتأهيله. ومن هنا أتى الدور الهام للقضاء في الإشراف علي تنفيذ العقوبات السالبة للحرية باعتباره حارسا للحقوق وحاميا للحريات من تعسف واستبداد الإدارة العقابية في مواجهة المحكوم عليهم.

وعلى ذلك فدراسة الإشراف القضائي تقتضي أن نتناول دور القضاء في الإشراف علي التنفيذ العقابي في الفكر العقابي التقليدي والحديث، ودراسة الأساليب القضائية في الإشراف علي التنفيذ العقابي. وهذا ما سنتناوله في المطلبين التاليين:

المطلب الأول دور القضاء في الإشراف علي التنفيذ العقابي في الفكر العقابي التقليدي والحديث

تقسيم:

سنبين دور القضاء في الإشراف علي التنفيذ العقابي في الفكر العقابي التقليدي والحديث من خلال الفرعين التاليين:

الفرع الأول

دور القضاء في الإشراف علي

تنفيذ العقاب في الفكر العقابي التقليدي

لا يتعد دور القضاء في مرحلة التنفيذ العقابي في الفكر التقليدي النطق بالعقوبة بإصداره حكماً باتاً بها، دون أن يكون له أي دور في الإشراف علي التنفيذ اللهم إلا فيما يخص الإشراف علي المؤسسات العقابية للتأكد من أن الإدارة العقابية تنفذ العقوبات أو التدابير وفقاً لصحيح القانون، حيث يحق للقضاة في هذا الشأن زيارة المؤسسات العقابية وإبلاغ ملاحظاتهم إلي الإدارة العقابية المركزية^(١) وعلى ذلك فالاتجاه التقليدي ينكر تدخل القضاء في الإشراف على تنفيذ العقوبة وذلك لأن القضاء قد انتهت علاقته بالدعوى بمجرد إصداره للحكم البات فيها وتنفيذ الحكم إنما هو عمل إداري بحت يوكل للإدارات العقابية.

ولو سمح للقضاء بالتدخل في مرحلة تنفيذ العقوبة لكان معنى ذلك إهدار مبدأ الفصل بين السلطات، علاوة على أن تنفيذ الجزاء الجنائي مسألة فنية لا علاقة لها بتخصيص القضاة، بالإضافة إلى أن تدخل القضاة في التنفيذ قد ينشأ من جرائه تنازع في الاختصاص بينهم وبين مديري المؤسسات العقابية مما قد يكون له أثر سيء على عدم تأدية المؤسسات العقابية لأهدافها على الوجه المرضي. ولكن يكون للقضاة الإشراف على المؤسسات العقابية بزيارتها للتأكد من أن تنفيذ الجزاء الجنائي يطابق ما يتطلبه القانون، ثم يبلغوا ملاحظاتهم إلى إدارة المؤسسة أو الإدارة العقابية المركزية، وهذا ما تعترف به التشريعات الحديثة مثل قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المصري (تنظيم السجون سابقاً) في المواد ٨٥، ٨٦، المادة ٤٢ إجراءات جنائية، التي أعطت أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية حق زيارة مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية (السجون العامة سابقاً) و مراكز الإصلاح والتأهيل الجغرافية (السجون المركزية سابقاً) في دوائر اختصاصهم للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة مخالفة للقانون، ولهم الإطلاع على دفاتر السجن وأوامر القبض والحبس وأخذ صور منها والاتصال بالمحبوسين وسماع شكواهم، وعلى مدير وموظفي السجون

(١) تقرر اغلب التشريعات للقضاء هذا الحق، ومن قبيل هذه التشريعات بالإضافة إلي التشريع المصري التشريع الفرنسي حيث أعطي لغرفة الاتهام ولقاضي التحقيق وللنائب العام ووكلاء النائب العام وقاضي التنفيذ الحق في الرقابة والإشراف للتأكد من أن الإدارة العقابية تنفذ العقوبات أو التدابير وفقاً لصحيح القانون وذلك من خلال إعطائهم حق زيارة المؤسسات العقابية وفحص شكاوى المحكوم عليهم والتصرف فيها.

مساعدتهم في الحصول على المعلومات التي يرغبونها، وأيضاً المادة ٤٣ إجراءات جنائية التي منحت أي مسجون حق التقدم بشكوى كتابية أو شفوية لمأمور السجن لإبلاغها للنيابة العامة، وعلى المأمور إثباتها في سجل مخصص لذلك وتبليغها في الحال، ولكل من يصل إلى علمه وجود محبوس بصفة تخالف القانون أو حبسه في غير الأماكن المعدة لذلك إخطار النيابة العامة التي تنتقل فوراً لإجراء التحقيق والأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة تخالف القانون ويحرر محضر بذلك^(١).

الفرع الثاني

دور القضاء في الإشراف علي

تنفيذ العقاب في الفكر العقابي الحديث

بعد التطور الذي لحق بالجزاء الجنائي والأغراض الأساسية المستهدفة من وراء تطبيقه، اتجه الرأي في الفكر العقابي الحديث إلى ضرورة امتداد دور القضاء إلى الإشراف على تنفيذ الجزاء الجنائي في كل مراحله وحتى الإفراج عن المحكوم عليه وذلك ضماناً لحقوق هذا الأخير خلال تلك المرحلة وحماية لها من أي اعتداء أو تعسف من جانب الإدارة.

وذلك لأن الجزاء الجنائي إذا كان هو التدبير الاحترازي فهذا التدبير بطبيعته غير محدد من حيث المدة أو النوع، لأنه يواجه الخطورة الإجرامية لدى الجاني ولذا وجب تدخل القضاء لإنهاء مدته إذا انتهت الخطورة الإجرامية أو لتعديله إذا اقتضى الأمر، كما أن العقوبة وهي الصورة الأخرى للجزاء الجنائي لحقها تطور تمثل في إقرار نظام الإفراج الشرطي والبارول وهما يعنيان خروج المحكوم عليه قبل انتهاء المدة كلها وهذا تغيير في العقوبة وتعديل للحكم القضائي الذي هو من اختصاص القضاء فقط، هذا بالإضافة إلى أن تعديل مدة التدبير أو العقوبة أو النقل من مؤسسة عقابية لأخرى أو من درجة لدرجة أقل وطبقاً لمقتضيات التأهيل إنما هو عمل قضائي يمس حقوق المحكوم عليه وتركه للإدارة العقابية وتعسفها قد يعصف بحقوقهم ويعني تدخلهم في عمل القضاء ومن ثم إهدار مبدأ الفصل بين السلطات.

ولقد كان لهذا الرأي صدى واسع حيث أخذت به معظم التشريعات حيث منحت القضاء سلطة الإشراف على تنفيذ الجزاء الجنائي بيد أن أساليب هذا الإشراف يختلف من تشريع إلى آخر.

(١) د/ سامح السيد جاد، مرجع سابق، ص ٧٣.

ولقد اختلفت الآراء في شأن تحديد السند القانوني للإشراف القضائي على تنفيذ الجزاء الجنائي. فرده البعض إلى امتداد سلطة القضاء الجنائي حتى انتهاء تنفيذ الجزاء الجنائي، وردده البعض إلى أن الحكم الجنائي ينشئ مركزاً قانونياً ويقرر حقوقاً للمحكوم عليه ويحمله بالتزامات والقضاء هو الذي يوكل إليه ضمان أداء الالتزامات والحصول على الحقوق، وذهب فريق آخر إلى رد هذا السند إلى إشكالات التنفيذ التي تحدث بين المحكوم عليه والإدارة العقابية أثناء فترة التنفيذ للجزاء الجنائي، وتركها للإدارة العقابية لإنهائها معناه أنها خصم وحكم وهذا إهدار للعدالة ولذا وجب حل هذه الإشكالات عن طريق القضاء^(١).

المطلب الثاني

أساليب الإشراف القضائي

على تنفيذ الجزاء الجنائي

توجد أساليب ثلاثة للإشراف القضائي على تنفيذ الجزاء الجنائي وهي^(٢):

١- **القاضي المتخصص (قاضي التنفيذ)**: ويعني ذلك تخصيص قاضي للإشراف على تنفيذ الجزاء الجنائي ويكون متفرغاً تماماً لهذا الإشراف. وقد أخذ بهذا الأسلوب التشريع الفرنسي في قانون الإجراءات الجنائية الصادر سنة ١٩٥٨، والقانون الإيطالي (م ١٤٤ ع) ومشروع قانون العقوبات المصري سنة ١٩٦٦^(٣). ومشروع قانون الإجراءات سنة ١٩٩٦ م.

وعيب هذا الأسلوب هو عدم قدرة القاضي المتخصص على اختيار أفضل الأساليب العقابية التي تتناسب المحكوم عليه وذلك لأن القاضي سيكون بعيداً عن معرفة الظروف التي أحاطت بالمحكوم عليه أثناء ارتكاب الجريمة التي أتت به إلى المؤسسة العقابية.

٢ - **قاضي الحكم**: ويعني أن القاضي الذي أصدر الحكم بالجزاء الجنائي على الجاني هو الذي يشرف على تنفيذه حتى يخرج المحكوم عليه من المؤسسة العقابية، وهو الذي يتمكن من اختيار أنسب أساليب معاملته داخل السجن لعلمه بظروفه، وهذا يساهم بدرجة كبيرة في تأهيله.

وقد أخذت بهذا الأسلوب بعض التشريعات كالتشريع التشيكوسلوفاكي والتشريع المصري في المادتين ٣٥٩، ٢٦١ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية السابق.

(١) د/ محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص ٣١٣، د/ سامح السيد جاد، مرجع سابق، ص ٧٥.

(٢) د/ فوزية عبد الستار، مرجع سابق، ص ٢١٨ - ٢٢٠

(٣) ويلاحظ أن المشرع المصري قد أخذ بنظام قاضي التنفيذ في شأن الأحداث (راجع المادة ٤٢ من قانون الأحداث الملغي رقم ٣١ لسنة ١٩٧٤، وراجع المادة ١٣٤ من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ بإصدار قانون الطفل).

ويختص قاضي الحكم أيضاً ببحث المنازعات الناتجة عن تنفيذ الحكم كما لو نفذ الحكم في غير المحكوم عليه، فقد أجازت المادتان ٥٢٤، ٥٢٥ إجراءات جنائية لتقديم طلب إلى النيابة العامة لتقدمه بدورها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، إلا إذا تعلق الإشكال بتنفيذ حكم صادر من محكمة الجنايات فإنه يرفع إلى غرفة الاتهام بالمحكمة الابتدائية فإذا كان الإشكال بالأموال المطلوب تنفيذ الأحكام المالية عليها فإنه يرفع إلى المحكمة المدنية (م ٥٢٧ إجراءات جنائية).

وعيب هذا الأسلوب أن قاضي الحكم لن يتمكن من القيام بالإشراف على تنفيذ الجزاء الجنائي كما يجب وذلك لعدم تفرعه وضيق وقته.

٣ - المحكمة القضائية المختلطة: ويعني هذا الأسلوب أن تشكل محكمة تتكون من قاضي وبعض الفنيين للإشراف على تنفيذ الجزاء الجنائي، وقد أخذ بهذا النظام القانوني البلجيكي الصادر سنة ١٩٦٤

ولكن يؤخذ على هذا النظام أن المحكمة لن يتوافر لديها الحيطة التامة التي هي سمة من يتولى القضاء وذلك لأن الفنيين الذين تتكون منهم هذه المحكمة (بالإضافة إلى القاضي) يبعد المحكمة عن الحيطة المطلوبة. وأياً كان الأمر فإن القاضي المتخصص (قاضي التنفيذ) هو أفضل أساليب الإشراف القضائي على تنفيذ الجزاء الجنائي وتحقيق الأهداف المرجوة من وراء تطبيقه، فهو يحمي حقوق المحكوم عليه وعدم استبداد الإدارة العقابية به لا سيما بالنسبة لإنهاء مدة التدبير أو تطبيق نظام الإفراج الشرطي بالنسبة للعقوبة وإن كان يعيبه ما قد ينجم عنه من نزاع بين مدير المؤسسة العقابية وبين القاضي، وعدم إلمام القاضي بأساليب التنفيذ العقابي التي تؤدي إلى حسن تطبيق الإشراف على الجزاء الجنائي، ولكن يمكن تلاقي ذلك بتدريب القاضي على هذه الأساليب العقابية، وتحديد اختصاص عمل مدير المؤسسة وعمل القاضي فيختص الأول بتنظيم العمل وحفظ النظام داخل المؤسسة وتوقيع الجزاءات التأديبية ومنح المكافآت، ويختص القاضي بالإشراف على النشاط الإداري للتأكد من قانونيته، وتعديل وضع المحكوم عليه، وأسلوب التنفيذ الذي يناسبه، وامتداد مدة التدبير وانتهائها ومنح الإفراج الشرطي والفصل في إشكالات التنفيذ^(١).

(١) د/ محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص ٣٢٠ - ٣٢٢، د/ سامح السيد جاد، مرجع سابق، ص ٧٦ وما بعدها.

الفصل الرابع

الأساليب العلمية لمعاملة

المحكوم عليهم أثناء تنفيذ الجزاء الجنائي

تمهيد ونقسيـم:

كان الهدف من تنفيذ الجزاء الجنائي في ظل الفكر العقابي التقليدي قاصراً علي عزل المحكوم عليهم وإبعادهم عن المجتمع ولكنه في ظل الفكر العقابي الحديث أصبح تنفيذ هذا الجزاء وسيلة لتأهيل المحكوم عليهم وإعادة تأقلمهم من المجتمع، وهذا الغرض يتحقق بإتباع مجموعة من الأساليب العلمية التي يخضع لها المحكوم عليهم في تنفيذ هذا الجزاء، إما داخل المؤسسة العقابية أو خارجها.

والأساليب العلمية التي تتبع داخل المؤسسة العقابية: منها ما يخضع له المحكوم عليه بمجرد دخوله المؤسسة العقابية وهو ما يتمثل في الفحص والتصنيف. ومنها ما يخضع له المحكوم عليه أثناء فترة سلب الحرية وهو ما يتمثل في العمل والتعليم والتأهيل، والتي يجب أن تتم في ظل إطار احترام أدمية المحكوم عليه واستهداف إصلاحه. والأساليب العلمية التي تتبع خارج المؤسسة العقابية: تتمثل في الأنظمة التي أفرزها التطور الحديث في علم العقاب كبدائل لسلب الحرية، إما بصورة كاملة كإيقاف تنفيذ العقوبة وإما بصورة جزئية كالإفراج الشرطي. والرعاية اللاحقة للمفرج عنهم.

وأنشئ لهذا الغرض العديد من المؤسسات المساعدة كمراكز التدريب المهني، وإدارة التعليم والوعظ والإرشاد الديني الخاصة بالسجناء^(١). وغيرها من المؤسسات المساندة لإدارات السجون. ولقد وضع المشرع قواعد خاصة بالنزيلات الحوامل مراعيّاً في ذلك حالتهم الصحية وحالة المولود، فأوجب معاملتهم معاملة طيبة من حيث الغذاء والتشغيل، وأوجب نقل الحامل إلى المستشفى قبيل الولادة، وأجاز لها أن تبقي مولودها معها حتى فطامه^(٢).

وعلى ضوء ما سبق سوف نقسم دراستنا لهذه الأساليب العلمية في تنفيذ الجزاء الجنائي إلي المبحثين التاليين:

المبحث الأول: أساليب المعاملة داخل المؤسسة العقابية.

المبحث الثاني: أساليب المعاملة خارج المؤسسات العقابية.

(١) أنشأت بالقرار الوزاري رقم (٤٠٩٠) تاريخ ١٠/٢٢/١٣٩٨هـ.

(٢) د/ محمد زكي أبو عامر، مرجع سابق، ص ٣٣٩.

المبحث الأول أساليب المعاملة داخل المؤسسة العقابية

تمهيد وتقسيم:

أساليب المعاملة التي تتبع داخل المؤسسة العقابية: منها ما يخضع له المحكوم عليه بمجرد دخوله المؤسسة العقابية وهو ما يتمثل في الفحص والتصنيف. ومنها ما يخضع له المحكوم عليه أثناء فترة سلب الحرية وهو ما يتمثل في العمل والتعليم والتأهيل، ومنها ما يتعلق بالرعاية الصحية والاجتماعية. وسوف نتناول هذه الأساليب في المطالب التالية:

المطلب الأول: الفحص والتصنيف

المطلب الثاني: الرعاية الصحية والاجتماعية.

المطلب الثالث: التعليم والتأهيل

المطلب الرابع: العمل

المطلب الأول الفحص والتصنيف

تمهيد وتقسيم

إن تنفيذ الجزاء الجنائي يقتضي ضرورة تفريد المعاملة العقابية بالنسبة للمحكوم عليهم عن طريق تحديد البرنامج التأهيلي الملائم لإمكانيات كل منهم الشخصية وقدراته البدنية والعقلية والنفسية بما يحقق في النهاية غرض الإصلاح والتأهيل، وهذا التفريد لن يتأت إلا من خلال إخضاع كل محكوم عليه للفحص والدراسة للوقوف على ظروفه الشخصية وإمكانياته البدنية والعقلية والنفسية، وهو ما يسمى "الفحص" أو "التشخيص". ثم بعد فحص المحكوم عليهم على النحو السابق يتم تقسيمهم إلى طوائف بحيث تتشابه كل طائفة في ظروفها الشخصية ثم يتم توزيع هذه الطوائف على المؤسسات العقابية المختلفة والتي تقوم بدورها بتقسيمهم إلى فئات داخلية بحيث تخضع كل فئة لأسلوب المعاملة الخاص بها، وهو ما يسمى "التصنيف".

وعلى ذلك فالفحص والتصنيف أسلوبان من الأساليب العلمية لتنفيذ الجزاء الجنائي، وسوف نتحدث عن كل منهما بشيء من التفصيل في فرعين منفصلين ثم نتحدث في فرع ثالث عن موقف المشرع المصري منهما^(١).

(١) د/ بكري يوسف، مرجع سابق، ص ١٥٥.

الفرع الأول الفحص أو التشخيص

La diagnostic – L'examen

الفحص أو التشخيص يقصد به: دراسة شخصية المحكوم عليه دراسة شاملة من الناحية العضوية والنفسية والاجتماعية لتحديد نوع المعاملة العقابية التي تسمح بتحقيق الأغراض المبتغاة من وراء تنفيذ الجزاء الجنائي عليه.

وحتى يحقق الفحص بالمعني السابق أهدافه يجب أن يتجه للكشف عن أمرين: الأول: مدي إمكانيات التأهيل المتوافرة لدى المحكوم عليه، الثاني: نوع ودرجة خطورة المحكوم عليه علي المجتمع^(١).

والفحص العقابي بالمعني السابق يهدف إلي تصنيف المحكوم عليهم علي نحو سليم، فهو مقدمة ضرورية للتصنيف، وهو بهذا المعني يقتضي ضرورة أن يكون منصبا علي كافة جوانب الشخصية، وأن يتولاه فنيون متخصصون، وأن يتم تحت إشراف قضائي لمساسه بحقوق المحكوم عليه في مرحلة التنفيذ العقابي^(٢).

والفحص بالمعني المتقدم بيانه يتميز عن "الفحص السابق علي الحكم" والذي يخضع له "المتهم" ويتمكن من خلاله القاضي من الوقوف علي شخصية هذا المتهم وظروفه المادية والعائلية والاجتماعية المحيطة به، لمعرفة مدي تأثير هذه الظروف في ارتكابه الجريمة، وذلك حتى يتمكن القاضي من استخدام سلطته التقديرية في مجال تطبيق العقوبة علي نحو سليم.

ويتم الفحص السابق علي الحكم عن طريق إعداد ملف يسمى "ملف دراسة الشخصية Le dossier de personnalité" والذي يحتوي علي جميع البيانات المتعلقة بالمتهم من الناحية الشخصية والعائلية والاجتماعية والنفسية، وهذا الملف لا يهدف إلي البحث عن أدلة لإدانة المتهم بل علي العكس يهدف لحمايته عن طريق تقديم صورة كاملة للسلطات القضائية عن كافة الملابسات والظروف المحيطة بالجاني بما يسمح بتوسيع السلطة التقديرية للقاضي.

وإذا كان كل من الفحص العقابي والفحص السابق علي الحكم يتفقان في وحدة الموضوع والطبيعة، حيث ينصب كل منهما علي شخصية المجرم في كافة جوانبها ويباشر كل منهما فنيون متخصصون ويتكامل كل منهما مع الآخر فنتائج الفحص

(١) د/ محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص ٢١٧.

(٢) د/ بكري يوسف، مرجع سابق، ص ١٥٦.

السابق علي الحكم يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند إجراء الفحص العقابي، إلا أنهما يختلفان سواء من حيث الوقت الذي يتم فيه إجراء كل منهما أو من حيث الغرض، ففي حين يتم الفحص السابق علي الحكم في مرحلة سابقة علي المحاكمة (مرحلة التحقيق الابتدائي أو المرحلة التمهيدية للمحاكمة) فإن الفحص العقابي يتم أثناء مرحلة التنفيذ. ويختلفان أيضا من حيث الهدف، حيث يستهدف الفحص السابق علي الحكم تحديد نوع ومقدار العقوبة في حين أن الفحص العقابي يستهدف تحديد الأسلوب الأمثل للمعاملة العقابية^(١).

الفرع الثاني

التصنيف La classification

التصنيف ويراد به التصنيف العقابي: هو عبارة عن: توزيع المحكوم عليهم السابق فحصهم علي المؤسسات العقابية الملائمة لنتائج هذا الفحص ثم تقسيمهم داخل المؤسسة الواحدة إلي فئات داخلية بحيث تخضع كل فئة لأسلوب المعاملة الخاص بها^(٢). أو تقسيم المحكوم عليهم إلي طوائف يجمع بين أفرادها تشابه في الظروف، ثم توزع كل طائفة على المؤسسة الملائمة لمقتضيات تأهيلها، وإخضاعها في داخلها للمعاملة التي تتفق مع هذه المقتضيات^(٣).

وتبدو أهمية التصنيف كما بينتها المدة ٦٧ من قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين (النزلاء) في ١- فصل النزلاء الذين يحتمل أن يكون لهم تأثير سيئ علي زملائهم بسبب ماضيهم الإجرامي أو فساد أخلاقهم. ٢- تقسيم النزلاء إلي فئات لتيسير علاجهم الهادف نحو إعادة تأهيلهم الاجتماعي.

ويختلف التصنيف العقابي بمغناه السابق عن التصنيف القانوني والتصنيف الإجرامي.

فالتصنيف القانوني أو "العزل" يقوم علي تقسيم المحكوم عليهم حسب نوع الجريمة المرتكبة، وهو ما كان سائدا عندما كان الاهتمام منصبا علي الجريمة ومدي جسامتها دون النظر إلي شخصية المجرم، وكان الغرض من العقاب هو الإيلاء والردع، فكان التصنيف يهدف إلي منع أثار الاختلاط المفسد بين السجناء فكان الفصل بين الرجال والنساء، وبين الأحداث والبالغين، وبين المحكوم عليهم بمدد طويلة والمحكوم عليهم بمدد قصيرة، أما التصنيف العقابي فيعتمد علي تقسيم المحكوم عليهم علي بناء دراسة

(١) GERMAIN, Elément de science pénitentiaire, éd. Cujas – Etudes pénitentiaires 1959, N° 2. p. 67.

(٢) د/ محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص ٢٢٤.

(٣) د/ محمد عبد الشافي اسماعيل، مرجع سابق، ص ٢٨٦.

الشخصية الإجرامية لكل منهم من جوانبها المختلفة وتحديد المعاملة العقابية الملائمة لكل فئة من المحكوم عليهم التي تتشابه شخصية أفرادها الإجرامية. أما التصنيف الإجرامي فيعني تقسيم المحكوم عليهم وفقا للعوامل الدافعة إلي الجريمة. وعلي الرغم من هذا الاختلاف إلا أن الصلة وثيقة بين أنواع التصنيف المختلفة، فالتصنيف القانوني والتصنيف الإجرامي يصلح كل منهما أن يكون معيارا للتصنيف العقابي، كما أن التصنيف العقابي يمكن أن يقوم بجانب التصنيف القانوني أو الإجرامي^(١).

وتتعدد المعايير التي يقوم عليها التصنيف العقابي، ومن أهمها:

- ١- الجنس: حيث يتم الفصل بين الرجال والنساء سواء عن طريق تخصيص مؤسسات عقابية للرجال وأخرى للنساء أو عن طريق تخصيص قسم للنساء داخل المؤسسة العقابية الواحدة.
- ٢- السن: حيث يتم الفصل بين الأحداث والبالغين من ناحية، وبين الشباب والناضجين داخل فئة البالغين من ناحية أخرى. فيفصل بين من هم في مرحلة الشباب (من ١٨ . ٢٥ سنة) ومن هم في مرحلة النضوج (٢٥ - ٥٠ سنة)
- ٣- الحالة الصحية: حيث يتم الفصل بين الأصحاء والمرضى من ناحية، وبين المرضى العاديين والمرضى بأمراض معدية داخل فئة المرضى من ناحية أخرى.
- ٤- طبيعة الجريمة: حيث يتم الفصل بين المجرمين العاديين والمجرمين السياسيين.
- ٥- سوابق المحكوم عليه: حيث يتم الفصل بين المجرمين المبتدئين ومعتادي الإجرام.
- ٦- حكم الإدانة: حيث يتم الفصل بين المحكوم عليهم احتياطيا والمحكوم عليهم بحكم بات والخاضعين للإكراه البدني^(٢).
- ٧- مدة العقوبة: حيث يتم الفصل بين المحكوم عليهم بمدد طويلة والمحكوم عليهم بمدد قصيرة^(٣).

(١) د/ رعوف عبيد، مرجع سابق ص ٦٠٣، ٦٠٤؛ د/ محمد أبو العلا عقيدة، مرجع سابق، ص ٢٨٠.

(٢) المحبوسين احتياطيا هم من لم يصدر في حقهم حكم نهائي فما زالت البراءة مفترضة في حقهم علي عكس المحكوم عليهم بحكم بات، أما الخاضعين للإكراه البدني فهم فئة من المحكوم عليهم يتم حبسهم (حسباً بسيطاً) تقدر مدته بيوم واحد عن كل خمسة جنيهاً أو أقل بما لا يزيد عن سبعة أيام في مواد المخالفات وثلاثة أشهر في مواد الجنايات والجنح " مادة ٥١١ من قانون الإجراءات الجنائية " (لاقتضاء نوعين من الالتزامات المالية الناشئة عن الجريمة: الغرامة والمصاريف وما يجب رده من التعويضات للدولة، والتعويض المستحق للمجني عليه عن الضرر الناشئ عن الجريمة) مادة ٥١٩ من قانون الإجراءات الجنائية).

(٣) د/ محمد أبو العلا عقيدة، مرجع سابق، ص ٢٨١، د/ بكرى يوسف، مرجع سابق ص ١٣٢.

- أجهزة الفحص والتصنيف ونظمه:
- يوجد ثلاثة أنظمة أساسية للتصنيف وهي كالآتي^(١):

١ - عيادة التصنيف:

طبقا لهذا النظام، يوجد في كل مؤسسة مكتب يضم عددا كافيا من الاختصاصيين في النواحي المختلفة، ويقوم بإجراء دراسات دقيقة وتحاليل فردية يتقدم على أثرها بتوصيات بشأن العلاج أون اختيار أسلوب المعاملة الذى يجب تطبيقه في كل حالة، ومهمة هذا المكتب تشخيصية استشارية، فلا يتدخل في البرامج الخاصة بالمؤسسة، والإدارة العقابية قد تقبل تلك التوصيات وتعمل بها، وقد تطرحها جانبا، خاصة وأن تلك التقارير لا تأخذ في اعتبارها الامكانيات العملية المختلفة، مما قد يجعل التوصيات التي تتضمنها صعبة التنفيذ من الناحية العملية^(٢).

٢ - النظام التكاملي في التصنيف:

في النظام السابق ينفرد الاختصاصيون بالدراسة وتحديد أسلوب المعاملة العقابية ورأيهم تشخيصي استشاري، أما في النظام التكاملي فإن الاختصاصيين يقومون بالدراسة والفحص بمفردهم، ثم يجتمعون بالمختصين بإدارة المؤسسة لتبادل الرأي بشأن كل محكوم عليه ثم يقومان معا بعملية التصنيف فيضعون لكل محكوم عليه . وفقا للنتائج التي أسفر عنها فحص شخصيته . برنامج المعاملة الملائمة لحالته، وتلتزم المؤسسة بهذا التصنيف، وبعبارة واحدة تقتصر الناحية التشخيصية (الفحص) على الفنيين بينما يشترك معهم الإداريون الذين يمثلون المؤسسات العقابية المختلفة في وضع البرنامج الخاص بكل حالة، وقد انتشر هذا النظام في الولايات المتحدة الأمريكية والدانمارك .

٣ - نظام مراكز الاستقبال (الفحص المركزي):

يفترض هذا النظام وجود جهاز واحد كبير يمتد اختصاصه إلى المكوم عليهم في الدولة بأسرها . فيقوم الفنيون في هذا المركز بفحص كل محكوم عليه وإرساله إلى المؤسسة العقابية الملائمة لحالته مع رسم الخطوط العريضة للمعاملة العقابية التي تصلح لتأهيله، ويكون لقراراتهم صفة إلزامية، ويأخذ بهذا النظام كثير من الدول وعلى رأسها فرنسا^(٣).

وخلاصة الأمر أن نظم الفحص والتصنيف يمكن ردها إلى طائفتين رئيسيتين:
أولاهما أجهزة تابعة للمؤسسات العقابية، **وثانيهما** أجهزة مركزية.

(١) د/ محمد عبد الشافي اسماعيل، مرجع سابق، ص ٢٨٦.
(٢) د/ يسر أنور على، د. آمال عثمان، أصول قانون العقوبات، مرجع سابق ص ١٩٧ .
(٣) د/ فوزية عبد الستار، مرجع سابق ص ٢٢٩.

أما الأجهزة التابعة للمؤسسات العقابية: فهي تنظم النوعين الأولين : عيادة التصنيف، والنظام التكاملي في التصنيف • ويفرق بينهما من ناحيتين: الناحية الأولى: أن رأى عيادة التصنيف تشخيصي استشاري، بينما رأى النظام التكاملي ملزم للمؤسسة العقابية •

الناحية الثانية: أن عيادة التصنيف تقوم بمهمة الفحص والتصنيف معاً، والذي يقوم بهما هو الفنيون أو الاختصاصيون، دون أن يشترك معهم إداري المؤسسة العقابية، كما أن عيادة التصنيف تختص بتقديم دراستها لجزء من إقليم الدولة يشمل المؤسسات العقابية القائمة في هذا الإقليم، كما لو قلنا . مثلاً . عيادة تصنيف الوجه القبلي وجعلنا من اختصاصها خدمة المؤسسات العقابية الكائنة في محافظات أسوان وقنا وسوهاج وأسيوط، أما النظام التكاملي في التصنيف فإن الاختصاصيين يقومون بالفحص بمفردهم، ولكن عند التصنيف يشتركون مع إداري المؤسسة، ومن ناحية أخرى فإن النظام التكاملي في التصنيف يؤدي خدماته على نطاق المؤسسة العقابية التابع لها، كما لو قلنا بوجود هذا النظام فلي سجن أسيوط مثلاً •

أما عن الجهاز المركزي (أو مراكز الاستقبال) فاختصاصه شامل لجميع المؤسسات العقابية المنتشرة على إقليم الدولة •

الفرع الثالث

موقف المشرع المصري من الفحص والتصنيف

يأخذ المشرع المصري بمبدأ الفحص والتصنيف إلا أنه لم يكن بالدرجة الكافية، كما هو مأخوذ به في التشريعات الجنائية المعاصرة

ومن مظاهر الفحص في النظام العقابي المصري ما نصت عليه المادتان ١٦ و ٢٠ من اللائحة الداخلية لمراكز الإصلاح والتأهيل (السجون سابقاً)، حيث نصت المادة ١٦ علي أن "يخصص لكل نزيل (مسجون) سجل يتضمن بحثاً شاملاً عن حالته من النواحي الاجتماعية والنفسية وما يطرأ عليه من تحصن أو انتكاس"، كما حددت المادة ٢٠ من اللائحة السابقة اختصاصات الأخصائي النفسي في "١- دراسة شخصية المسجون دراسة كاملة. ٢- قياس ذكائه وقدراته المختلفة. ٣- معرفة ميوله واتجاهاته، والكشف عن النواحي الانفعالية والمزاجية عنده. ٤- رسم سياسة لخطة العاملة والعلاج والتوجيه بما فيها التوجيه للناحية المهنية التي يصلح لها المسجون".

كما نصت المادة ٤٦ من اللائحة الداخلية للسجون علي وضع المحكوم عليه عند قبوله في السجن تحت الاختبار الصحي لمدة عشرة أيام لا يختلط فيها بالنزلاء الآخرين. كما أنشئ سنة ١٩٦٣ في منطقة طرة "سجن الاستقبال والتوجيه" لاستقبال المحكوم عليهم بالسجن بأنواعه أو الحبس الذي تزيد مدته عن سنة ليمضوا فيه ثلاثين يوماً يتم

خلالها فحصهم من قبل الطبيب والأخصائي الاجتماعي ومهندس التصنيع والمدرس والواعظ ليقدموا تقريراً بعد ذلك إلى لجنة التوجيه والتي تقوم بدورها بناء على ذلك بتوزيعهم على أحد مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية (الليمانات سابقاً) أو أحد مراكز الإصلاح الجغرافية (السجون المركزية سابقاً).

ومن مظاهر التصنيف في النظام المصري أخذه بتصنيف المحكوم عليهم وفقاً للمعايير السابق ذكرها حيث يفصل بين الرجال والنساء على أساس الجنس^(١) . كما يفصل بين الأحداث والبالغين على أساس السن^(٢) . كما يفصل بين المحبوسين احتياطياً والمحكوم عليهم بحكم بات على أساس حكم الإدانة. (مادة ١٤ من قانون تنظيم مراكز الإصلاح - تنظيم السجون سابقاً -) كما يفصل بين المحكوم عليهم على أساس نوع العقوبة ومدتها: فيودع بعضهم في مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية المخصصة (الليمانات سابقاً) والبعض الآخر في مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية (السجون العمومية سابقاً) والبعض الثالث في مراكز الإصلاح الجغرافية (السجون المركزية سابقاً) المادة ٢٠١ من قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل وتنص المادة (٣٦٧) من اللائحة الداخلية لتنظيم السجون على التفرقة بين طوائف ثلاث : المحكوم عليهم بالحبس البسيط، المحكوم عليهم بالحبس أو السجن مدة لا تتجاوز سنة، المحكوم عليهم بالسجن أو الحبس مدة تتجاوز سنة، وداخل كل طائفة من هذه الطوائف يعزل من لهم سوابق عن من حكم عليهم لأول مرة ٠ كما يودع المحكوم عليهم في جرائم متشابهة سويًا على أساس نوع الجريمة وطبيعتها، فوفقاً للمادة ٣٧١ من اللائحة الداخلية يقسم المحكوم عليهم تبعاً لنوع الجريمة التي ارتكبوها، فمرتكبو جرائم المخدرات مثلاً يعزلون عن مرتكبي جرائم الاعتداء على الأموال وهكذا. كما يفصل بين أقوياء البنية وضعاف البنية على أساس الحالة الصحية (م ٣٧١ / ج من اللائحة الداخلية للسجون) كما يتم تقسيم المحكوم عليهم إلى درجات تحدد لكل درجة معاملة خاصة: فطبقاً للمادة ١٣ من قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل يقسم المحكوم عليهم إلى درجات لا تقل عن ثلاث، ويبين كيفية المعاملة والمعيشة لكل درجة بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح

-
- (١) أنشئ سنة ١٩٥٨ سجن خاص بالنساء في القناطر الخيرية، ويودع به المحكوم عليهم بالسجن أو السجن المشدد (مادة ٤ من اللائحة الداخلية) ويودع المحكوم عليهم خلاف من سبق ذكرهم في أقسام منفصلة ومستقلة عن أقسام الرجال في السجون المركزية والعمومية. (مراكز الإصلاح العمومية والجغرافية).
- (٢) تنص المادة ١٤١ من قانون الطفل على أن يكون تنفيذ العقوبات السالبة للحرية . المحكوم بها على الأطفال في مؤسسات عقابية خاصة يصدر بتنظيمها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الداخلية، كما تنص المادة ٣٧٣ فقرة (ب) من اللائحة الداخلية على عزل من لا تقل أعمارهم عن سبع عشرة سنة ولا تزيد على خمسة وعشرين سنة عن غيرهم من المسجونين ٠

مدير عام السجون وموافقة النائب العام، ويستند هذا التقسيم على الظروف الشخصية للمحكوم عليه ونوع الجريمة والعقوبة المحكوم عليه بها^(١).

وإذا كانت هذه المواد وتلك الأنظمة تعتبر إقراراً من المشرع المصري بأهمية نظام الفحص والتصنيف باعتبارها أساليب علمية وفنية ضرورية لتحديد المعاملة العقابية في صورها الحديثة، إلا أن هذا نظام في التشريع المصري ينقصه الكثير من التفاصيل ليواكب مثيله في التشريعات المعاصرة. فهو لا يدعو أن يكون مجرد اعتراف بالمبدأ ولينة من لبنات هذا النظام الذي يجب أن يكتمل بناؤه حتى يظهر بمظهره الأمثل الذي يجب أن يكون عليه.

وعلى ذلك فالتشريع المصري يحتاج إلى ما يلي:

- ١- وجود مؤسسات عقابية متخصصة لكل فئة من فئات المحكوم عليهم.
- ٢- تحديث مركز الاستقبال والتوجيه بطرة بوضعه الحالي بالقيام بمهام الفحص والتصنيف^(٢).
- ٣- أخذ المشرع المصري بنظام التدريجي في السجون بصورة موسعة وعلمية حيث ينتقل المحكوم عليهم من مرحلة إلى أخرى بناء على مراجعة التصنيف للوقوف على مدى استفادة المحكوم عليه من برامج التأهيل.
- ٤- تمثيل العنصر القضائي في لجان التصنيف أو الفحص وضرورة الإشراف القضائي على مراحل التنفيذ العقابي بصورة عامة^(٣). الأمر الذي يستدعي ضرورة المراجعة الشاملة لنظام السجون في مصر وتطويره على النحو المطبق في التشريعات الجنائية الحديثة والمعاصرة^(٤).

(١) وقد قسم قرار وزير الداخلية رقم ٦٩١ لسنة ١٩٩٨ في شأن كيفية معاملة المسجونين ومعيشتهم - بالنظر إلى ظروفهم الشخصية ونوع الجريمة التي ارتكبوها والعقوبة المحكوم بها عليهم، وتطبيق قاعدة السن على المودعين بالسجون - إلى ثلاث درجات وحددهم بناء على السن حيث قرر أن يوضع المحكوم عليهم الجدد الذين نقل عنهم عن ٥٥ سنة في الدرجة الثالثة الإدارية ابتداءً، ومن هم من سن ٥٥ سنة إلى أقل من ٦٠ سنة فيوضعون في الدرجة الثانية ابتداءً، ويوضع المسجون من ٦٠ سنة فأكثر في الدرجة الأولى ابتداءً. ويترتب على تقسيم المسجونين إلى ثلاث درجات إعطاء مسجون الدرجة الثانية والأولى مميزات إضافية حيث جاء بالقرار أنه يصرح للمحكوم عليه في الدرجة الثانية بشراء أو استحضار وسادة للنوم وغطاء صوف مطابقين للشروط الصحية ويصرح له بالاحتفاظ بالكتب والإضاءة في غرفته بعد المواعيد المقررة على نفقته وذلك كله بالشروط التي يضعها رئيس مصلحة السجون. كما يصرح للمحكوم عليه في الدرجة الأولى بشراء أو استحضار مرتبة ووسادة للنوم وأغطية ومرآة ومنضدة وكروسي وسجادة وبشكير والاحتفاظ بصور عائلية وبالكتب والجرائد والمجلات وبالإضاءة في غرفته بعد المواعيد المقررة وذلك كله على نفقته وبالشروط التي يضعها رئيس قطاع مصلحة السجون.

(٢) د/ محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص ٢٤٠.

(٣) د/ محمد أبو العلا عقيدة، مرجع سابق، ص ٢٩١.

(٤) د/ بكري يوسف، مرجع سابق، ص ١٥٩.

المطلب الثاني الرعاية الصحية والاجتماعية

تمهيد وتقسيم:

تنفيذ العقوبات السالبة للحرية يجب أن يتم وفقاً لمجموعة من المبادئ الإنسانية والتي ينظر من خلالها إلى المحكوم عليه وفي المقام الأول باعتباره إنسان يجب احترام آدميته والحفاظ على كرامته الإنسانية من أن تهدر من خلال خضوعه لتنفيذ العقوبة أو التدبير عليه.

وفي هذا الشأن يشير الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١٠ ديسمبر ١٩٤٨ في الديباجة إلى الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم ومن حقوق متساوية وثابتة.. وبعدها درجت الاتفاقيات الدولية على خص الكرامة الإنسانية بالذكر والاهتمام. ويؤكد المركز أن الاعتراف للمسجون بهذا الحق أمر ضروري لمساعدته على إعادة تأهيله وإصلاحه اجتماعياً ونفسياً. كما تؤكد المبادئ الأساسية لمعاملة المسجونين التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار ١١١/٤٥ وذلك في ١٤ ديسمبر ١٩٩٥ أنه يجب معاملة جميع المسجونين بالاحترام الواجب لحفظ كرامتهم الشخصية وقيمتهم باعتبارهم من الجنس البشري.

ويجد مبدأ حق النزول في معاملة عقابية تتسم بالكرامة الإنسانية أساسه الدستوري في م ٥٥ من الدستور الحالي الصادر سنة ٢٠١٤م التي تنص على أنه: "كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو يقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانياً وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقاً للقانون".

وفي نفس المعنى جاءت م ٤٠ من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً كما يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً.

ومن أهم مظاهر الحق في معاملة إنسانية هي حق المسجون في الرعاية الصحية والاجتماعية وتدعيم صلاته مع المجتمع الخارجي^(١). وذلك لكي يتم تحقيق الهدف وهو تأهيل وإصلاح المحكوم عليهم، وسوف نتحدث عن الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية في فرعين على التوالي:

(١) د/ بكري يوسف، مرجع سابق، ص ١٦١.

الفرع الأول الرعاية الصحية

مما لا شك فيه أن الصحة الجسدية والعقلية للمسجونين هي أكثر الجوانب أهمية بالنسبة للمحكوم عليه، وبناء على ذلك ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في (المادة ٣ منه) علي أنه: "لكل فرد حق في الحياة والحرية وسلامة شخصه". إضافة إلى أن سوء الرعاية الصحية سواء بشكل متعمد أو إهمالا يمثل معاملة قاسية للنزير. ولذلك فإن الرعاية الصحية ذات أهمية كبيرة للنزلاء ويجب أن تعطى لصحتهم الأولوية داخل مراكز الإصلاح، وذلك في سبيل تأهيلهم واصطلاحهم لاسيما إذا كان المرض هو أحد العوامل المهيئة لارتكاب السلوك الإجرامي^(١).

(١) وينص على القواعد العامة لعلاج المسجونين ورعايتهم صحيا في مصر القانون الذي يحكم أعمال السجون وهو القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦، فقد حددت المواد من ٣٣-٣٧ من هذا القانون القواعد العامة لعلاج السجناء والمحتجزين داخل السجن. إذ تنص المادة ٣٣ على وجود طبيب أو أكثر في كل ليان أو سجن غير مركزي أحدهم مقيم ينام به الأعمال الصحية. ويكون للسجن المركزي طبيب فإذا لم يعين له طبيب كلف أحد الأطباء الحكوميين أداء الأعمال المنوطة بطبيب السجن وهذا ما يعيب القانون حيث انه لم يخصص العدد الكافي للأطباء في كل سجن بما يتناسب مع عدد المسجونين.

وتشدد المشرع في الإجراءات اللازمة إتباعها عند تبين الطبيب أن أحد المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة عاجز عن العمل في الليان لمرض أصابه وضرورة نقله إلى سجن عمومي م ٣٤ إذ اشترط أن يعرض أمر السجن على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع مدير عام مديرية الشؤون الصحية المختصة وتنفيذ قرار النقل بعد اعتماده من مدير عام السجن وموافقة النائب العام.

وتنظم المادة ٣٦ من القانون شروط الإفراج الصحي حيث تنص أنه (على كل محكوم عليه بتبني لطبيب السجن انه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه وينفذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مدير عام السجن وموافقة النائب العام)

وتوجب المادة ٣٧ (على إدارة السجن إذا بلغت حالة المسجون المريض درجة الخطورة إبلاغ الجهة الإدارية التي تقيم في دائرتها أهله لإخطارهم بذلك فوراً ويؤذن لهم بزيارته). وهذه المادة دائما لا تنفذ نجد في كثير من الوفيات داخل السجون يبلغ عائلات المسجونين باستلام جثث أبنائهم بعد الوفاة ولا يبلغون بسوء أحوال ابنهم الصحية حتى يؤذن لهم بزيارته.

= وتؤكد اللائحة الداخلية للسجون الصادرة بقرار وزير الداخلية ٧٩ لسنة ١٩٦١ على واجبات طبيب السجن إذ تنص على اختصاص وواجبات الطبيب والتي تعتبر ملزمة بخصوص الرعاية الصحية فتؤكد انه من واجب الطبيب:

- ١- أن يتفقد السجن مرة على الأقل يوميا (م ٢٦).
- ٢- الكشف على كل مسجون فور إيداعه السجن والكشف على المسجونين المرضى يوميا والأمر بنقل المرضى إلي مستشفى السجن، وزيارة كل مسجون محبوس انفراديا يوميا (مادة ٢٧).
- ٣- تدوين البيانات الخاصة بأعمار المسجونين وحالتهم الصحية (مادة ٢٨).
- ٤- طلب عزل أي مسجون يرى انه مصاب بمرض معد أو يشتبه انه مصاب به وان يتخذ الاحتياطات الصحية الوقائية لمنع انتشار أي مرض (مادة ٢٩).

وتتمثل الرعاية الصحية في الوقاية والعلاج.

أولاً: الوقاية:

الوقاية تعني: اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم إصابة المحكوم عليه بالمرض المعدى الذي قد يصيب غيره من المحكوم عليهم وقد يمتد إلى خارج السجن عن طريق الزائرين أو موظفي المؤسسات العقابية، وللوقاية من الأمراض يلزم أن تتوافر الشروط الصحية في بناء المؤسسات العقابية وأن تكون أماكن النوم والعمل والترفيه والتعليم والتهديب معدة لدخول الشمس والهواء والإضاءة الكافية، وأن يهتم بدورات المياه بهذه المؤسسات على وجه لائق (م ١٤٨، ١٤٩، ١٥٠، ١٥٢، ١٥٣ من قانون السجون المصري، م ٢/٣٥١ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، والقاعدة الثانية عشر من مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين (النزلاء) الصادرة عن الأمم المتحدة) وأن يهتم بنظافة المحكوم عليه في بدنه وملابسه وأن تتوفر الأدوات التي تلزم لهذه لعناية (م ٤٥، ١١٧، ١١٨، ١١٩ من دليل إجراءات العمل في السجون المصرية والقاعدة ١٣، ١٥، ١٦ من مجموعة قواعد الحد الأدنى) والاهتمام بغذاء المحكوم عليه من حيث كفايته وتوافر الشروط الصحية فيه وأن يخضع لإشراف طبي (القاعدة ٢٠ من مجموعة قواعد الحد

= ٥- تطعيم المسجونين عند أيدعهم السجن ضد الجدري والتيفود، وتطعيمهم من وقت لآخر ضد الجدري مادة (٣٠).

٦- إذا تبين للطبيب انه هناك ضرراً على صحة أي مسجون من جراء المدة التي يقضيها في الحبس الانفرادي أو في العمل أو من جراء نوع العمل ذاته وجب عليه أخطار مدير السجن أو مأمورة كتابة بما يشربه من وسائل لرء هذا الضرر وعلى المدير أو المأمور تنفيذ ما يشير إليه الطبيب. مادة ٣١

٧- على مدير السجن أو مأموره تنفيذ ما يشير به طبيب السجن فيما يختص بتعديل معاملة أو غذاء المسجون وفق ما تستدعيه حالته الصحية، وإذا لم يرد مدير السجن أو مأمورة الموافقة على التوصيات التي يشير بها الطبيب يخطر مصلحة السجن بذلك في الحال ويرسل لها صورته من هذه التوصيات وملاحظاته عليها. مادة ٣٣

٨- وجوب قيام الطبيب بعمل تقريراً طبياً عن إصابة أي مسجون... مادة ٣٥

٩- الكشف عن كل مسجون قبل نقله إلى سجن آخر ولا يتم نقله قبل إقرار الطبيب بخلو المسجون من كل مرض يحول دون نقله أو يعرض حياته للخطر وإن يشير بوسيلة النقل المناسب. مادة ٣٦

وإذا لم تتوافر أسباب علاج المسجون بمستشفى السجن ورأى طبيب السجن ضرورة علاج المسجون بمستشفى خارجي، وجب قبل نقل المسجون عرض الأمر على الطبيب الشرعي لفحص الموضوع بالاشتراك مع طبيب السجن ورفع النتيجة إلى الإدارة الطبية لتقرير ما تراه، بينما في الحالات الطارئة أو المستعجلة فلطبيب السجن أن يتخذ ما يراه ضرورياً للمحافظة على صحة المسجون مع موافاة المصلحة بتقرير طبي عاجل منه ومن الطبيب الشرعي بما اتخذ من إجراءات.

وإذا رأى الطبيب أن حالة المريض تستوجب اخذ رأي طبيب أخصائي وجب عليه استئذان مصلحة السجن في ذلك، ويؤخذ الإذن تليفونيا في الحالات المستعجلة ولطبيب السجن أن يأمر بقبول الأدوية التي ترد للمسجون من الخارج إذا رأى ضرورة صحية لذلك.

الأدنى) وإتاحة الفرصة للمحكوم عليهم لممارسة الألعاب الرياضية والسماح لهم بالتنزه في أماكن تعد لذلك في السجون، ولا يحرم المحكوم عليه من ممارسة الألعاب الرياضية إلا إذا ثبت لمدير المؤسسة العقابية أن ممارسة بعض المحكوم عليهم لهذه الألعاب يخل بالأمن والنظام داخل المؤسسة، هذا بالإضافة إلى ضرورة توفير رعاية خاصة للحوامل من المحكوم عليهن وعدم تكليفهن بأعمال شاقة وتوفير الرعاية اللازمة والغذاء المناسب وعلى ذلك تنص المادة ١٩/١ من قانون تنظيم مراكز الإصلاح (السجون سابقاً) بقولها: "تعامل المسجونة الحامل معاملة طبية خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم منذ ثبوت حملها بتقرير طبي وإلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوماً على الوضع" (مستبدلة بالقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٠٩) ويوضعن في أماكن خاصة قبل الولادة وبعدها وأن تتم الولادة خارج السجن قدر الإمكان ومتى سمح للأطفال بالإقامة مع أمهاتهن فإنه تنشأ لهم دار حضانة يشرف عليها متخصصون (م ٢٣ مجموعة قواعد الحد الأدنى) (١).

ثانياً: العلاج:

مما لا شك فيه أنه إذا كانت الوقاية من المرض لازمة فإن العلاج من المرض ألزم حيث تقتضيه العوامل الإنسانية، كما أن مقتضيات التأهيل تحتمه لا سيما إذا كان المرض هو أحد العوامل المهيئة لارتكاب السلوك الإجرامي، ولذا فإنه يلزم وجود العدد الكافي من الأطباء المتخصصين في التخصصات المختلفة من نفسيين وعقليين وهكذا. ويقوم الطبيب داخل المؤسسة العقابية بفحص المحكوم عليه وتقديم العلاج اللازم له وتقديم التقارير الطبية عنه، فقد قررت المادة ٢٧ من اللائحة الداخلية للسجون في مصر ضرورة فحص المحكوم عليه فور دخوله للمؤسسة العقابية على ألا يتأخر ذلك عن اليوم التالي لدخوله وتثبت حالته الصحية وما يمكن أن يسند له من عمل، ويفحص المرضى منهم يومياً، وما عدا المرضى فيفحصون مرة على الأقل أسبوعياً، كما نصت المادة ٣٥ من اللائحة الداخلية للسجون المصرية على ضرورة أن يعد الطبيب تقرير طبي عن إصابة أي مسجون في العيادة الملحقة به أو أثناء الكشف على زملائه، وبعد أن يتم فحص المحكوم عليهم يقدم العلاج اللازم للمرضى منهم فإذا كان مصاباً بمرض معدي وجب عزله عن غيره، ومتى كان مصاباً بمرض عقلي فإنه ينقل إلى مستشفى الأمراض

(١) د/ حسنين عبيد، مرجع سابق، ص ٢٩٤ - ٢٩٥، د/ سامح السيد جاد، مرجع سابق، ص ٩٢، ٩٣.

العقلية متى كانت حالته تقتضي ذلك ويظل بها، وتحسب هذه المدة من المدة المحكوم بها عليه^(١) (م ٣٥ من قانون تنظيم مراكز الإصلاح - السجون سابقا -) كما يلتزم الطبيب بعد فحص المحكوم عليهم وتقرير علاجهم أن يقدم تقريراً طبياً مفصلاً عن الحالة الصحية لكل محكوم عليه، وعلى مدير المؤسسة أن يتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء بالتقرير الطبي، أما إذا وجد أن التقرير تجاوز الطبيب فيه اختصاصه أو يرى أنه لا يلزم الموافقة عليه فإنه يرفع الأمر للسلطات الأعلى لاتخاذ ما تراه (القاعدة ٢٢، ٢٦ من مجموعة قواعد الحد الأدنى)^(٢).

الفرع الثاني الرعاية الاجتماعية

الرعاية الاجتماعية للمحكوم عليه داخل المؤسسة العقابية من الأمور الهامة التي تساهم مساهمة فعالة في تأهيل المحكوم عليهم وإصلاحهم، وتتركز الرعاية الاجتماعية على معرفة المشاكل التي خلفها المحكوم عليه بدخوله السجن من أبناء غير قادرين على الكسب أو زوجة ليس لها عائل أو مورد للرزق أو مشروع تجاري يشرف على الإفلاس الخ، وأيضاً المشاكل التي يعاني منها المحكوم عليه داخل السجن لا سيما إذا كان دخوله السجن لأول مرة، حيث ينتابه شعور بالكآبة للتغير الذي طرأ على حياته مما قد يدفعه إلى التفكير في الانتحار والإقدام عليه من جراء ما يصيبه من توتر نفسي وعصبي^(٣). ولهذا فإن الرعاية الاجتماعية تلعب دوراً هاماً في سبيل إعداد وتأهيل المحكوم عليهم مما حدا بالمشروع إلى إنشاء إدارات للرعاية الاجتماعية بالمؤسسات العقابية، أو إيجاد أخصائي اجتماعي أو أكثر بهذه المؤسسات، وذلك لحل مشاكل هؤلاء المحكوم عليهم (كما في مصر) وإيجاد علاقات بينهم وبين المجتمع الخارجي، وترتيباً على ذلك فإن الرعاية الاجتماعية تتخذ ثلاثة مظاهر وهي^(٤):

١ - دراسة مشاكل المحكوم عليهم: بالنسبة لأسرهم وحالتها الاقتصادية

وأحوال المحكوم عليه النفسية، فيقوم الأخصائي الاجتماعي ببحث هذه الأمور والاتصال بالجهات المعنية لإيجاد الحلول المناسبة لها، وذلك لما لحل هذه

(١) د/ محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص ٤٣١ - ٤٣٢.

(٢) د/ سامح السيد جاد، مرجع سابق، ص ٩٤.

(٣) د/ يسر أنور علي ود/ آمال عثمان، مرجع سابق، ص ٢٦٢.

(٤) د/ سامح السيد جاد، مرجع سابق، ص ٩٥ وما بعدها.

المشاكل من أثر على المحكوم عليه وعلى حالته النفسية فتجعله يقبل على الاستجابة للبرامج التي تقدم له لتأهيله.

٢ - تنظيم أوقات فراغ المحكوم عليهم: وذلك بما يعود عليهم بالنفع، ويكون دور الأخصائي الاجتماعي هنا هو مساعدة المحكوم عليه على اختيار نوع النشاط الذي يمارسه ويتابعه في ذلك حتى يتحقق الهدف وهو تأهيله.

٣ - كفالة اتصال المحكوم عليهم بالمجتمع الخارجي: وذلك بغية إراحته نفسياً باطمئنانه على أسرته وعلى بعض الأمور التي تركها قبل دخوله للسجن، ويتحقق ذلك عن طريق الزيارة والمراسلات، فأما الزيارة فعن طريقها يسمح لأسرة المحكوم عليه بزيارته وأيضاً لغيرهم متى كان ذلك يؤدي إلى تأهيل المحكوم عليه وتخضع الزيارة للرقابة حيث تتم في حضور أحد العاملين بالمؤسسة العقابية يكون له إنهاؤها متى وجد أنها تتضمن مخاطر تهدد النظام العقابي، مثل تشجيع المحكوم عليه على الهرب، ويلزم أن تكون الزيارة لفترة قصيرة، وقد حددها المشرع المصري بمرتين شهرياً للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد أو المشدد المودعين بمراكز الإصلاح العمومية (الليمان سلبقا) (م ٣٨ من قانون تنظيم مراكز الإصلاح - السجون -) ومرة كل ثلاثة أسابيع للمحكوم عليهم بالسجن أو الحبس مع الشغل أو المحكوم عليهم بالسجن المؤبد أو المشدد المنقولين من الليمان للسجون العمومية (م ٦٤ من اللائحة الداخلية للسجون) ومرة كل أسبوع للمحكوم عليهم بالحبس البسيط (م ٦٠ من اللائحة الداخلية للسجون) ويجب عل الزائر بيان اسمه وعلاقته بالمسجون وموافقة النزول على الزيارة وتتم الزيارة في مكان معد لذلك وبحضور أحد العاملين بالسجن (م ٢/٧٠ من اللائحة الداخلية) ومدة الزيارة ربع ساعة (م ٦٨، ٧٠، ٧١ من اللائحة الداخلية). وبالنسبة للمراسلات، فتكون بالمراسلة مع المحكوم عليه بالمراسلة مع خضوع رسائله للرقابة حتى لا تكون المراسلة محتوية على خطورة على العمل العقابي كما لو اشتملت على مشروع للهرب و تسريب معلومات غير صحيحة عن المؤسسة العقابية، كما أنها تؤدي إلى تأهيل المحكوم عليه حيث تكشف هذه الرسائل عن مشاكل يعاني منها المحكوم عليه وتعوق تأهيله فمعرفة حلقها يسعد على سرعة التأهيل. وقد منح القانون المصري للمحكوم عليهم حق المراسلة (م ٣٨ من قانون السجون) وقد نظمت اللائحة الداخلية للسجون هذا الحق في المراسلة فأعطت للمحكوم عليه بالحبس البسيط المراسلة في أي وقت (م ٦٠ من اللائحة الداخلية) وغير ذلك من المحكوم عليهم

رسالتين في الشهر ويتلقى ما يرد إليه من الرسائل أياً كان عددها (م ٦٤ من اللائحة الداخلية) ولمدير السجن أو مأمور السجن حق الإطلاع على ما يرسل أو يرد للمسجون من الوسائل

وأيضاً يسمح للمحكوم عليهم بإقامة مباريات مع فرق من خارج السجن وإقامة حفلات يدي لها أشخاص من خارج السجن ويسمح لهم بالاشتراك في الإنقاذ في حالة الكوارث كالفيضانات والزلازل، ويسمح لهم بالخروج إلى المجتمع في زيارات قصيرة ما لم يكن في خروجهم خطر عليهم أو على المجتمع^(١).

المطلب الثالث التعليم والتهذيب

تمهيد وتقسيم:

التعليم والتهذيب من أساليب التأهيل العامة التي يخضع لها المحكوم عليهم. وذلك لتحقيق إصلاح المحكوم عليهم. وسوف نتحدث عن كل أسلوب من هذه الأساليب في فرع مستقل كالتالي:

الفرع الأول التعليم L'éducation

إن تعليم المحكوم عليهم يعتبر من أهم أساليب المعاملة العقابية التي تحقق الغرض الأول من أغراض الجزاء الجنائي ألا وهو تأهيل المحكوم عليهم وإصلاحهم فالتعليم يعتبر أحد وسائل المعاملة التي تسهم في تأهيل المذنبين فهو يقضى على الجهل الذي يعتبر عاملاً من العوامل المهيئة لارتكاب السلوك الإجرامي، وتأسيساً على ذلك يعتبر تعليم النزلاء سبباً للقضاء على التعامل الإجرامي وطريقاً من طرق التأهيل^(٢).

ومن ناحية أخرى يؤدي التعليم إلى تغيير طرق التفكير، ومعايير الحكم على الأشخاص والأشياء، وتطبيق ذلك على المحكوم عليهم يؤدي إلى تغيير نظرهم إلى قواعد السلوك في المجتمع، وإدراكهم لضرورة احترامها والاعتزاز بالنفس والسلوك الاجتماعي القويم، والقدرة على التعامل مع الآخرين في المواقف المختلفة، ويعد ذلك ثمرة للوظيفة التربوية للتعليم.

(١) د/ محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص ٤٦٤ وما بعدها، د/ سامح السيد جاد، مرجع سابق، ص ٩٧.
(٢) انظر في العلاقة بين التعليم والسلوك الإجرامي: د/ محمود نجيب حسني، علم الإجرام، ص ١١٤ وما بعدها ؛ د/ أحمد عوض بلال، علم الإجرام، ص ٣٩٥ وما بعدها.

ومن ناحية ثالثة يساعد التعليم من لم يتلقوا نصيباً وافراً منه على تهيئة السبل أمامهم لعمل شريف في المجتمع بعد الإفراج واستعادة مكانتهم فيه، ومن حالت ظروف سلب حريتهم دون تكملة التعليم على مواصلة الدراسة، والحصول على الدرجة العملية المناسبة.

ومن ناحية رابعة - يعتبر التعليم وسيلة نموذجية لتنمية أوقات الفراغ في مركز الإصلاح بطريقة تنثير الاهتمام. ومن المبادئ المعترف بها في السياسة العقابية الحديثة وجوب مسايرة احتياجات المحكوم على الثقافة أو التعليمية لاحتياجاته الأخرى التي تظهر من تشخيص حالة كل محكوم عليها دراسة فردية شاملة، ولذلك فإن كلا من الطبيب النفسي والعقلي ومختبر الذكاء قد أصبحوا المنار الذي تنير الطريق أمام المشرف على التعليم في المؤسسة العقابية للكشف على المشاكل التي تحيط بكل محكوم عليه، وهذا هو السبب في إن التعليم بالمؤسسات العقابية الحديثة أصبح يطلق عليه اصطلاح "التعليم الإصلاحي".

ولما كان للتعليم هذا الدور الكبير فقد حرص الدستور المصري على أن يكون التعليم حقاً لكل مواطن يجب أن تكفله الدولة (م ١٨) بل وتوسع المشرع الدستوري المصري بأن جعله بالمجان في مراحل التعليم المختلفة (م ١٢).

وتبني المشرع المصري تلك المبادئ المستقرة في وجدان المجتمع الدولي والفلسفة العقابية الحديثة حيث نص في المادة (٢٨) من قانون تنظيم مراكز الإصلاح - السجون - رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ على أن تقوم إدارة السجن بتعليم النزلاء مع مراعاة السن، ومدى الاستعداد، ومدة العقوبة، بل وجعله المشرع المصري إلزامياً على جهة الإدارة بأن توفر التعليم للمسجونين في المادة سالفه الذكر، وكذلك ألقي على عاتق الإدارة عبء تشجيع النزلاء على الإطلاع والتعليم وأن تسهل الاستذكار للمسجونين الذين على درجة من الثقافة ويرغبون في مواصلة الدراسة فقد جري نص المادة (٣١) من قانون تنظيم مراكز الإصلاح على أنه (على إدارة السجن أن تشجع النزلاء على الإطلاع والتعليم، وأن تيسر الاستذكار للمسجونين الذين لديهم الرغبة في مواصلة الدراسة وأن تسمح لهم بتأدية الامتحانات في مقار اللجان الخاصة بها، وكذلك المادة (١٥) من قرار وزير الداخلية رقم ٧٩ لسنة ١٩٦١ باللائحة الداخلية للسجون والتي أجازت للمحكوم عليهم والمحبوسين احتياطياً أن يستحضروا على نفقتهم ما يشاءون من الكتب والصحف والمجلات المصرح بتداولها للإطلاع عليها في أوقات فراغهم.

وبالإضافة لما سبق فقد نصت القواعد النموذجية لمعاملة السجناء في القاعدة (٧٧ / ١) على انه يجب اتخاذ التدابير التي من شأنها نشر التعليم بين المحكوم عليهم القادرين على الاستفادة منه، وقد تضمنت هذه المادة النص على أن تعليم الأميين يجب أن يكون إجباريا وعلى الإدارة العقابية أن تبذل جهدها لتحقيق ذلك وأضافت مجموعة القواعد النموذجية الدنيا في مادتها رقم (٤٠) على أن يزود كل سجين بمكتبة مخصصة لمختلف فئات السجناء تضم قدرا وافيا من الكتب الترفيهية والتثقيفية على السواء ويشجع السجناء على الاستفادة منها إلى أبعد حد ممكن.

وحرصت أيضا القواعد النموذجية الدنيا على ضرورة توفير المكان المناسب للسجين حتى يتمكن من القراءة حيث جاء بالمادة (١١/ أ، ب) من مجموعة القواعد النموذجية الدنيا على أنه يجب إن تكون النوافذ بقدر من الاتساع بحيث تمكن السجناء من استخدام الضوء الطبيعي في القراءة، وكذلك أكدت على ضرورة أن تكون الإضاءة الصناعية تمكن السجناء من القراءة والعمل بدون إرهاق نظرهم.

كما عني المشرع المصري بمكتبة السجن واعتبرها من أهم وسائل التعليم حيث نص في المادة ٣٠ من قانون تنظيم السجون (مراكز الإصلاح) علي أن تنشأ في كل سجن مكتبة للمسجونين تحوي كتباً علمية ودينية وأخلاقية تشجع النزلاء علي الانتفاع بها في أوقات فراغهم، وبالإضافة إلي المكتبة ينبغي توافر عدد من هيئة التدريس المؤهلين، كما يمكن الاستعانة بالمتطوعين من المهتمين بتعليم المحكوم عليهم.

ونظرا للاهمية المتنامية للتعليم الاصلاحى داخل السجن يوصي البعض^(١) بالتوصيات الآتية:

١- العمل على تمكين السجناء الذين هم في مراحل التعليم المختلفة من مواصلة تعليمهم.

٢- نقل السجناء الدارسين إلى السجون التي تقع في دائرة كليتهم.

٣- السماح بدخول الكتب الدراسية والأدوات المكتبية لداخل السجون.

٤- إعفاء السجناء من الرسوم الدراسية.

٥ - إيداع السجناء والمعتقلين الذين هم في مراحل التعليم في زنازين خاصة.

٦ - محو أمية السجناء والمعتقلين الذين لم يتلقوا أي قدر من التعليم.

(١) د/ بكري يوسف، مرجع سابق، ص ١٧٠.

الفرع الثاني La rééducation التهذيب

تقسيم:

دراسة التهذيب كأسلوب لتأهيل المحكوم عليه داخل المؤسسات العقابية تقتضي أن نتناول ماهية التهذيب وأنواعه.

ماهية التهذيب:

يقصد بالتهذيب باعتباره أسلوب من أساليب التأهيل داخل المؤسسات العقابية: بث وغرس القيم السامية سواء كانت دينية أم أخلاقية في نفس المحكوم عليه وضميره بما يكون من شأنه أن يعدل التكوين الداخلي لشخصيته، فيغلب جوانب الخير فيها علي جوانب الشر، ويمنعها بالتالي من العودة إلي الجريمة^(١).

أنواع التهذيب:

ينقسم التهذيب تبعاً للتعريف السابق إلي تهذيب ديني وتهذيب أخلاقي:

أولاً: التهذيب الديني:

يقوم التهذيب الديني علي تقوية العلاقة بين المحكوم عليه وخالفه، وحثه علي الاستقامة بتذكيره بالثواب والعقاب المترتب علي إتباع التعاليم الدينية أو مخالفتها، وهذا النوع من التهذيب يهدف إلي خلق إنسان سوي يعرف حقوقه ويقف عندها ولا يتعداها إلي حقوق الآخرين.

ويعتمد التهذيب الديني علي الاستفادة من وقت الفراغ في السجون في التفكير في الذنب والندم عليه عن طريق بث القيم الدينية لدي النزير وتذكيره بتعاليم دينه، مما يكون له دور كبير في تأهيل المحكوم عليه، ذلك أن ارتكاب الجرائم هو غالباً أمر مخالف للتعاليم والقيم الدينية، ومن ثم يكون تذكير المحكوم عليه بهذه القيم الدينية وتدعيمها لديه عاملاً قوياً في إصلاحه ومنعه من العودة للجريمة مرة أخرى بنا له من أثر كبير في نفسية المحكوم عليه لما يشعره به من راحة نفسية تجعله مقبلاً عليه.

ويتطلب التهذيب الديني رجال متخصصين يملكون القدرة علي المحاورة والإقناع وبث القيم الدينية ولذا يجب أن يتم اختيارهم بعناية فائقة من ممن يتوافر لديهم الثقافة الدينية الكافية، كما يجب أن يتمتع بقبول عام في شخصيته، كما يجب إعدادهم بشكل

(١) د/ محمود كبش، علم العقاب، مرجع سابق ص ٣٩٦.

خاص لأداء هذه المهمة بحيث يتوافر لدى الإمام بالثقافة الدينية من ناحية وبالثقافة القانونية وخاصة المتعلقة بأسباب الإجرام من ناحية أخرى^(١).
كما يتطلب التهذيب الديني ضرورة إتاحة الوقت والمكان الملائمين لكي يتمكن المحكوم عليه من أداء الشعائر الدينية الخاصة به.
كما يتطلب أخيراً إتاحة الفرصة للمحكوم عليه للإطلاع على الكتب الدينية مما يلزم معه تدعيم مكتبة السجن بهذا النوع من الكتب.

ثانياً: التهذيب الأخلاقي:

ويقصد بالتهذيب الأخلاقي إبراز القيم الأخلاقية للمحكوم عليه وإقناعه بها وتدريبه علي أن يستمد منها معايير السلوك في المجتمع ثم يلتزم بها^(٢).
والأصل أن يكون التهذيب الأخلاقي متضمناً في التهذيب الديني، إلا أن هناك بعض المحكوم عليهم يضعف لديهم الوازع الديني، كما أن بعضهم تصعب مخاطبته علي أساس من الدين ويحتاج إلي مخاطبة بالعقل والمنطق، وهنا يأتي دور التهذيب الأخلاقي فيذكر المحكوم عليه بواجبه تجاه المجتمع وتجاه أفرادهِ وتجاه نفسه.
وكما أن للتهذيب الديني رجاله المختصين فإن للتهذيب الأخلاقي أيضاً رجاله المختصين والذين يجب أن يتوافر فيهم العلم الكافي بقواعد الأخلاق والمنطق وعلم النفس حتى يستطيع إقامة الحجج وإقناع المحكوم عليه بما يريد إقناعه به، كما يجب أن يكون علي دراية بالعلوم القانونية، كما يجب أن يتمتع بالقبول العام وحسن السلوك حتى يكون مثلاً وقدوة للمسجونين.

ويبدأ المذهب عمله بدراسة شخصية المحكوم عليه لتحديد نوع القيم الأخلاقية والاجتماعية المفقودة لديه وأسباب فقده لها والأسلوب الأمثل لعلاج هذه الأسباب، ويحاول المذهب أن يتغلب علي عناد المحكوم عليه وتمرده علي جهود التهذيب، ويحاول أيضاً كسب ثقته واحترامه، ثم بعد ذلك يبرز له الجوانب الإيجابية في شخصيته ويبين له أهمية المجتمع والأسرة بالنسبة له وأهميته بالنسبة للمجتمع والأسرة، وذلك كله في محاولة لإزالة الشعور باليأس لديه وإشعاره بالأمل في المستقبل، وعليه أن يستعمل ذكائه كي ينفذ إلي داخل المحكوم عليه لبيت القيم الأخلاقية بداخله^(٣).

(١) د/ محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص ٣٧٤.

(٢) د/ محمود كبيش، مرجع سابق ص ٣٩٦.

(٣) يس الرفاعي، الإصلاح المعاصر وسجن القاهرة العمومي، مرجع سابق ص ٥٨٤ وما بعدها.

المطلب الثالث

العمل العقابي Le Travail pénitentiaire

العمل داخل السجون منذ القدم ارتبط بالعقوبة التي يجب على النزير أن يقضيها داخل سجنه^(١) عقاباً له على ارتكابه لمخالفة ما، حسب قانون الدولة التي يعيش فيها، وقد مر العمل داخل السجون بمراحل مختلفة تبعا للتحويلات الاجتماعية التي حدثت في المجتمعات وهذه المراحل هي^(٢):

المرحلة الأولى: كان العمل في حد ذاته عقوبة كاملة. ففي القرن السادس عشر كان العمل داخل السجون عبارة عن عقوبة خاصة للمتشردين والكسالى والمتسولين الذين يوضعون في السجون ويجبرون على العمل وكانت تسمى سجون عمل Prisons de travail.

المرحلة الثانية: أصبح السجن عقوبة رئيسة والعمل العقابي عقوبة تكميلية تضاف لعقوبة سلب الحرية. لذلك اتصفت نوعية الأعمال العقابية بالقسوة والشدة التي تتناسب ونوع الجرم الذي ارتكبه النزير مثل الأشغال الشاقة^(٣) هذه الأعمال لا تبرز أهميتها فقط في قيمة العائد فيها بقدر ما تعتبر عقوبة إضافية تفرض على النزير مع عقوبة السجن نفسها كوسائل تضيف من جسد وذات النزير بعد خروجه من السجن وتردعه من تكرار المخالفة.

المرحلة الثالثة: اعتبر العمل جزءاً جوهرياً وأساسياً في إصلاح النزير بل إحدى الحقوق الأساسية للمساكين التي نادى بها المؤتمرات الدولية لحقوق الإنسان. فمؤتمر بروكسل ١٩٤٧ نادي بضرورة العمل داخل السجون. وفي مؤتمر لاهاي ١٩٥٠ ومؤتمر جنيف ١٩٥٥ تم تأكيد نفس الشيء بل اعتبر العمل وسيلة للتأهيل والتأهيل والإصلاح، وهذا الشكل من العمل ساد في معظم السجون المنتشرة في العالم الغربي الحديث، ويرتكز هذا النوع من العمل بالأساس على إصلاح النزير وتأهيله من خلال استغلال قدراته وإمكانياته الإبداعية وتوجيهها للقيام بعمل ما داخل السجن وذلك بعد أن أصبح عمل النزير جزءاً من العملية الإصلاحية التأهيلية.

(١) د/ محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص ٣٠٧.

(٢) د/ بكري يوسف، مرجع سابق، ص ١٤٣.

(٣) أنظر المادة ١٥ من قانون العقوبات الفرنسي قبل تعديلها بالرسوم الصادر في ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٥٨.

أهداف العمل العقابي:

إن الحكومات المختلفة تتبع برامج تأهيلية مختلفة للسجناء داخل السجون لتهيئتهم بعد إطلاق سراحهم للتعيش مع الظروف الجديدة التي سيواجهها النزول بعد إطلاق سراحه من السجن. ومن أبرز هذه البرامج التأهيلية التدريب المهني، كتعلم بعض الحرف المختلفة التي تمكن النزول بعد الإفراج عنه من بدء مشروع خاص به يتعايش منه ويساعده على فتح صفحة جديدة مع المجتمع الذي يعيش فيه. وعملية التشغيل ترمي بالأساس إلى تحقيق الأهداف التالية^(١).

١- يؤدي العمل داخل المؤسسات العقابية إلى إعادة تشكيل سلوك الفرد وإصلاحه من خلال التأهيل المهني، وإكسابه عادات العمل، إلى جانب أن العمل داخل السجون يشغل النزول ولا يعطيه فرصة على تعلم مفاهيم وسلوكيات جديدة تتعارض مع المفاهيم السائدة خاصة المنافية لسياسة النظام الحاكم، وذلك لان الاعتقال يسمح بوجود تجمعات داخل السجن تسهم في نشر وتعميم والاستفادة مما يسمى بثقافة السجن والتي تتضمن جزءا منها على مفاهيم للحرية والديمقراطية، وثقافة السجن تعتبر ردا فعليا على الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي السابق لوجود النزلاء داخل السجن.

٢- يساعد العمل العقابي على توفير دخلا للسجناء يستطيعوا من خلاله (الدخل) ألمساهمه في نفقات سجنهم، وتوفير مبالغ معينة يستغلونها بعد خروجهم من السجن أو ألمساهمه في مصروفات واحتياجات عائلاتهم في خارج السجن، كما أن حالة النزول المادية داخل السجن لها انعكاس على الأوضاع والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية والعائلية خارج السجن

٣- يحقق العمل داخل المؤسسات العقابية هدفا اقتصاديا ربحيا يتمثل في الاستفادة من الأيدي العاملة الرخيصة خاصة تلك التي تنتج حرف ويتم تسويقها خارج إطار مؤسسة السجن وهذا بلا شك يحقق فائدة اقتصادية للمجتمع، إلى جانب أن عملية التشغيل خاصة في صيانة أجهزة ومباني مؤسسة السجن لا يكلف ألمؤسسه أموال طائلة لان السجناء لا يتلقون إلا مبالغ زهيدة نظير قوة عملهم، تحت مسميات

(١) د/ احمد حسني طه، علم العقاب، دون تاريخ ص ٢٠٢ وما بعدها، د/ هدى قشقوش ص ٤٠٩، ٤١٠.

أن العمل يساهم في تخفيف توتر النزلاء، إلا أن هذا الهدف الاقتصادي من العمل العقابي يأتي في المرتبة الثانية بعد هدف تأهيل المحكوم عليه^(١).

٤- كما يحقق العمل داخل السجون هدفا عقابيا يتمثل في تلك الأعمال الشاقة والتي تفرض على السجناء الذي ارتكبوا مخالفات جنائية كبرى، تحقيقا لغرض الردع في حقهم.

تكييف العمل العقابي:

يكيف الفكر العقابي الحديث العمل العقابي تكييفاً مزدوجاً فيعتبره من ناحية حقاً للمحكوم عليه ومن ناحية أخرى يعتبره التزاماً عليه.

فالعمل العقابي حق للمحكوم عليه باعتبار أنه إنسان وأن لكل إنسان حق في العمل، كما أن للمحكوم عليه حق تجاه المجتمع في أن يوفر له كل ما يلزم من أساليب لتأهيله وبلا شك فإن العمل هم واحد من أهم تلك الأساليب اللازمة لتأهيل المحكوم عليه. ويتربط علي اعتبار العمل العقابي حقاً للمحكوم عليه أنه لا يجوز ترك المحكوم عليه في حالة بطالة، كما لا يجوز حرمانه من العمل كعقوبة تأديبية، كما يجب أن يتمتع المحكوم عليه بمزايا العمل كالضمانات الاجتماعية المقررة للعاملين والحصول علي مقابل للعمل.

وقد أقرت توصيات مؤتمر لاهاي (في التوصية الأولى) وجنيف (في التوصية الثانية) هذا التكييف حين قررا أن علي الدولة واجب في توفير عمل كافي ومناسب للمحكوم عليهم^(٢).

والعمل العقابي التزام علي المحكوم عليه باعتبار أن العمل والذي يوصف بأنه "عقابي" أحد أساليب المعاملة العقابية التي تطبقها الدولة علي المحكوم عليهم، والمحكوم عليه باعتباره واحد من هؤلاء ملتزم بالخضوع لأساليب المعاملة العقابية بناء علي الحكم الصادر ضده، كما أن المحكوم عليه ملتزم تجاه المجتمع بالخضوع لكل ما من شأنه أن يزيل خطورته الإجرامية حتى يحمي مصالحه الضرورية. ويتربط علي تكييف العمل بأنه التزام علي المحكوم عليه أنه لا يتوقف علي قبول المحكوم عليه له أو رفضه لأنه التزام مستمد من القانون مباشرة وليس بمثابة عقد يقرر أطرافه التزاماتهم المتبادلة. كما

(١) TALBERT, Le travail pénal et la formation professionnelle en milieu pénitencier, Colloque Centenaire de la Société des Prisons, Rev. pénit. 1976, p.732.

(٢) وهذا ما أكدته المادة ١٠٠/د من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي.

أن المحكوم عليه في حالة رفضه للعمل يعتبر مرتكبا لمخالفة تأديبية يستحق عليها جزاء تأديبيا^(١).

وقد أقرت توصيات مؤتمر لاهاي (التوصية الأولى) وجنيف (التوصية الأولى) هذا التكيف حين أحدا علي أن جميع المحكوم عليهم ملتزمون بالعمل في حدود إمكانياتهم البدنية والعقلية كما يتضح من الفحص الطبي^(٢).

شروط العمل العقابي:

يُشترط في العمل العقابي مجموعة من الشروط حتى يحقق الأغراض المرجوة منه، وأهم هذه الشروط ما يلي^(٣):

١- أن يتم العمل في ظروف صحية ملائمة وأن تتخذ له الاحتياطات الأمنية اللازمة حتى لا يصبح خطرا علي المحكوم عليهم، كما يجب أن يتوافر للمحكوم عليهم الضمان الاجتماعي المماثل للعاملين بالوسط الحر.

٢- أن يكون العمل منتجا: فالعمل المنتج وحده هو الذي يشجع المحكوم عليه علي إتقانه داخل السجن ويجعله حريصا علي الاستمرار فيه بعد الإفراج عنه، كما أن العمل المنتج هو العمل الذي يحقق فائدة اقتصادية للمجتمع وللمحكوم عليه، أما العمل الذي لا تتوافر له وصف كونه منتجا فهو عمل يشعر المحكوم عليه بضيق مجهوده بلا جدوى، وغالبا ما يكون سببا في تمرده علي العمل وعلي إدارة السجن.

٣- أن يكون مماثلا للعمل الحر: فينبغي أن يتم تنظيم العمل علي نحو مماثل للعمل الحر، سواء من حيث نوعه أو أساليبه. وهذا الشرط له أهمية واضحة، إذ لن يقبل المحكوم عليه علي العمل وبالتالي لن يكون مفيدا في تأهيله إلا إذا كان هذا العمل متاحا له ممارسته بعد الإفراج عنه، ولن يتأتى ذلك إلا إذا تم بنفس الأسلوب الذي يدار به العمل في الخارج وكان من نفس نوعه.

(١) د/ بكري يوسف، مرجع سابق، ص ١٤٥.

(٢) وهذا ما أكدته المادة ٩٨/د من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، والقاعدة ٧١ / ٢ من قواعد الحد الأدنى بقولها " يجب أن يلزم جميع المسجونين بالعمل، مع مراعاة مدي استعدادهم الجسماني والعقلي وفق ما يقرره الطبيب". وهو ما يستفاد أيضا من نصوص المادة ٢١٤ وما بعدها من قانون العقوبات المصري بالنسبة للعقوبات السالبة للحرية عدا الحبس البسيط.

(٣) د/ احمد حسني طه، مرجع سابق ص ٢٠٦ وما بعدها، د/ بكري يوسف، مرجع سابق، ص ١٤٥.

٤- أن يكون متنوعا: وذلك حتى يتاح للمحكوم عليه فرصة الاختيار بين أنواع متعددة من الأعمال بما يتفق مع ميوله ورغباته، فيجب أن يكون هناك العمال الصناعية كما يجب أن يكون هناك الأعمال الزراعية.

٥- أن يحصل المحكوم عليه علي مقابل للعمل: فقد أصبح من المستقر عليه في الفكر العقابي الحديث وجب أن يحصل المحكوم عليه علي مقابل لأدائه العمل العقابي، فلم يعد العمل يفرض علي المحكوم عليه باعتباره عقوبة أو عنصرا في العقوبة، وإنما يفرض عليه باعتباره احد أساليب المعاملة العقابية التي تهدف إلي إعادة تأهيله اجتماعيا. بالإضافة إلي ذلك فإن المقابل يشجع المحكوم عليه علي الإقبال علي العمل والحرص علي إتقانه ويساهم بالتالي غي تأهيله وإعداده لحياة المجتمع الحر.

المبحث الثاني أساليب المعاملة خارج المؤسسة العقابية

تمهيد وتقسيم:

الأصل أن تنفذ العقوبة داخل المؤسسات العقابية، وهذا هو الذي كان متبعاً في ظل السياسة الجنائية التقليدية، ولكن السياسة العقابية الحديثة، نظراً للمشكلات التي أثارها العقوبات السالبة للحرية، اتجهت إلى البحث عن بدائل لهذه العقوبات، وهذه البدائل تتخذ أساساً إحدى صورتين: الأولى وتستبدل فيها العقوبات بصورة كلية كما هو الحال بالنسبة لإيقاف التنفيذ، والوضع تحت الاختبار، ونظام العمل للمصلحة العامة، وهذه الأنظمة تمثل بدائل للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة لتفادي مساوئها التي سبق الحديث عنها. الصورة الثانية: وتستبدل فيها العقوبات بصورة جزئية، كما هو الحال بالنسبة للإفراج الشرطي والبارول، وهذه الأنظمة تمثل وسائل تقليل من قسوة العقوبات السالبة للحرية طويلة المدة^(١). وسنكتفي بالحديث عن أهم وسيلتين من هذه الوسائل، وهم وقف تنفيذ العقوبة والإفراج الشرطي ثم نتحدث عن الرعاية اللاحقة للمحكوم عليه في المطالب التالية:

المطلب الأول إيقاف تنفيذ العقوبة Le sursis à l'exécution de peine

تمهيد وتقسيم:

وقف تنفيذ العقوبة من بدائل سلب الحرية بصورة كلية، فلا تنفذ العقوبة السالبة للحرية داخل المؤسسات العقابية ويتم استبدالها استبدالاً كلياً ويسمح ببقاء المحكوم عليه في وسط مجتمع حر أي دون سلب حريته ولكن بشروط معينة. ودراسة هذا النظام، يقتضي بيان ماهيته وصوره، وشروطه، وسلطة القاضي تجاهه، وآثاره. وذلك على النحو التالي:

ماهية إيقاف التنفيذ:

يقصد بإيقاف تنفيذ العقوبة أن ينطق القاضي بالعقوبة ويعلق تنفيذها على شرط واقف خلال فترة زمنية معينة يحددها القانون، فإذا مرت هذه الفترة دون أن يتحقق الشرط

(١) د/ مأمون سلامة، قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة الثالثة، ١٩٩٠، ص ٦٥٥.

لم يعد ثمة محل لتنفيذ العقوبة وتلغي نهائيا ويعتبر الحكم الصادر بها كأن لم يكن، أما إذا تحقق الشرط الغي وقف التنفيذ وتنفذ العقوبة التي كانت محلا للإيقاف^(١). وتقوم فلسفة إيقاف التنفيذ علي أن النطق بالعقوبة قد يكون كافيا في بعض الأحيان لتحقيق العدالة والردع العام، ومن ثم يتحقق الغرض من العقوبة السالبة للحرية مع تجنب المساوي المرتبطة بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية خاصة قصيرة المدة منها. ومن ناحية أخرى يعد إيقاف التنفيذ أداة هامة في يد القضاء من أدوات التقريد العقابي بما يتفق مع ظروف بعض المحكوم عليهم المستحقين لهذا الإيقاف. ومن ناحية ثالثة قد يكون من السائغ إيقاف تنفيذ العقوبة بهدف إعطاء المحكوم عليه فرصة لإثبات حسن سلوكه وعدم تلوّث سمعته بسابقة قد تكون الأولى والأخيرة، فهو يدفع المستفيد منه إلي عدم العودة إلي الجريمة مرة أخرى حتى يسقط عنه نهائيا الالتزام بتنفيذ العقوبة الموقوف تنفيذها. ومن هنا فإن التشريعات التي تأخذ بنظام إيقاف التنفيذ تتطلب لتطبيقه شروط ينبغي توافرها في الجاني تؤكد عدم توافر الخطورة لديه، كما أنها تتطلب توافر شروط خاصة في العقوبة المحكوم بها، وشروط خاصة بالجريمة المرتكبة.

صور وقف تنفيذ العقوبة:

إيقاف تنفيذ العقوبة له صورتان: الأولى: إيقاف التنفيذ البسيط وهو ما يأخذ به المشرع المصري ويفترض ترك المحكوم عليه حرا تماما خلال فترة الإيقاف، الثانية: إيقاف التنفيذ المصحوب بالوضع تحت الاختبار Le sursis avec mise à l'épreuve ويفترض خضوع المحكوم عليه لمجموعة من القيود خلال فترة الإيقاف تهدف إلي مساعدته ومراقبته في ذات الوقت^(٢).

شروط إيقاف التنفيذ:

ينبغي . كما ذكرنا . لكي يأمر القاضي بإيقاف تنفيذ بالعقوبة عند النطق بها توافر عدة شروط: بعضها يتعلق بالمحكوم عليه، والبعض الآخر يتعلق بالجريمة المرتكبة، والبعض الثالث يتعلق بالعقوبة المحكوم بها.

(١) د/ مأمون سلامة، قانون العقوبات القسم العام، مرجع سابق ص ٦٨٨.

STEFANI, LEVASSER, et BOULOC, Droit pénale général, 2000.

(٢)

op. cit. p. 557 et s. BOULOC B. Pénologie, 1998. op. cit. p. 232 et s.

أولاً: الشروط المتعلقة بالمحكوم عليه:

تطلب المشرع المصري لكي يأمر بإيقاف التنفيذ أن تري المحكمة "من أخلاق المحكوم عليه أم ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث علي الاعتقاد بأنه لن يعود إلي مخالفة القانون" (المادة ٥٥ من قانون العقوبات)". والشروط التي نصت عليها المادة السابقة ليست واردة علي سبيل الحصر وإنما هي جاءت علي سبيل المثال، وبالتالي يستطيع القاضي أن في ضوء ما لديه من سلطة تقديرية أن يستخلص إيقاف التنفيذ من ظروف أخرى كالظروف التي يتوقع أن يعيش فيها المحكوم عليه بعد الحكم عليه بالعقوبة المشمولة بالإيقاف أو كسلوكه اللاحق علي ارتكاب الجريمة، ما دام أنه يظهر من هذه الظروف أن المتهم قد ارتكب الجريمة لأسباب عارضة ولن يعود غالباً إلي ارتكاب الجريمة مرة أخرى^(١).

والغالب أن تتوافر تلك الشروط في المجرمين المبتدئين أو العرضيين أو الذين ارتكبوا الجريمة في ظروف استثنائية محضة، إلا أن القانون المصري لم يشترط خلو صحيفة الجاني من السوابق الجنائية. فليس هناك ما يمنع من الحكم بإيقاف التنفيذ علي مجرم عائد وإن كان ذلك نادراً في العمل لأن سوابق المتهم تعد من الناحية العملية أهم العناصر التي يستمد منها القاضي عقيدته بشأن تقرير الإيقاف من عدمه^(٢) كما قد يرفض القاضي الحكم بإيقاف التنفيذ بالنسبة لمجرم مبتدئ وذلك إذا قدر توافر مبرراته بالنسبة للمجرم العائد وانعدامها بالنسبة للمجرم المبتدئ.

فيجب لوقف تنفيذ العقوبة أن تحمل ظروف الجاني الشخصية والموضوعية علي الاعتقاد بضالة خطورته وبأنه قابل للإصلاح، ولن يعود للجريمة ثانية. ويشترط أيضاً أن لا يكون المحكوم عليه عائداً، وأن يكون قد أدى الحقوق الشخصية للمدعي بالحق الخاص. فالأساس في الاستفادة من وقف تنفيذ العقوبة، هو جدارة المحكوم عليه، وذلك من خلال فحص شخصيته والإلمام بظروفه كافة بما يكفل ألا يمنح هذا النظام إلا لمستحقه^(٣).

وفي جميع الأحوال علي المحكمة بيان الأسباب التي استندت إليها في منحها المحكوم عليه وقف تنفيذ العقوبة^(٤).

(١) د/ محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص ٥٥٢.

(٢) د/ مأمون سلامة، القسم العام، مرجع سابق ص ٦٩١.

(٣) د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص ٣٨٠.

(٤) د/ محمد زكي أبو عامر، مرجع سابق، ص ٣١٩.

ثانياً: الشروط المتعلقة بالجريمة:

وفقاً للمادة ٥٥ من قانون العقوبات المصري يشترط في الجريمة المرتكبة والتي صدر الحكم بإيقاف التنفيذ بشأن عقوبتها أن تكون جنائية أو جنحة. ومؤدي ذلك أنه لا يجوز وقف تنفيذ العقوبة في المخالفات^(١) كما يستبعد المشرع من نطاق إيقاف التنفيذ بعض الجنايات والجنح حيث يري فيها خطورة خاصة تتنافي مع الحكمة من إيقاف التنفيذ حيث أن الحكم بإيقاف تنفيذها لا يتحقق معه الردع العام. ومن أمثلة ذلك: الجرائم المنصوص عليها في المواد ٧٧/ أ، ب، ج، د، من قانون العقوبات إذا وقعت من موظف عام أو من شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، حيث حظرت المادة ٧٧ / د من قانون العقوبات تطبيق المادة ١٧ من ذات القانون والخاصة باستعمال الرأفة بالنسبة لهذه الجرائم^(٢). كذلك ما نصت عليه المادة ٤٦ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ بشأن مكافحة المخدرات من أنه "لا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة علي من سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون".

ثالثاً: الشروط المتعلقة بالعقوبة:

وفقاً للمادة ٥٥ من قانون العقوبات المصري يشترط لكي يجوز للمحكمة أن تأمر بإيقاف التنفيذ أن تكون العقوبة المحكوم بها هي الغرامة أو الحبس الذي لا تزيد مدته علي سنة. فالغرامة يجوز إيقافها مهما كان مقدارها. والحبس يجوز إيقافه طالما لم تزد مدته عن سنة سواء كان محكوماً به في جنحة أو في جنائية اقترن بها سبب لتخفيفها، ويراعي بشأن الحبس أنه إذا تعددت عقوبات الحبس المحكوم بها علي متهم واحد فإن شرط المدة يقدر بالنظر إلي كل عقوبة علي حدة دون أن تضم العقوبات إلي بعضها، وإذا خصمت فترة الحبس الاحتياطي من مدة الحبس المحكوم به فإن تقدير مدة العقوبة لإيقاف تنفيذها يتم بالنظر إلي العقوبة الكاملة التي نطق بها وليس بالنظر إلي المدة الأقصر واجبة التنفيذ، فلا ينظر لمدة الحبس الاحتياطي المخصوصة من العقوبة^(٣).

(١) د/ فوزية عبد الستار، مرجع سابق، ص ١٦٩.

(٢) د/ مأمون سلامة، القسم العام، مرجع سابق ص ٦٩٠.

(٣) د/ أحمد عوض بلال، النظرية العامة للجزاء الجنائي، مرجع سابق ص ٥١١ و ٥١٢ ؛ د/ محمود نجيب

حسني، مرجع سابق، ص ٥٥٦ ؛ د/ فوزية عبد الستار، مرجع سابق، ص ١٧٠.

ويجوز أن يكون الإيقاف شاملا لأية عقوبة تبعية أو تكميلية، كما يجوز أن يكون شاملا لجميع الآثار الجنائية المترتبة علي الحكم (المادة ٢/٥٥ من قانون العقوبات) كاعتباره سابقة في العود.

• سلطة القاضي في تقرير الإيقاف أو تحديد نطاقه:

أعطى القانون للقاضي سلطة تقديرية واسعة سواء فيما يتعلق بتقرير الإيقاف أو في تحديد نطاقه، فمن ناحية يجب لإيقاف التنفيذ أن ينص عليه في الحكم وإلا جري التنفيذ تطبيقا للأصل العام في تنفيذ الأحكام. وللقاضي مطلق الحرية في تقرير الإيقاف من عدمه، ولكن إذا اختار القاضي الإيقاف فلا بد من ذكر سببه، أما إذا اختار عدم الإيقاف فهو غير ملزم بتسبيبه. وعلي ذلك فإن إيقاف التنفيذ ليس حقا للمحكوم عليه فلا يجوز له أن يطعن في قرار القاضي بعدم وقف التنفيذ ولو توافرت شروط الإيقاف. ومن ناحية ثانية: للقاضي أن يختار من العقوبات ما يراه ليأمر بتنفيذه ويوقف تنفيذ ما يراه جديرا بالإيقاف، كما أنه يحدد مدي شمول الحكم بالإيقاف للعقوبات التبعية والتكميلية والآثار الجنائية، إلا أنه لا يجوز للقاضي أن يأمر بوقف تنفيذ جزئي للحبس أو الغرامة فإما أن ينفذ الحبس في جميع مدته أو يوقف تنفيذه في جميع مدته وكذلك الأمر بالنسبة للغرامة^(١).

أثار إيقاف التنفيذ:

إذا توافرت شروط إيقاف التنفيذ جاز للمحكمة أن تأمر به وذلك في نفس الحكم الصادر بالعقوبة مع بيان الأسباب التي دعته لذلك . كما ذكرنا. وإذا صدر الحكم بالإيقاف يوضع المحكوم عليه تحت الملاحظة أو الاختبار لمدة محددة للتحقق من مدي جدارته بالإيقاف تبعا لما يسفر عنه ذلك الاختبار أو تلك الملاحظة من نتائج. وقد حدد المشرع تلك الفترة الزمنية التي يوضع فيها المحكوم عليه تحت الاختبار بمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا (مادة ٥٦ من قانون العقوبات) وهي مدة زمنية وضعها المشرع علي سبيل الوجوب فليس للقاضي أي سلطة تقديرية بشأنها. وقد رتب المشرع علي الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة مجموعة من الآثار القانونية التي تختلف بحسب ما إذا كان الإيقاف ما زال خلال مدة الثلاث سنوات أم لا، وبحسب ما إذا كان قد الغي أم لا.

(١) د/ بكري يوسف، مرجع سابق، ص ١٤٩.

أولاً- أثار الإيقاف خلال مدة الثلاث سنوات(دون إلغاء): في خلال مدة الثلاث سنوات، وإذا لم يلغى الإيقاف، يعفى المحكوم عليه مؤقتاً من تنفيذ العقوبة المشمولة بالإيقاف، فيظل متمتعاً بحريته، ويفرج عنه إن كان محبوساً احتياطياً، ولا تفرض عليه أي تدابير لمساعدته أو مراقبته.

ثانياً- أثار الإيقاف بعد انقضاء مدة الثلاث سنوات: إذا انقضت مدة الثلاث سنوات دون أن يصدر حكم بإلغاء الإيقاف صار الإيقاف نهائياً، وامتنع تنفيذ العقوبة واعتبر الحكم بها كأن لم يكن وزالت كل أثاره الجنائية فلا يعتبر سابقة في العود ولا يكون المحكوم عليه في حاجة لرد اعتباره.

ثالثاً- أثار الحكم بالإيقاف بعد إلغائه: إذا لغي الحكم بإيقاف التنفيذ نفذت العقوبة المحكوم بها كاملة وجميع العقوبات التبعية والتكميلية والآثار الجنائية التي أوقف تنفيذها، فيعود المحكوم عليه إلى ذات الوضع الذي كان عليه قبل الحكم بالإيقاف ويعود للحكم قوته التي كانت معطلة بسبب الإيقاف ويصبح منتجاً لجميع أثاره. ومن البديهي أن تنفذ عقوبة الجريمة التي كانت سبباً في إلغاء إيقاف التنفيذ إلى جانب العقوبة التي كانت مشمولة بالإيقاف.

وقد أجازت الفقرة الثانية من المادة ٥٦ من قانون العقوبات إلغاء إيقاف التنفيذ

في حالتين:

الحالة الأولى: إذا صدر ضد المحكوم عليه خلال مدة الإيقاف حكم بالحبس لأكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده.

وهذه الحالة تفترض توافر عدة شروط:

١ - أن يصدر علي الجاني حكم بتقرير الإيقاف، والعبرة هنا بتاريخ الحكم وليس بتاريخ الجريمة فيستوي أن يكون الحكم عن جريمة ارتكبت قبل الإيقاف ولم يحكم فيها إلا بعد تقريره، أم عن جريمة ارتكبت خلال مدة الإيقاف.

٢ - أن يكون الحكم صادراً بالحبس لمدة شهر فأكثر ولو كان مشمولاً هو الآخر بإيقاف التنفيذ

٣ - أن يصدر الحكم بالحبس لمدة شهر فأكثر قبل اكتمال مدة ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الصادر بالإيقاف نهائياً فإذا صدر بعد تلك الفترة فلا تأثير له علي إلغاء الإيقاف حتى ولو كانت الجريمة التي صدر بشأنها وقعت في خلال تلك الفترة.

الحالة الثانية: إذا ظهر في خلال مدة الإيقاف أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم بالحبس أكثر من شهر ولم تكن المحكمة قد علمت به. وفي كلتا الحالتين لا يلغي الإيقاف بقوة القانون وإنما يلزم صدور حكم قضائي به، كما أن القاضي غير ملزم بإلغاء الإيقاف إذا توافر سببه، فهو كما له سلطة تقديرية في تقرير الإيقاف من عدمه فإن له ذات السلطة في تقرير إلغائه من عدمه^(١).

المطلب الثاني

الإفراج الشرطي

La libération conditionnelle

تمهيد وتقسيم:

الإفراج الشرطي من بدائل سلب الحرية بصورة جزئية؛ حيث يقضي المحكوم عليه جزءاً من العقوبة داخل المؤسسات العقابية المغلقة علي أن يقضي ما تبقي من مدة العقوبة خارج هذه المؤسسات، وسط المجتمع الحر، مع التزامه ببعض الالتزامات. ودراسة الإفراج الشرطي تقتضي منا أن نبين ماهيته، ومزاياه، وشروطه، السلطة المختصة به، الوضع القانوني للمفرج عنه شرطياً والتزاماته، وانتهاء الإفراج الشرطي. وذلك على النحو التالي:

ماهية الإفراج الشرطي:

يقصد بالإفراج الشرطي أو الإفراج تحت شرط، كما يطلق عليه البعض، إطلاق سراح المحكوم عليه قبل انقضاء مدة العقوبة بشرط أن يظل سلوكه قويمًا وأن يراعي الالتزامات المفروضة عليه خلال مدة الإفراج. فإذا خالف الالتزامات المفروضة عليه أو ساء سلوكه خلال هذه المدة الغي الإفراج وأعيد إلي السجن لقضاء المدة المتبقية من العقوبة، أما إذا انتهت مدة الإفراج الشرطي دون أن يرتكب جريمة أو يسوء سلوكه بما يبرر إلغاء الإفراج يعتبر وكأنه نفذ كل مدة العقوبة^(٢).

وقد نشأ نظام الإفراج الشرطي كمرحلة أخيرة من مراحل النظام التدريجي للعقوبات السالبة للحرية، وتم تطبيقه لأول مرة في إنجلترا ثم انتقل إلي أيرلندا ثم إلي غيرها من باقي الدول الغربية، وقد ادخل هذه النظام في فرنسا بالقانون الصادر في ١٤ أغسطس

(١) د/ هدى قشقوش، ص ٤٢٢، ٤٢٣، د/ بكري يوسف، مرجع سابق، ص ١٥١.

(٢) د/ محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص ٤٨٧؛ د/ مأمون محمد سلامة، القسم العام، مرجع سابق ص ٦٥٦.

سنة ١٨٨٥^(١) واخذ به المشرع المصري بمقتضي الأمر العالي الصادر في ٢٣ ديسمبر ١٨٩٧^(٢). كما أخذت به معظم التشريعات الجنائية الحديثة^(٣).

مزايا الإفراج الشرطي:

- يتمتع نظام الإفراج الشرطي بمجموعة من المزايا يتمثل أهمها في الآتي:
- أ- أنه يحث المحكوم عليه علي الالتزام بالسلوك القويم خلال فترة تنفيذ العقوبة داخل السجن لكي يستفيد من هذا النظام قبل انقضاء كل مدة عقوبته داخل السجن.
 - ب- يساعد في تأهيل المحكوم عليه من خلال ما يقدمه له من تدابير الرقابة والمساعدة، ومن خلال ما يقتضيه من تدرج في معاملته.
 - ج - يحد من مطالب سلب الحرية لفترات طويلة، كما يخفف من قسوة العقوبات المؤبدة إذ يحولها في الواقع إلي عقوبات مؤقتة.
 - د - يحد من اكتظاظ السجون بنزلائها.

شروط الإفراج الشرطي:

وضعت التشريعات التي أخذت بنظام الإفراج شروطاً محددة لتطبيقه، وتتعلق هذه الشروط إما بالمحكوم عليه، وإما بمدة العقوبة، وإما بالوفاء بالالتزامات المالية، وإما بعدم تعارض الإفراج مع مقتضيات الأمن العام وذلك على التفصيل التالي^(٤):

١ - المحكوم عليه:

يجب التأكد من استجابة المحكوم عليه لأساليب المعاملة العقابية، ومن وجود أمارات تدل بما لا يدع مجالاً للشك على سهولة اندماجه في المجتمع وتكيفه معه. ويستعان في ذلك بالمختصين وكل من لهم صلة بالمحكوم عليه، فيعد كل منهم تقريراً عن تطور شخصية المحكوم عليه، ومدى استعدادها للتأقلم مع المجتمع الحر، ودرجة خطورتها على الأمن العام، ويعتبر هذا الشرط وسيلة لتقرير المعاملة العقابية بين المحكوم عليهم ذوي السلوك الحسن وسيئه، كما أنه يشجع هؤلاء الآخرين على تغيير مسلكهم أملاً في الإفراج عنهم، ويعتبر حسن سلوك المحكوم عليه داخل المؤسسة من أهم القرائن على

(١) د/ بكري يوسف، مرجع سابق، ص ١٥٦.

(٢) د/ محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص ٤٨٩.

(٣) د/ مأمون محمد سلامة، القسم العام، مرجع سابق ص ٦٥٥.

(٤) د/ احمد حسني طه، مرجع سابق ص ٢٤٣ وما بعدها.

أنه سوف لا يعود إلى معصية القانون، فلا يكون في الإفراج عنه تحت شرط ما ينطوي على تهديد الأمن العام^(١).

٢ - مدة العقوبة:

تتفق جميع التشريعات العقابية على تنفيذ المحكوم عليه مدة معينة من العقوبة، تحقيقاً للردع العام والخاص، الذي يتطلب مدة كافية لإخضاعه لبرنامج تأهيلي، ومع ذلك اختلفت في تحديدها لهذه المدة، فنص التشريع الفرنسي على انقضاء نصف المدة بالنسبة للمبتدئين، وثليها بالنسبة للعائدين، أما القانون المصري فقد حدد هذه المدة بنصف المدة المحكوم بها دون تفرقة بين المبتدئين والعائدين. كما حدد الشارع المصري الحد الأدنى للمدة التي لا يجوز الإفراج قبلها بستة أشهر. وإذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد، فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل (م ٥٢ من قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل _ تنظيم السجون سابقاً)^(٢). غير أن المشرع قد استثنى من الاستفادة بنظام الإفراج الشرطي بمضى نصف مدة العقوبة المحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ بشأن التجمهر والقانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها عدا الجناية المنصوص عليها في المادة ٣٧ منه^(٣) - وهي جناية حيازة أو احرار أو شراء أو انتاج أو استخراج أو صنع جوهر مخدر بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً - والقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٨ بشأن مكافحة غسل الأموال والقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ بشأن مكافحة الإرهاب؛ نظراً

(١) د/ حسنين عبيد، مرجع سابق، ص ٣١٢.

(٢) تنص المادة ٥٢ على أنه: "يجوز الافراج تحت شرط عنكل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن - مركز الإصلاح - نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن - مركز الإصلاح - يدعو إلى الثقة في تقويم نفسه ولم يكن في الإفراج عنه خطورة على الأمن العام. مستبدلة بالقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٨

(٣) تنص المادة ٣٧ من قانون المخدرات على أنه: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥) أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالادانة بتنفيذ العقوبات المقضى بها في السجون الخاصة التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية.

لخطورة من يحكم عليهم فى تلك الجرائم (المادة ٥٢ مكرر من قانون تنظيم مراكز الاصلاح - السجون سابقاً)^(١).

وعلى ما سبق فمدة الإفراج الشرطي كما حدد المشرع المصري هي المدة المتبقية من العقوبة المحكوم بها، هذا بالنسبة للعقوبات السالبة للحرية المؤقتة، أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي السجن المؤبد، فإن مدة الإفراج الشرطي تكون خمس سنوات من تاريخ الإفراج (المادة ٦١ من قانون تنظيم السجون أي مراكز الاصلاح).

ويمكن رد هذا الشرط إلى سببين رئيسيين: أولهما، هو أن قضاء مدة معينة من العقوبة داخل السجن أمر ضروري للتحقق من حسن سلوك المحكوم عليه ومن صلاحه وقابليته للاندماج في المجتمع لاحقاً، وثانيهما، يتعلق باعتبارات الردع العام والردع الخاص، إذ إن الإفراج عن المحكوم عليه بعد فترة وجيزة من السجن يفقد العقوبة دورها في الردع.

٣ - الوفاء بالالتزامات المالية:

يتطلب المشرع المصري لجواز الإفراج الشرطي عن المحكوم عليه أن يكون قد أوفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية في الجريمة وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها، وهذه الالتزامات هي الغرامة والتعويض عن ضرر الجريمة والمصاريف القضائية. ويعد قيام المحكوم عليه بالوفاء بالتزاماته المالية دلالة واضحة على ندمه عما ارتكبه من جريمة، وإصراره على عدم الإقدام على ارتكاب الجرائم مرة أخرى مما يكشف بوضوح عن استعداده للتأهيل.

٤ - عدم خطورة المحكوم عليه على الأمن العام:

اشتراط المشرع المصري ألا يكون في الإفراج عن المحكوم عليه خطر على الأمن العام (م ١/٥٢ من قانون تنظيم السجون أي مراكز الاصلاح). ويتحقق هذا الشرط بداهة بتوافر الشروط التي تطلبها المشرع لتطبيق نظام الإفراج الشرطي والسابق الحديث عنها، ذلك أن من يثبت حسن سلوكه أثناء التنفيذ لا يشكل الإفراج عنه إخلالاً بالأمن العام أو تهديداً له وكذلك يشترط المشرع علاوة على ذلك، أن لا ينطوي الإفراج عن المحكوم عليه على خطر يهدد الأمن العام، سواء باحتمال ارتكاب المحكوم عليه جريمة جديدة بعد الإفراج عنه، أو باحتمال أن يكون ضحية لعمل إجرامي. ويستفاد هذا الشرط ضمناً

(١) مضافة بالقانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٠

من سلوك المحكوم عليه القويم داخل السجن بالنسبة للاحتمال الأول، ومن عدم خطورة الجريمة التي ينفذ عقوبتها لأن تجعل منه خصماً للرأي العام^(١).

السلطة المختصة بالإفراج الشرطي:

ثار خلاف بين المشتغلين بعلم العقاب في تحديد السلطة المختصة بالإفراج الشرطي. فيذهب رأي إلى إسناد مهمة الإفراج الشرطي إلى الإدارة العقابية، على اعتبار أنه عمل إداري، فهو في حقيقته تعديل للمعاملة العقابية كي تلائم التطور الذي طرأ على شخصية المحكوم عليه، وهو من هذه الناحية قريب الشبه بالنشاط الإداري الذي تمارسه الإدارة العقابية تنفيذاً للعقوبة. وهذا ما عليه القانون المصري (م ٥٣ من قانون تنظيم مراكز الإصلاح)^(٢).

ولكن يعيب هذا الرأي، أنه يتجاهل القوة التنفيذية للحكم وعدم المساس بها أو تعديلها، على اعتبار أن الإفراج الشرطي ينطوي على مساس بتلك القوة، ومن ثم وجب أن يعهد بتلك المهمة لجهة قضائية لا إدارية، احتراماً لمبدأ الفصل بين السلطات من جهة وضماناً لحقوق المحكوم عليه من جهة أخرى^(٣).

بينما ينظر رأي ثان إلى الإفراج الشرطي بوصفه عملاً قضائياً : لأنه ينطوي على مساس بالقوة التنفيذية للحكم ويدخل تعديلاً عليه من حيث تحديد مدة معينة للعقوبة، ومن ثم يذهب هذا الرأي إلى منح سلطة الإفراج الشرطي إلى جهة قضائية كقاضي التنفيذ مثلاً، مع استعانة تلك الجهة بتقارير الخبراء والفنيين عن تطور شخصية المحكوم عليه ودرجة خطورتها.

وهذا الرأي - الثاني - هو الأولي بالرجحان - على أساس أن الإفراج الشرطي ينطوي على تعديل جوهري للمركز القانوني للمحكوم عليه، ومثل هذا التعديل لا بد وأن يصدر عن القضاء كي يكفل الضمانات الأساسية للمحكوم عليه^(٤).

(١) د/ محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص ٣٥٥

(٢) تنص المادة ٥٣ من قانون تنظيم مراكز الإصلاح على أنه: "يكون الإفراج تحت شرط بأمر من مدير عام السجون طبقاً للاوضاع والإجراءات التي تقرها اللائحة الداخلية"

(٣) د/ فوزية عبد الستار، مرجع سابق، ص ٣٦٩، د/ أحمد حسني طه، مرجع سابق ص ٢٤٥.

(٤) د/ أحمد حسني طه، مرجع سابق ص ٢٤٦.

الوضع القانوني للمفرج عنه شرطياً والتزاماته:

من المعلوم أن الأمر بالإفراج الشرطي لا ينطوي على إنهاء للعقوبة، إنما هو مجرد تعديل في كيفية تنفيذها، وتعويد للمحكوم عليه على حياة الحرية واحترام القانون. ويترتب على هذا التكييف نشوء حقه قبل الدولة في مساعدته على إتمام برامج التأهيل، كإيجاد عمل يرزق منه مثلاً، كما يترتب عليه التزامه بعدد من الالتزامات ينبغي عليه أدائها على نحو سليم. وإلا ألغى الإفراج وعاد إلى المؤسسة ليقضي بين جدرانها ما بقي له من مدة العقوبة.

وقد نصت المادة ٥٧ من قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل في مصر على تخويل وزير العدل سلطة تحديد الشروط التي يلتزم المفرج عنهم بمراعاتها، على أن يبين ذلك في الأمر الصادر بالإفراج عنه، كأن يحدد محل إقامته، وكيفية تعيشه لضمان حسن سيره وسلوكه. وقد أصدر وزير العدل هذا القرار في ١١ يناير سنة ١٩٥٨ - متضمناً إلزام المحكوم عليه بالالتزامات الآتية:

- ١ - أن يكون حسن السير والسلوك وألا يتصل بذوي السيرة السيئة.
- ٢ - أن يسعى بصفة جدية للتعيش من عمل مشروع.
- ٣ - أن يقيم في الجهة التي يختارها ما لم تعترض جهة الإدارة على تلك الجهة، وفي هذه الحالة يجب أن يقيم في الجهة التي تحددها جهة الإدارة لإقامته.
- ٤ - ألا يغير محل إقامته بغير إخطار جهة الإدارة مقدماً، وعليه أيضاً أن يقدم نفسه إليها في البلد الذي ينتقل إليه فور وصوله.
- ٥ - أن يقدم نفسه إلى جهة الإدارة التابع لها محل إقامته مرة واحدة كل شهر في يوم يحدد لذلك يتفق وطبيعة عمله، ويتضح من هذا النص أنه يورد عدداً من الالتزامات التي يتعين على المفرج عنه شرطياً أدائها دون أن يبين أوجه المساعدة التي يحق له الحصول عليها من جانب الدولة.

انتهاء الإفراج الشرطي:

ينتهي الإفراج الشرطي إما بانقضاء مدته فيتحول بذلك إلى إفراج نهائي، أو بإلغائه وإعادة المستفيد منه إلى السجن مرة أخرى.

انتهاء الإفراج بانقضاء مدته:

إذا التزم المفرج عنه خلال فترة التجربة، بحسن السير والسلوك ونفذ جميع الالتزامات المفروضة عليه، وراعى الشروط التي يتطلبها القانون للإفراج، فإنه بذلك يكون قد استوفى فترة العقوبة كاملة ويصبح الإفراج بالتالي نهائياً.

ويجوز استثناء إلغاء الإفراج الشرطي بعد تحويله إلى إفراج نهائي، وذلك في حالة ما إذا حكم على المفرج عنه في جناية أو جنحة من نوع الجريمة السابق الحكم عليه من أجلها يكون قد ارتكبها خلال مدة الإفراج، ففي هذه الحالة يجوز إلغاء الإفراج إذا لم يكن قد مضى خمس سنوات من تاريخ الحكم الثاني "م ٢/٦١ من قانون تنظيم مراكز الإصلاح^(١).

انتهاء الإفراج الشرطي بإلغائه:

يلغى الإفراج بحسب نص المادة ٥٩ من قانون تنظيم السجون إذا خالف المفرج عنه الشروط التي وضعت للإفراج ولم يرقم بالواجبات المفروضة عليه، أو أن يصدر منه بصفة عامة ما يدل على سوء سلوكه (م ٥٨ من قانون تنظيم مراكز الإصلاح).

والحكمة من إلغاء الإفراج ليست خافية فالمفرج عنه يمر بفترة تجربة والإفراج النهائي معلق على شرط يتمثل في اجتياز فترة التجربة بنجاح، لأن الإفراج هدفه تأهيل المحكوم عليه خارج السجن وإعداده لحياة الحرية، فإذا صدر عنه ما يثبت عدم جدوى هذا الأسلوب من التأهيل أعيد للسجن ليقضي فيه المدة المتبقية من العقوبة المحكوم بها عليه. ويجوز أن يستفيد المحكوم عليه من الإفراج مرة ثانية إذا توافرت شروطه من جديد (م ٦٢ من قانون تنظيم مراكز الإصلاح)^(٢).

(١) د/ حسن المرصفاوي، قانون العقوبات، القسم العام، طبعة ١٩٩٢، ص ٢٨، د/ فوزية عبد الستار، مرجع سابق، ص ٣٨٧.

(٢) د/ يسر أنور علي ود/ آمال عثمان، مرجع سابق، ص ٢٧٦، الأستاذ/ جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية، ج ٥ عقوبة، ص ١٩٩.

المطلب الثالث

الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم

المقصود بالرعاية اللاحقة وأهميتها:

الرعاية اللاحقة: هي الخطوة النهائية لمرحلة التهذيب والتأهيل التي تمت في أثناء التنفيذ العقابي، فالتهذيب الكامل يقتضي نوعاً من الرعاية اللاحقة على الإفراج بعد قضاء العقوبة السالبة للحرية.

ويقصد بالرعاية اللاحقة مساعدة المفرج عنه مادياً ومعنوياً على إعادة التوافق المتبادل بينه وبين المجتمع . وبخاصة البيئة المباشرة التي تحيط به . وذلك كمحاولة لمنع عودته إلى ارتكاب أية أفعال مضادة لقيم المجتمع وقوانينه ولیمارس حياة سوية كمواطن شريف^(١).

وقد جاء الأخذ بنظام الرعاية اللاحقة تجاوباً مع الفلسفة المعاصرة في النظر إلى النزلاء وفي أهداف العقوبة التي تجاوزت التشفي والانتقام وتحقيق الردع العام والخاص إلى إصلاح وتهذيب النزلاء . فالأصل أن المفرج عنه بعد قضاء فترة العقوبة يكون قد أدى ما عليه من دين تجاه المجتمع ومن ثم يتعين أن يترك وشأنه دون أن تفرض عليه أي التزامات ودون أن يقدم له أي مساعدة أو رعاية وذلك كغيره من سائر المواطنين العاديين، إلا أن التجربة قد أثبتت أن كثير من المفرج عنهم يواجهون صعوبات جمة بعد الإفراج عنهم بحيث يصعب معها اندماجه مع المجتمع مما قد يؤدي به إلى العودة إلى الجريمة مرة أخرى، ومن هنا جاءت فكرة الأخذ بنظام الرعاية اللاحقة لمساعدة المفرج عنهم على الاندماج مع المجتمع مرة أخرى.

والرعاية اللاحقة للمفرج عنهم أكدتها مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء حيث نصت علي وجوب "أن يوضع في الاعتبار منذ بداية التنفيذ العقابي مستقبل المحكوم عليه بعد الإفراج عنه" (المادة ٨٠). كما أكدت توصيات مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين الذي عقد في سنة ١٩٥٥ والذي اتفق في نصه مع القاعدة ٦٤ من قواعد الحد الأدنى والتي نصت علي أن "واجب المجتمع لا ينتهي بالإفراج عن المسجون، ولذلك يجب أن توجد هيئات حكومية أو خاصة قادرة علي مد المسجون المفرج عنه برعاية لاحقة فعالة تهدف إلي تقلق التحامل عليه، والي إعادة تأهيله".

وقد أخذت التشريعات العقابية الحديثة بنظام الرعاية اللاحقة، ومن ذلك التشريع الفرنسي الذي نظم هذه الرعاية من خلال مؤسسات خاصة وأخرى عامة و جعل هذه الرعاية في بعض صورها إجبارية وفي البعض الآخر اختيارية^(٢).

(١) د/ فوزية عبد الستار، مرجع سابق، ص ١٩٣، د/ احمد حسني طه، مرجع سابق ص ٢٤٨.

(٢) د/ بكري يوسف، مرجع سابق، ص ١٩٦.

صور الرعاية اللاحقة:

تتخذ الرعاية اللاحقة صوراً عدة، من أهمها: تقديم الملابس المناسبة للمفرج عنه عند خروجه من السجن، وإعطائه الأوراق اللازمة لإثبات شخصيته، وإمداده بالنقود اللازمة لانتقاله إلى محل إقامته، ومساعدته في الحصول على مأوى، وعلى عمل مناسب (القاعدة ٨١/ ١ من قواعد الحد الأدنى). كما قد تتخذ الرعاية اللاحقة صورة تقديم العلاج المجاني المناسب للمفرد عنه المريض مرضاً بدنياً أو نفسياً^(١).

الرعاية اللاحقة في القانون المصري:

أخذ المشرع المصري بنظام الرعاية اللاحقة اعترافاً منه بمدى أهميتها، فنصت المادة ٦٤ من قانون تنظيم مراكز الإصلاح (السجون سابقاً) على أنه: "علي إدارة السجن إخطار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بأسماء المحكوم عليهم قبل الإفراج عنهم بمدة كافية لا تقل عن شهرين لكي يتسنى في هذه المدة تأهيلهم اجتماعياً وإعدادهم للبيئة الخارجية مع بذل كل أسباب الرعاية والتوجيه اللازم لهم".

ومن صور الرعاية اللاحقة التي نص عليها المشرع المصري ما قضت به المادة ١٤ من اللائحة الداخلية للسجون بأن يصرف للمفرج عنه عند الإفراج نصف الأجر الذي تم احتجازه من مقابل العمل العقابي الذي قام به خلال مدة التنفيذ العقابي. وما قضت به المادة ٨٨ من ذات اللائحة بأن يقدم للمفرج عنه لحظة الإفراج الملابس اللائقة للظهور بها في المجتمع. ويتولى الإشراف على رعاية المفرج عنهم قسم الرعاية اللاحقة بمصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، ويقوم هذا القسم بتوفير فرض الكسب الشريف للمفرد عنهم حتى لا يعودوا للإجرام مرة أخرى، كما أن هناك جمعيات خاصة تساهم في رعاية النزلاء قبل الإفراج وبعده وأسره، وتقدم لهم المساعدات المالية والاجتماعية والثقافية والصحية اللازمة لهم، وتساعدهم في الحصول على العمل الشريف وفي اتخاذ كل ما يلزم لتحقيق استقرارهم داخل المجتمع^(٢).

تم بحمد الله تعالى وتوفيقه

المؤلف

(١) د/هدى قشقوش، ص ٤٤٨.

(٢) د/ محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص ٦٣٢؛ د/ فوزية عبد الستار، مرجع سابق، ص ١٩٨، ١٩٩. د. علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص ٣٤٨.

قائمة لأهم المراجع

أولاً: المراجع العربية:

- د/ احمد حسني طه، مذكرات في علم الإجرام، طبعة بهجات للطباعة، دون تاريخ
- د/ أحمد عوض بلال، علم العقاب، الطبعة الأولى، دار الثقافة العربية، القاهرة ١٩٨٣
- د/ احمد فتحي سرور، أصول السياسة الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة ١٩٧٢
- د/ بكري يوسف، مبادئ علم الإجرام والعقاب، طبعة دار الازهر للطباعة سنة ٢٠٠٩
- د/ جلال ثروت، الظاهرة الإجرامية دراسة في علم الإجرام والعقاب، الإسكندرية ١٩٨٣
- د/ حسن صادق المرصفاوي، الإجرام والعقاب في مصر، الإسكندرية، منشأة المعارف ١٩٧٣
- د/ حسنين صالح عبيد، الوجيز في علم الإجرام وعلم العقاب، ١٩٧٨
- د/ رمسيس بهنام، علم مكافحة الإجرام، الإسكندرية، منشأة المعارف ١٩٩١ ص ١٧٣
- د/ رؤف صادق عبيد، اصول علمي الإجرام والعقاب، طبعة ١٩٨٩
- د/ سامح السيد جاد، الوجيز في علم العقاب، طبعة ٢٠٠٥
- د/ عبد العظيم مرسي وزير، علم الإجرام وعلم العقاب، نشر دار النهضة العربية، بدون تاريخ
- د/ علي عبد القادر القهوجي، د/ فتوح الشاذلي، علم الإجرام وعلم العقاب، طبعة دار المطبوعات الجامعية، ١٩٩٩
- د/ عمر الفاروق الحسيني، علم الإجرام وعلم العقاب، الطبعة الثالثة ٢٠٠٠
- د/ فوزية عبد الستار، مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب، دار النهضة العربية ١٩٧٢
- د/ مأمون محمد سلامة، أصول علم الإجرام والعقاب والعقاب ١٩٧٥، دار الإنسان العربي، القاهرة
- د/ محمد إبراهيم زيد، مقدمة في علم الإجرام والسلوك ألاجتماعي، القاهرة ١٩٧٨
- د/ محمد أبو العلا عقيدة، أصول علم الإجرام، دار الفكر العربي ١٩٩٨
- د/ محمد أبو العلا عقيدة، أصول علم العقاب، دار الفكر العربي، الطبعة الخامسة، ١٤١٦- ١٩٩٥

- د/ محمد أحمد المشهداني، أصول علمي الإجرام والعقاب في الفقهين الوضعي والإسلامي، طبعة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ٢٠٠٨
- د/ محمد زكي أبو عامر، دراسة في علم الإجرام والعقاب، الدار الجامعية، بيروت ١٩٨٢
- د/ محمود نجيب حسني، دروس في علم الإجرام وعلم العقاب، ١٩٨٢
- د/ محمود نجيب حسني، علم العقاب، ١٩٧٣
- د/ محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، دار النهضة العربية ١٩٧٧
- د/ نور الدين هنداي، مبادئ علم العقاب دراسة مقارنة للنظم العقابية، طبعة ٢٠٠٧
- د/ هدى حامد قشقوش، أصول علمي الإجرام والعقاب، طبعة دار النهضة العربية ٢٠١٣
- د/ يسر أنور علي ، د/ آمال عثمان، علم الإجرام والعقاب، ١٩٧٠

ثانياً: المراجع الأجنبية:

- Beccaria*, Traité des délits et des peines, Traduction française, Paris. Cujas, 1966.Chap.III.
- Bouloc (B)* Pénologie, 2 édition, Dalloz, Paris 1998.
- Bouzat Et Pinatel*, Traité de droit pénal et de criminology.
- Cario (R)*, Les femmes et criminalité, éd. Eres, 1992.
- Delogu (T)*, Leçons de science et droit pénitentiaire, Paris 1957.
- Durkheim (E)*, Les règles de méthode sociologique, PUF, Paris.
- E. Melin et g. Kellens, quételet*, La morale et la statistique, Dév. Et Soc. 1984 .
- Larguier (J)*, Criminologie et science pénitentiaire 7e éd. 1994.
- Lombroso (C)*, L'homme criminel, Paris, Alcan, 1899.
- Merel (R)*, La confrontation du droit pénal classique et de la défense sociale, Rev. sc. crim.1964.
- Noirel (J)*, L'influence de la personnalité de la victime sur la repression

exercée à l'encontre de l'agent, Rev. int. de. pén. 1959 .

Ottenhoff (R), la delinquance juvenil , course de D.E.A. Univ. de PAU – France 1984.

Pinatel (J), De Lacassagne à la nouvelle Ecole de Lyon RSC, 1961.

Souchon (H), Alexandre Lacassagne et l'Ecole de Lyon.

Réflexions sur les aphorismes et le concept de milieu social, RSC, 1974, 533-539.

Stefani (G) Levasseur (G) droit pénal général, Paris .1978.

Sutherland (E) Et Cressey (D), Principes de criminologie, Trad. Française, Paris, Ed. Cujas. 1966

Verin. Le règlement extra-judiciaire des litiges, Rev.sc.crim. 1982.

فهرس الموضوعات

الموضوع	الصفحة
مقدمة	٥
الفصل التمهيدي: المبادئ العامة في علم العقاب	٧
المبحث الأول: تعريف علم العقاب وموضوعه	٧
المطلب الأول: تعريف علم العقاب	٧
المطلب الثاني: موضوع علم العقاب	٨
المبحث الثاني: نشأة علم العقاب وتطوره التاريخي	١١
المبحث الثالث: العلاقة بين علم العقاب والعلوم الجنائية الأخرى	١٨
المطلب الأول: العلاقة بين علم العقاب وقانون العقوبات	١٨
المطلب الثاني: العلاقة بين علم العقاب وعلم الإجرام	١٩
المطلب الثالث: العلاقة بين علم العقاب وعلم السياسة الجنائية	٢١
المطلب الرابع: العلاقة بين علم العقاب وقانون الإجراءات الجنائية	٢٣
المبحث الرابع: أساليب البحث في علم العقاب ومصادره	٢٤
المطلب الأول: أساليب البحث في علم العقاب	٢٤
المطلب الثاني: مصادر علم العقاب	٢٥
الباب الأول: الجزاء الجنائي وأغراضه	٢٧
الفصل الأول: أنواع أو صور الجزاء الجنائي	٢٧
المبحث الأول: العقوبة	٢٨
المطلب الأول: تعريف العقوبة وتطورها التاريخي	٢٨
الفرع الأول: تعريف العقوبة وعناصرها	٢٨
الفرع الثاني: التطور التاريخي للعقوبة	٢٣
أولاً: العقوبة في المجتمعات القديمة	٣٢
العقوبة في العصور الوسطى ودور الكنيسة	٣٥
العقوبة في النظام الإسلامي	٣٥
ثانياً: العقوبة في العصر الحديث	٣٧
المطلب الثاني: خصائص العقوبة	٤٢
المطلب الثالث: أقسام العقوبة وأهم مشاكلها	٥٠
الفرع الأول: أقسام العقوبة في التشريعات الوضعية	٥٠

٥١	أولاً: أقسام العقوبة تبعا لجسامة الجريمة
٥٢	ثانياً: أقسام العقوبات تبعا لموضوعها أو محلها
٥٦	ثالثاً: أقسام العقوبات تبعا لاستقلالها ومدى ارتباطها بغيرها
٥٨	رابعاً: أقسام العقوبات بالنظر لمدتها
٥٩	أنواع العقوبات في التشريع المصري
٦٨	الفرع الثاني: أقسام العقوبة في التشريع الإسلامي
٨١	الفرع الثالث: أهم مشاكل العقوبات
٨١	أولاً: مشكلة عقوبة الإعدام
٨٧	ثانياً: مشاكل العقوبات السالبة للحرية
٩٢	المبحث الثاني: التدابير الاحترازية
٩٣	المطلب الأول: تعريف التدابير الاحترازية وخصائصها
٩٣	الفرع الأول: تعريف التدابير الاحترازية
٩٤	الفرع الثاني: خصائص التدابير الاحترازية
٩٨	المطلب الثاني: شروط تطبيق التدابير الاحترازية
١٠١	المطلب الثالث: أنواع التدابير الاحترازية وصورها
١٠١	الفرع الأول: أنواع التدابير الاحترازية
١٠٢	الفرع الثاني: صور التدابير الاحترازية
١٠٣	المطلب الرابع: الفرق بين العقوبة والتدابير الاحترازية
١٠٥	الفصل الثاني: أغراض الجزاء الجنائي
١٠٥	المبحث الثاني: أغراض الجزاء الجنائي في التشريعات الجنائية الوضعية
١٠٦	المطلب الأول: أغراض الجزاء الجنائي وفقا للمدارس العقابية
١٠٦	الفرع الأول: المدرسة التقليدية
١٠٨	الفرع الثاني: المدرسة التقليدية الحديثة
١١١	الفرع الثالث: المدرسة الوضعية
١١٣	الفرع الرابع: حركة الدفاع الاجتماعي الحديث
١١٦	المطلب الثاني: أغراض الجزاء الجنائي في التشريعات الوضعية الحديثة
١١٧	الفرع الأول: أغراض العقوبة
١١٩	الفرع الثاني: أغراض التدبير الاحترازي
١٢٠	المبحث الأول: أغراض الجزاء الجنائي في الشريعة الإسلامية

١٢٠	المطلب الأول: الأغراض النفعية للعقوبة
١٢٢	المطلب الثاني: الأغراض المعنوية أو الأخلاقية للعقوبة
١٢٥	الباب الثاني: تنفيذ الجزاء الجنائي وقواعد معاملة المحكوم عليهم
١٢٧	الفصل الأول: أنواع المؤسسات العقابية (مراكز الإصلاح والتأهيل)
١٢٨	المبحث الأول: مراكز الإصلاح والتأهيل المغلقة (المؤسسات المغلقة)
١٢٩	المبحث الثاني: مراكز الإصلاح والتأهيل المفتوحة (المؤسسات المفتوحة)
١٣٢	المبحث الثالث: مراكز الإصلاح والتأهيل شبه المفتوحة (المؤسسات شبه المفتوحة)
	المبحث الرابع: أنواع المؤسسات العقابية في مصر
	١٣٣
١٣٥	المبحث الخامس: أنواع السجون في النظام الجنائي الإسلامي
١٣٧	الفصل الثاني: الأنظمة المتبعة داخل المؤسسات العقابية
	المبحث الأول: النظام الانفرادي (نظام بنسلفانيا أو فيلادلفيا)
	١٣٨
١٣٩	المبحث الثاني: النظام الجمعي
١٤١	المبحث الثالث: النظام المختلط (نظام أوبرن)
١٤٢	المبحث الرابع: النظام التدريجي (النظام الأيرلندي)
١٤٥	الفصل الثالث: الإشراف علي تنفيذ الجزاء الجنائي
١٤٥	المبحث الأول: الإشراف الإداري
١٤٦	المطلب الأول: تشكيل الإدارة العقابية
١٥٠	المطلب الثاني: الشروط الواجب توافرها في العاملين بالمؤسسات العقابية
	المبحث الثاني: الإشراف القضائي
	١٥٢
	المطلب الأول: دور القضاء في الإشراف علي التنفيذ العقابي في
١٥٢	الفكر العقابي التقليدي والحديث
	الفرع الأول: دور القضاء في الإشراف علي التنفيذ العقابي
١٥٣	في الفكر العقابي التقليدي
	الفرع الثاني: دور القضاء في الإشراف علي التنفيذ العقابي
١٥٤	في الفكر العقابي الحديث

١٥٥	المطلب الثاني: أساليب الإشراف القضائي على تنفيذ الجزاء الجنائي
	الفصل الرابع: الأساليب العلمية لمعاملة المحكوم عليهم
١٥٧	أثناء تنفيذ الجزاء الجنائي
١٥٨	المبحث الأول: أساليب المعاملة داخل المؤسسة العقابية
١٥٨	المطلب الأول: الفحص والتصنيف
١٥٩	الفرع الأول: الفحص أو التشخيص
١٦٠	الفرع الثاني: التصنيف
١٦٣	الفرع الثالث: موقف المشرع المصري من الفحص والتصنيف
١٦٦	المطلب الثاني: الرعاية الصحية والاجتماعية
١٦٧	الفرع الأول: الرعاية الصحية
١٧٠	الفرع الثاني: الرعاية الاجتماعية
١٧٢	المطلب الثالث: التعليم والتدريب
١٧٢	الفرع الأول: التعليم
١٧٥	الفرع الثاني: التدريب
١٧٧	المطلب الثالث: العمل العقابي
١٧٨	أهداف العمل العقابي
١٨٠	شروط العمل العقابي
١٨٢	المبحث الثاني: أساليب المعاملة خارج المؤسسة العقابية
١٨٢	المطلب الأول: إيقاف تنفيذ العقوبة
١٨٣	صور وقف تنفيذ العقوبة
١٨٣	شروط إيقاف التنفيذ
١٨٦	سلطة القاضي في تقرير الإيقاف أو تحديد نطاقه
١٨٦	أثار إيقاف التنفيذ
١٨٨	المطلب الثاني: الإفراج الشرطي
١٨٨	ماهية الإفراج الشرطي
١٨٩	مزايا الإفراج الشرطي
١٨٩	شروط الإفراج الشرطي
١٩٢	السلطة المختصة بالإفراج الشرطي

١٩٣	الوضع القانوني للمفرج عنه شرطياً والتزاماته
١٩٣	انتهاء الإفراج الشرطي
١٩٥	المطلب الثالث: الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم
١٩٦	صور الرعاية اللاحقة
١٩٦	الرعاية اللاحقة في القانون المصري
١٩٧	قائمة لأهم المراجع
٢٠١	فهرس الموضوعات